

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

**Comissão de Orientação e
Organização dos Trabalhos da Central
Unificada de Cálculos Judiciais
da Seção Judiciária de São Paulo
(CECALC)**



JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de São Paulo

[illegible]



JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de São Paulo

Diretoria do Foro 2020/2022

Márcio Ferro Catapani
Juiz Federal Diretor do Foro

Letícia Dea Banks Ferreira Lopes
**Juíza Federal Vice-Diretora do Foro
(capital)**

Samuel de Castro Barbosa Melo
**Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
(interior)**

Comissão de Orientação e Organização dos Trabalhos da Central Unificada de Cálculos Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo (CECALC)

Magistrados

Anderson Fernandes Vieira
Bruno Takahashi
Caio Moysés de Lima
Ivana Barba Pacheco (Presidente)
João Roberto Ottavi Júnior
Regilena Emy Fukui Bolognesi

Servidores da Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC)

Ailton Soares da Silva
Benedito Pinheiro Testa
Bruno Cardoso de Andrade
Claudia Alessandra Dantas Evangelista
Eric Fujita
Fabio Mitsuaki Kamogawa
Gisele Silvestre (Convidada)
Johnny Willian Correa de Souza
José Jair Batista Filho
Juliana Sousa de Jesus
Keith Richard Gomes Ferreira
Leandro Damião de Oliveira Melo
Lucas Rodrigues dos Santos Moraes de Araújo Lobianco
Rita Aparecida Godoi de Souza
Rogerio Ribeiro da Silva
Roseli Maria de Siqueira

Apoio Operacional

Jefferson Santos Messias- Equipe de Gestão de Dados do iJusLab
Norma Lúcia da Cunha Soares- Núcleo da Escola de Servidores- NUES
Rogério Riston Ramos- Núcleo de Apoio Judiciário- NUAJ

ÍNDICE

I - GLOSSÁRIO.....	18
II - INTRODUÇÃO.....	21
III - ATRIBUIÇÕES DAS CONTADORIAS.....	23
IV - OBSERVAÇÕES SOBRE PROCESSOS DE TRABALHO	27
V - FORMAS E PARÂMETROS PARA AS SOLICITAÇÕES DE CÁLCULO.....	30
A) Solicitações dos Juizados Especiais Federais (JEF)	30
A.1) Após o Trânsito em Julgado.....	31
A.2) Antes da Prolação de Sentença	32
B) Solicitações das Turmas Recursais	32
C) Solicitações das Varas Federais.....	32
VI - INFORMAÇÕES, CRITÉRIOS E MÉTODOS DE CÁLCULO.....	33
1) Introdução.....	33
2) Cálculos Previdenciários.....	33
2.1) Orientações Gerais	33
2.1.1) Cálculos Previdenciários dos Juizados Especiais Federais (JEF)	34
2.1.2) Cálculos Previdenciários das Varas Federais.....	35
2.2) Conceitos Básicos	35
2.2.1) Breve Histórico Legislativo.....	36
2.2.2) Qualidade de Segurado.....	39
2.2.3) Período de Graça.....	45
2.2.4) Qualidade de Dependente	47
2.2.5) Benefícios Previdenciários	49
2.2.6) Carência	55
2.2.7) Tempo de Serviço e de Contribuição	60
2.2.8) Tempo de Serviço Especial	62
2.2.9) Contagem Recíproca.....	65
2.2.10) Salário-de-Contribuição.....	66
2.2.11) Período Básico de Cálculo	72
2.2.12) Salário-de-Benefício	73
2.2.13) Coeficiente de Cálculo	74
2.2.14) Renda Mensal Inicial e Atual	74
2.2.15) Revisão e Reajustamento do Valor do Benefício.....	76
2.2.16) Cumulação de Benefícios	77
2.3) Concessão de Benefícios.....	79
2.3.1) Contagem de Tempo de Serviço ou Contribuição.....	79
2.3.1.1) Contagem de Tempo Especial	79
2.3.1.1.1) Atividades exercidas em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física	79
2.3.1.1.2) Pessoas com deficiência (LC nº 142/2013)	80
2.3.2) Correção dos Salários-de-Contribuição	82
2.3.3) Auxílio-Acidente Previdenciário	82
2.3.3.1) Introdução.....	82

2.3.3.2) DIB entre 18/09/1967 e 10/06/1973	83
2.3.3.2.1) Referências	83
2.3.3.2.2) PBC	83
2.3.3.2.3) SB	83
2.3.3.2.4) Coeficiente	84
2.3.3.2.5) RMI	84
2.3.3.3) DIB entre 11/06/1973 e 20/10/1976	84
2.3.3.3.1) Referências	84
2.3.3.3.2) PBC	84
2.3.3.3.3) SB	84
2.3.3.3.4) Coeficiente	85
2.3.3.3.5) RMI	85
2.3.3.4) DIB entre 21/10/1976 e 05/10/1988	85
2.3.3.4.1) Referências	85
2.3.3.4.2) PBC	85
2.3.3.4.3) SB	85
2.3.3.4.4) Coeficiente	86
2.3.3.4.5) RMI	86
2.3.3.5) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995.....	86
2.3.3.5.1) Referências	86
2.3.3.5.2) PBC	86
2.3.3.5.3) SB	86
2.3.3.5.4) Coeficiente	87
2.3.3.5.5) RMI	87
2.3.3.6) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999.....	87
2.3.3.6.1) Referências	87
2.3.3.6.2) PBC	87
2.3.3.6.3) SB	88
2.3.3.6.4) Coeficiente	88
2.3.3.6.5) RMI	88
2.3.3.7) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019	88
2.3.3.7.1) Referências	88
2.3.3.7.2) PBC	88
2.3.3.7.3) SB	89
2.3.3.7.4) Coeficiente	89
2.3.3.7.5) RMI	89
2.3.3.8) DIB a partir de 14/11/2019	89
2.3.3.8.1) Referências	90
2.3.3.8.2) PBC	90
2.3.3.8.3) SB	90
2.3.3.8.4) Coeficiente	90
2.3.3.8.5) RMI	90

2.3.4) Auxílio Suplementar.....	90
2.3.5) Auxílio-Doença.....	90
2.3.6) Auxílio por Incapacidade Temporária.....	90
2.3.6.1) Introdução.....	90
2.3.6.2) DIB entre 05/09/1960 e 10/06/1973.....	91
2.3.6.2.1) Referências	91
2.3.6.2.2) PBC	91
2.3.6.2.3) SB	91
2.3.6.2.4) Coeficiente	92
2.3.6.2.5) RMI	92
2.3.6.3) DIB entre 11/06/1973 e 05/10/1988.....	92
2.3.6.3.1) Referências	92
2.3.6.3.2) PBC	92
2.3.6.3.3) SB	92
2.3.6.3.4) Coeficiente	93
2.3.6.3.5) RMI	93
2.3.6.4) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995.....	94
2.3.6.4.1) Referências	94
2.3.6.4.2) PBC	94
2.3.6.4.3) SB	94
2.3.6.4.4) Coeficiente	94
2.3.6.4.5) RMI	95
2.3.6.5) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999.....	95
2.3.6.5.1) Referências	95
2.3.6.5.2) PBC	95
2.3.6.5.3) SB	95
2.3.6.5.4) Coeficiente	96
2.3.6.5.5) RMI	96
2.3.6.6) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019.....	96
2.3.6.6.1) Referências	96
2.3.6.6.2) PBC	96
2.3.6.6.3) SB	96
2.3.6.6.4) Coeficiente	97
2.3.6.6.5) RMI	97
2.3.6.7) DIB a partir de 14/11/2019	97
2.3.6.7.1) Referências	97
2.3.6.7.2) PBC	97
2.3.6.7.3) SB	97
2.3.6.7.4) Coeficiente	98
2.3.6.7.5) RMI	98
2.3.7) Aposentadoria por Invalidez.....	98
2.3.8) Aposentadoria por Incapacidade Permanente	98

2.3.8.1) Introdução.....	98
2.3.8.2) DIB entre 05/09/1960 e 10/06/1973.....	99
2.3.8.2.1) Referências	99
2.3.8.2.2) PBC	99
2.3.8.2.3) SB	99
2.3.8.2.4) Coeficiente	100
2.3.8.2.5) RMI	100
2.3.8.3) DIB entre 11/06/1973 e 05/10/1988.....	100
2.3.8.3.1) Referências	100
2.3.8.3.2) PBC	100
2.3.8.3.3) SB	101
2.3.8.3.4) Coeficiente	101
2.3.8.3.5) RMI	101
2.3.8.4) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995.....	102
2.3.8.4.1) Referências	102
2.3.8.4.2) PBC	102
2.3.8.4.3) SB	102
2.3.8.4.4) Coeficiente	103
2.3.8.4.5) RMI	103
2.3.8.5) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999.....	103
2.3.8.5.1) Referências	103
2.3.8.5.2) PBC	103
2.3.8.5.3) SB	103
2.3.8.5.4) Coeficiente	104
2.3.8.5.5) RMI	104
2.3.8.6) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019.....	104
2.3.8.6.1) Referências	104
2.3.8.6.2) PBC	104
2.3.8.6.3) SB	104
2.3.8.6.4) Coeficiente	105
2.3.8.6.5) RMI	105
2.3.8.7) DIB a partir de 14/11/2019	105
2.3.8.7.1) Referências	106
2.3.8.7.2) PBC	106
2.3.8.7.3) SB	106
2.3.8.7.4) Coeficiente	106
2.3.8.7.5) RMI	106
2.3.9) Aposentadoria por Velhice	106
2.3.10) Aposentadoria por Idade.....	106
2.3.10.1) Introdução	107
2.3.10.2) DIB entre 05/09/1960 e 28/07/1969	107
2.3.10.2.1) Referências.....	107

2.3.10.2.2) PBC.....	107
2.3.10.2.3) SB.....	107
2.3.10.2.4) Coeficiente	108
2.3.10.2.5) RMI.....	108
2.3.10.3) DIB entre 29/07/1969 e 10/06/1973	108
2.3.10.3.1) Referências.....	108
2.3.10.3.2) PBC.....	108
2.3.10.3.3) SB.....	108
2.3.10.3.4) Coeficiente	109
2.3.10.3.5) RMI.....	109
2.3.10.4) DIB entre 11/06/1973 e 30/06/1975	109
2.3.10.4.1) Referências.....	109
2.3.10.4.2) PBC.....	109
2.3.10.4.3) SB	109
2.3.10.4.4) Coeficiente	110
2.3.10.4.5) RMI.....	110
2.3.10.5) DIB entre 01/07/1975 e 05/10/1988	110
2.3.10.5.1) Referências.....	111
2.3.10.5.2) PBC.....	111
2.3.10.5.3) SB	111
2.3.10.5.4) Coeficiente	111
2.3.10.5.5) RMI.....	111
2.3.10.6) DIB entre 06/10/1988 e 28/11/1999	112
2.3.10.6.1) Referências.....	112
2.3.10.6.2) PBC.....	112
2.3.10.6.3) SB	112
2.3.10.6.4) Coeficiente	113
2.3.10.6.5) RMI.....	113
2.3.10.7) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019	113
2.3.10.7.1) Referências.....	113
2.3.10.7.2) PBC.....	113
2.3.10.7.3) SB	113
2.3.10.7.4) Coeficiente	114
2.3.10.7.5) RMI.....	114
2.3.10.8) DIB a partir de 14/11/2019	115
2.3.10.8.1) Referências.....	115
2.3.10.8.2) PBC.....	115
2.3.10.8.3) SB	115
2.3.10.8.4) Coeficiente	115
2.3.11) Aposentadoria por Idade ao Trabalhador Rural	115
2.3.11.1) Introdução	116
2.3.11.2) DIB entre 26/05/71 a 05/10/88	118

2.3.11.2.1) Referências.....	118
2.3.11.2.2) RMI.....	118
2.3.11.3) DIB entre 06/10/1988 e 28/11/1999	118
2.3.11.3.1) Referências.....	118
2.3.11.3.2) PBC.....	119
2.3.11.3.3) SB	119
2.3.11.3.4) Coeficiente	119
2.3.11.3.5) RMI.....	119
2.3.11.4) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019	119
2.3.11.4.1) Referências.....	119
2.3.11.4.2) PBC.....	120
2.3.11.4.3) SB	120
2.3.11.4.4) Coeficiente	120
2.3.11.4.5) RMI.....	120
2.3.11.5) DIB a partir de 14/11/2019	120
2.3.11.5.1) Referências.....	120
2.3.11.5.2) PBC.....	121
2.3.11.5.3) SB	121
2.3.11.5.4) Coeficiente	121
2.3.11.5.5) RMI.....	121
2.3.12) Aposentadoria por Idade Híbrida	121
2.3.12.1) Introdução	121
2.3.12.2) DIB entre 23/06/2008 e 13/11/2019	121
2.3.12.3) DIB a partir de 14/11/2019	122
2.3.13) Aposentadoria por Tempo de Serviço.....	122
2.3.14) Aposentadoria por Tempo de Contribuição.....	122
2.3.14.1) Introdução	122
2.3.14.2) DIB entre 05/09/1960 e 28/07/1969	123
2.3.14.2.1) Referências.....	123
2.3.14.2.2) PBC.....	123
2.3.14.2.3) SB.....	123
2.3.14.2.4) Coeficiente	123
2.3.14.2.5) RMI.....	124
2.3.14.3) DIB entre 29/07/1969 e 10/06/1973	124
2.3.14.3.1) Referências.....	124
2.3.14.3.2) PBC.....	124
2.3.14.3.3) SB	124
2.3.14.3.4) Coeficiente	125
2.3.14.3.5) RMI.....	125
2.3.14.4) DIB entre 11/06/1973 e 30/06/1975	125
2.3.14.4.1) Referências.....	125
2.3.14.4.2) PBC	125

2.3.14.4.3) SB	125
2.3.14.4.4) Coeficiente	126
2.3.14.4.5) RMI.....	126
2.3.14.5) DIB entre 01/07/1975 e 05/10/1988	127
2.3.14.5.1) Referências.....	127
2.3.14.5.2) PBC.....	127
2.3.14.5.3) SB	127
2.3.14.5.4) Coeficiente	127
2.3.14.5.5) RMI.....	128
2.3.14.6) DIB entre 06/10/1988 e 16/12/1998	128
2.3.14.6.1) Referências.....	128
2.3.14.6.2) PBC.....	129
2.3.14.6.3) SB	129
2.3.14.6.4) Coeficiente	129
2.3.14.6.5) RMI.....	129
2.3.14.7) DIB entre 17/12/1998 e 28/11/1999	129
2.3.14.7.1) Referências.....	130
2.3.14.7.2) PBC.....	130
2.3.14.7.3) SB	130
2.3.14.7.4) Coeficiente	130
2.3.14.7.5) RMI.....	131
2.3.14.8) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019	131
2.3.14.8.1) Referências.....	131
2.3.14.8.2) PBCC	131
2.3.14.8.3) SB	131
2.3.14.8.4) Coeficiente	133
2.3.14.8.5) RMI.....	133
2.3.14.9) DIB a partir de 14/11/2019	134
2.3.14.9.1) Referências.....	134
2.3.14.9.2) PBC.....	134
2.3.14.9.3) SB	134
2.3.14.9.4) Coeficiente	134
2.3.14.9.5) RMI.....	135
2.3.15) Aposentadoria Programada	135
2.3.15.1) Introdução	135
2.3.15.2) DIB a partir de 14/11/2019	136
2.3.15.2.1) Referências.....	136
2.3.15.2.2) PBC.....	136
2.3.15.2.3) SB	136
2.3.15.2.4) Coeficiente	136
2.3.15.2.5) RMI.....	137
2.3.16) Aposentadoria de Professor	137

2.3.16.1) Introdução	137
2.3.16.2) DIB entre 30/06/1981 a 05/10/1988	138
2.3.16.2.1) Referências.....	138
2.3.16.2.2) PBC.....	138
2.3.16.2.3) SB	138
2.3.16.2.4) Coeficiente	138
2.3.16.2.5) RMI.....	138
2.3.16.3) DIB entre 06/10/1988 e 16/12/1998	139
2.3.16.3.1) Referências.....	139
2.3.16.3.2) PBC.....	139
2.3.16.3.3) SB	139
2.3.16.3.4) Coeficiente	140
2.3.16.3.5) RMI.....	140
2.3.16.4) DIB entre 17/12/1998 e 28/11/1999	140
2.3.16.4.1) Referências.....	140
2.3.16.4.2) PBC.....	140
2.3.16.4.3) SB	140
2.3.16.4.4) Coeficiente	141
2.3.16.4.5) RMI.....	141
2.3.16.5) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019	141
2.3.16.5.1) Referências.....	141
2.3.16.5.2) PBC.....	142
2.3.16.5.3) SB	142
2.3.16.5.4) Coeficiente	143
2.3.16.5.5) RMI.....	143
2.3.16.6) DIB a partir de 14/11/2019	143
2.3.16.6.1) Referências.....	143
2.3.16.6.2) PBC.....	143
2.3.16.6.3) SB	143
2.3.16.9.4) Coeficiente	144
2.3.16.9.5) RMI.....	144
2.3.17) Aposentadoria Especial.....	144
2.3.17.1) Introdução	144
2.3.17.2) DIB entre 05/09/1960 e 28/07/1969	145
2.3.17.2.1) Referências.....	145
2.3.17.2.2) PBC.....	145
2.3.17.2.3) SB	145
2.3.17.2.4) Coeficiente	146
2.3.17.2.5) RMI.....	146
2.3.17.3) DIB entre 29/07/1969 e 10/06/1973	146
2.3.17.3.1) Referências.....	146
2.3.17.3.2) PBC.....	146

2.3.17.3.3) SB	146
2.3.17.3.4) Coeficiente	147
2.3.17.3.5) RMI.....	147
2.3.17.4) DIB entre 11/06/1973 e 30/06/1975	147
2.3.17.4.1) Referências.....	147
2.3.17.4.2) PBC.....	147
2.3.17.4.3) SB	147
2.3.17.4.4) Coeficiente	148
2.3.17.4.5) RMI.....	148
2.3.17.5) DIB entre 01/07/1975 e 05/10/1988	148
2.3.17.5.1) Referências.....	148
2.3.17.5.2) PBC.....	148
2.3.17.5.3) SB	149
2.3.17.5.4) Coeficiente	149
2.3.17.5.5) RMI.....	149
2.3.17.6) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995	150
2.3.17.6.1) Referências.....	150
2.3.17.6.2) PBC.....	150
2.3.17.6.3) SB	150
2.3.17.6.4) Coeficiente	151
2.3.17.6.5) RMI.....	151
2.3.17.7) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999	151
2.3.17.7.1) Referências.....	151
2.3.17.7.2) PBC.....	151
2.3.17.7.3) SB	151
2.3.17.7.4) Coeficiente	152
2.3.17.7.5) RMI.....	152
2.3.17.8) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019	152
2.3.17.8.1) Referências.....	152
2.3.17.8.2) PBC.....	152
2.3.17.8.3) SB	152
2.3.17.8.4) Coeficiente	153
2.3.17.8.5) RMI.....	153
2.3.17.9) DIB a partir de 14/11/2019	153
2.3.17.9.1) Referências.....	153
2.3.17.9.2) PBC.....	154
2.3.17.9.3) SB	154
2.3.17.9.4) Coeficiente	154
2.3.17.9.5) RMI.....	154
2.3.18) Pensão por Morte.....	154
2.3.18.1) Introdução	154
2.3.18.2) DIB entre 05/09/1960 e 08/08/1973	155

2.3.18.2.1) Referências.....	156
2.3.18.2.2) RMI.....	156
2.3.18.3) DIB entre 09/08/1973 e 04/10/1988	156
2.3.18.3.1) Referências.....	156
2.3.18.3.2) RMI.....	157
2.3.18.4) DIB entre 05/10/1988 a 28/04/1995	157
2.3.18.4.1) Referências.....	157
2.3.18.4.2) RMI.....	157
2.3.18.5) DIB entre 29/04/1995 a 10/12/1997	158
2.3.18.5.1) Referências.....	158
2.3.18.5.2) RMI.....	158
2.3.18.6) DIB entre 11/12/1997 a 13/11/2019	158
2.3.18.6.1) Referências.....	158
2.3.18.6.2) RMI.....	158
2.3.18.6.3) Informações adicionais	159
2.3.18.7) DIB a partir de 14/11/2019	159
2.3.18.7.1) Referências.....	160
2.3.18.7.2) RMI.....	160
2.3.18.7.3) Informações adicionais	160
2.3.19) Auxílio-Reclusão.....	161
2.3.20) Salário-Maternidade.....	162
2.3.20.1) Introdução	162
2.3.20.2) DIB entre 01/02/1975 e 05/10/1988	162
2.3.20.2.1) Referências.....	163
2.3.20.2.2) Período de Duração	163
2.3.20.2.3) RMI.....	163
2.3.20.3) DIB entre 06/10/1988 e 27/03/1994	163
2.3.20.3.1) Referências.....	163
2.3.20.3.2) Período de Duração	163
2.3.20.3.3) RMI.....	163
2.3.20.4) DIB entre 28/03/1994 e 28/11/1999	164
2.3.20.4.1) Referências.....	164
2.3.20.4.2) Período de Duração	164
2.3.20.4.3) RMI.....	164
2.3.20.5) DIB entre 29/11/1999 e 06/04/2020	164
2.3.20.5.1) Referências.....	164
2.3.20.5.2) Período de Duração	164
2.3.20.5.3) RMI.....	165
2.3.20.6) DIB a partir de 07/04/2020	165
2.3.20.6.1) Referências.....	165
2.3.20.6.2) Período de Duração	165
2.3.20.6.3) RMI.....	165

2.4) Reajustamento dos Benefícios da Previdência Social	165
2.4.1) Índice de Reposição do Teto (ou Índice-Teto)	167
2.5) Revisões Previdenciárias.....	168
2.5.1) ORTN/OTN.....	168
2.5.1.1) Introdução.....	168
2.5.1.2) Informações e Documentos Necessários.....	169
2.5.1.3) Metodologia de Cálculo	169
2.5.1.4) Referências.....	169
2.5.2) Súmula 260 do TFR.....	170
2.5.2.1) Introdução.....	170
2.5.2.2) Informações e Documentos Necessários.....	171
2.5.2.3) Metodologia de Cálculo	171
2.5.2.4) Referências.....	171
2.5.3) Art. 58 ADCT.....	172
2.5.3.1) Introdução.....	172
2.5.3.2) Informações e Documentos Necessários.....	172
2.5.3.3) Metodologia de Cálculo	172
2.5.3.4) Referências.....	173
2.5.4) Reajuste de 147,06%.....	173
2.5.4.1) Introdução.....	173
2.5.4.2) Documentos e Informações Necessários.....	174
2.5.4.3) Metodologia de Cálculo	174
2.5.4.4) Referências.....	174
2.5.5) Art. 144 da Lei nº 8.213/91 ("Buraco Negro")	174
2.5.5.1) Introdução.....	174
2.5.5.2) Documentos e Informações Necessários.....	175
2.5.5.3) Metodologia de Cálculo	175
2.5.5.4) Referências.....	175
2.5.6) IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%)	176
2.5.6.1) Introdução.....	176
2.5.6.1.1) Situações Sujeitas à Revisão do IRSM	177
2.5.6.2) Documentos e Informações Necessários.....	177
2.5.6.3) Metodologia de Cálculo	177
2.5.6.4) Referências.....	178
2.5.7) Art. 29, II da Lei nº 8.213/91	178
2.5.7.1) Introdução.....	178
2.5.7.2) Documentos e Informações Necessários.....	179
2.5.7.3) Metodologia de Cálculo	179
2.5.7.4) Referências.....	179
2.5.8) Atividades Concomitantes.....	179
2.5.8.1) Introdução.....	179
2.5.8.2) Informações e Documentos Necessários.....	180

2.5.8.3) Metodologia de Cálculo	181
2.5.8.4) Referências.....	181
2.5.9) Revisão Teto (ECs 20 e 41)	181
2.5.9.1) Introdução.....	181
2.5.9.1.1) Benefícios com DIB a partir de 05/04/1991	183
2.5.9.1.2) Benefícios com DIB no Buraco Negro (de 05/10/1988 a 04/04/1991)	183
2.5.9.1.3) Benefícios com DIB anterior a 05/10/1988 (Constituição Federal)	184
2.5.9.2) Documentos e Informações Necessários.....	185
2.5.9.3) Metodologia de Cálculo	185
2.5.9.3.1) Cálculo pela evolução da RMI	185
2.5.9.3.2) Cálculo pela Média Aritmética	186
2.5.9.3.2.1) Evolução Condicionada ao Valor.....	186
2.5.9.3.2.2) Evolução Não Condicionada pelo Valor.....	187
2.5.9.3.3) Cálculo conforme IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000	187
2.5.9.3.3.1) Evolução Condicionada ao Valor.....	187
2.5.9.3.3.2) Evolução Não Condicionada pelo Valor.....	188
2.5.9.4) Referências.....	188
2.5.10) Revisão da vida toda	189
2.5.10.1) Introdução	189
2.5.10.2) Informações e Documentos Necessários.....	189
2.5.10.3) Metodologia de Cálculo.....	190
2.5.10.4) Referências	190
2.6) Juros e correção monetária nos cálculos de liquidação	190
2.7) Valor da Causa.....	191
2.7.1 Renúncia ao Excedente de 60 Salários Mínimos (JEF).....	192
2.7.1.1 Método Vencidas Até o Ajuizamento	193
2.7.1.2 Método Vencidas Até o Ajuizamento Acrescidas de Até 12 Vincendas.....	193
2.7.1.3 Método Vencidas Até o Ajuizamento Acrescidas de 12 Vincendas.....	194
3) Cálculos Cíveis.....	194
3.1) Tributário.....	194
3.1.1) Contribuição Previdenciária sobre Salário.....	194
3.1.1.1) Contribuição Previdenciária dos Empregados dos Correios (Ação Coletiva nº 0017510-88.2010.403.6100)	195
3.1.1.1.1) Introdução	195
3.1.1.1.2) Informações e Documentos Necessários	195
3.1.1.1.3) Metodologia de Cálculo	196
3.1.1.1.4) Referências	196
3.1.2) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).....	196
3.1.2.1) Introdução.....	196
3.1.2.2) Regimes de Incidência	198
3.1.2.2.1) Não Cumulativo	198
3.1.2.2.2) Cumulativo	198

3.1.2.3) Exclusão do ICMS da Base de Cálculo da COFINS	199
3.1.2.3.1) Introdução	199
3.1.2.3.2) Informações e Documentos Necessários	200
3.1.2.3.3) Metodologia de Cálculo	200
3.1.2.3.4) Referências	201
3.1.3) Programas de Integração Social (PIS)	201
3.1.3.1) Introdução	201
3.1.3.2) Regimes de Incidência	204
3.1.3.2.1) Não Cumulativo	204
3.1.3.2.2) Cumulativo	204
3.1.3.3) Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/PASEP	204
3.1.3.3.1) Introdução	204
3.1.3.3.2) Informações e Documentos Necessários	205
3.1.3.3.3) Metodologia de Cálculo	206
3.1.3.3.4) Referências	206
3.1.4) FINSOCIAL	207
3.1.5) Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)	207
3.1.5.1) Conceitos Básicos	207
3.1.5.1.1) Regimes de Tributação	207
3.1.5.1.1.1) Tributação Definitiva	208
3.1.5.1.1.2) Tributação Exclusiva na Fonte	209
3.1.5.1.1.2.1) Décimo Terceiro Salário	210
3.1.5.1.1.3) Tributação Anual	211
3.1.5.1.1.4) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)	217
3.1.5.2) Rendimentos Julgados Isentos ou Não Tributáveis	221
3.1.5.2.1) Introdução	221
3.1.5.2.2) Informações e Documentos Necessários	222
3.1.5.2.3) Metodologia de Cálculo	222
3.1.5.2.4) Referências	223
3.1.5.3) IR sobre Previdência Privada com Contribuições entre 1989 e 1995	224
3.1.5.3.1) Introdução	224
3.1.5.3.2) Informações e Documentos Necessários	224
3.1.5.3.3) Metodologia de Cálculo	225
3.1.5.3.4) Referências	226
3.1.5.4) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) antes do Ano de 2010	226
3.1.5.4.1) Introdução	226
3.1.5.4.2) Informações e Documentos Necessários	227
3.1.5.4.3) Metodologia de Cálculo	228
3.1.5.4.3.1) IR Sobre Principal do Cálculo Originário	228
3.1.5.4.3.2) IR Sobre os Juros de Mora do Cálculo Originário	229
3.1.5.4.3.2.1) Tributação Pela Alíquota Efetiva	230
3.1.5.4.3.2.2) Tributação Pela Tabela Vigente no Ano de Recebimento	230

3.1.5.4.4) Referências	230
3.1.6) Empréstimo Compulsório	231
3.1.6.1) ELETROBRÁS.....	231
3.1.6.1.1) Introdução	231
3.1.6.1.2) Informações e Documentos Necessários	233
3.1.6.1.3) Metodologia de Cálculo	233
3.1.6.1.4) Referências	235
3.2) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	235
3.2.1) Expurgos Inflacionários.....	237
3.2.1.1) Introdução.....	237
3.2.1.2) Informações e Documentos Necessários.....	239
3.2.1.3) Metodologia de Cálculo	240
3.2.1.3.1) Composição dos Índices.....	241
3.2.1.4) Referências.....	242
3.2.2) Juros Progressivos.....	242
3.2.2.1) Introdução.....	242
3.2.2.2) Informações e Documentos Necessários.....	243
3.2.2.3) Metodologia de Cálculo	244
3.2.2.3.1) Reconstituição Integral.....	244
3.2.2.3.2) Reconstituição pelo JAM Creditado	244
3.2.2.4) Referências.....	244
3.3) Remuneração de Servidores Públicos.....	245
3.3.1) Equiparação de Gratificação de Desempenho.....	245
3.3.1.1) Introdução.....	245
3.3.1.2) Informações e Documentos Necessários.....	246
3.3.1.3) Metodologia de Cálculo	247
3.3.1.4) Referências.....	248
3.3.2) Incorporação da Gratificação de Atividade Tributária (GAT)	248
3.3.2.1) Introdução.....	248
3.3.2.2) Informações e Documentos Necessários.....	249
3.3.2.3) Metodologia de Cálculo	249
3.3.2.4) Referências.....	250
3.4) Condenatórias em Geral	250
4) Cálculos em Execuções Fiscais.....	250
5) Cálculos Criminais.....	250
6) Requisições de Pequeno Valor e Precatórios	250
ANEXO I	251
ANEXO II	255
ANEXO III	273
ANEXO IV	284
ANEXO V	301
ANEXO VI	318

I - GLOSSÁRIO

ACP	Ação Civil Pública
ADCT	Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
APS	Agência da Previdência Social
Buraco negro	Período de 5 de outubro de 1988 a 4 de abril de 1991, entre o início da vigência da Constituição Federal e o início da eficácia da Lei de Benefícios (cf. arts. 144 e 145 da Lei nº 8.213/91)
Buraco verde	Período de 5 de abril de 1991 a 31 de dezembro de 1993, mencionado no art. 26 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.
CAT	Comunicação de Acidente do Trabalho
CF	Constituição Federal de 1988
CECALC	Central Unificada de Cálculos Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo, criada pela Resolução CJF3R nº 66, de 16 de abril de 2021, publicada no Diário Eletrônico nº 72, em 22 de abril de 2021.
CI	Contribuinte Individual
Comissão	Comissão de Orientação e Organização dos Trabalhos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo instituída pela Portaria NUID nº 52, de 24 de outubro de 2019, publicada no Diário Eletrônico nº 204 em 29 de outubro de 2019
CONBAS	Consulta aos Dados Básicos da Concessão disponibilizada pela DATAPREV
CONCAL	Consulta à Memória de Cálculo do Benefício disponibilizada pela DATA-PREV
CNIS	Cadastro Nacional de Informações Sociais mantido pela DATAPREV
CJF	Conselho da Justiça Federal
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CORE	Corregedoria Regional da 3ª Região
CPC	Código de Processo Civil
CTC	Certidão de Tempo de Contribuição
CTN	Código Tributário Nacional
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social
DATAPREV	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
DAT	Data do Afastamento do Trabalho
DCB	Data de Cessação do Benefício
DDA	Data do Direito Adquirido (nomenclatura não oficial)
DDB	Data de Deferimento do Benefício
DER	Data Entrada do Requerimento

DIA	Data de Início dos Atrasados (nomenclatura não oficial)
DIB	Data de Início do Benefício
DID	Data do Início da Doença
DII	Data do Início da Incapacidade
DIP	Data de Início do Pagamento
EC 20	Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998
EC 41	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003
EC 103	Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019
FUNRURAL	Fundo de Assistência do Trabalhador Rural criado pelo art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971
GFIP	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
GPS	Guia da Previdência Social
HISCRE	Consulta ao Histórico de Créditos disponibilizada pela DATAPREV
IAPI	Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (extinto)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IGP-DI	Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
IPC-r	Índice de Preços ao Consumidor série "r"
INFBEN	Consulta às Informações do Benefício disponibilizada pela DATAPREV
INPC	Índice Nacional de Preços ao Consumidor
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
IRDR	Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRSM	Índice de Reajuste do Salário Mínimo
JEFs	Juizados Especiais Federais
LC	Lei Complementar
Lei de Benefícios	Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
Lei de Custeio	Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
LOAS	Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, chamada de "Lei Orgânica da Assistência Social"
LOPS	Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960 (revogada), chamada de "Lei Orgânica da Previdência Social"
LTCAT	Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho
Manual	O presente Manual de Procedimentos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo

Manual do CJF	Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF nº 134, de 21 de dezembro de 2010, e alterado pelas Resoluções CJF nº 267, de 2 de dezembro de 2013, e 658, de 10 de agosto de 2020
mVT	Menor valor-teto
MVT	Maior valor-teto
MP	Medida Provisória
NB	Número do Benefício
NIT	Número de Identificação do Trabalhador
PBC	Período Básico de Cálculo
PLENUS	Sistema de benefícios mantido pela DATAPREV para consulta aos dados de benefícios previdenciários requeridos e/ou concedidos
PPP	Perfil Profissiográfico Previdenciário
RE	Recurso Extraordinário
Regulamento da Previdência Social	Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e suas alterações posteriores
REsp	Recurso Especial
RGPS	Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
RMA	Renda Mensal Atual
RMI	Renda Mensal Inicial
SABI	Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade
SB	Salário-de-benefício
SC	Salário-de-contribuição
SJSP	Seção Judiciária de São Paulo
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TC	Tempo de Contribuição
TFR	Tribunal Federal de Recursos
TNU	Turma Nacional de Uniformização
TR	Taxa Referencial
URV	Unidade Real de Valor

II - INTRODUÇÃO

A Comissão de Orientação e Organização dos Trabalhos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo preparou este Manual, nos termos dos arts. 5º, incisos I a IV, e 6º da Portaria NUID nº 52, de 24 de outubro de 2019 (DJe 29/10/2019), com as seguintes finalidades:

1º) racionalizar e padronizar o trabalho das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo;

2º) definir e padronizar as atribuições dos contadores e demais servidores responsáveis pela elaboração de cálculos judiciais, inclusive no que se refere à identidade visual; e

3º) disciplinar a forma de envio e os critérios mínimos das solicitações de cálculos dirigidas às Contadorias Judiciais pelas unidades judiciárias.

Trata-se, portanto, de um documento voltado primordialmente ao público interno.

Nada impede, todavia, que o presente Manual seja também utilizado pelo público externo, especialmente procuradores, advogados e partes envolvidas no processo, aos quais pode servir como fonte para o esclarecimento de dúvidas sobre os critérios e procedimentos empregados na elaboração dos cálculos judiciais e, em decorrência disso, como valioso instrumento de transparência.

Para as Contadorias Judiciais, este Manual tem também o propósito de servir como fonte primordial de orientação nos casos em que os parâmetros de cálculo não estiverem claramente fixados nos autos. Assim, na ausência de determinação judicial em contrário, será daqui que os contadores extrairão os critérios necessários para elaboração dos cálculos solicitados pelas unidades judiciárias.

É importante ressaltar, ainda, que este documento não pretende substituir nem alterar as normas em vigor ou as que vierem a ser editadas pelas autoridades superiores. O seu conteúdo está estritamente balizado na legislação, no Manual de Orientação para Cálculos do CJF¹ e em todos os demais atos normativos em vigor na Justiça Federal. O que eventualmente houver de diferente neste Manual foi aqui adicionado com o único propósito de suprir lacunas ou oferecer orientações e esclarecimentos inexistentes nas fontes normativas originárias. Pode haver, ainda, erros de interpretação, os quais a Comissão pretende corrigir sempre que deles tome conhecimento.

Este Manual é, portanto, um documento “vivo”, que a Comissão pretende aperfeiçoar e atua-

¹ Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/arquivos/pdf/manual_de_calculos_revisado_ultima_versao_com_resolucao_e_apresentacao.pdf?PHPSESSID=et6550eokv5v2f9rugcsreva17>. Acesso em 16 fev. 2020.

lizar continuamente, sempre que necessário, de modo a que se torne e permaneça ferramenta útil e confiável para todos os que lidam direta ou indiretamente com cálculos judiciais.

Para que isso efetivamente ocorra, é imprescindível a participação de todos, público interno e externo, na indicação de eventuais deficiências e sugestão de melhorias. A Comissão ficará muito grata com as críticas que vierem a ser formuladas e se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos necessários para o uso desta ferramenta que ora disponibiliza à Seção Judiciária de São Paulo.

As críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico: <comissaocontadorias@trf3.jus.br>.

III - ATRIBUIÇÕES DAS CONTADORIAS

De acordo com o art. 149 do CPC, o contabilista está inserido no rol dos auxiliares da justiça, de quem o juiz poderá se valer para verificação dos cálculos, nos termos do art. 524, § 2º, do mesmo código.

Cabe às partes, portanto, em regra, a elaboração dos cálculos, sendo atribuição do contador apenas a sua verificação.

Nessa mesma linha interpretativa, os arts. 433 e 434 do Provimento nº 1, de 21 de janeiro de 2020 (DJe 22/01/2020), da CORE, assim definem as atribuições do setor de contabilidade:

“Art. 433. Compete às partes a apresentação dos cálculos de liquidação, nos termos legais, incumbindo ao setor de contabilidade assessorar os magistrados no que tange aos aspectos aritméticos.

Art. 434. Os setores de contabilidade observarão os critérios do manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, salvo determinação judicial em contrário.

§ 1º Deverão ser solicitados cálculos ao setor de contabilidade apenas nos casos em que o Juízo, levando em consideração os argumentos levantados pelas partes, entender imprescindível a atuação do auxiliar.

§ 2º Não devem ser remetidos requerimentos ao setor de contabilidade:

I – para cálculo do valor da causa;

II – para consulta em tese de valores ou prazos;

III – nos casos em que o cálculo depender de conta simples a ser

realizada na própria unidade judiciária, de acordo com instruções da Diretoria do Foro, se disponibilizadas as ferramentas necessárias.

§ 3º Desde que o setor de contabilidade competente não possua requerimentos em atraso, o magistrado gestor do respectivo serviço poderá autorizar o recebimento de solicitações dos cálculos referidos no § 2º.”

Há duas exceções no âmbito dos JEFs:

1ª) a lei atribui expressamente a “servidor judicial” a incumbência de efetuar, na fase de execução, “os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas” (art. 52, inciso II, da Lei nº 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/2001)² ;

2ª) uma vez que as sentenças devem ser líquidas (arts. 38, parágrafo único, e 52, inciso I, da Lei nº 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/2001)³ , é comum atribuir ao setor

² “Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

[...]

II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial;

[...]”

³ “Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

de cálculos a incumbência de apurar o valor da condenação antes ou depois do julgamento, dependendo dos procedimentos adotados em cada unidade judiciária.

Em suma, pode-se então dizer que as atribuições do contador judicial são: (i) prestar auxílio ao juízo na verificação dos cálculos apresentados pelas partes; e, (ii) no caso dos JEFs, elaborar o cálculo do valor da condenação, segundo os parâmetros estabelecidos pelo juízo, e atualizar o referido valor na fase de execução.

Por conseguinte, não são atribuições dos setores de cálculos:

- 1) analisar ou emitir juízo de valor sobre qualquer meio de prova, como, por exemplo, laudos periciais, formulários para reconhecimento de período especial (ex.: PPP), anotações em CTPS, extratos dos sistemas previdenciários, como o CNIS (arts. 433 e 434, § 1º, do Provimento CORE nº 1/2020);
- 2) apurar valor da causa (art. 434, § 2º, inciso I, do Provimento CORE nº 1/2020), salvo determinação em contrário do magistrado gestor quando não houver requisições de cálculo pendentes (§ 3º do mesmo artigo⁴);
- 3) prestar consulta ou fazer simulação de valores ou prazos diante de cenários hipotéticos (art. 434, § 2º, inciso II, do Provimento CORE nº 1/2020), salvo determinação em contrário do magistrado gestor quando não houver requisições de cálculo pendentes (§ 3º do mesmo artigo); e
- 4) pesquisar dados relacionados às partes ou juntar telas de sistemas informatizados, tais como do CNIS, PLENUS e outros, com o intuito de instruir os autos, salvo nos casos em que tal procedimento for necessário para a elaboração dos cálculos judiciais, conforme parâmetros definidos nos autos ou extraídos do presente Manual (arts. 433 e 434, § 1º, do Provimento CORE nº 1/2020).

Ademais, nos casos em que forem disponibilizadas as ferramentas necessárias, o setor de cálculo pode ser também dispensado de realizar cálculos que dependerem de conta simples, conforme instruções da Diretoria do Foro, hipótese em que a atribuição de realizar o cálculo ficará com a pró-

[...]

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente;

[...]"

⁴ "§ 3º Desde que o setor de contabilidade competente não possua requerimentos em atraso, o magistrado gestor do respectivo serviço poderá autorizar o recebimento de solicitações dos cálculos referidos no § 2º".

pria unidade judiciária (art. 434, § 2º, inciso III, do Provimento CORE nº 1/2020), salvo determinação em contrário do magistrado gestor quando não houver requisições de cálculo pendentes (§ 3º do mesmo artigo).

Diante dessas considerações, é possível também observar que a realização de perícia contábil não é atribuição precípua dos contadores judiciais, pois a verificação dos cálculos apresentados pelas partes ou o auxílio prestado ao juízo para liquidação da sentença não constituem prova pericial.

Com efeito, a perícia é modalidade de prova técnica prevista nos arts. 464 e seguintes do CPC, consistente em exame, vistoria ou avaliação. O contador, no entanto, em regra, não examina, vistoria ou avalia, cuidando tão somente do assessoramento dos magistrados no que tange aos aspectos aritméticos da condenação, conforme previsto no art. 433 do Provimento CORE nº 1/2020. Daí não ser necessário que o contador satisfaça os requisitos dos arts. 156 e seguintes do CPC. Importante destacar, ainda, que muitas vezes as Contadorias Judiciais nem mesmo dispõem dos equipamentos e/ou ferramentas necessários para determinados tipos de perícias.

QUADRO-RESUMO

ATRIBUIÇÕES DAS CONTADORIAS JUDICIAIS

- ✓ verificação dos cálculos apresentados pelas partes
- ✓ nos JEFs, apuração do valor da condenação, para fins de prolação de sentença líquida, e atualização do referido valor na fase de execução

ATOS QUE **NÃO** CABEM ÀS CONTADORIAS JUDICIAIS

- ✗ analisar ou emitir juízo de valor sobre provas
- ✗ apurar valor da causa, salvo determinação em contrário do magistrado gestor quando não houver requisições de cálculo pendentes
- ✗ prestar consulta ou fazer simulação sobre valores ou prazos diante de cenários hipotéticos, salvo determinação em contrário do magistrado gestor quando não houver requisições de cálculo pendentes
- ✗ pesquisar dados relacionados às partes ou juntar telas de sistemas (CNIS, PLENUS e outros) informatizados com o intuito de instruir os autos, salvo quando necessário para os cálculos
- ✗ realizar cálculos simples, que caibam às próprias unidades judiciárias, conforme instruções da Diretoria do Foro, desde que disponibilizadas as ferramentas necessárias, salvo determinação em contrário do magistrado gestor quando não houver requisições de cálculo pendentes
- ✗ realizar perícia contábil.

IV - OBSERVAÇÕES SOBRE PROCESSOS DE TRABALHO

O Provimento CORE nº 1/2020 trata dos processos de trabalho dos setores de cálculos, atribuindo à Diretoria do Foro a incumbência de mapear os referidos processos de trabalho “com o objetivo de uniformizar e aprimorar a eficiência no desenvolvimento dos serviços prestados”, conforme se extrai do art. 439 do referido provimento⁵.

A Portaria DFORSP nº 42/2021 atribui à Comissão a incumbência de “disciplinar a forma de envio e os critérios mínimos das solicitações de cálculos dirigidas às Contadorias Judiciais pelas unidades judiciárias” e “definir critérios para a padronização dos trabalhos das Contadorias Judiciais, inclusive no que se refere à identidade visual” (art. 5º, incisos III e IV).

Registre-se que a observância dos procedimentos definidos neste Manual foi, até a implantação da CECALC, condição a ser verificada para fins de “redistribuição de solicitações de cálculo pendentes entre setores de contadoria das Subseções Judiciárias, a fim de equalizar a demanda de trabalho”, conforme resulta do art. 440 do Provimento CORE nº 1/2020⁶, combinado com o art. 5º, incisos I a IV e XI e § 2º, e art. 6º, caput e § 1º, da então vigente Portaria NUID nº 52/2019⁷.

⁵ “Art. 439. A Diretoria do Foro acompanhará o mapeamento dos processos de trabalho dos setores de contadoria das Subseções Judiciárias, com o objetivo de uniformizar e aprimorar a eficiência no desenvolvimento dos serviços prestados.

§ 1º Se verificada discrepância injustificada de metodologia e desempenho entre as Subseções Judiciárias, a Diretoria do Foro, com apoio das Diretorias das Subseções, adotará as providências necessárias para equalização de resultados.

§ 2º Na inspeção geral ordinária, os magistrados responsáveis deverão coletar dados sobre a metodologia de trabalho, desempenho e resultados do setor de contadoria para identificar boas práticas a serem disseminadas e elaborar plano de trabalho para saneamento de eventuais atrasos e irregularidades verificadas.”

⁶ “Art. 440. A Diretoria do Foro poderá realizar a redistribuição de solicitações de cálculo pendentes entre os setores de contadoria das Subseções Judiciárias, a fim de equalizar a demanda de trabalho.

Parágrafo único. A redistribuição de cálculos observará o teor dos relatórios de inspeção geral ordinária dos setores de contadoria e as estatísticas produzidas na forma do art. 438, sendo acompanhada, se for o caso, de outras providências destinadas à supressão de atrasos e deficiências dos processos de trabalho em vigor.”

⁷ “Art. 5º São atribuições da Comissão:

I - elaborar e atualizar o Manual de Procedimentos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo de que trata o art. 6º;

II - definir e padronizar as atribuições dos contadores e demais servidores responsáveis pela elaboração de cálculos judiciais;

III - disciplinar a forma de envio e os critérios mínimos das solicitações de cálculos dirigidas às Contadorias Judiciais pelas unidades judiciárias;

IV - definir critérios para a padronização dos trabalhos das Contadorias Judiciais, inclusive no que se refere à identidade visual;

[...]

XI - propor à Diretoria do Foro, fundamentadamente, a redistribuição excepcional de trabalho entre as Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo, a fim de equalizar situações específicas de aumento de demanda ou viabilizar o andamento dos processos em unidades judiciais que estejam enfrentando dificuldades;

[...]

§ 2º No exercício da competência de que trata o inciso XI, a comissão observará o seguinte:

I - verificará previamente e informará à Diretoria do Foro se a unidade judiciária afetada pelo excesso de demanda ou atraso processual tem observado o Manual de Procedimentos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo, de forma a imprimir efetividade e racionalidade à elaboração dos cálculos judiciais;

II - especificará a finalidade da medida e sugerirá, se cabível, seu tempo mínimo e/ou máximo; e

III - indicará a origem dos servidores que prestarão os serviços excepcionais, após manifestação dos titulares das unidades envolvidas, valendo-se, para tanto, de dados estatísticos e de quaisquer outras informações que entender pertinentes, extraídas dos sistemas processuais ou

Desse modo, após intensos estudos realizados no Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo - iJusPLab, que culminaram com a criação da Comissão de Orientação e Organização dos Trabalhos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo⁸, assim como levantamento de dados durante e após o Encontro de Contadores da Seção Judiciária de São Paulo realizado em 2019⁹, verificou-se que os casos de acúmulo de processos nas Contadorias Judiciais deviam-se sobretudo a dois fatores:

- 1) falta de definição clara das atribuições do setor de cálculos, com acúmulo de atividades estranhas ao referido setor; e
- 2) falta de especificação dos parâmetros de cálculo nos autos remetidos ao setor de cálculos.

Por conseguinte, para conferir celeridade à tramitação dos processos entre as unidades judiciárias e as Contadorias Judiciais, racionalizando o trabalho na fase de cálculos, recomenda-se aos contadores a adoção das seguintes medidas no atendimento das solicitações que lhes forem dirigidas:

- 1º) quanto aos processos de trabalho, observar as normas do Provimento CORE nº 1/2020 e as diretrizes definidas neste Manual quanto às atribuições das Contadorias Judiciais, comunicando eventuais ocorrências ao magistrado responsável pela gestão do setor de cálculos, na forma do art. 436, inciso I, do Provimento CORE nº 1/2020¹⁰;
- 2º) ater-se aos elementos necessários à feitura do cálculo solicitado;
- 3º) não decidir ou opinar sobre questões controvertidas nos autos¹¹, solicitando ao juízo da

administrativos.

[...]

Art. 6º O Manual de Procedimentos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo tem por finalidade racionalizar e padronizar o trabalho das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo, bem como definir critérios mínimos para a solicitação de cálculos pelas unidades judiciárias.

§ 1º O manual especificará os critérios e procedimentos mínimos para elaboração de cálculos judiciais, segmentando as informações por matéria, sempre que possível, e conterá, ainda, modelos de formulários de envio das solicitações pelas unidades judiciárias, procedimentos de remessa e devolução dos autos e prazos para cumprimento pelas Contadorias Judiciais, desde que não conflitantes com as normas processuais em vigor.
[...]

⁸ Cf. expediente SEI nº 0030714-13.2019.4.03.8000.

⁹ Disponível em: <http://intranet.jfsp.jus.br/documentos/GRUPOS-COMISSOES/COMISSAO-CONTADORIAS/RELATORIO_DA_PESQUISA_DE_DIAGNOSTICO_DAS_CONTADORIAS.pdf>. Acesso em 20 fev. 2020.

¹⁰ “Art. 436. Cabe ao servidor responsável pelo setor de contadoria, de plano, quando do recebimento de requisição de cálculos:

I – comunicar a existência de quaisquer das hipóteses restritivas referidas no art. 434, para deliberação e providências do magistrado gestor do setor de contadoria competente;

[...]

¹¹ A expressão “questões controvertidas” tem aqui acepção técnica, significando as questões processuais ou de mérito que sejam objeto de divergência entre as partes e que devam ser solucionadas pelo juízo da causa. Por conseguinte, as questões controvertidas não se confundem com a

causa, sempre que necessário, orientações sobre como proceder nesses casos; e

4º) sempre que a decisão judicial for omissa a respeito dos parâmetros a serem utilizados, recorrer aos critérios de cálculo definidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo CJF, ou neste Manual ou, na ausência destes, proceder na forma do art. 436, inciso II e parágrafo único do Provimento CORE nº 1/2020¹².

Convém, ainda, que o setor de cálculos não acumule funções estranhas à sua atividade precípua, tais como gerenciamento de perícias médicas, distribuição e protocolo, almoxarifado, suporte de informática, elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças, expedição de ofícios requisitórios etc.

ideia de “questões polêmicas”. Uma questão controvertida pode não ser polêmica na doutrina ou na jurisprudência e, inversamente, uma questão bastante polêmica na doutrina ou na jurisprudência pode ser totalmente incontroversa num determinado processo. Além disso, as questões controvertidas em um determinado processo podem não ser controvertidas em outro. Portanto, ainda que a atividade do contador esteja adstrita ao cálculo judicial, não abrangendo análise de provas ou manifestação sobre qual das partes tem razão em determinada questão, é necessário que o contador leia previamente as principais peças do processo para compreender melhor o que lhe foi solicitado pelo juízo.

¹² “Art. 436. Cabe ao servidor responsável pelo setor de contabilidade, de plano, quando do recebimento de requisição de cálculos:

[...]

II – solicitar a complementação da documentação recebida, se constatada a ausência de informação essencial à elaboração das contas.

Parágrafo único. A solicitação de informações adicionais deverá realizar-se pelo meio mais expedito, dispensada qualquer formalidade.”

V - FORMAS E PARÂMETROS PARA AS SOLICITAÇÕES DE CÁLCULO

Conforme já mencionado, cabe à Diretoria do Foro mapear os processos de trabalho dos setores de contadoria, com o objetivo de uniformizar e aprimorar a eficiência no desenvolvimento dos serviços prestados (art. 439 do Provimento CORE 01/2020).

Nesse sentido, a Diretoria do Foro delegou à Comissão a incumbência de *“disciplinar a forma de envio e os critérios mínimos das solicitações de cálculos dirigidas às Contadorias Judiciais pelas unidades judiciárias”* (art. 5º, III, da Portaria DFORSP nº 42/2021).

Diante disso, estabelece-se, a seguir, a forma e conteúdo das solicitações de cálculos remetidas à Contadoria Judicial, observado o rol de suas atribuições e as peculiaridades dos fluxos dos JEFs, Turmas Recursais e Varas Federais.

Recomenda-se às unidades judiciárias consulta prévia ao presente Manual, especialmente os itens denominados *“Informações e Documentos Necessários”*, com o fim de verificar se constam dos autos os documentos indispensáveis para a elaboração dos cálculos, bem como as informações que podem demandar decisão do juízo, evitando retorno dos autos sem os cálculos.

A) Solicitações dos Juizados Especiais Federais (JEF)

No âmbito dos JEFs, há possibilidade de solicitação dos cálculos de liquidação em dois momentos processuais: (i) após o trânsito em julgado; (ii) antes da prolação de sentença/acórdão, para que os valores sejam consignados no dispositivo.

Observa-se que o fluxo com solicitação dos cálculos de liquidação **após o trânsito em julgado**, com o benefício previdenciário implantado na forma judicialmente definida (se o caso), implica em **vantagens** que promovem a **celeridade** na tramitação dos processos, uma vez que:

- i) os parâmetros estão contidos no julgado, portanto, não há necessidade do preenchimento e envio do formulário de parâmetros;
- ii) desvinculação do retorno dos autos da Contadoria para a definição da data de julgamento;
- iii) as reformas efetuadas pelas Turmas Recursais em sentenças que consignam o valor da condenação, em geral, inutilizam o cálculo e, por conseguinte, o trabalho realizado pela Contadoria Judicial e pela unidade que preencheu o formulário completo e fez remessa dos autos. Contudo, tal contratempo não ocorre quando a solicitação do cálculo de liquidação se dá após o trânsito em julgado (parâmetro definitivo);
- iv) reduz-se os embargos de declaração em sentença motivados por aspectos de cálculo, especialmente por divergências de RMI, agravadas com a reforma da EC 103/2019, visto que

as Contadorias Judiciais não contam com orçamento destinado à contratação de sistema de grande porte para cálculos, tal como o INSS dispõe da Dataprev para desenvolvimento e integração de sistemas como o Plenus, CNIS e outros;

v) elimina-se a ocorrência de cálculos complementares ou nova intimação para solução do pagamento atinente ao lapso entre a data final apurada no cálculo de liquidação e a data de implantação administrativa.

Logo, constata-se que o fluxo sobredito **otimiza e racionaliza** os recursos humanos da Contadoria Judicial, privilegiando a economia processual e a celeridade no processamento dos feitos.

Diante do exposto, no uso da atribuição de *“disseminar boas práticas entre as Contadorias Judiciais, magistrados e servidores no que se refere à solicitação e à elaboração de cálculos judiciais”* e de *“sugerir à Diretoria do Foro formas mais eficientes e econômicas de estruturação, organização e funcionamento da Central Unificada de Cálculos Judiciais e outros setores incumbidos do trâmite e elaboração de cálculos judiciais”* (art. 5º, VI e X da Portaria DFORSP nº 42/2021), **recomenda-se que a solicitação dos cálculos de liquidação ocorra após o trânsito em julgado e, conforme o caso, após a implantação administrativa do benefício previdenciário concedido judicialmente, com cálculo da RMI pelo INSS.**

A.1) Após o Trânsito em Julgado

As solicitações de cálculos encaminhadas após a formação do título executivo judicial não necessitam de envio de formulário de parâmetros, pois estão contidos no julgado.

Importante que, especialmente nos cálculos previdenciários, o julgado contenha o entendimento do juízo sobre: (i) desconto de benefícios inacumuláveis, neles incluídos o auxílio emergencial e o seguro-desemprego (vide item 2.2.16); (ii) critério de desconto a título de renúncia do excedente ao teto dos JEFs (vide item 2.7); (iii) incidência de juros de mora nos casos de reafirmação da DER (vide item 2.6).

Ademais, nesse fluxo, os autos serão encaminhados após informação nos autos acerca da implantação administrativa do benefício, com indicação da RMI e data de início do pagamento (DIP), com o propósito de contabilizar os valores a partir da RMI administrativa e de afastar a duplicidade de pagamento.

A.2) Antes da Prolação de Sentença

As solicitações de cálculo efetuadas antes da prolação de sentença, em geral, têm como finalidade: (i) a apuração do valor total da condenação para que sejam consignados no dispositivo da sentença; (ii) apenas apuração do tempo de contribuição com os acréscimos decorrentes da resolução do mérito; ou (iii) constatação de diferenças devidas em virtude de revisão aferível por cálculo aritmético (ex. revisão das ECs, revisão do art. 29, II).

Todas as situações sobreditas necessitam da indicação dos parâmetros resultantes da solução do mérito e dos entendimentos do juízo acerca dos critérios que envolvem os cálculos, a serem aplicados pelo contador judicial. Portanto, os autos remetidos neste momento processual **devem estar acompanhados do envio do formulário de parâmetros**.

Tendo em vista que os acréscimos ao tempo contributivo requeridos pelo juízo são efetuados após a reconstituição da apuração administrativa, com a finalidade de afastar o reconhecimento de direito não objeto da ação judicial, necessário que o demonstrativo da apuração do tempo contributivo questionado conste dos autos e de forma legível.

Ressalte-se que não é atribuição da Contadoria Judicial a mera reprodução da apuração administrativa, uma vez que constante do processo administrativo do qual se questiona judicialmente, elemento da instrução processual que compete às partes.

B) Solicitações das Turmas Recursais

Aplica-se às solicitações de cálculos das Turmas Recursais as disposições definidas para os Juizados Especiais Federais (item A).

C) Solicitações das Varas Federais

Em geral, os parâmetros de cálculo estão contidos em decisão, motivo pelo qual não necessitam de envio de formulário de parâmetros.

Dessa forma, necessário que a decisão descreva pontualmente o entendimento do juízo a ser aplicado no cálculo e/ou os aspectos aritméticos que se deseja esclarecer.

VI - INFORMAÇÕES, CRITÉRIOS E MÉTODOS DE CÁLCULO

1) Introdução

Ainda não há padronização completa dos parâmetros exigidos para cada espécie possível de cálculo. Dada a diversidade das situações concretas, é possível que a padronização leve algum tempo até ser implementada ou que nunca venha a sê-lo totalmente. Isso não deve impedir, contudo, que as solicitações sejam regularmente remetidas às Contadorias Judiciais, com os parâmetros considerados suficientes em cada caso, e que os contadores, ao examinarem as solicitações que lhes forem apresentadas, adotem as providências anteriormente recomendadas para o caso de omissão de critérios essenciais.

Todavia, mesmo que nunca se atinja a integralidade, convém que seja feito um esforço contínuo de padronização, de modo a facilitar o trabalho das unidades judiciárias e dos setores de cálculo. Por isso, na medida em que forem padronizados os parâmetros mínimos exigidos para determinada espécie de cálculo, esses parâmetros serão adicionados ao presente Manual com as indicações necessárias para o seu uso correto.

2) Cálculos Previdenciários

2.1) Orientações Gerais

Na elaboração de cálculos em matéria previdenciária e assistencial, as Contadorias Judiciais devem atentar não apenas para o aspecto judicial do caso, ou seja, para os atos praticados pelos diversos atores envolvidos no bojo do processo judicial, como também para os aspectos relacionados aos cálculos efetuados pelo INSS no bojo do processo administrativo.

Quanto ao aspecto judicial, é importante observar que não compete aos contadores opinar sobre questões controvertidas, sejam elas processuais ou de mérito, mas devem prestar todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados pelo juízo da causa sobre aspectos aritméticos relacionados a essas questões, sempre com base nos parâmetros previamente definidos pelo juízo. É também papel das Contadorias Judiciais, quando provocadas, emitir parecer sobre os cálculos apresentados pelas partes, de modo a esclarecer as dúvidas que lhes forem suscitadas.

Dessa forma, o contador judicial, nas questões controvertidas, deve ater-se exclusivamente aos parâmetros informados pelo juízo e limitar-se a informar o que lhe for solicitado. Nas questões incontroversas, salvo orientação diversa pelo juízo da causa, deve utilizar os critérios empregados administrativamente pelo INSS, a fim de não tornar o cálculo um meio transversal de reconhecimento

to de direito não requerido na ação judicial.

Nessa mesma linha de raciocínio, conforme consignado no Capítulo III deste Manual, não compete ao contador analisar e emitir juízo de valor sobre qualquer meio de prova, como, por exemplo, laudos periciais, formulários para reconhecimento de período especial (ex.: PPP), anotações em CTPS, extratos dos sistemas previdenciários, como o CNIS (arts. 433 e 434, § 1º, do Provimento CORE nº 1/2020). Deve o contador, no entanto, manter postura colaborativa com as unidades judiciárias, informando-lhes sobre a ocorrência de eventuais erros materiais ou inconsistências nos parâmetros informados pelo juízo ou nos documentos juntados aos autos, utilizando, para tanto, do meio mais expedito, sem necessidade de formalização nos autos (art. 436, parágrafo único, do Provimento CORE nº 1/2020, *a fortiori*).

2.1.1) Cálculos Previdenciários dos Juizados Especiais Federais (JEF)

Uma das funções principais das Contadorias Judiciais dos JEFs é auxiliar o juízo da causa na prolação de sentença líquida. No exercício dessa atividade, é comum que as Contadorias Judiciais apresentem ao juízo, previamente à prolação da sentença, cálculos de concessão ou de revisão de benefícios.

O primeiro passo nessa atividade é reconstituir o cálculo elaborado pelo INSS, de modo a encontrar o mesmo resultado apurado no processo administrativo. Feita a reconstituição, o contador deve, em seguida, efetuar os ajustes necessários para aplicar os exatos parâmetros que lhe tiverem sido previamente informados pelo juízo da causa.

Se o cálculo elaborado administrativamente não constar dos autos, deve o contador solicitar ao juízo que determine a juntada do referido cálculo por quem de direito (art. 436, inciso II, do Provimento CORE nº 1/2020), a fim de evitar que os cálculos judiciais extrapolem os limites da lide, conforme exposto anteriormente (cf. item 2.1).

Caso não tenha sido elaborado cálculo administrativo, o contador utilizará, para as questões não controvertidas, os critérios contidos no Manual do CJF, complementados por este Manual, e na legislação de regência, tal como aplicada pelo INSS administrativamente, salvo determinação judicial em contrário. No que se refere às questões controvertidas, seguirá tão somente aquilo que tiver sido previamente definido pelo juízo, solicitando à unidade judiciária os parâmetros eventualmente faltantes.

2.1.2) Cálculos Previdenciários das Varas Federais

Em princípio, as Contadorias Judiciais das Varas Federais devem atuar apenas na fase de liquidação da sentença, posterior ao trânsito em julgado. Nessa fase, se já houver cálculo de concessão ou de revisão de benefício apresentado pelas partes, a atividade do contador judicial ficará limitada à conferência do cálculo e/ou à atualização das prestações vencidas.

Para preparar a conta de liquidação, deve o contador utilizar o valor da RMI e/ou RMA apurado pelo INSS, salvo determinação judicial diversa, e seguir os parâmetros de juros e correção monetária definidos no julgado ou, na ausência destes, os que estiverem definidos no Manual do CJF. Em caso de dúvida sobre os critérios a serem aplicados, o juízo da causa deve ser consultado.

Nos casos em que for necessário calcular o valor da RMI e/ou da RMA de concessão ou revisão, deverão ser observados os mesmos procedimentos mencionados no item 2.1.1.

2.2) Conceitos Básicos

Nos termos do art. 194 da CF¹³, os direitos à previdência, à assistência social e à saúde são assegurados por um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade denominado “seguridade social”.

Na Justiça Federal, as ações em matéria de assistência social dizem respeito principalmente ao benefício de prestação continuada previsto no art. 203, inciso V, da CF¹⁴, o qual é devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que não tenham meios de prover à própria subsistência ou de

¹³ “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - equidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”

¹⁴ “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

[...]

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

tê-la provida por sua família. Esse benefício está disciplinado nos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS) e não oferece maiores dificuldades no que se refere aos cálculos judiciais, pois seu valor é sempre de um salário mínimo.

A área de maior complexidade é a previdenciária. Uma das principais, senão a principal diferença entre a previdência e a assistência social diz respeito ao caráter contributivo da primeira e não-contributivo da segunda¹⁵.

Em geral, quando se fala em “matéria previdenciária” na Justiça Federal, está-se referindo ao Regime Geral de Previdência Social ou “RGPS” previsto no art. 201 da CF. Ou seja, não se incluem nessa matéria as questões relacionadas aos regimes próprios de previdência dos servidores públicos (art. 40 da CF) ou dos militares das Forças Armadas (arts. 142 e 143) e dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42), as quais são geralmente classificadas sob a rubrica “servidor público” e consideradas como parte da “matéria cível”.

Para a realização de cálculos em matéria previdenciária, além da evolução histórica da legislação, o contador judicial deve estar familiarizado, no mínimo, com os seguintes conceitos básicos: (i) qualidade de segurado; (ii) período de graça; (iii) qualidade de dependente; (iv) benefício previdenciário; (v) carência; (vi) tempo de serviço e de contribuição; (vii) tempo de serviço especial; (viii) contagem recíproca; (ix) salário-de-contribuição; (x) período básico de cálculo; (xi) salário-de-benefício; (xii) coeficiente de cálculo; (xiii) renda mensal inicial e atual; (xiv) revisão e reajustamento do valor do benefício; e (xv) cumulação de benefícios.

2.2.1) Breve Histórico Legislativo

Historicamente, a unificação da previdência social em um único regime teve início com a Lei nº 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que organizou as regras aplicáveis a todos os institutos de aposentadoria e pensões, a fim de “assegurar aos seus beneficiários os meios indispensáveis de manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente, bem como a prestação de serviços que visem à proteção de sua saúde e concorram para o seu bem-estar” (art. 1º).

Com o advento do Decreto-lei nº 72/66, todos os institutos de aposentadoria e pensões federais foram unificados sob a denominação de “Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)”,

¹⁵ Nos termos dos arts. 201, caput, e 203, caput, da Constituição Federal, “a previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória”, ao passo que “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social”.

antecessor direto do atual INSS¹⁶.

A LOPS foi regulamentada pelo Decreto nº 48.959-A/60, sucessivamente alterado pelos Decretos nº 60.501/67 e 72.771/73. Há, ainda, outras normas regulamentares importantes a considerar nesse período, como o Decreto nº 53.831/64, que regulamentou a aposentadoria especial, e o Decreto nº 83.080/79, que aprovou o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, ambos mantidos parcialmente em vigor até 5 de março de 1997 (data da entrada em vigor do Decreto nº 2.172/97) pelos arts. 295 e 299 do Decreto nº 357/91, arts. 292 e 295 do Decreto nº 611/92 e art. 70, parágrafo único, do Decreto nº 3.048/99, em sua redação original.

Algumas ações em curso na Justiça Federal ainda tratam de benefícios regidos pela LOPS.

A LOPS não contemplava os trabalhadores rurais¹⁷. Até o advento da Constituição Federal de 1988, esses trabalhadores estavam amparados por regime próprio de previdência criado pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 4.214/63), o qual foi inicialmente administrado pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários - IAPI e tinha sua própria fonte de custeio, advinda do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL (denominado inicialmente "Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural" até a alteração promovida pelo art. 8º do Decreto-lei nº 564/69).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a previdência social foi inteiramente reformulada, mediante a unificação dos sistemas previdenciários urbano e rural¹⁸, mas o novo regime previdenciário somente veio a ser implantado em 1991, com a edição dos novos planos de benefícios e custeio pelas Leis nº 8.212/91 (Lei de Custeio) e 8.213/91 (Lei de Benefícios). Nesse interregno, denominado de "buraco negro" no jargão, aplicava-se uma mescla da legislação anterior (a LOPS e seu regulamento) e de alguns dispositivos constitucionais de eficácia plena, como o art. 202, em sua

¹⁶ O histórico legislativo da previdência social pode ser encontrado em <<http://www.antigo.previdencia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico/>>. Acesso em 24 ago. 2020.

¹⁷ "Art. 3º São excluídos do regime desta lei:

[...]

II - os trabalhadores rurais, assim definidos na forma da legislação própria."

¹⁸ Nos termos do art. 194, inciso II, da Constituição Federal, um dos princípios da seguridade social é a "uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais".

redação original¹⁹, e o art. 58 do ADCT²⁰.

De especial importância quanto a esse período de transição são os arts. 144 e 145 da Lei nº 8.213/91, hoje revogados, que dispunham o seguinte:

“Art. 144. Até 1º de junho de 1992, todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo com as regras estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. A renda mensal recalculada de acordo com o disposto no caput deste artigo, substituirá para todos os efeitos a que prevalecia até então, não sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes da aplicação deste artigo referentes às competências de outubro de 1988 a maio de 1992.

Art. 145. Os efeitos desta Lei retroagirão a 5 de abril de 1991, devendo os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social a partir de então, terem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, suas rendas mensais iniciais recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. As rendas mensais resultantes da aplicação do disposto neste artigo substituirão, para todos os efeitos as que prevaleciam até então, devendo as diferenças de valor apuradas serem pagas, a partir do dia seguinte ao término do prazo estipulado no caput deste artigo, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais consecutivas reajustadas nas mesmas épocas e na mesma proporção em que forem reajustados os benefícios de prestação continuada da Previdência Social.”

Desde sua criação pela Constituição Federal de 1988 e sua implantação pelas Leis de Benefícios e de Custeio em 1991, o RGPS sofreu diversas alterações. No plano constitucional, as mais importantes vieram com as Emendas nº 20/98, 41/2003, 47/2005 e 103/2019.

No plano infraconstitucional destacam-se as Leis nº 8.647/93, 8.870/94, 8.880/94, 9.032/95, 9.063/95, 9.129/95, 9.506/97, 9.528/97, 9.711/98, 9.732/98, 9.876/99, 10.403/2002, 10.666/2003, 10.710/2003, 10.839/2004, 10.887/2004, 11.430/2006, 11.718/2008, 12.873/2013, 13.063/2014,

¹⁹ “Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições :

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei;

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo exercício de função de magistério.

§ 1º - É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.

§ 2º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”

²⁰ “Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da Constituição.”

13.134/2015, 13.135/2015, 13.146/2015, 13.183/2015, 13.457/2017 e 13.846/2019, Medida Provisória nº 2.187-13/2001, e Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 142/2013 e 150/2015.

A Lei de Benefícios foi regulamentada pelo Decreto nº 357/91, sucedido e substituído pelos Decretos nº 611/92, 2.172/97 e 3.048/99. Este último sofreu diversas alterações com a edição do Decreto nº 10.410/20, que implementou a reforma previdenciária da Emenda nº 103/2019.

2.2.2) Qualidade de Segurado

A Lei de Benefícios e o Regulamento da Previdência Social não trazem definição formal do termo “segurado”. Classificam-no, contudo, como uma das espécies de beneficiários do RGPS. Apresentam, ainda, rol taxativo dos segurados obrigatórios e trazem a conceituação da figura do “segurado facultativo”, como aquele que, não estando incluído no rol dos segurados obrigatórios, vincula-se voluntariamente ao RGPS mediante o recolhimento de contribuições previdenciárias (arts. 10 a 13 da Lei nº 8.213/91):

“Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste capítulo.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

I - como empregado: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital nacional;

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. (Incluída pela Lei nº 8.647, de 1993)

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluída pela Lei nº 9.506, de 1997)

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social; (Incluída pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004)

II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;

III - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)

IV - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)

a) (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)

b) (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9º e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403, de 8.1.2002)

d) (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 5º Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento)

de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VI – a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015)

VII – a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

III – exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – a contar do primeiro dia do mês em que: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º e no § 12, sem prejuízo do disposto no art. 15; (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo § 12; (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

II – a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 7º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1o, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 13. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 1º Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 2º Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do art. 11.”

A partir da leitura dos dispositivos acima transcritos, é possível identificar as seguintes espécies de segurados:

a) os obrigatórios, que incluem (i) os empregados; (ii) os empregados domésticos; (iii) os contribuintes individuais; (iv) os trabalhadores avulsos; (v) os segurados especiais; e (vi) os servidores civis ocupantes de cargo efetivo ou militares não amparados por regime próprio de previdência social²¹; e

b) os facultativos, assim entendidos os maiores de 14 anos que se filiares ao RGPS, mediante contribuição, desde que não se enquadrem em qualquer das espécies de segurados obrigatórios.

Houve outras espécies de segurados obrigatórios e facultativos no passado. Nos primeiros anos do atual RGPS, havia, por exemplo, no lugar do contribuinte individual, as figuras do segurado “empresário” e do segurado “trabalhador autônomo”.

Na antiga LOPS, no lugar de um rol taxativo de segurados, havia uma definição aberta, de amplo alcance, segundo a qual consideravam-se segurados *“todos os que exercem emprego ou atividade remunerada no território nacional, salvo as exceções expressamente consignadas nesta Lei”* (art. 2º). Essa definição foi ampliada ainda mais pela Lei nº 5.890/73, que passou a considerar como segurados *“todos os que exercem emprego ou qualquer tipo de atividade remunerada, efetiva ou eventualmente, com ou sem vínculo empregatício, a título precário ou não, salvo as exceções expressamente consignadas nesta lei”*.

Apesar da ausência de uma classificação cerrada, o art. 69 da LOPS, ao tratar do custeio da previdência social, discriminava entre segurados empregados, avulsos, temporários, domésticos, autônomos e facultativos. Contemplava, ainda, no art. 9º, uma outra modalidade de segurado, hoje inexistente, que veio a ser conhecida, no jargão, como “contribuinte em dobro”. Tratava-se da pessoa que, tendo deixado de exercer emprego ou outra atividade que a submetesse ao regime daquela lei, continuasse a contribuir em dobro para o sistema previdenciário, a fim de manter a qualidade de segurado.

Importante apontar, ainda, que a LOPS, tal como a legislação hoje em vigor, expressamente excluía de seu regime os servidores civis e militares sujeitos a regimes próprios de previdência, mas,

²¹ Quantos aos agentes públicos, é importante também ter em conta os seguintes dispositivos constitucionais: (i) art. 40, § 13 (*“Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social”*); e (ii) art. 201, § 5º (*“É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência”*).

diferentemente da legislação atual, excluía também de seu regime os trabalhadores rurais (art. 3º).

A qualidade de segurado produz um vínculo jurídico entre o beneficiário da previdência social e o RGPS denominado “filiação”. A filiação está assim definida no art. 20 do Regulamento da Previdência Social (grifamos):

“Art. 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações.

§ 1º A filiação à previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no § 2º, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008)

§ 2º A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até dois meses no período de um ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio de identificação específica. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 3º O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário, nos termos do disposto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não geram filiação obrigatória ao RGPS. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)”

Segundo se extrai desse dispositivo, a filiação do segurado obrigatório é automática, ocorrendo pelo simples exercício da atividade remunerada que o qualifica como tal. Já para o segurado facultativo, exige-se “inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição”.

Em geral, a qualidade de segurado e a filiação são pressupostos para a concessão de benefícios previdenciários, salvo quando tal exigência é expressamente afastada por lei, como exemplificado pelo art. 3º da Lei nº 10.666/2003:

“Art. 3º A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.

§ 1º Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.

§ 2º A concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do § 1º, observará, para os fins de cálculo do valor do benefício, o disposto no art. 3º, caput e § 2º, da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários de contribuição recolhidos no período a partir da competência julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.”

2.2.3) Período de Graça

Uma vez adquirida a qualidade de segurado, a lei garante a manutenção dessa qualidade por um prazo determinado, comumente chamado de “período de graça”, para a pessoa que tenha dei-

xado de exercer atividade que a enquadre no rol taxativo da lei ou que tenha deixado de contribuir para o sistema previdenciário. Esse período está definido no art. 15 da Lei de Benefícios da seguinte forma:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Há três aspectos importantes a salientar nesse dispositivo legal.

Em primeiro lugar, pelo que se extrai do § 3º, durante o período de graça o segurado conserva todos os seus direitos previdenciários, ou seja, mantém intacto o seu vínculo de filiação, tal como se estivesse ainda enquadrado no rol de segurados dos arts. 11 a 13 da Lei de Benefícios.

Cumprе notar, em segundo lugar, que o período de graça pode ser ampliado nos casos dos §§ 1º e 2º, a saber (i) quando o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado²²; e (ii) quando o segurado estiver desempregado e tenha comprovado essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e

²² Em geral, o critério administrativo admite a prorrogação desde que não ocorra perda da qualidade de segurado em momento posterior às 120 contribuições, ocasião em que considera necessário completar novas 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado até a DIB. Por outro lado, a TNU firmou a seguinte tese no Tema 255: “O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido.”

da Previdência Social²³.

Por fim, é importante destacar que o período de graça não cessa, como seria de se supor, no último dia dos prazos fixados no caput do art. 15. Conforme mencionado no § 4º, o termo final do “período de graça” é o último dia do prazo legal fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos acima citados²⁴.

Assim, o art. 15 da Lei de Benefícios não pode ser corretamente compreendido sem que se conheçam também os prazos previstos na Lei de Custeio para o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes a cada tipo de segurado.

No caso do segurado facultativo, por exemplo, supondo que não sejam aplicáveis quaisquer das hipóteses de prorrogação, o seu período de graça se estenderá até o 15º dia do oitavo mês subsequente ao da cessação das contribuições.

Isso porque o art. 15 da Lei de Benefícios prevê para os segurados facultativos o prazo de seis meses de manutenção da qualidade de segurado sem contribuições. Assim, o “término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior” corresponderá ao prazo para pagamento da contribuição referente ao sétimo mês após a cessação das contribuições.

Ora, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei de Custeio, esse prazo vence no “dia quinze do mês seguinte ao da competência”, ou seja, no dia 15 do oitavo mês seguinte ao da cessação das contribuições.

Por conseguinte, um segurado facultativo que tivesse vertido contribuições à previdência social até janeiro de 2020 perderia seu vínculo de filiação somente em 16 de setembro de 2020.

2.2.4) Qualidade de Dependente

Ao lado dos segurados, a Lei de Benefícios prevê também como beneficiários do RGPS os “dependentes”.

²³ A jurisprudência tem interpretado esse dispositivo em conjunto com os arts. 7º, inciso II, e 201, inciso III, da CF, entendendo que essa hipótese de prorrogação do período de graça se aplica somente no caso de desemprego involuntário (em geral, demissão sem justa causa). Além disso, também existe na jurisprudência uma corrente que admite qualquer meio de prova para a comprovação da situação de desemprego. Não cabe, contudo, ao contador judicial adentrar essas questões. Quando disso depender o cálculo judicial, deve solicitar orientação específica ao juízo da causa.

²⁴ Tese firmada no Tema 251 da TNU: “O início da contagem do período de graça para o segurado que se encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1º e 2º da lei nº 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.”

O rol de dependentes está definido de forma exaustiva no art. 16 da Lei de Benefícios:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

IV - (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)”

Os benefícios devidos aos dependentes são apenas dois: pensão por morte e auxílio-reclusão (art. 18, inciso II, da Lei de Benefícios).

Em geral, o contador judicial não deve preocupar-se em definir quem é ou não dependente do segurado falecido ou recluso. Essa questão ou já vem definida administrativamente e não é objeto de disputa judicial ou constitui a própria questão controvertida e deverá, nesse caso, ser previamente definida pelo juízo da causa.

Há casos, todavia, em que o contador deverá atentar para a ocorrência de eventual perda

da qualidade de dependente de modo a apurar corretamente o valor do benefício em discussão para cada uma das partes envolvidas. Por exemplo, ao apurar as prestações vencidas de pensão por morte devida a um dos filhos do segurado falecido, deve limitar o cálculo à data em que ele tiver completado 21 anos de idade (exceto se inválido ou portador de deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave). Havendo, contudo, controvérsia sobre se houve efetivamente a perda da qualidade de dependente ou quanto ao momento em que essa perda ocorreu, deve consultar o juízo da causa sobre como proceder antes de realizar os cálculos.

É importante, ainda, que o contador judicial atente às regras de desdobro da pensão por morte ou do auxílio-reclusão e à relação de preferência existente entre as diferentes classes de dependentes, a fim de que não haja pagamento indevido a um ou mais dependentes em detrimento dos demais. Para tanto, no momento de apurar as parcelas vencidas de uma pensão por morte ou de um auxílio-reclusão, deve verificar se ao longo do período de apuração não houve modificação no grupo de dependentes. Se houve ingresso de um novo dependente ou perda dessa qualidade por um ou mais dependentes que antes integravam o grupo, o contador judicial deve levar esses fatos em consideração e apurar corretamente o impacto dessas alterações nas cotas devidas aos demais dependentes, seja para reduzi-las seja para aumentá-las.

2.2.5) Benefícios Previdenciários

Os benefícios **previdenciários** são espécies do gênero “prestações do RGPS” (art. 18, caput, da Lei de Benefícios). Distinguem-se dos serviços (serviço social e reabilitação profissional) por serem prestações de natureza pecuniária.

Distinguem-se também dos benefícios **acidentários**, devidos em razão de acidente do trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho²⁵. O julgamento das ações relativas aos bene-

²⁵ Os conceitos legais de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho estão delineados nos arts. 19 a 21 da Lei de Benefícios: “Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com

fícios acidentários compete à Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da CF.

A CF contempla as seguintes garantias relacionadas aos benefícios previdenciários e acidentários:

a) irredutibilidade (art. 194, inciso IV);

b) piso de um salário mínimo para os benefícios que substituam o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho (art. 201, § 2º); e

c) reajustamento para preservação, em caráter permanente, de seu valor real, na forma da lei (art. 201, § 3º).

Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei nº 8.213/91, os benefícios destinados aos **segurados**

ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019 (Revogada pela Medida Provisória nº 955, de 2020)

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior."

são os seguintes: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente.

Como já mencionado no item 2.2.4, o art. 18, inciso II, da Lei de Benefícios contempla apenas dois benefícios para os dependentes: pensão por morte e auxílio-reclusão.

A aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a pensão por morte podem ter natureza previdenciária (de competência da Justiça Federal) ou acidentária (de competência da Justiça Estadual), a depender da causa da incapacidade ou do óbito do segurado e da natureza do benefício antecedente. Não cabe ao contador judicial, no entanto, adentrar a questão da competência.

A EC 103 alterou parcialmente esse rol (cf. art. 25 do Regulamento da Previdência Social). A partir de sua vigência, deixam de existir as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, as quais foram substituídas pela aposentadoria programada e pela aposentadoria por idade ao trabalhador rural, as quais estão previstas, respectivamente, nos incisos I e II do § 7º do art. 201 da CF²⁶. A aposentadoria por invalidez passou a ser denominada “aposentadoria por incapacidade permanente” e o auxílio-doença “auxílio por incapacidade temporária”.

No início de vigência da Lei nº 8.213/91 havia outros dois tipos de benefícios, o abono de permanência em serviço e os pecúlios, os quais foram extintos pelas Leis nº 8.870/94 e 9.032/95.

Diversas outras espécies de benefícios já foram previstas ou ainda estão previstas em legislação esparsa, tais como a aposentadoria especial do aeronauta (Decreto-lei nº 158/67), a pensão especial devida ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e seus dependentes (Lei nº 8.059/90), a complementação de aposentadoria dos ferroviários (Lei nº 8.186/91) e a pensão especial aos deficientes físicos portadores da Síndrome da Talidomida (Leis nº 7.070/82 e 8.686/93).

Cada espécie de benefício tem um código padronizado, conforme a tabela inserida no **Anexo**

I. Os de uso mais frequente são os seguintes:

Código	Benefício
21	pensão por morte previdenciária
25	auxílio-reclusão

²⁶ “§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

Código	Benefício
31	auxílio-doença previdenciário (auxílio por incapacidade temporária)
32	aposentadoria por invalidez previdenciária (aposentadoria por incapacidade permanente)
36	auxílio-acidente previdenciário
41	aposentadoria por idade (aposentadoria programada)
42	aposentadoria por tempo de contribuição (aposentadoria programada)
46	aposentadoria especial
57	aposentadoria por tempo de contribuição de professor
80	salário-maternidade
91	auxílio-doença por acidente do trabalho (auxílio por incapacidade temporária)
92	aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho (aposentadoria por incapacidade permanente)
93	pensão por morte por acidente do trabalho
94	auxílio-acidente por acidente do trabalho

Sempre que um benefício é requerido ao INSS, é gerado um identificador único vinculado ao requerimento administrativo, denominado “número do benefício” ou “NB”. O NB é utilizado pelo INSS tanto para identificar os requerimentos de concessão indeferidos, quanto para identificar os benefícios deferidos e em manutenção.

Sobre os benefícios devidos aos segurados, convém ter atenção às seguintes regras específicas:

a) o auxílio-acidente não é devido ao contribuinte individual e ao segurado facultativo (art. 18, § 1º, da Lei de Benefícios); e

b) a aposentadoria por tempo de contribuição não é devida ao segurado especial, salvo se contribuir também como segurado facultativo (art. 39, incisos I e II da Lei de Benefícios), nem ao contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, ou ao segurado facultativo que contribuam na forma do § 2º do art. 21 da Lei de Custeio²⁷ (art. 18, § 3º, da Lei de Benefícios).

²⁷ “Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

I - revogado; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

II - revogado. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos

Na maior parte das ações judiciais em matéria previdenciária, o que se discute é a concessão ou a revisão de benefícios previdenciários.

Conforme se pode apreender da síntese histórica exposta no item 2.2.1, a legislação previdenciária sofreu inúmeras alterações ao longo do tempo, o que torna muitas vezes desafiador determinar quais as regras aplicáveis em cada caso. Ainda que essa tarefa caiba precipuamente ao juízo da causa, convém ao contador judicial familiarizar-se com as balizas temporais utilizadas para resolver questões desse tipo, a fim de compreender mais facilmente o teor das decisões judiciais e saber apurar corretamente o valor das prestações vencidas em caso de condenação do INSS. Para tanto, merecem destaque os seguintes marcos temporais:

DAT - Data de Afastamento da Atividade	Data de afastamento do trabalho ou da atividade habitual.
DII - Data de Início da Incapacidade	Data a partir da qual o segurado ficou incapacitado para sua atividade habitual.
DER - Data de Entrada do Requerimento	Data em que o segurado ou o dependente formulou o requerimento de concessão ou revisão do benefício ao INSS.
DIB - Data de Início do Benefício	Data em que o benefício torna-se devido.

índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998). (Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006).

§ 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

II - 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 5º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 4º Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 5º A contribuição complementar a que se refere o § 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011)"

DDA - Data do Direito Adquirido (nomenclatura não oficial)	Data em que o segurado ou dependente reuniu os requisitos legais necessários para a concessão de um determinado benefício, passando a ter direito adquirido a recebê-lo se assim o pleitear ao INSS.
DDB - Data do Despacho do Benefício	Data do despacho do INSS que reconhece o direito do segurado ou dependente ao benefício requerido.
DIP - Data de Início do Pagamento	Data em que têm início os efeitos financeiros do pagamento administrativo do valor mensal do benefício.
DCB - Data de Cessa- ção do Benefício	Data em que o benefício deixa de ser devido.

Como regra geral, os benefícios previdenciários são concedidos e calculados segundo as regras vigentes na DIB, ainda que sejam posteriormente editadas regras mais gravosas, tendo em vista a proteção ao direito adquirido prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF e nas reformas previdenciárias posteriores²⁸.

As regras para definição da DIB variaram ao longo do tempo, conforme a espécie de benefício. Essas alterações estão detalhadas no item 2.3 deste Manual.

²⁸ Nesse sentido, veja o **art. 3º da EC 20** ("Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal. § 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente. § 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal."), o **art. 6º da Lei 9.876/99** ("Art. 6º É garantido ao segurado que até o dia anterior à data de publicação desta Lei tenha cumprido os requisitos para a concessão de benefício o cálculo segundo as regras até então vigentes.") e o **art. 3º da EC 103** ("Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. § 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. § 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. § 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.").

2.2.6) Carência

Nos termos do art. 24 da Lei de Benefícios, *“período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”*.

Os períodos de carência para cada espécie de benefício encontram-se definidos no art. 25 da Lei de Benefícios e os casos de isenção no art. 26 da mesma lei.

Os arts. 29 e 30 do Regulamento da Previdência Social, com as alterações do Decreto nº 10.410/2020, buscam conciliar os preceitos legais com a reforma introduzida pela EC 103, apresentando as seguintes regras acerca da carência aplicável a cada espécie de benefício:

“Art. 29. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no art. 30, depende dos seguintes períodos de carência:

I - doze contribuições mensais, nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente; (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

II - cento e oitenta contribuições mensais, nos casos de aposentadoria programada, por idade do trabalhador rural e especial; (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

III - dez contribuições mensais, no caso de salário-maternidade, para as seguradas contribuinte individual, especial e facultativa, respeitado o disposto no § 2º do art. 93 e no inciso II do art. 101; (Redação dada pelo Decreto nº 3.452, de 2000)

IV - vinte e quatro contribuições mensais, no caso de auxílio-reclusão. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. (Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente de qualquer natureza, observado, quanto à pensão por morte, o disposto no inciso V do caput e nos § 3º e § 4º do art. 114; (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

II - salário-maternidade, para as seguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa; (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

IV - aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido; e

V - reabilitação profissional.

§ 1º Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 2º Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independará de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças: (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

I - tuberculose ativa; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

II - hanseníase; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

III - alienação mental; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

IV - esclerose múltipla; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

V - hepatopatia grave; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

VI - neoplasia maligna; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

VII - cegueira; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

VIII - paralisia irreversível e incapacitante; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

IX - cardiopatia grave; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

X - doença de Parkinson; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

XI - espondiloartrose anquilosante; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

XII - nefropatia grave; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)”²⁹

²⁹ Conforme se lê no site do INSS, a gravidez de alto risco também tem sido considerada doença grave para fins de isenção de carência:

“Em cumprimento à Ação Civil Pública nº 5051528-83.2017.4.04.7100, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) providenciou a adequação do seu regulamento interno para garantir isenção de carência para concessão de auxílio-doença às seguradas gestantes cuja gravidez seja comprovada clinicamente como de alto risco e haja recomendação médica para afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos em razão dessa condição clínica.

O Ofício-Circular Interinstitucional nº 3/SPMF-ME/DIRBEN/DIRAT/PFE/INSS tratou da adequação nos sistemas do INSS para cumprimento da decisão. Considerando que os casos de gestação de alto risco não estão elencados entre as doenças isentas de carência, os sistemas do INSS estão preparados para o processamento automático da isenção de que trata a ACP.

É comum confundir-se os “meses de contribuição” utilizados no cômputo da carência com o “tempo de contribuição” previsto como requisito para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (atual “aposentadoria programada”). Trata-se, no entanto, de conceitos distintos, submetidos a regimes jurídicos e forma de contagem diversas.

O tempo de contribuição ou “TC” é o termo utilizado, a partir do advento da EC 20, para designar o antigo “tempo de serviço” e pode ou não coincidir com períodos de atividade computáveis como “meses de carência”. Há, por exemplo, atividades que a lei permite sejam computadas como tempo de contribuição, mas expressamente proíbe que sejam levadas em consideração para fins de carência, como, por exemplo, o tempo de serviço do trabalhador rural anterior à vigência da Lei de Benefícios³⁰.

Nesse contexto, é comum discutir-se judicialmente se o tempo de serviço não contributivo pode ou não ser computado para fins de carência. Alguns exemplos são o tempo de serviço militar (art. 55, inciso I, da Lei de Benefícios), o tempo intercalado em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (art. 55, inciso II)³¹, o já mencionado tempo de serviço rural anterior à Lei nº 8.213/91 e o tempo de serviço doméstico anterior à obrigatoriedade de filiação ao RGPS.

Havendo controvérsia ou dúvida sobre essas questões em um determinado caso, o juízo deve ser consultado antes da elaboração do cálculo.

Para maiores detalhes sobre tempo de serviço ou de contribuição, veja o item 2.2.7.

Quando for necessário efetuar a contagem da carência e desde que não se trate de tema controvertido no processo, o contador deve atentar para as seguintes regras de cálculo:

1) não se computam para fins de carência contribuições feitas em atraso ou de forma irregular³²;

Importante destacar que a decisão judicial não afasta a realização de perícia médica tendo em vista necessidade de constatação de incapacidade laborativa por gestação de alto risco por período superior a 15 dias.” (Disponível em: <<https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/noticias/acp-n-5051528-83-2017-4-04-7100-rs-garante-isencao-de-carencia-para-seguradas-gestantes-cuja-gravidez-seja-de-alto-risco>>). Acesso em 12 nov. 2020.

³⁰ “Art. 55. [...]”

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

³¹ Tema nº 1125 do STF: “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”

³² Nos termos do art. 27 da Lei de Benefícios, com a redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015: “para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13”.

2) havendo perda da qualidade de segurado, para fins de concessão dos benefícios de auxílio-doença (atual “auxílio por incapacidade temporária”), de aposentadoria por invalidez (atual “aposentadoria por incapacidade permanente”), de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá também cumprir ao menos metade da carência prevista para o benefício a partir da data da nova filiação³³;

3) a carência não é computada de modo fracionário, devendo-se sempre considerar o mês “cheio”, ainda que o segurado tenha exercido somente um dia de atividade naquele mês; e

4) mesmo havendo mais de uma atividade exercida num único mês, de forma concomitante ou não, aquele mês deve ser computado somente uma vez.

Quanto à regra mencionada no item 1, importante observar que, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, dos trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais que a partir de 2003 tenham suas contribuições descontadas pela empresa, presumem-se recolhidas em dia e no valor correto as contribuições devidas durante o exercício de sua atividade, tendo em vista que a lei confere ao empregador ou à empresa contratante o dever de fazer a retenção e o recolhimento das contribuições desses segurados (cf. art. 27, inciso I, da Lei de Benefícios³⁴, art. 33, § 5º, da Lei de Custeio³⁵, art. 26, § 4º, do Regulamento da Previdência Social³⁶).

Todavia, ainda há controvérsia quanto à presunção das contribuições para os empregados domésticos antes da entrada em vigor da LC nº 150/2015, pois o Regulamento da Previdência Social

³³ Conforme preceitua o art. 27-A da Lei de Benefícios, com a redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019, “na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei”.

³⁴ “Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

[...]”

³⁵ “Art. 33. [...]

[...]”

§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.

[...]”

³⁶ “Art. 26. [...]

[...]”

§ 4º Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa na forma do art. 216. (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

[...]”

somente admite a aplicação prospectiva da nova regra a partir da competência junho de 2015 (cf. art. 26, § 4º-A), ao passo que a jurisprudência já vinha decidindo pela presunção dos recolhimentos antes desse marco temporal. Nesses casos, o juízo da causa deve ser consultado previamente sobre a questão.

Para o contribuinte individual responsável pelo pagamento das próprias contribuições, e para os segurados especial e facultativo, contam-se somente as contribuições realizadas a partir da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, sendo descartadas *“as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores”*³⁷.

Essa regra tem sido interpretada de duas formas diferentes pelos magistrados. Há quem entenda que todas as contribuições pagas em atraso devem ser excluídas do cômputo da carência. Outros admitem que a partir da primeira contribuição paga sem atraso as contribuições subsequentes, referentes a competências posteriores, podem ser todas computadas, mesmo quando pagas a destempo, desde que não haja perda da qualidade de segurado. Uma vez que não há ainda orientação clara na lei ou na jurisprudência sobre o posicionamento a ser seguido, o contador judicial deve consultar o juízo da causa sobre o critério a adotar.

Note-se, ainda, quanto ao segurado especial, que os benefícios de um salário mínimo que lhe são devidos na forma do inciso I e parágrafo único do art. 39 da Lei de Benefícios independem de carência, pois exigem tão somente a comprovação do *“exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido”*, no caso de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, ou do *“do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício”*, no caso de salário-maternidade.

No que se refere à regra mencionada no item 2, deve-se ter o cuidado de não aplicá-la a períodos de contagem anteriores à vigência da Lei nº 13.846/2019. Nesses casos, como a legislação oscilou muito ao longo do tempo³⁸, cabe ao juízo fornecer o parâmetro a ser adotado pelo contador.

³⁷ “Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) [...]

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)”

³⁸ Inicialmente, o parágrafo único do art. 24 da Lei de Benefícios trazia a seguinte regra: *“havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido”*. Em 28/03/2005 foi publicada a Medida Provisória nº 242/2005, que revogou referido dispositivo, deixando a matéria sem tratamento

Não sendo fornecido o parâmetro antecipadamente, deve o contador solicitá-lo ao juízo antes de prosseguir com os cálculos.

2.2.7) Tempo de Serviço e de Contribuição

O tempo de serviço ou “TS” está definido no art. 55 da Lei de Benefícios:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social; (Redação dada pela Lei nº 9.506, de 1997)

específico. Referida Medida provisória teve vigência até a publicação do Ato Declaratório do Presidente do Senado Federal nº 01/2005, ocorrida no DOU de 21/07/2005. Como não houve a edição de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”, conforme preceitua o § 11 do art. 62 da Constituição Federal. Cumpre notar, porém, que a eficácia da medida provisória já havia sido suspensa em 01/07/2005 por decisão liminar prolatada pelo STF na ADI nº 3.467-7/DF. Ainda que a referida ADI tenha sido depois considerada prejudicada, juntamente com as ADIs nº 3.473-1/DF e 3.505-3/DF, não é simples dizer se os seus efeitos podem ou não ser desprezados, tendo em vista que § 11 do art. 62 da Carta Maior resguarda tão somente os atos praticados com base na medida provisória não convertida em lei. Enquanto vigente a liminar da Corte Suprema, a Medida Provisória nº 242/2005 não produziu qualquer efeito. De qualquer forma, a partir de 02/07/2005 (inclusive), voltou a vigorar a exigência contida no restabelecido parágrafo único do art. 24. Com o advento da Medida Provisória nº 739, publicada em 08/07/2016, revogou-se o aludido dispositivo legal, mas deu-se a seguinte redação ao art. 27 da Lei de Benefícios: “Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: [...] Parágrafo único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25, que para os casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez os prazos são de 12 meses”. Referida situação perdurou até 04/11/2016, quando a medida provisória perdeu a eficácia. A partir de 05/11/2016, portanto, voltou a vigorar o parágrafo único do art. 24 da Lei 8.213. Em 06/01/2017, foi publicada a Medida Provisória nº 767/2017, que revogou o art. 24, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e introduziu, em seu lugar, o art. 27-A, com a seguinte redação: “Art. 27-A No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25”. Convertida a medida provisória na Lei nº 13.457/2017, DOU de 27/06/2017, a redação do dispositivo foi alterada, passando a ser a seguinte: “Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei”. Há quem entenda que a Lei nº 13.457/2017 deve ter aplicação retroativa, por ser mais benéfica. Todavia, há forte corrente jurisprudencial em favor da aplicação da regra vigente à época da contagem (cf. decisão da TNU sobre o Tema 176). Por fim, a Medida Provisória nº 871, publicada em 18/01/2019, modificou a redação do art. 27-A da Lei nº 8.213/91 para: “Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25”. Convertida a medida provisória na Lei nº 13.846/2019, DOU de 18/06/2019, a redação do dispositivo foi novamente alterada, passando a ser a seguinte: “Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei”.

V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;

VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº 8.647, de 1993)

§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2º.

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006)”

Trata-se de requisito para a concessão da extinta “aposentadoria por tempo de serviço” prevista na redação original do art. 202, inciso II e § 1º, da CF e nos arts. 52 a 54 da Lei de Benefícios. Ao substituir esse benefício pela aposentadoria por tempo de contribuição (art. 201, § 7º, inciso I, da Constituição, antes da alteração promovida pela EC 103³⁹), a EC 20 determinou em seu art. 4º que o tempo de serviço fosse considerado como tempo de contribuição até que a lei disciplinasse a matéria⁴⁰.

Assim, o tempo de contribuição ou “TC” inclui atualmente não apenas os períodos em que houve recolhimento efetivo ou presumido de contribuições previdenciárias pelo segurado ou em favor do segurado⁴¹, como também o tempo de serviço definido no art. 55 da Lei de Benefícios.

³⁹ “Art. 201 [...]”

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
[...]”

⁴⁰ “Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.”

⁴¹ Como já mencionado no item 2.2.4, referente à carência, exemplo típico de contribuições presumidas são aquelas correspondentes ao tempo de atividade dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos.

Por conseguinte, é importante não confundir o tempo de contribuição com as “contribuições mensais” computadas para fins de carência. Apesar de ser bastante comum que um mesmo período de atividade possa ser computado para as duas finalidades, trata-se de institutos legais diversos, sujeitos a regras próprias de contagem.

Para ilustrar essa distinção, basta examinar o § 2º do art. 55 da Lei de Benefícios. Quando o dispositivo em questão preceitua que *“o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”*, está dizendo que o tempo de serviço do trabalhador rural anterior à vigência da lei será contado como TC, mas não como “meses de contribuição” para fins de carência. Assim, é perfeitamente possível que um segurado tenha tempo suficiente para aposentar-se por tempo de contribuição mas não tenha a carência necessária de 180 meses prevista no art. 25, inciso II, da Lei de Benefícios.

A distinção entre os dois institutos implica também diferenças na forma de contagem. Assim, para o TC, deve o contador judicial atentar para as seguintes regras práticas:

- 1) uma vez que o TC admite cômputo fracionário, devem ser contados somente os dias efetivamente trabalhados, convertidos posteriormente em anos, meses e dias;
- 2) na contagem de TC, aplica-se a regra vigente à época da prestação dos serviços, salvo determinação judicial em contrário; e
- 3) períodos concomitantes devem ser contados uma única vez, buscando-se dar prevalência ao período mais vantajoso para o segurado, salvo determinação judicial em contrário.

Em relação ao TC posterior à entrada em vigor da EC 103, não pode ser computada “a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições” (art. 195, § 14. da Constituição Federal). Além disso, o art. 201, § 14, da CF passou a vedar expressamente a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de concessão de benefícios previdenciários e contagem recíproca. Assegura-se, contudo, a contagem de tempo fictício nas hipóteses já previstas no RGPS até a data de entrada em vigor da referida emenda (cf. art. 25).

2.2.8) Tempo de Serviço Especial

Tempo de serviço especial é aquele computado para fins de concessão da aposentadoria es-

pecial prevista no art. 201, § 1º, da CF⁴², nos arts. 57 e 58 da Lei de Benefícios, nos art. 19, § 1º, inciso I, 21 e 22 da EC 103 e na LC nº 142/2013.

Uma vez que o reconhecimento da natureza especial de uma atividade é matéria interpretativa, o contador nunca deve opinar ou decidir a respeito desse tema ou sobre os documentos a ele relativos⁴³. Quando a matéria for incontroversa, deve manter o enquadramento adotado administrativamente pelo INSS. Quando for controversa, deve proceder segundo lhe for instruído pelo juízo da causa.

Cabe também ao juízo da causa informar, quando da solicitação do cálculo, o código de enquadramento, o tempo base ou o fator de conversão a ser adotado para cada período de atividade, a fim de que o contador possa efetuar as conversões eventualmente necessárias para apuração do tempo total.

Há outros dois tópicos importantes a considerar sobre o tempo especial: a conversão do tempo especial em comum e a conversão do tempo comum em especial.

Ambas as espécies de conversão foram introduzidas na legislação previdenciária ainda no regime da antiga LOPS pela Lei nº 6.887/80, mediante o acréscimo do § 4º ao art. 9º da Lei nº 5.890/73, com a seguinte redação:

“§ 4º. O tempo de serviço exercido alternadamente em atividades comuns e em atividades que, na vigência desta Lei, sejam ou venham a ser consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será somado, após a respectiva

⁴² “Art. 201 [...]”

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

[...]”

⁴³ Os arts. 58 e 152 da Lei de Benefícios, em sua redação original, estabeleciam que a relação das atividades consideradas especiais, isto é, das “atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física”, seria objeto de lei específica e que, até o advento dessa lei, permaneceriam aplicáveis às relações de atividades especiais que já vigoravam antes do advento da nova legislação previdenciária. Assim, continuaram a vigorar as relações de atividades especiais e agentes nocivos previstas nos quadros anexos aos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, conforme expressamente reconhecido pelos sucessivos regulamentos do plano de benefícios (cf. art. 295 do Decreto nº 357/91, art. 292 do Decreto nº 611/92 e art. 70, parágrafo único, do Decreto nº 3.048/99, em sua redação original). Posteriormente, o rol de agentes nocivos passou a ser definido no Anexo IV do Decreto nº 2.172/97, o qual foi revogado e substituído pelo Anexo IV do Decreto nº 3.048/99. Nos termos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, a natureza especial do tempo de serviço podia ser reconhecida por mero enquadramento em determinada categoria profissional (códigos iniciados pelo número “2”) ou por efetiva exposição a agente nocivo de natureza física, química ou biológica (códigos iniciados pelo número “1”). A modalidade de enquadramento por categoria profissional tinha fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei de Benefícios, que em sua redação original utilizavam as expressões “conforme a atividade profissional” e “relação de atividades profissionais”. As Leis nº 9.032/95 e 9.528/97 alteraram esses dispositivos legais, deles excluindo as expressões mencionadas e extinguindo, desse modo, o enquadramento por categoria profissional. A revogação dessa modalidade de enquadramento está hoje claramente expressa na parte final do inciso II do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, com a redação introduzida pela EC 103 (“vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”).

conversão, segundo critérios de equivalência a serem fixados pelo Ministério da Previdência Social, para efeito de aposentadoria de qualquer espécie.”

A conversão de tempo de serviço especial em comum hoje encontra amparo no art. 57, § 5º, da Lei de Benefícios, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95:

“§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.”

Durante algum tempo, parte da jurisprudência entendeu que o art. 28 da Lei nº 9.711/98 havia limitado o direito à conversão da atividade especial em comum, passando a admitir a conversão somente para as atividades exercidas até 28/05/1998⁴⁴.

A TNU chegou a editar a Súmula nº 16 para pacificar esse entendimento no âmbito dos JEFs.

Todavia, o STJ acabou por sedimentar a posição de que não há limitação temporal para conversão do tempo especial em comum, o que resultou no cancelamento da Súmula nº 16 pela TNU em 27/03/2009, editando-se, em seu lugar, a Súmula nº 50, com o seguinte enunciado: “é possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período”.

A EC 103 vedou expressamente a conversão do tempo especial posterior à data de sua entrada em vigor (art. 25, § 2º). Assim, salvo determinação judicial em contrário, somente se admite a conversão, em tempo comum, da atividade especial exercida até **13 de novembro de 2019**.

Já o caso inverso, de conversão de tempo comum em especial, conhecido no jargão como “conversão invertida”, deixou de vigorar a partir de **29 de abril de 1995**, com a revogação do § 3º do art. 57 da Lei de Benefícios pela Lei nº 9.032/95.

Para determinar o fator de conversão do tempo especial em comum, utiliza-se a seguinte fórmula:

$$f = \frac{T_1}{T_2}$$

Onde T₁ é o tempo necessário para obter a aposentadoria por tempo de serviço ou contribui-

⁴⁴ “Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 1991, na redação dada pelas Leis nos 9.032, de 28 de abril de 1995, e 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho exercido em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.”

ção em relação à atividade exercida no período, e T_2 é o tempo necessário para obter a aposentadoria especial.

A fórmula para obter o fator de conversão inversa (tempo comum em especial) é a mesma, apenas invertendo-se numerador e denominador.

Veja no item 2.3.1. as tabelas práticas com os fatores de conversão já calculados.

O tempo convertido deve ser utilizado também na apuração do fator previdenciário, já que este, conforme explicado no item 2.3, é calculado com base no TC.

Todavia, uma vez que o TC não se confunde com meses de contribuição para fins de carência, nem com os “grupos de 12 contribuições” mencionados no art. 50 da Lei de Benefícios para fins de determinação do coeficiente de cálculo da aposentadoria por idade (aposentadoria programada), não se pode utilizar o tempo convertido para essas duas finalidades, devendo-se considerar somente os meses de contribuição.

2.2.9) Contagem Recíproca

A contagem recíproca é o instituto previsto no § 9º do art. 201 da CF, que tem hoje a seguinte redação:

“§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.”

No regime da antiga LOPS, foi inicialmente disciplinado pela Lei nº 3.841/60 e pelo Decreto-lei nº 367/68, ambos revogados e sucedidos pela Lei nº 6.226/75.

Atualmente, encontra regramento jurídico nos arts. 94 a 99 da Lei de Benefícios e nos arts. 125 a 134 do Regulamento da Previdência Social.

De especial interesse é o art. 96 da Lei de Benefícios, que apresenta as regras para a contagem do tempo de contribuição ou de serviço quando transferido de um regime previdenciário a outro:

“Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado

mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) (Vide Medida Provisória nº 316, de 2006)

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)”

A EC 103 introduziu nova regra de contagem recíproca para os militares ao acrescentar o § 9º-A ao art. 201 da CF: “O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes”.

2.2.10) Salário-de-Contribuição

O salário-de-contribuição ou “SC” tem duas facetas: é a base de cálculo sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias devidas pelo segurado e também o valor utilizado para cálculo do salário-de-benefício. Está definido do seguinte modo no art. 28 da Lei de Custeio:

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados

a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;

III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5º; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5º; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento.

§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.

§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 4º O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei.

§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr\$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.

§ 6º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo.

§ 7º O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.94)

§ 8º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

b) (VETADO) (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973;

- c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;
- d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
- e) a importância recebida a título de aviso prévio indenizado, férias indenizadas, indenização por tempo de serviço e indenização a que se refere o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;
- e) as importâncias: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
 2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
 3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
 4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
 5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
 6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
 8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
 9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
- f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
- g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
- h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
- i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
- j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;
- l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
- m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
- n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97);

p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)

u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT. (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei nº 12.761, de 2012)

z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. (Incluído pela Lei nº 13.756, de 2018)

§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no § 5º do art. 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terra-plenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o § 5º. (Incluído pela Lei nº 13.202, de 2015)”

Esse dispositivo deve ser lido em conjunto com o art. 34 da Lei de Benefícios:

“Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados: (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5º do art. 29-A; (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31; (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)”

Em geral, nas ações revisionais, o contador judicial deve limitar-se a reproduzir os SCs utilizados pelo INSS na concessão do benefício, salvo determinação judicial em contrário. Nas ações de concessão, deve recorrer ao CNIS, tendo em vista que o referido sistema recebe automaticamente as informações da arrecadação de contribuições previdenciárias. Quando, no entanto, o cálculo envolver outras verbas não contempladas no CNIS ou quando houver anotação de irregularidade no sistema, o contador judicial deve consultar o juízo da causa sobre como proceder.

Há casos, ainda, em que a lei e o regulamento preveem regras especiais para determinação dos SCs, a saber:

a) *“no caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado, para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário-mínimo e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição”* (art. 36, § 2º, do Regulamento da Previdência Social);

b) *“ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição”* (art. 35 da Lei de Benefícios); e

c) *“para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas,*

será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições” (art. 36 da Lei de Benefícios).

O contador judicial deve atentar também para os limites mínimo e máximo do SC. Para o contribuinte individual e segurado facultativo, as contribuições abaixo do mínimo, salvo determinação judicial em contrário, devem ser descartadas⁴⁵. A partir da EC 103, devem ser descartadas, para qualquer espécie de segurado, as competências cuja contribuição seja inferior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, *“assegurado o agrupamento de contribuições”* (art. 195, § 14, da CF). As contribuições acima do máximo devem ficar a ele limitadas.

Da mesma forma, o art. 26, § 6º da EC 103 passou a permitir a exclusão das contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo do coeficiente de cálculo, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade dos militares (art. 42 e 142 da CF).

Entretanto, a exclusão sobredita não se aplica a todos os benefícios previdenciários. De acordo com o art. 32, § 24 e § 25 do Decreto 3.048/99, aplica-se apenas para fins de cálculo das aposentadorias programada (regra definitiva da EC 103), especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição.

Para os segurados contribuinte individual e facultativo, até a entrada em vigor da Lei nº 9.876/99 o SC correspondia ao salário-base determinado segundo a escala fixada na legislação anterior⁴⁶. Assim, quando o cálculo envolver competência em que ainda vigorava a escala de salários-

⁴⁵ Importante atentar, no entanto, à regra do art. 29 da Lei Complementar nº 103/2019: “Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá: I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido; II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil.”

⁴⁶ “Art. 4º Considera-se salário-de-contribuição, para os segurados contribuinte individual e facultativo filiados ao Regime Geral de Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, o salário-base, determinado conforme o art. 29 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação vigente naquela data. (Vide Lei 10.666/2003)

§ 1º O número mínimo de meses de permanência em cada classe da escala de salários-base de que trata o art. 29 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação anterior à data de publicação desta Lei, será reduzido, gradativamente, em doze meses a cada ano, até a extinção da referida escala.

§ 2º Havendo a extinção de uma determinada classe em face do disposto no § 1º, a classe subsequente será considerada como classe inicial, cujo salário-base variará entre o valor correspondente ao da classe extinta e o da nova classe inicial.

§ 3º Após a extinção da escala de salários-base de que trata o § 1º, entender-se-á por salário-de-contribuição, para os segurados contribuinte individual e facultativo, o disposto nos incisos III e IV do art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada por esta Lei.”

-base, o contador deve verificar a observância da escala e fazer os ajustes necessários.

Importante ter em conta, ainda, que algumas verbas integram o SC para fins de incidência de contribuição previdenciária, mas não para fins de cálculo do SB e vice-versa. Exemplo do primeiro caso é o décimo-terceiro salário (cf, § 7º)⁴⁷ e, do segundo, o valor mensal do auxílio-acidente (art. 31 da Lei de Benefícios)⁴⁸.

Ressalte-se que o valor mensal do auxílio-acidente integra o SC, portanto, não deve ser levado ao cálculo quando não houver SC correspondente⁴⁹.

Convém atentar também ao disposto no art. 29, § 5º, da Lei de Benefícios⁵⁰, segundo o qual o SB da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente) ou do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) recebidos durante o PBC será incorporado ao SC para fins de concessão de outros benefícios. Todavia, o STF já se posicionou no sentido de que essa regra se aplica apenas aos casos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença intercalados⁵¹.

2.2.11) Período Básico de Cálculo

O período básico de cálculo ou “PBC” corresponde a um “recorte” no histórico contributivo

⁴⁷ Todavia, até a vigência da Lei nº 8.870/94 a legislação previdenciária previa a inclusão do décimo-terceiro aos SCs para fins de concessão de benefícios. Cf. Tema 904 do STJ: “O décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada.”

⁴⁸ No que se refere ao cômputo do auxílio-acidente, é preciso observar, no entanto, que antes da entrada em vigor da Lei nº 9.528/97 o referido benefício não integrava o SC, mas era cumulável com aposentadoria. Desse modo, quando se tratar de casos mais antigos, convém verificar como a questão foi decidida nos autos e, não havendo decisão a respeito, consultar o juízo da causa sobre como proceder.

⁴⁹ No julgamento do PUIL nº 0048144-70.2015.4.03.6301/SP a TNU fixou a seguinte tese: “o período de fruição de auxílio-acidente sem salário de contribuição não integra o cálculo do salário de benefício ou da renda mensal inicial da aposentadoria”.

⁵⁰ “§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.”

⁵¹ Ementa: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento. (RE 583834, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012 RT v. 101, n. 919, 2012, p. 700-709)

do segurado do qual são extraídos os salários-de-contribuição a serem considerados para o cálculo do salário-de-benefício. Os PBCs podem ser diferentes conforme a DIB e a espécie do benefício.

As regras para definição do PBC variaram ao longo do tempo, conforme a espécie de benefício. Tais regras estão detalhadas no item 2.3 deste Manual.

O PBC não é relevante para os benefícios de valor fixo e para o salário-maternidade devido às contribuintes individuais, seguradas facultativas e seguradas desempregadas em período de graça (cf. item 2.2.14).

2.2.12) Salário-de-Benefício

Nos termos do art. 28 da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício ou “SB” é a base de cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários:

“Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)”

Tal como o PBC, a forma de apuração do SB variou ao longo do tempo conforme a espécie de benefício. As regras de apuração do SB estão detalhadas no item 2.3 deste Manual.

Não obstante, convém atentar desde logo para o disposto no art. 34 da Lei de Benefícios, abordado no item 2.2.10, que define regras gerais sobre quais SCs devem integrar o cálculo do SB.

Importante ter em conta, ainda, que algumas verbas integram o SC para fins de incidência de contribuição previdenciária, mas não para fins de cálculo do SB e vice-versa. Exemplo do primeiro caso é o décimo-terceiro salário (cf. § 7º)⁵² e, do segundo, o valor mensal do auxílio-acidente (art. 31 da Lei de Benefícios)⁵³.

Convém atentar também ao disposto no art. 29, § 5º, da Lei de Benefícios⁵⁴, segundo o qual o SB da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente) ou do auxílio-

⁵² Todavia, até a vigência da Lei nº 8.870/94 a legislação previdenciária previa a inclusão do décimo-terceiro aos SCs para fins de concessão de benefícios. Cf. Tema 904 do STJ: “O décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada.”

⁵³ No que se refere ao cômputo do auxílio-acidente, é preciso observar, no entanto, que antes da entrada em vigor da Lei nº 9.528/97 o referido benefício não integrava o SC, mas era cumulável com aposentadoria. Desse modo, quando se tratar de casos mais antigos, convém verificar como a questão foi decidida nos autos e, não havendo decisão a respeito, consultar o juízo da causa sobre como proceder.

⁵⁴ “§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.”

-doença (auxílio por incapacidade temporária) recebidos durante o PBC será incorporado ao SC para fins de concessão de outros benefícios. Todavia, o STF já se posicionou no sentido de que essa regra se aplica apenas aos casos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença intercalados⁵⁵.

Vale registrar, ainda, que todos os SCs considerados para o cálculo do SB devem ser previamente atualizados, mês a mês, conforme preceituam o art. 201, § 3º, da CF⁵⁶ e o art. 29-B da Lei de Benefícios⁵⁷. Os índices de atualização estão listados por competência no **Anexo V**.

O SB não é relevante para os benefícios de valor fixo e para o salário-maternidade (cf. item 2.2.14).

2.2.13) Coeficiente de Cálculo

O coeficiente de cálculo é o percentual definido em lei a ser aplicado sobre o SB para obtenção da renda mensal inicial.

Assim como ocorre com o PBC e o SB, as regras de definição do coeficiente de cálculo variaram ao longo do tempo, conforme a espécie de benefício. Essas alterações estão detalhadas no item 2.3 deste Manual.

O coeficiente de cálculo não é relevante para os benefícios de valor fixo e para o salário-maternidade (cf. item 2.2.14).

2.2.14) Renda Mensal Inicial e Atual

A renda mensal inicial ou “RMI” é o valor do benefício na DIB. Uma vez calculada a RMI, é

⁵⁵ Ementa: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento. (RE 583834, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012 RT v. 101, n. 919, 2012, p. 700-709)

⁵⁶ “§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”

⁵⁷ “Art. 29-B. Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.”

sobre esse valor que incidirão os reajustamentos anuais para manutenção do valor real do benefício, na forma do art. 201, § 4º, da CF e do art. 41-A da Lei de Benefícios. O valor da RMI reajustada é chamado de renda mensal atual ou “RMA”.

A partir da Constituição Federal de 1988, nos termos de seu art. 201, § 2º, a RMI do benefício que *“substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado”* não pode ser inferior ao salário mínimo. Inversamente, os benefícios que visam apenas à complementação dos rendimentos do trabalhador, como o salário-família e o auxílio-acidente, podem ter RMI inferior.

O limite máximo da RMI e da RMA (o “teto previdenciário”) vinha inicialmente disciplinado pelo art. 33 da Lei de Benefícios e era vinculado ao teto do salário-de-contribuição⁵⁸. Posteriormente o art. 14 da EC 20 fixou esse teto em R\$ 1.200,00, determinando o reajuste desse valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS⁵⁹. O art. 5º da EC 41 elevou esse valor para R\$ 2.400,00, mantendo o critério de atualização⁶⁰.

Excepcionalmente, alguns benefícios podem não se sujeitar ao teto, como, por exemplo, os anteriores à CF, em razão de direito adquirido, ou o salário-maternidade do segurado empregado, tendo em vista que, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, a licença gestante se dá “sem prejuízo do emprego e do salário”⁶¹.

Os valores atualizados dos limites máximo e mínimo da previdência social estão listados, por competência, no **Anexo II**.

No caso do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária), com a inclusão do § 10 ao art. 29 da Lei de Benefícios pela MP nº 664/2014, passou a haver restrição adicional ao valor da RMI, que *“não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média*

⁵⁸ “Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei.” (o art. 45 refere-se ao adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por incapacidade permanente).

⁵⁹ “Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.”

⁶⁰ “Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.”

⁶¹ O STF julgou procedente, em parte, a ADI 1946-5/DF, para “dar, ao art. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, interpretação conforme à Constituição, excluindo-se sua aplicação ao salário da licença gestante, a que se refere o art. 7º, inciso XVIII da Constituição Federal”. Os benefícios previdenciários sujeitam-se, contudo, ao teto do funcionalismo público, conforme previsto no art. 248 da Constituição Federal, introduzido pela EC 20: “Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI”.

aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes”.

No caso do auxílio-reclusão, após a entrada em vigor da EC 103, o valor do benefício, por dependente, não pode ultrapassar o salário-mínimo (cf. art. 27, § 1º, da referida emenda).

Em geral, o valor da RMI é apurado mediante aplicação do coeficiente de cálculo sobre o SB, conforme a espécie de benefício. Todavia, essa regra não se aplica aos benefícios de valor fixo e ao salário-maternidade.

Os benefícios de valor fixo são os seguintes:

a) o salário-família, nos termos do art. 27, § 2º, da EC 103⁶²; e

b) os benefícios de um salário-mínimo, que compreendem (i) a aposentadoria concedida aos *“trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda”*, nos termos dos §§ 12 e 13 do art. 201 da CF; e (ii) os benefícios devidos ao segurado especial e ao trabalhador rural empregado e eventual previstos nos arts. 39, inciso I e parágrafo único, 71-B, § 2º, inciso IV, e 143 da Lei de Benefícios.

Nos termos do art. 71-B, § 2º, da Lei de Benefícios, o valor do salário-maternidade é determinado segundo os seguintes critérios:

a) a remuneração integral, para a empregada e trabalhadora avulsa;

b) o último salário-de-contribuição, para a empregada doméstica;

c) 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses, para a contribuinte individual, segurada facultativa e segurada desempregada em período de graça; e

d) um salário mínimo, para a segurada especial.

2.2.15) Revisão e Reajustamento do Valor do Benefício

O reajustamento (ou “reajuste”) do valor do benefício corresponde à atualização monetária da RMI para fins de apuração da RMA. Algumas vezes se diz também no jargão “evolução da RMI”

⁶² Até a entrada em vigor da emenda em questão, o valor do salário-família correspondia ao valor reajustado dos montantes previstos no art. 66 da Lei de Benefícios: “Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de: I - Cr\$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal não superior a Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros); II - Cr\$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal superior a Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros)”. Atualmente, até que a lei discipline a matéria, seu valor está fixado em R\$ 46,54, a ser reajustado segundo os mesmos critérios aplicáveis aos demais benefícios previdenciários.

para referir-se a esses reajustamentos sucessivos. O fundamento normativo desse instituto encontra-se no art. 201, § 4º, da CF e no art. 41-A da Lei de Benefícios.

O termo “revisão” pode ser compreendido em uma acepção ampla ou restrita. Em sentido amplo, engloba qualquer alteração nos benefícios previdenciários, incluindo também o reajustamento. Em uma acepção restrita, refere-se apenas à revisão do ato de concessão do benefício, ou seja, à alteração dos critérios e parâmetros utilizados pelo INSS para o cálculo da RMI.

Nessa acepção mais restrita, é possível verificar uma clara distinção entre os conceitos de revisão e de reajustamento. Dessa distinção depende a correta compreensão do instituto jurídico da decadência em matéria previdenciária. Com efeito, referido instituto, previsto no art. 103, *caput*, da Lei de Benefícios⁶³, aplica-se apenas à revisão em sentido estrito, sem atingir o direito ao reajustamento⁶⁴.

Outro conceito importante para o contador judicial é o da prescrição quinquenal de que trata o parágrafo único do art. 103 da Lei de Benefícios⁶⁵. A prescrição não atinge nem o direito à revisão nem o direito ao reajuste, mas afasta o direito à percepção das parcelas vencidas antes do prazo quinquenal. Assim, o cálculo da RMI e a sua evolução são feitos normalmente⁶⁶, excluindo-se, posteriormente, do montante total devido, as prestações prescritas.

2.2.16) Cumulação de Benefícios

Ocorre por vezes de o autor da ação ter direito a mais de um benefício previdenciário. É possível até que tenha direito a um benefício como segurado (ou seja, em razão de seu próprio vínculo

⁶³ “Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

[...]”

⁶⁴ A bem da verdade, em sua atual redação, o art. 103 aplica-se não apenas à revisão do ato de concessão do benefício, mas também à revisão dos atos de indeferimento, cancelamento ou cessação. Todavia, no que diz respeito aos cálculos judiciais, importa principalmente a revisão do ato de concessão.

⁶⁵ “Art. 103. [...]

[...]”

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)”

⁶⁶ Uma vez que a prescrição não interfere com os critérios de cálculo ou evolução da RMI, a sua incidência não deverá em hipótese algum influir no fator de proporcionalidade do abono anual.

de filiação) e a outro benefício como dependente (em razão do vínculo de dependência com um outro segurado). Pode, por exemplo, ter direito a uma aposentadoria por idade (ou aposentadoria programada) e também a uma pensão por morte em razão do falecimento do cônjuge.

Para calcular corretamente o valor devido ao autor da ação nesses casos, é importante que o contador judicial tenha familiaridade com o conceito de cumulação de benefícios e saiba quais benefícios são e quais não são cumuláveis.

Dois ou mais benefícios são cumuláveis quando podem ser recebidos em conjunto e inacumuláveis quando não o podem. Um segurado pode ter direito a mais de um benefício, mas não ter direito a recebê-los simultaneamente em razão da inacumulabilidade.

Quando o autor da ação tem direito a dois ou mais benefícios inacumuláveis, em geral cabe a ele próprio ou ao juízo da causa definir qual o benefício mais vantajoso. O contador judicial não deve decidir ou opinar sobre essa questão, tendo em vista que pode envolver critérios de natureza subjetiva. Nos cálculos judiciais, deve apurar o benefício apontado pelo juízo da causa, descontando das prestações vencidas todos os demais benefícios inacumuláveis percebidos pelo autor no mesmo período⁶⁷.

Os principais **casos de inacumulabilidade** são:

- a) auxílio-acidente e qualquer aposentadoria, devendo, contudo, o valor do auxílio-acidente integrar os SCs considerados no PBC da aposentadoria a ser concedida (arts. 31 e 86, § 2º, da Lei de Benefícios);
- b) auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) e aposentadoria (art. 124, inciso I, da Lei de Benefícios)⁶⁸;
- c) mais de uma aposentadoria (inciso II);
- d) aposentadoria e abono de permanência em serviço (inciso III);
- e) salário-maternidade e auxílio-doença (inciso IV);
- f) mais de um auxílio-acidente (inciso V);

⁶⁷ Vale mencionar que a TNU fixou a seguinte tese no Tema 195 (PEDILEF 5068010-43.2016.4.04.7100/RS, relatora Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff): “No cálculo das parcelas atrasadas do benefício concedido judicialmente, devem ser compensados todos os valores recebidos em período concomitante em razão de benefício inacumulável, sendo que a compensação deve se dar pelo total dos valores recebidos, não se podendo gerar saldo negativo para o segurado.”

⁶⁸ A TNU fixou a seguinte tese no Tema 232: “O auxílio-doença é inacumulável com o seguro-desemprego, mesmo na hipótese de reconhecimento retroativo da incapacidade em momento posterior ao gozo do benefício da lei 7.998/90, hipótese na qual as parcelas do seguro-desemprego devem ser abatidas do valor devido a título de auxílio-doença.”

g) mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa (inciso VI);

h) seguro-desemprego e qualquer benefício do RGPS, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente (parágrafo único);

i) benefício assistencial de prestação continuada ao idoso ou à pessoa portadora de deficiência e qualquer benefício do RGPS, salvo “*pensão especial de natureza indenizatória*” (art. 20, § 4º, da LOAS); e

j) auxílio-emergencial concedido em razão da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19) e qualquer benefício previdenciário ou assistencial (art. 2º, inciso III, da Lei nº 13.982/2020).

Essas regras não atingem, contudo, o direito adquirido do segurado ou dependente à cumulação (art. 124, *caput*, da Lei de Benefícios). Ou seja, se os benefícios foram concedidos em uma época em que a cumulação era permitida, o segurado ou dependente poderá continuar a recebê-los em conjunto, ainda que se tornem inacumuláveis.

Convém ressaltar, por fim, que o aposentado pelo RGPS que permanecer em atividade deixa de fazer jus a qualquer outro benefício previdenciário, exceto ao salário-família, nos termos do art. 18, § 2º, da Lei de Benefícios⁶⁹.

2.3) Concessão de Benefícios

2.3.1) Contagem de Tempo de Serviço ou Contribuição

2.3.1.1) Contagem de Tempo Especial

2.3.1.1.1) Atividades exercidas em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física

⁶⁹ “Art. 18 [...]”

[...]
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.

[...]”

O tempo especial é computado segundo as mesmas regras práticas aplicáveis ao tempo de serviço ou contribuição. Veja item 2.2.7.

Tabela prática com fatores de conversão:

TIPO DE ATIVIDADE	FATORES DE CONVERSÃO	
	MULHER (Para 30)	HOMEM (Para 35)
De 15 anos	2,00	2,33
De 20 anos	1,50	1,75
De 25 anos	1,20	1,40

2.3.1.1.2) Pessoas com deficiência (LC nº 142/2013)

Conforme art. 7º da Lei Complementar nº 142/2013⁷⁰, os períodos em que o segurado exerce atividade laboral com ou sem deficiência devem ser proporcionalmente ajustados, observando inclusive o grau da deficiência nos casos em que houver regressão ou progressão.

Os arts. 70-E e 70-F do Regulamento da Previdência Social, introduzidos pelo Decreto nº 8.145/2013, trazem tabelas práticas para a conversão dos períodos, considerados os diferentes graus de deficiência:

MULHER				
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES			
	Para 20	Para 24	Para 28	Para 30
De 20 anos	1,00	1,20	1,40	1,50
De 24 anos	0,83	1,00	1,17	1,25
De 28 anos	0,71	0,86	1,00	1,07
De 30 anos	0,67	0,80	0,93	1,00

⁷⁰ “Art. 7º. Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3º desta Lei Complementar. “

HOMEM				
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES			
	Para 25	Para 29	Para 33	Para 35
De 25 anos	1,00	1,16	1,32	1,40
De 29 anos	0,86	1,00	1,14	1,21
De 33 anos	0,76	0,88	1,00	1,06
De 35 anos	0,71	0,83	0,94	1,00

MULHER					
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES				
	Para 15	Para 20	Para 24	Para 25	Para 28
De 15 anos	1,00	1,33	1,60	1,67	1,87
De 20 anos	0,75	1,00	1,20	1,25	1,40
De 24 anos	0,63	0,83	1,00	1,04	1,17
De 25 anos	0,60	0,80	0,96	1,00	1,12
De 28 anos	0,54	0,71	0,86	0,89	1,00

HOMEM					
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES				
	Para 15	Para 20	Para 25	Para 29	Para 33
De 15 anos	1,00	1,33	1,67	1,93	2,20
De 20 anos	0,75	1,00	1,25	1,45	1,65
De 25 anos	0,60	0,80	1,00	1,16	1,32
De 29 anos	0,52	0,69	0,86	1,00	1,14
De 33 anos	0,45	0,61	0,76	0,88	1,00

2.3.2) Correção dos Salários-de-Contribuição

Para as DIBs a partir da Constituição Federal de 1988, os índices aplicados sobre os SCs são:

A partir de 05/10/1988 (Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos pelo art. 144): INPC.

A partir de 01/01/1993 (Lei nº 8.542/92): IRSM.

A partir de 01/07/1994 (Lei nº 8.880/94): IPC-r.

A partir de 01/07/1995 (MP nº 1.053/95 e reedições): INPC.

A partir de 01/05/1996 (MP 1.440/96 e reedições e Lei nº 9.711/98): IGP-DI.

A partir de 01/02/2004 (Medida Provisória 167/04 e Lei nº 10.887/04): INPC.

2.3.3) Auxílio-Acidente Previdenciário

2.3.3.1) Introdução

O auxílio-acidente foi inicialmente previsto na Lei nº 5.316/67, que integrou o seguro de acidentes do trabalho à previdência social. O benefício era devido ao segurado que sofresse *“redução permanente da capacidade para o trabalho em percentagem superior a 25%”* (art. 7º) em decorrência do acidente do trabalho. Posteriormente, foi alterado pelo art. 6º da Lei nº 6.367/76, passando a ser devido ao *“acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para o exercício de atividade que exercia habitualmente, na época do acidente, mas não para o exercício de outra”*.

Ao lado do auxílio-acidente, havia, ainda, o auxílio-suplementar, previsto no art. 9º da Lei nº 6.367/76 para *“o acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar, como seqüelas definitivas, perdas anatômicas ou redução da capacidade funcional, constantes de relação previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo o desempenho da mesma atividade, demandem, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho”*.

No atual RGPS, o auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei de Benefícios⁷¹.

⁷¹ O STJ tem entendido que o auxílio-suplementar foi incorporado pelo auxílio-acidente com o advento da Lei de Benefícios: “PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR COM APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI 9.528/97. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o auxílio-suplementar, previsto na Lei 6.367/76, foi incorporado pelo auxílio-acidente, após o advento da Lei 8.213/91. Tendo a aposentadoria sobrevindo em data anterior à Lei 9.528/97, que vedou a possibilidade de cumulação dos benefícios, a regra proibitiva não a alcança. Inteligência do REsp 1.296.673/MG (Representativo de Controvérsia). Precedentes do STJ. 2. In casu, sendo a DIB do auxílio-suplementar 05.9.1990 e tendo o segurado se aposentado em data anterior à vigência da

Inicialmente, a Lei de Benefícios previa a concessão do auxílio-acidente apenas para os casos de acidente do trabalho. A partir do advento da Lei nº 9.032/95, o benefício passou a ser devido em caso de “acidente de qualquer natureza”. Hoje, portanto, existem duas modalidades de auxílio-acidente: o acidentário, atrelado a acidente do trabalho, e o previdenciário, relacionado a outros tipos de acidente.

O benefício pressupõe que as lesões decorrentes do acidente estejam consolidadas e tenham produzido sequelas que reduzem a capacidade de trabalho para a atividade habitual. O auxílio-acidente tem caráter indenizatório, ou seja, não substitui a remuneração do trabalhador, mas a complementa. Assim, trata-se de benefício que pode ficar abaixo do salário-mínimo (cf. art. 33 da Lei de Benefícios).

Em regra, a DIB é fixada na DII, quando não houver benefício por incapacidade antecedente, ou no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que o houver antecedido (art. 86, § 2º, da Lei de Benefícios). Não cabe ao contador, no entanto, fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.3.2) DIB entre 18/09/1967 e 10/06/1973

2.3.3.2.1) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Lei nº 5.316/67
- Decreto-Lei nº 710/69
- Decreto nº 61.784/67

2.3.3.2.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 24 meses.

2.3.3.2.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 12 últimos SCs anteriores à DIB, sem correção mo-

Lei 9.528/1997, não lhe alcança a proibição de acumulação de benefício acidentário com qualquer espécie de aposentadoria do regime geral, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1504430/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015)”

netária.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo: (i) até 21/11/1966: 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país; (ii) a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.3.2.4) Coeficiente

Correspondente à redução permanente da capacidade para o trabalho em percentagem.

2.3.3.2.5) RMI

RMI = SB ou último SC do dia do acidente, dos dois o mais vantajoso, multiplicado pelo coeficiente.

2.3.3.3) DIB entre 11/06/1973 e 20/10/1976

2.3.3.3.1) Referências

Lei nº 5.890/73

Lei nº 6.210/75

2.3.3.3.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 18 meses.

2.3.3.3.3) SB

Regra geral: 1/12 (um doze avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 12 SCs, sem correção monetária.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fos-

sem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.3.3.4) Coeficiente

Correspondente à redução permanente da capacidade para o trabalho em percentagem.

2.3.3.3.5) RMI

RMI = SB ou último SC do dia do acidente, dos dois o mais vantajoso, multiplicado pelo coeficiente.

2.3.3.4) DIB entre 21/10/1976 e 05/10/1988

2.3.3.4.1) Referências

- Lei nº 6.367/76
- Decreto nº 79.037/76
- Decreto nº 83.080/79

2.3.3.4.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 18 meses.

2.3.3.4.3) SB

Regra geral: 1/12 (um doze avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 12 SCs, sem correção monetária.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.3.4.4) Coeficiente

40%.

2.3.3.4.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

2.3.3.5) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995

2.3.3.5.1) Referências

- Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92

2.3.3.5.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.3.5.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.3.5.4) Coeficiente

30%, 40% ou 60%, dependendo do grau de redução da capacidade laborativa.

2.3.3.5.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

2.3.3.6) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999

2.3.3.6.1) Referências

- Lei nº 9.032/95
- Decreto nº 2.172/97
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.3.6.2) PBC

36 meses, podendo ser dilatado até 48 meses anteriores ao início do benefício.

2.3.3.6.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs corrigidos, até o máximo de 36 SCs.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.3.6.4) Coeficiente

50%.

2.3.3.6.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

2.3.3.7) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.3.7.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.3.7.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.3.7.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Registre-se que, a depender do entendimento, o benefício pode ser calculado com a soma dos SCs quando da ocorrência de atividades concomitantes (vide item 2.5.8).

A partir de 18/06/2019, na vigência da Lei nº 13.846/19, o SB do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos SCs das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB .

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.3.7.4) Coeficiente

50%.

2.3.3.7.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

2.3.3.8) DIB a partir de 14/11/2019⁷²

⁷² Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

2.3.3.8.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/2019
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.3.8.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.3.8.3) SB

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB .

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.3.8.4) Coeficiente

50%.

2.3.3.8.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

2.3.4) Auxílio Suplementar

Vide item 2.3.3.

2.3.5) Auxílio-Doença

Vide item 2.3.6.

2.3.6) Auxílio por Incapacidade Temporária

2.3.6.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, o auxílio-doença vinha previsto nos arts. 24 a 26 da LOPS

e suas posteriores alterações.

Atualmente, encontra-se disciplinado nos arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios. Com a reforma introduzida pela EC 103, passou a denominar-se “auxílio por incapacidade temporária”.

Trata-se de benefício devido ao segurado que “havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos” (Lei de Benefícios, art. 59).

Em regra, a DIB é fixada da seguinte forma, nos termos do art. 60 da Lei de Benefícios:

1) sendo o benefício requerido dentro de 30 dias do afastamento da atividade, a DIB é fixada (i) no 16º dia do afastamento para o segurado empregado, já que a empresa arca com o os 15 primeiros dias; e (ii) na DII para os demais segurados;

2) sendo o benefício requerido a partir do 31º dia do afastamento da atividade, a DIB é fixada na DER.

Observe-se, contudo, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.6.2) DIB entre 05/09/1960 e 10/06/1973

2.3.6.2.1) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Decreto-Lei nº 710/69
- Decreto nº 48.959-A/60
- Decreto nº 60.501/67

2.3.6.2.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 24 meses.

2.3.6.2.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 12 últimos SCs anteriores à DIB, sem correção monetária.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo do SB: (i) até 21/11/1966: 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país; (ii) a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.6.2.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 90%.

2.3.6.2.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 70% do salário mínimo do local de trabalho do segurado.

NOTA: o auxílio-doença acidentário (acidente do trabalho) segue regras específicas a partir das Lei nº 5.316/67.

2.3.6.3) DIB entre 11/06/1973 e 05/10/1988

2.3.6.3.1) Referências

- Lei nº 5.890/73
- Lei nº 6.210/75
- Decreto nº 72.771/73
- Decreto nº 83.080/79

2.3.6.3.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 18 meses.

2.3.6.3.3) SB

Regra geral: 1/12 (um doze avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 SCs, sem correção monetária.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SC das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.6.3.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 90%.

2.3.6.3.5) RMI

Observa-se duas situações:

1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.

2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 90% de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

Limite mínimo da RMI: 75% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

NOTA: o auxílio-doença acidentário (acidente do trabalho) segue regras específicas a partir

das Leis nº 5.316/67 e nº 6.367/76.

2.3.6.4) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995

2.3.6.4.1) Referências

- Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92

2.3.6.4.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.6.4.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência (12 meses).

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.6.4.4) Coeficiente

80% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 92%.

2.3.6.4.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

NOTA: o auxílio-doença acidentário (acidente do trabalho) segue regras específicas.

2.3.6.5) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999

2.3.6.5.1) Referências

- Lei nº 9.032/95
- Decreto nº 2.172/97
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.6.5.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.6.5.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.6.5.4) Coeficiente

91%.

2.3.6.5.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo

2.3.6.6) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.6.6.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.6.6.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.6.6.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, até 17/06/2019 o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Registre-se que, a depender do entendimento, o benefício pode ser calculado com a soma dos SCs quando da ocorrência de atividades concomitantes (vide item 2.5.8).

A partir de 18/06/2019, vigência da Lei nº 13.846/19, o SB do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos SCs das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo.

2.3.6.6.4) Coeficiente

91%.

2.3.6.6.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite máximo da RMI: (i) até 29/12/2014: valor máximo do SC na DIB; (ii) a partir de 30/12/2014 (Medida Provisória 664/14 e Lei nº 13.135/15): média aritmética simples dos últimos 12 SCs, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos SCs existentes.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.6.7) DIB a partir de 14/11/2019⁷³

2.3.6.7.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/2019
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.6.7.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.6.7.3) SB

⁷³ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.6.7.4) Coeficiente

91%.

2.3.6.7.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite máximo da RMI: média aritmética simples dos últimos 12 SCs, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos SCs existentes.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.7) Aposentadoria por Invalidez

Vide item 2.3.8.

2.3.8) Aposentadoria por Incapacidade Permanente

2.3.8.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, a aposentadoria por invalidez vinha prevista nos arts. 27 a 29 da LOPS e suas alterações posteriores.

Atualmente, encontra-se disciplinada nos arts. 42 a 47 da Lei de Benefícios. Com a reforma introduzida pela EC 103, passou a denominar-se “aposentadoria por incapacidade permanente”.

Trata-se de benefício devido ao segurado que “estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência” (Lei de Benefícios, art. 42).

Em regra, a DIB da aposentadoria por invalidez é fixada da seguinte forma, nos termos do art. 43 da Lei de Benefícios:

1) quando a aposentadoria for antecedida por auxílio-doença, no dia seguinte ao da cessação

do auxílio-doença antecedente;

2) quando a aposentadoria não for antecedida por auxílio-doença, aplicam-se as regras seguintes:

2.1) sendo o benefício requerido dentro de 30 dias do afastamento da atividade, a DIB é fixada (i) no 16º dia do afastamento para o segurado empregado, já que a empresa arca com os 15 primeiros dias; e (ii) na DII para os demais segurados;

2.2) sendo o benefício requerido a partir do 31º dia do afastamento da atividade, a DIB é fixada na DER.

Observe-se, contudo, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

O art. 45 da Lei de Benefícios prevê um adicional de 25% para o segurado aposentado por invalidez que necessitar da assistência permanente de outra pessoa. Esse adicional não se sujeita ao teto da previdência social (cf. arts. 33 e 45 da Lei de Benefícios).

2.3.8.2) DIB entre 05/09/1960 e 10/06/1973

2.3.8.2.1) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Decreto-Lei nº 710/69
- Decreto nº 48.959-A/60
- Decreto nº 60.501/67

2.3.8.2.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 24 meses.

2.3.8.2.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 12 últimos SCs anteriores à DIB, sem correção monetária.

No caso de conversão de auxílio-doença, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do

benefício originário.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo: (i) até 21/11/1966: 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país; (ii) a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.8.2.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade considerando o tempo de auxílio-doença, até o total de 100%.

2.3.8.2.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 70% do salário mínimo do local de trabalho do segurado.

NOTA: a aposentadoria por invalidez acidentária (acidente do trabalho) segue regras específicas a partir das Leis nº 5.316/67 e nº 6.367/76.

2.3.8.3) DIB entre 11/06/1973 e 05/10/1988

2.3.8.3.1) Referências

- Lei nº 5.890/73
- Lei nº 6.210/75
- Decreto nº 72.771/73
- Decreto nº 83.080/79

2.3.8.3.2) PBC

PBC: 12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 18 meses.

2.3.8.3.3) SB

Regra geral: 1/12 (um doze avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 SCs, sem correção monetária.

No caso de conversão de auxílio-doença, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.8.3.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 100%, considerando-se os períodos de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

2.3.8.3.5) RMI

Observa-se duas situações:

1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.

2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor exce-

dente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 90% de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

NOTA: a aposentadoria por invalidez acidentária (acidente do trabalho) segue regras específicas a partir das Leis nº 5.316/67 e nº 6.367/76.

2.3.8.4) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995

2.3.8.4.1) Referências

- Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92

2.3.8.4.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.8.4.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

No caso de conversão de auxílio-doença, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário, não inferior ao salário mínimo.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do

número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.8.4.4) Coeficiente

80% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 100%.

2.3.8.4.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

NOTA: a aposentadoria por invalidez acidentária (acidente do trabalho) segue regras específicas.

2.3.8.5) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999

2.3.8.5.1) Referências

- Lei nº 9.032/95
- Decreto nº 2.172/97
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.8.5.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.8.5.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

No caso de conversão de auxílio-doença, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário, não inferior ao salário mínimo.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.8.5.4) Coeficiente

100%.

2.3.8.5.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.8.6) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.8.6.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.8.6.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.8.6.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC.

No caso de conversão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário, não sendo inferior ao salário mínimo.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, até 17/06/2019 o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Registre-se que, a depender do entendimento, o benefício pode ser calculado com a soma dos SCs quando da ocorrência de atividades concomitantes (vide item 2.5.8).

A partir de 18/06/2019, vigência da Lei nº 13.846/19, o SB do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos SCs das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB .

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.8.6.4) Coeficiente

100%.

2.3.8.6.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.8.7) DIB a partir de 14/11/2019⁷⁴

⁷⁴ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de

2.3.8.7.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/2019
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.8.7.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.8.7.3) SB

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC.

Limite máximo do SB: valor máximo do SCs na DIB .

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.8.7.4) Coeficiente

Homem: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.

Mulher: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos de contribuição.

NOTA: quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, o coeficiente de cálculo será de 100% (cf. EC 103, art. 26, § 3º, II).

2.3.8.7.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

2.3.9) Aposentadoria por Velhice

Vide item 2.3.10.

2.3.10) Aposentadoria por Idade

sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

2.3.10.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, a aposentadoria por idade chamava-se “aposentadoria por velhice” e vinha prevista no art. 30 da LOPS.

Com advento do RGPS, passou a ser disciplinada nos arts. 48 a 51 da Lei de Benefícios, mas, salvo pela aposentadoria por idade ao trabalhador rural, foi extinta pela reforma introduzida pela EC 103, que passou a contemplar somente a aposentadoria programada, concedida com base nos requisitos de idade e tempo de contribuição. A EC 103 prevê, contudo, regras de transição para os segurados filiados ao RGPS até a data de sua entrada em vigor (cf. EC 103, art. 18).

Em regra, nos termos do art. 49 da Lei de Benefícios, a DIB é fixada da seguinte forma:

1) para o segurado empregado, na data de desligamento do emprego, se requerida até 90 dias depois dessa data, ou na DER, quando não houver desligamento ou quando for requerida após 90 dias deste;

2) para os demais segurados, na DER.

Observe-se, contudo, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.10.2) DIB entre 05/09/1960 e 28/07/1969

2.3.10.2.1) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Decreto nº 48.959-A/60
- Decreto nº 60.501/67

2.3.10.2.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 24 meses.

2.3.10.2.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 12 últimos SCs anteriores à DIB, sem correção monetária.

No caso de conversão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário. Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo do SB: (i) até 21/11/1966: 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país; (ii) a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.10.2.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 100%.

2.3.10.2.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 70% do salário mínimo do local de trabalho do segurado.

2.3.10.3) DIB entre 29/07/1969 e 10/06/1973

2.3.10.3.1) Referências

- Decreto-Lei nº 710/69

2.3.10.3.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.10.3.3) SB

Regra geral: 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 36 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas

como únicas dentro do mesmo mês. No caso de conversão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo do SB: 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.10.3.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até total de 100%.

2.3.10.3.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: 70% do salário mínimo do local de trabalho do segurado.

2.3.10.4) DIB entre 11/06/1973 e 30/06/1975

2.3.10.4.1) Referências

- Lei nº 5.890/73
- Decreto nº 72.771/73

2.3.10.4.2) PBC

48 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 60 meses.

2.3.10.4.3) SB

Regra geral: 1/48 (um quarenta e oito avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 48 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

No caso de transformação de benefício, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.10.4.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 100%.

2.3.10.4.5) RMI

Observam-se duas situações:

1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.

2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 90% de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

2.3.10.5) DIB entre 01/07/1975 e 05/10/1988

2.3.10.5.1) Referências

- Lei nº 6.210/75
- Decreto nº 83.080/79

2.3.10.5.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.10.5.3) SB

Regra geral: $1/36$ (um trinta e seis avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 36 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

No caso de transformação de benefício, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.10.5.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até total de 95%.

2.3.10.5.5) RMI

Observam-se duas situações:

- 1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.
- 2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 95% do SB.

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

2.3.10.6) DIB entre 06/10/1988 e 28/11/1999

2.3.10.6.1) Referências

- Lei nº 8213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92
- Decreto nº 2.172/97
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.10.6.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.10.6.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.10.6.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 100%.

2.3.10.6.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Limite máximo da RMI: valor máximo do SC na DIB.

2.3.10.7) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.10.7.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.10.7.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.10.7.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC, multiplicada pelo fator previdenciário (vide fórmula no item 2.3.14.8.3), quando este for vantajoso (maior do que 1,0).

Para os filiados até 28/11/1999, observa-se o divisor mínimo no valor de 60% do PBC quando o segurado contar número de contribuição inferior a tal valor, ocasião em que o SB resultará do quociente entre a soma de todos os SCs existentes no PBC e o divisor mínimo, sem prejuízo da subsequente multiplicação pelo fator previdenciário, se vantajoso.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, até 17/06/2019 o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pela carência.

Registre-se que, a depender do entendimento, o benefício pode ser calculado com a soma dos SCs quando da ocorrência de atividades concomitantes (vide item 2.5.8).

A partir de 18/06/2019, vigência da Lei nº 13.846/19, o SB do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos SCs das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.10.7.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 100%.

2.3.10.7.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Limite máximo da RMI: valor máximo do SC na DIB.

2.3.10.8) DIB a partir de 14/11/2019⁷⁵

2.3.10.8.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/2019
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.10.8.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.10.8.3) SB

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC, com possibilidade de exclusão dos salários que impliquem em redução da média, observada a correspondente dedução do período contributivo e carência da competência excluída, até o mínimo exigido para a concessão do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.10.8.4) Coeficiente

Homem: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.

Mulher: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos de contribuição.

2.3.11) Aposentadoria por Idade ao Trabalhador Rural

⁷⁵ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

2.3.11.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, os trabalhadores rurais tinham proteção social apartada dos trabalhadores urbanos, por meio do denominado “Programa de Assistência ao Trabalhador Rural”. Esse regime, disciplinado pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, com as alterações da Lei Complementar nº 16, de 30 de outubro de 1973, previa, entre os benefícios a que tinham direito os trabalhadores rurais, uma “aposentadoria por velhice”, devida “ao trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade” (cf. arts. 2º, I, e 4º). Tal benefício, todavia, não podia ser pago a mais de um componente da unidade familiar, cabendo apenas ao respectivo “chefe ou arrimo” (cf. art. 4º, parágrafo único).

Com o advento da Constituição Federal de 1998, os institutos de proteção social foram unificados para populações urbanas e rurais (cf. CF, art. 194, II). Em vista disso, a Lei de Benefícios contemplou desde o início os trabalhadores rurais, prevendo diversas regras de inclusão daqueles que já exerciam atividade rural antes de sua entrada em vigor, dentre as quais destacam-se as disposições do art. 55, § 2º, que admitiu a contagem do tempo de serviço rural anterior à nova lei, exceto para fins de carência, e do art. 143, que definiu regra transitória de aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, com requisito de carência diferenciado.

A aposentadoria por idade devida aos trabalhadores rurais está prevista nos arts. 39 e 48 da Lei de Benefícios, com requisito etário diferenciado, seguindo o disposto na redação original do art. 202, inciso I, da CF.

Importante distinguir três categorias de trabalhadores rurais: (i) empregados; (ii) contribuintes individuais (trabalhadores eventuais); e (iii) segurados especiais. Para cada uma dessas espécies a legislação previdenciária prevê diferentes requisitos de carência. O trabalhador rural empregado, por exemplo, tem suas contribuições presumidas, na forma art. 27, inciso I, da Lei de Benefícios, ao passo que o trabalhador rural eventual deve comprovar o recolhimento efetivo de contribuições, na forma do art. 27, inciso II, da mesma lei. Já o segurado especial está dispensado de comprovar recolhimentos, mas deve demonstrar “exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido” (cf. art. 39, I).

Quanto aos trabalhadores rurais empregados e contribuintes individuais, é importante, ainda, atentar ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008:

“Art. 3º Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência:

I – até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

II – de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) meses, dentro do respectivo ano civil; e

III – de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) meses dentro do respectivo ano civil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo e respectivo inciso I ao trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem relação de emprego.”

Atualmente, a aposentadoria por idade do trabalhador rural está prevista no art. 201, § 7º, inciso II, da CF, com a redação dada pela EC 103:

“Art. 201. [...]

[...]

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

[...]

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

[...]”

Também tratam desse benefícios os arts. 56 e 57 do Regulamento da Previdência Social:

“Art. 56. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida aos segurados a que se referem a alínea “a” do inciso I, a alínea “j” do inciso V e os incisos VI e VII do caput do art. 9º e aos segurados garimpeiros que trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar, conforme definido no § 5º do art. 9º, quando completarem cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, e sessenta anos de idade, se homem. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 1º Para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere o inciso VII do caput do art. 9º comprovará o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que tiver cumprido o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial tenha recebido os rendimentos a que se referem os incisos III ao VIII do § 8º do art. 9º. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 2º O valor da renda mensal da aposentadoria de que trata este artigo para os trabalhadores rurais a que se referem a alínea “a” do inciso I, a alínea “j” do inciso V e o inciso VI do caput do art. 9º, para o garimpeiro e para o segurado especial que contribua facultativamente corresponderá a setenta por cento do salário de benefício definido na forma prevista no art. 32, com acréscimo de um ponto percentual para cada ano de contribuição. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 3º O valor da renda mensal do benefício de que trata este artigo para os trabalhadores rurais a que se refere

o inciso VII do caput do art. 9º será de um salário-mínimo. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 4º O segurado especial que contribui na forma prevista no § 2º do art. 200 somente fará jus à aposentadoria com valor apurado na forma prevista no § 2º deste artigo após o cumprimento do período de carência exigido, hipótese em que não será considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 5º A aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no art. 52. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

Art. 57. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no art. 56 mas que satisfaçam essa condição, se considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao atenderem os requisitos definidos nos incisos I e II do caput do art. 51. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 1º Para fins do disposto no caput, o valor da renda mensal da aposentadoria será apurado na forma do disposto no art. 53, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o salário-mínimo. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ainda que, na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)''

2.3.11.2) DIB entre 26/05/71 a 05/10/88

2.3.11.2.1) Referências

- Lei Complementar nº 11/71
- Lei Complementar nº 16/73
- Decreto nº 69.919/72
- Decreto nº 73.617/74
- Decreto nº nº 83.080/79

2.3.11.2.2) RMI

50% do salário mínimo de maior valor no país.

2.3.11.3) DIB entre 06/10/1988 e 28/11/1999

2.3.11.3.1) Referências

Lei nº 8213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)

Decreto nº 357/91

Decreto nº 611/92

Decreto nº 2.172/97

Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.11.3.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.11.3.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.11.3.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 100%.

2.3.11.3.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Segurado especial: um salário-mínimo.

2.3.11.4) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.11.4.1) Referências

- Lei nº 9.876/99

- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.11.4.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.11.4.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC, multiplicada pelo fator previdenciário (vide fórmula no item 2.3.14.8.3), quando este for vantajoso (maior do que 1,0).

Para os filiados até 28/11/1999, observa-se o divisor mínimo no valor de 60% do PBC quando o segurado contar número de contribuição inferior a tal valor, ocasião em que o SB resultará do quociente entre a soma de todos os SCs existentes no PBC e o divisor mínimo, sem prejuízo da subsequente multiplicação pelo fator previdenciário, se vantajoso.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.11.4.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 100%.

2.3.11.4.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Segurado especial: um salário-mínimo.

2.3.11.5) DIB a partir de 14/11/2019⁷⁶

2.3.11.5.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/2019

⁷⁶ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.11.5.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.11.5.3) SB

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.11.5.4) Coeficiente

Para os segurados: empregado, avulso, contribuinte individual, garimpeiro e segurado especial que contribua facultativamente: 70% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 100% ⁷⁷.

2.3.11.4.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Segurado especial que não contribua facultativamente: um salário-mínimo.

2.3.12) Aposentadoria por Idade Híbrida

2.3.12.1) Introdução

Introduzida pela Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008, mediante inclusão dos §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei de Benefícios, essa é a modalidade de aposentadoria por idade em que podem ser computados tanto períodos rurais quanto urbanos.

2.3.12.2) DIB entre 23/06/2008 e 13/11/2019

⁷⁷Art. 56, §2º do Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto 10.410/2020.

Vide item 2.3.10.7.

2.3.12.3) DIB a partir de 14/11/2019⁷⁸

Vide item 2.3.10.8.

2.3.13) Aposentadoria por Tempo de Serviço

Vide item 2.3.14.

2.3.14) Aposentadoria por Tempo de Contribuição

2.3.14.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, a aposentadoria por tempo de contribuição chamava-se “aposentadoria por tempo de serviço” e vinha prevista no art. 32 da LOPS.

Com advento do RGPS, manteve-se a denominação anterior, passando a aposentadoria a ser disciplinada nos arts. 52 a 56 da Lei de Benefícios. Havia até então duas modalidades de aposentadoria por tempo de serviço: integral e proporcional, conforme o coeficiente de cálculo estivesse em 100% ou abaixo de 100%, nos termos do art. 53 da referida lei.

A partir da vigência da EC 20, extinguiu-se a aposentadoria proporcional e o benefício passou a ser denominado “aposentadoria por tempo de contribuição”. Foram previstas, contudo, regras de transição para os segurados já filiados ao RGPS (cf. EC 20, art. 9º).

A aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta pela reforma introduzida pela EC 103, que passou a contemplar somente a aposentadoria programada, concedida com base nos requisitos de idade e tempo de contribuição. A EC 103 prevê, contudo, regras de transição para os segurados filiados ao RGPS até a data de sua entrada em vigor (cf. arts. 15 a 17 e 20).

Em regra, nos termos dos arts. 49 e 54 da Lei de Benefícios, a DIB é fixada da seguinte forma:

1) para o segurado empregado, na data de desligamento do emprego, se requerida até 90 dias depois dessa data, ou na DER, quando não houver desligamento ou quando for requerida após

⁷⁸ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

90 dias deste;

2) para os demais segurados, na DER.

Observe-se, contudo, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.14.2) DIB entre 05/09/1960 e 28/07/1969

2.3.14.2.1) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Lei nº 5.440-A/68
- Decreto-Lei nº 66/66
- Decreto nº 48.959-A/60
- Decreto nº 60.501/67

2.3.14.2.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 24 meses.

2.3.14.2.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 12 últimos SCs anteriores à DIB, sem correção monetária.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo do SB: (i) até 21/11/1966: 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país; (ii) a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.14.2.4) Coeficiente

Benefício requerido até 14/03/1967, desde que a segurada tenha se desligado do emprego

ou encerrado a atividade anteriormente àquela data: 80% aos 30 anos de serviço, acrescido de 4% por ano completo de atividade, após os 30 anos, até o total de 100% aos 35 anos, **sem distinção de sexo**.

Benefício requerido a partir de 15/03/1967 ou em que a segurada, embora tendo requerido o benefício anteriormente, tenha se desligado do emprego ou encerrado a atividade anteriormente àquela data (Lei nº 5.440-A/68): (i) homem: 80% aos 30 anos de serviço, acrescido de 4% por ano completo de atividade após os 30 anos, até o total de 100% aos 35 anos; (ii) mulher: 100% aos 30 anos.

2.3.14.2.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 70% do salário mínimo do local de trabalho do segurado.

2.3.14.3) DIB entre 29/07/1969 e 10/06/1973

2.3.14.3.1) Referências

- Decreto-Lei nº 710/69

2.3.14.3.2) PBC

36 meses, podendo ser dilatado até 48 meses anteriores ao início do benefício.

2.3.14.3.3) SB

Regra geral: 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 36 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

No caso de conversão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o SB é aquele obtido pelo reajustamento do SB do benefício originário.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo do SB: 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.14.3.4) Coeficiente

Homem: 80% aos 30 anos de serviço acrescido de 4% por ano completo de atividade após os 30 anos, até o total de 100% aos 35 anos.

Mulher: 100% aos 30 anos.

2.3.14.3.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: 70% do salário mínimo mensal do local de trabalho do segurado.

2.3.14.4) DIB entre 11/06/1973 e 30/06/1975

2.3.14.4.1) Referências

- Lei nº 5.890/73
- Decreto nº 72.771/73

2.3.14.4.2) PBC

48 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 60 meses.

2.3.14.4.3) SB

Regra geral: 1/48 (um quarenta e oito avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 48 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.14.4.4) Coeficiente

Homem: 80% aos 30 anos de serviço acrescido de 4% para cada ano completo após os 30 anos, até o total de 100% aos 35 anos de serviço.

Mulher: 100% aos 30 anos de serviço.

2.3.14.4.5) RMI

Observam-se duas situações:

1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.

2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 90% de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

Renda Mensal: o segurado que continuasse a trabalhar após os 35 anos de serviço poderia majorar o valor da sua aposentadoria em 5% do seu valor a cada novo ano completo, até o máximo

de 10 anos.

2.3.14.5) DIB entre 01/07/1975 e 05/10/1988

2.3.14.5.1) Referências

- Lei nº 6.210/75
- Decreto nº 83.080/79

2.3.14.5.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.14.5.3) SB

Regra geral: 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 36 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.14.5.4) Coeficiente

Homem: 80% aos 30 anos de serviço acrescido de 3% para cada ano completo após os 30

anos, até o total de 95% aos 35 anos de serviço.

Mulher: 95% aos 30 anos de serviço.

2.3.14.5.5) RMI

Observa-se duas situações:

- 1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.
- 2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 95% do SB.

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

Renda Mensal: o segurado que continuasse a trabalhar após os 35 anos de serviço poderia majorar o valor da sua aposentadoria em 5% do seu valor a cada novo ano completo, até o máximo de 10 anos, adquiridos até 30/06/1975 e até o limite máximo de 18 vezes a maior unidade salarial do país.

2.3.14.6) DIB entre 06/10/1988 e 16/12/1998

2.3.14.6.1) Referências

- Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92
- Decreto nº 2.172/97

2.3.14.6.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.14.6.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs e com divisor mínimo de 24, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.14.6.4) Coeficiente

Homem: 70% aos 30 anos de serviço acrescido de 6% a cada novo ano completo, até o total de 100% aos 35 anos de serviço.

Mulher: 70% aos 25 anos de serviço acrescido de 6% a cada novo ano completo, até o total de 100% aos 30 anos de serviço.

2.3.14.6.5) RMI

RMI: SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.14.7) DIB entre 17/12/1998 e 28/11/1999

2.3.14.7.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 20/98
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.14.7.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.14.7.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.14.7.4) Coeficiente

Fim da aposentadoria proporcional para novos filiados.

Homem: 100% aos 35 anos de contribuição.

Mulher: 100% aos 30 anos de contribuição

Regra de transição para aposentadoria proporcional dos filiados até 16/12/1998: 70% aos 30 anos de contribuição, se homem, ou 25 anos de contribuição, se mulher, acrescido de 5% a cada

novo ano de contribuição completo após o pedágio de 40% do tempo que faltava para se aposentar no dia 16/12/1998. É necessário possuir o requisito de idade mínima: 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher.

2.3.14.7.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.14.8) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.14.8.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.14.8.2) PBCC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.14.8.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC, multiplicada pelo fator previdenciário, quando for o caso (vide exceções a seguir).

Fórmula do Fator Previdenciário

$$f = \frac{Tc \times a}{Es} \times \left[1 + \frac{(Id + Tc \times a)}{100} \right]$$

Onde:

f = fator previdenciário;

Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, com acréscimo de: a) 5 anos quando da aposentadoria por tempo de contribuição para mulher ou aposentadoria do professor para o homem; b) 10 anos quando da aposentadoria do professor para mulher;

a = alíquota correspondente a 0,31 (zero vírgula trinta e um);

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria;

Id = idade no momento da aposentadoria;

Transição do fator previdenciário

O fator previdenciário incide progressivamente durante o período de 5 anos a partir da sua criação (29/11/1999), por meio do seguinte cálculo:

$$SB = \left(\frac{f \times X \times M}{60} \right) + \left(\frac{M \times (60 - X)}{60} \right)$$

Onde:

SB = salário-de-benefício

f = fator previdenciário

X = número de meses após 29/11/1999, até o máximo de 60

M = média aritmética dos 80% maiores salários-de-contribuição, observada a questão do divisor mínimo, se o caso

Exceções à aplicação do fator previdenciário:

1. A partir da vigência da Lei nº 13.183/15 (05/11/2015) e contando o segurado com o tempo de contribuição exigido (mulher: 30 anos / homem: 35 anos), foi facultada a aplicação do fator previdenciário quando a pontuação resultante da soma da idade e do tempo de contribuição atingisse 85, se mulher, e 95, se homem; valores estes aumentados em 1 ponto em primeiro de janeiro dos anos subsequentes, até o máximo de 90 para mulher e 100 para homem.
2. Nos termos da Lei Complementar nº 142/2013, aplica-se o fator previdenciário nas aposentadorias concedidas na forma da referida lei se resultar em renda mensal de valor mais elevado.

Para os filiados até 28/11/1999, o cálculo do SB observa o divisor mínimo no valor de 60% do PBC quando o segurado contar número de contribuição inferior a tal valor, ocasião em que o SB resultará do quociente entre a soma de todos os SCs existentes no PBC e o divisor mínimo, sem prejuízo da subsequente multiplicação pelo fator previdenciário.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, até 17/06/2019 o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Registre-se que, a depender do entendimento, o benefício pode ser calculado com a soma dos SCs quando da ocorrência de atividades concomitantes (vide item 2.5.8).

A partir de 18/06/2019, vigência da Lei nº 13.846/19, o SB do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos SCs das atividades.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.14.8.4) Coeficiente

Homem: 100% aos 35 anos de contribuição.

Mulher: 100% aos 30 anos de contribuição.

Regra de transição para aposentadoria proporcional dos filiados até 16/12/1998: 70% aos 30 anos de contribuição, se homem, ou 25 anos de contribuição, se mulher, acrescido de 5% a cada novo ano de contribuição completo após o pedágio de 40% do tempo que faltava para se aposentar no dia 16/12/1998. É necessário possuir o requisito de idade mínima: 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher.

2.3.14.8.5) RMI

$RMI = SB \text{ multiplicado pelo coeficiente.}$

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.14.9) DIB a partir de 14/11/2019⁷⁹

2.3.14.9.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/2019
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.14.9.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.14.9.3) SB

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC, com possibilidade de exclusão dos salários que impliquem em redução da média, observada a correspondente dedução do período contributivo e carência da competência excluída, até o mínimo exigido para a concessão do benefício.

O fator previdenciário (vide fórmula no item 2.3.14.8.3) deverá ser aplicado quando cumprido o requisito ao benefício na forma do artigo 17 da Emenda Constitucional nº 103/19.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB .

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.14.9.4) Coeficiente

- No caso de cumprimento do requisito dos artigos 17 ou 20 da EC 103: 100%.
- No caso de cumprimento do requisito dos artigos 15 ou 16 da EC 103:
 - Homem: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, após a dedução do período contributivo correspondente aos salários excluídos, se o caso.
 - Mulher: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o 15 anos

⁷⁹ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

de contribuição, após a dedução do período contributivo correspondente aos salários excluídos, se o caso.

2.3.14.9.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Limite máximo da RMI: valor máximo do SC na DIB.

2.3.15) Aposentadoria Programada

2.3.15.1) Introdução

Trata-se de aposentadoria introduzida pela EC 103, em substituição às aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, estando assim prevista no § 7º, inciso I, do art. 201 da CF:

“Art. 201. [...]

[...]

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

[...]”

Esse dispositivo constitucional está assim regulamentado nos arts. 51 e 52 do Regulamento da Previdência Social:

“Art. 51. A aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

I - sessenta e dois anos de idade, se mulher, e sessenta e cinco anos de idade, se homem; e (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

II - quinze anos de tempo de contribuição, se mulher, e vinte anos de tempo de contribuição, se homem. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 1º Para fins de apuração do tempo de contribuição a que se refere o inciso II do caput, é vedada a inclusão de tempo fictício. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 2º O período pelo qual os segurados contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído na forma prevista no art. 199-A será considerado como tempo de contribuição, observada a restrição estabelecida em seu § 2º. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

Art. 52. A aposentadoria programada será devida: (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico:

a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até noventa dias depois dela; ou

b) a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo da alínea “a”; e

II - para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento.

Art. 53. O valor da aposentadoria programada corresponderá a sessenta por cento do salário de benefício definido na forma prevista no art. 32, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, para os homens, ou de quinze anos de contribuição, para as mulheres. (Redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020).”

2.3.15.2) DIB a partir de 14/11/2019⁸⁰

2.3.15.2.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/19
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.15.2.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.15.2.3) SB

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC, com possibilidade de exclusão dos salários que impliquem em redução da média, observada a correspondente dedução do período contributivo e carência da competência excluída, até o mínimo exigido para a concessão do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB .

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.15.2.4) Coeficiente

⁸⁰ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

Homem: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, após a dedução do período contributivo correspondente aos salários excluídos, se o caso.

Mulher: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o 15 anos de contribuição, após a dedução do período contributivo correspondente aos salários excluídos, se o caso.

2.3.15.2.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Limite máximo da RMI: valor máximo do SC na DIB

2.3.16) Aposentadoria de Professor

2.3.16.1) Introdução

A aposentadoria de professor foi criada pela Emenda Constitucional nº 18, de 30 de junho de 1981, para "o professor após 30 anos e, para a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, com salário integral".

No RGPS, essa modalidade de aposentadoria vem prevista como espécie de aposentadoria por tempo de serviço no art. 56 da Lei de Benefícios.

Com a reforma introduzida pela EC 103, a aposentadoria de professor passou a ter requisito de idade e tempo de contribuição (cf. art. 19, § 1º, II). Foram previstas, contudo, regras de transição para os professores já filiados ao RGPS na data de entrada em vigor da emenda (cf. arts. 15, 16 e 20).

Considerando que a aposentadoria de professor é modalidade de aposentadoria por tempo de serviço, a DIB é determinada, em regra, nos termos dos arts. 49 e 54 da Lei de Benefícios, a saber:

1) para o segurado empregado, na data de desligamento do emprego, se requerida até 90 dias depois dessa data, ou na DER, quando não houver desligamento ou quando for requerida após 90 dias deste;

2) para os demais segurados, na DER.

Observe-se, contudo, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.16.2) DIB entre 30/06/1981 a 05/10/1988

2.3.16.2.1) Referências

- Lei nº 6.210/75
- Emenda Constitucional nº 18/81 - instituição

2.3.16.2.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.16.2.3) SB

Regra geral: 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 36 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

2.3.16.2.4) Coeficiente

Homem: 95% aos 30 anos de efetivo exercício de função de magistério.

Mulher: 95% aos 25 anos de efetivo exercício de função de magistério.

2.3.16.2.5) RMI

Observam-se duas situações:

1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.

2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 90% de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

2.3.16.3) DIB entre 06/10/1988 e 16/12/1998

2.3.16.3.1) Referências

- Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92
- Decreto nº 2.172/97

2.3.16.3.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.16.3.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs e com divisor mínimo de 24, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.16.3.4) Coeficiente

Homem: 100% aos 30 anos efetivo exercício de função de magistério.

Mulher: 100% aos 25 anos de efetivo exercício de função de magistério.

2.3.16.3.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.16.4) DIB entre 17/12/1998 e 28/11/1999

2.3.16.4.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 20/98
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.16.4.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.16.4.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs e com divisor mínimo de 24, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.16.4.4) Coeficiente

Homem: 100% aos 30 anos de contribuição em efetivo exercício de função de magistério.

Mulher: 100% aos 25 anos de contribuição em efetivo exercício de função de magistério.

Regra de transição para os filiados até 16/12/1998: o segurado poderá optar pelas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e contará com o tempo que faltava para se aposentar no dia 16/12/1998 acrescido de 17%, se homem, e 20%, se mulher, desde que se aposente apenas com o tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.

2.3.16.4.5) RMI

$RMI = SB \text{ multiplicado pelo coeficiente.}$

Limite mínimo da RMI: salário mínimo

2.3.16.5) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.16.5.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.16.5.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.16.5.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC, multiplicada pelo fator previdenciário (vide fórmula no item 2.3.14.8.3).

Para os filiados até 28/11/1999, observa-se o divisor mínimo no valor de 60% do PBC quando o segurado contar número de contribuição inferior a tal valor, ocasião em que o SB resultará do quociente entre a soma de todos os SCs existentes no PBC e o divisor mínimo, sem prejuízo da subsequente multiplicação pelo fator previdenciário.

A partir da vigência da Lei nº 13.183/15 (05/11/2015) e contando o segurado com o tempo de contribuição exigido (mulher: 25 anos / homem: 30 anos), foi facultada a aplicação do fator previdenciário quando a pontuação resultante da soma da idade, tempo de contribuição e 5 [idade + tempo de contribuição + 5] atingisse 85, se mulher, e 95, se homem; valores estes aumentados em 1 ponto em primeiro de janeiro dos anos subsequentes, até o máximo de 90 para mulher e 100 para homem.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, até 17/06/2019 o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Registre-se que, a depender do entendimento, o benefício pode ser calculado com a soma dos SCs quando da ocorrência de atividades concomitantes (vide item 2.5.8).

A partir de 18/06/2019, vigência da Lei nº 13.846/19, o SB do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos SCs das atividades exercidas

na data do requerimento.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.16.5.4) Coeficiente

Homem: 100% aos 30 anos de contribuição em efetivo exercício de função de magistério.

Mulher: 100% aos 25 anos de contribuição em efetivo exercício de função de magistério.

Regra de transição para os filiados até 16/12/1998: o segurado poderá optar pelas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e contará com o tempo que faltava para se aposentar no dia 16/12/1998 acrescido de 17%, se homem, e 20%, se mulher, desde que se aposente apenas com o tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.

2.3.16.5.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.16.6) DIB a partir de 14/11/2019⁸¹

2.3.16.6.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/2019
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.16.6.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.16.6.3) SB

⁸¹ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC, com possibilidade de exclusão dos salários que impliquem em redução da média, observada a correspondente dedução do período contributivo e carência da competência excluída, até o mínimo exigido para a concessão do benefício.

2.3.16.9.4) Coeficiente

- No caso de cumprimento do requisito do artigo 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019: 100%.
- No caso de cumprimento do requisito dos artigos 15 ou 16 da Emenda Constitucional nº 103/2019:
 - Homem: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.
 - Mulher: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos de contribuição.

2.3.16.9.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Limite máximo da RMI: valor máximo do SC na DIB.

2.3.17) Aposentadoria Especial

2.3.17.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, a aposentadoria especial vinha prevista no art. 31 da LOPS.

No RGPS, essa modalidade de aposentadoria passou a ser disciplinada nos arts. 57 e 58 da Lei de Benefícios.

Trata-se de aposentadoria devida ao segurado que “tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Com a reforma introduzida pela EC 103, a aposentadoria especial passou a exigir também o

cumprimento de requisito etário e “efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação” (cf. art. 19, § 1º, I). Foram previstas, contudo, regras de transição para os segurados já filiados ao RGPS na data de entrada em vigor da emenda (cf. art. 21).

Em regra, nos termos dos arts. 49 e 57, § 2º, da Lei de Benefícios, a DIB é fixada da seguinte forma:

1) para o segurado empregado, na data de desligamento do emprego, se requerida até 90 dias depois dessa data, ou na DER, quando não houver desligamento ou quando for requerida após 90 dias deste;

2) para os demais segurados, na DER.

Observe-se, contudo, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.17.2) DIB entre 05/09/1960 e 28/07/1969

2.3.17.2.1) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Decreto nº 48.959-A/60
- Decreto nº 60.501/67

2.3.17.2.2) PBC

12 meses anteriores à DIB, podendo ser dilatado até 24 meses

2.3.17.2.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 12 últimos SCs anteriores à DIB, sem correção monetária.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme

o caso.

Limite máximo do SB: (i) até 21/11/1966: 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país; (ii) a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.17.2.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 100%.

2.3.17.2.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 70% do salário mínimo do local de trabalho do segurado.

2.3.17.3) DIB entre 29/07/1969 e 10/06/1973

2.3.17.3.1) Referências

- Decreto-Lei nº 710/69

2.3.17.3.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.17.3.3) SB

Regra geral: 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 36 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Não havia distinção em razão de múltipla atividade e as contribuições eram consideradas como única dentro do mesmo mês.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho (LT) de adulto ou menor, conforme o caso.

Limite máximo do SB: 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.

2.3.17.3.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 100%.

2.3.17.3.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI a partir de 22/11/1966 (Decreto-Lei nº 66/66): 70% do salário mínimo do local de trabalho do segurado.

2.3.17.4) DIB entre 11/06/1973 e 30/06/1975

2.3.17.4.1) Referências

- Lei nº 5.890/73
- Decreto nº 72.771/73

2.3.17.4.2) PBC

48 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 60 meses.

2.3.17.4.3) SB

Regra geral: 1/48 (um quarenta e oito avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 48 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;
- 2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão

do benefício.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.17.4.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 100%.

2.3.17.4.5) RMI

Observa-se duas situações:

1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.

2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 90% de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

2.3.17.5) DIB entre 01/07/1975 e 05/10/1988

2.3.17.5.1) Referências

- Lei nº 6.210/75
- Decreto nº 83.080/79

2.3.17.5.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.17.5.3) SB

Regra geral: 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos SCs imediatamente anteriores à DAT, até o máximo de 36 SCs, com aplicação da correção monetária apenas sobre os SCs anteriores aos 12 últimos meses.

Na ocorrência de atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite mínimo do SB: salário mínimo do local de trabalho.

Limite máximo do SB: 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT).

2.3.17.5.4) Coeficiente

70% acrescido de 1% por ano completo de atividade, até o total de 95%.

2.3.17.5.5) RMI

Observam-se duas situações:

1) quando o valor do SB for igual ou inferior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): SB multiplicado pelo coeficiente.

2) quando o valor do SB for superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT): a RMI resulta da soma de duas parcelas:

Parcela Básica: mVT multiplicado pelo coeficiente.

Parcela Adicional: valor excedente ao mVT multiplicado pela fração do número de contribuições acima do mVT por 30. O total desta parcela é limitado a 80% do valor excedente ao mVT.

Limite máximo da RMI: 95% do SB.

Limite mínimo da RMI: 90% do salário mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.

2.3.17.6) DIB entre 06/10/1988 e 28/04/1995

2.3.17.6.1) Referências

- Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5)
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92

2.3.17.6.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.17.6.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs e com divisor mínimo de 24, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.17.6.4) Coeficiente

85% acrescido de 1% por grupo de 12 contribuições, até o total de 100%.

2.3.17.6.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.17.7) DIB entre 29/04/1995 e 28/11/1999

2.3.17.7.1) Referências

- Lei nº 9.032/95
- Decreto nº 2.172/97
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.17.7.2) PBC

36 meses imediatamente anteriores à DAT ou DER, podendo ser dilatado até 48 meses.

2.3.17.7.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos SCs imediatamente anteriores à DAT ou DER, até o máximo de 36 SCs e com divisor mínimo de 24, todos corrigidos monetariamente.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, o SB é assim calculado:

1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão

do benefício.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.17.7.4) Coeficiente

100% aos 15 (quinze), 20 ou 25 anos de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

2.3.17.7.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.17.8) DIB entre 29/11/1999 e 13/11/2019

2.3.17.8.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.17.8.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.17.8.3) SB

Regra geral: média aritmética simples dos 80% maiores SCs constantes do PBC.

Para os filiados até 28/11/1999: observa-se o divisor mínimo no valor de 60% do PBC, ocasião em que o SB resultará do quociente entre a soma de todos os SCs existentes no PBC e o divisor mínimo.

Na ocorrência de contribuições em atividades concomitantes, até 17/06/2019 o SB é assim calculado:

- 1) se preenchidos todos os requisitos em todas as atividades: somam-se os SCs como se

fossem únicos em cada mês do PBC;

2) demais casos: o SB resulta da soma das seguintes parcelas:

Principal: SB calculado com base nos SCs das atividades em que preenchidos os requisitos;

Parcial: SB calculado com base nos SCs das demais atividades, multiplicado pela fração do número de meses completos de contribuição pelos anos mínimos para concessão do benefício.

Registre-se que, a depender do entendimento, o benefício pode ser calculado com a soma dos SCs quando da ocorrência de atividades concomitantes (vide item 2.5.8).

A partir de 18/06/2019, vigência da Lei nº 13.846/19, o SB do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos SCs das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo.

Limite máximo do SB: valor máximo do SC na DIB.

Limite mínimo do SB: salário mínimo.

2.3.17.8.4) Coeficiente

100% aos 15, 20 ou 25 anos de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

2.3.17.8.5) RMI

RMI = SB multiplicado pelo coeficiente.

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

2.3.17.9) DIB a partir de 14/11/2019⁸²

2.3.17.9.1) Referências

⁸² Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores “até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019.

- Emenda Constitucional nº 103/2019
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.17.9.2) PBC

Todos os meses entre julho/1994 e o mês anterior à DIB.

2.3.17.9.3) SB

Regra geral: média aritmética simples de todos os SCs constantes do PBC, com possibilidade de exclusão dos salários que impliquem em redução da média, observada a correspondente dedução do período contributivo e carência da competência excluída, até o mínimo exigido para a concessão do benefício.

2.3.17.9.4) Coeficiente

Homem: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, salvo nos casos de sujeição à atividade com aposentadoria aos 15 anos quando serão acrescidos 2% para cada ano de contribuição que exceder os 15 anos, nos termos do art. 26, §5º da Emenda Constitucional nº 103/19. O acréscimo observará o tempo após a dedução do período contributivo correspondente aos salários excluídos, se o caso.

Mulher: 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o 15 anos de contribuição, após a dedução do período contributivo correspondente aos salários excluídos, se o caso.

2.3.17.8.5) RMI

$RMI = SB \text{ multiplicado pelo coeficiente.}$

Limite mínimo da RMI: salário mínimo.

Limite máximo da RMI: valor máximo do SC na DIB.

2.3.18) Pensão por Morte

2.3.18.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, a pensão por morte vinha prevista nos arts. 36 a 41 da LOPS.

No RGPS, esse benefício passou a ser disciplinado nos arts. 74 a 79 da Lei de Benefícios.

Trata-se de benefício devido “ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não”, incluindo-se a morte presumida (Lei de Benefícios, art. 74).

Os arts. 23 e 24 da EC 103 introduziram alterações consideráveis à forma de cálculo da renda mensal, ao tempo de duração e aos requisitos de cumulabilidade da pensão por morte.

Os critérios de definição da DIB variaram ao longo do tempo. Na redação original da Lei de Benefícios, o art. 74 previa a fixação da DIB na data do óbito ou da decisão judicial, em caso de morte presumida.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 9.528/97, a DIB passou a ser fixada nos seguintes termos:

- 1) na data do óbito, quando requerida até 30 dias depois deste;
- 2) na DER, quando requerida após 30 dias do óbito; ou
- 3) na data da decisão judicial, no caso de morte presumida.

A Lei nº 10.183/2015 alterou de 30 para 90 dias os prazos mencionados nos itens 1 e 2 acima e a MP nº 871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019, estabeleceu regra especial para os filhos menores de 16 anos, fixando-lhes o referido prazo em 180 dias.

Antes da Lei nº 13.846/2019, embora os filhos menores se sujeitassem ao mesmo prazo inicial de 30 e depois de 90 dias para requerer o benefício, entendia-se que tal prazo somente era contado a partir da data em que completavam 16 anos de idade⁸³.

Observe-se, contudo, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.18.2) DIB entre 05/09/1960 e 08/08/1973

⁸³ O art. 105, inciso I, “b”, do Regulamento da Previdência Social dizia, na redação dada pelo Decreto nº 4.032/2001, que a pensão por morte era devida “do óbito, quando requerida [...] pelo dependente menor até dezesseis anos de idade, até trinta dias após completar essa idade”. Judicialmente, essa interpretação era adotada mesmo antes de prevista na norma regulamentar, com base em interpretação analógica do art. 79 da Lei de Benefícios, hoje revogado: “Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.” O art. 103 referido nesse dispositivo trata dos prazos de decadência e prescrição. A regra é similar à dos arts. 198, inciso I, e 208 do Código Civil, segundo os quais a prescrição e a decadência não correm contra os absolutamente incapazes.

2.3.18.2.1) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Decreto-Lei nº 66/66
- Decreto-Lei nº 710/69
- Decreto nº 48.959-A/60
- Decreto nº 60.501/67

2.3.18.2.2) RMI

A RMI da pensão é calculada sobre o valor da aposentadoria que o instituidor recebia ou a que teria direito na data do óbito (aposentadoria base), observadas uma parcela familiar de 50%, acrescida de uma parcela de 10% por dependente, até o máximo de 5, chegando-se ao máximo de 100%.

A extinção da cota da pensão relativa à parcela do dependente (10%) ocorre pela morte do pensionista, o limite de idade, a cessação da invalidez e o casamento da pensionista mulher, de modo que a pensão será extinta quando a cota do último pensionista deixar de ser devida ou for extinta. A cada extinção da cota a pensão é recalculada e rateada em partes iguais entre os dependentes remanescentes.

NOTA: a pensão por morte decorrente de acidente do trabalho segue regras específicas a partir da Lei nº 5.316/67.

2.3.18.3) DIB entre 09/08/1973 e 04/10/1988

2.3.18.3.1) Referências

- Lei nº 5.890/73
- Lei nº 6.210/75
- Lei nº 6.367/76
- Decreto nº 72.771/73
- Decreto nº 83.080/79

2.3.18.3.2) RMI

A RMI da pensão é calculada sobre o valor da aposentadoria que o instituidor recebia ou a que teria direito na data do óbito (aposentadoria base), observadas uma parcela familiar de 50%, acrescida de uma parcela de 10% por dependente, até o máximo de 5, chegando-se ao máximo de 100%.

A partir de 01/01/1977, se o óbito decorrer de acidente do trabalho, a pensão será de 100% do SB ou do SC vigente no dia do acidente, o que for mais vantajoso.

A extinção da cota da pensão relativa à parcela do dependente (10%) ocorre pela morte do pensionista, o limite de idade, a cessação da invalidez e o casamento da pensionista mulher, de modo que a pensão será extinta quando a cota do último pensionista deixar de ser devida ou for extinta. A cada extinção da cota a pensão é recalculada e rateada em partes iguais entre os dependentes remanescentes, salvo se o total de dependentes remanescentes for superior a 5, ocasião em que não há recálculo.

Ressalva-se do rateio acima descrito, o cônjuge que esteja no gozo de pensão alimentícia, haja ou não desquite, ocasião em que assegurado o valor da pensão alimentícia judicialmente arbitrada, destinando-se o restante para o rateio em partes iguais.

NOTA: a pensão por morte decorrente de acidente do trabalho segue regras específicas a partir das Leis nº 5.316/67 e nº 6.367/76.

2.3.18.4) DIB entre 05/10/1988 a 28/04/1995

2.3.18.4.1) Referências

- Lei nº 8.213/91, com efeitos retroativos nos termos do art.144 (vide item 2.5.5).
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92

2.3.18.4.2) RMI

A RMI da pensão é calculada sobre: a) parcela familiar de 80% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou da que teria direito se fosse aposentado na data do seu falecimento, acrescida de uma parcela de 10% por dependente, até o máximo de 2, chegando-se ao máximo de 100%.

b) se o óbito decorrer de acidente do trabalho, a pensão será de 100% do SB ou do SC vigente no dia do acidente, o que for mais vantajoso.

A cota que for extinta será revertida em favor dos demais dependentes.

NOTA: a pensão por morte decorrente de acidente do trabalho segue regras específicas.

2.3.18.5) DIB entre 29/04/1995 a 10/12/1997

2.3.18.5.1) Referências

- Lei nº 9.032/95
- Decreto nº 2.172/97

2.3.18.5.2) RMI

A RMI da pensão é calculada sobre 100% do SB da aposentadoria originária ou da que teria direito, inclusive a decorrente de acidente do trabalho.

O valor da pensão é mantido integralmente quando cessado o direito à parte de um dos dependentes, sendo rateado em partes iguais para os remanescentes.

2.3.18.6) DIB entre 11/12/1997 a 13/11/2019

2.3.18.6.1) Referências

- Lei nº 9.528/97
- Decreto nº 2.172/97
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.18.6.2) RMI

O valor da pensão será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento.

O valor da pensão é mantido integralmente quando cessado o direito à parte de um dos dependentes, sendo rateado em partes iguais para os remanescentes.

A partir da vigência da Lei nº 13.846/2019, em 18/06/2019, em caso de morte do segurado recluso que tenha contribuído durante o período de prisão, a pensão será calculada levando-se em consideração essas contribuições, facultada a opção pelo auxílio-reclusão.

2.3.18.6.3) Informações adicionais

A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.135/2015 (DOU 18/06/2015), a cota do cônjuge/companheiro será extinta nos seguintes casos:

- 1º) pela cessação da invalidez/ou deficiência;
- 2º) em 4 meses, se o falecido não tiver vertido 18 contribuições ou se o casamento/união estável tiver ocorrido em menos de 2 anos antes do óbito; e
- 3º) uma vez cumpridos, cumulativamente, os requisitos do item anterior, o cônjuge/companheiro terá direito a receber a pensão de acordo com sua idade pelo prazo de:
 - a) 3 anos se tiver menos de 21 anos de idade;
 - b) 6 anos, se tiver entre 21 e 26 anos de idade;
 - c) 10 anos, se tiver entre 27 e 29 anos de idade;
 - d) 15 anos, se tiver entre 30 a 40 anos de idade;
 - e) 20 anos, se tiver entre 41 e 43 anos de idade;
 - f) a pensão será vitalícia se o cônjuge/companheiro tiver 44 anos de idade ou mais.

A Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019, convertida na Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, incluiu o § 3º ao art. 76 da Lei de Benefícios, a fim de estabelecer que na *“hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício”*.

Se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, não serão exigidos o recolhimento das 18 contribuições nem a comprovação de 2 anos de casamento/união estável.

2.3.18.7) DIB a partir de 14/11/2019⁸⁴

⁸⁴ Uma vez que o art. 3º da EC 103 assegura a aplicação das regras anteriores *“até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”*,

2.3.18.7.1) Referências

- Emenda Constitucional nº 103/19
- Decreto nº 3.048/99 e alterações
- Portaria ME nº 429/2020 (DOU de 30/11/2020).

2.3.18.7.2) RMI

A RMI da pensão é calculada sobre o valor da aposentadoria que o instituidor recebia ou a que teria direito na data do óbito (aposentadoria base), observadas uma parcela familiar de 50%, acrescida de uma parcela de 10% por dependente, até o máximo de 100%.

Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a RMI da pensão por morte será equivalente a 100% sobre o valor base.

A extinção da cota da pensão relativa à parcela do dependente (10%) ocorre pela morte do pensionista, o limite de idade, a cessação da invalidez, de modo que a pensão será extinta quando a cota do último pensionista deixar de ser devida ou for extinta. A cada extinção da cota a pensão é recalculada e rateada em partes iguais entre os dependentes remanescentes, salvo se o total de dependentes remanescentes for superior a 5, ocasião em que não há recálculo.

2.3.18.7.3) Informações adicionais

A cota do cônjuge/companheiro será extinta nos seguintes casos:

- 1º) pela cessação da invalidez/ou deficiência;
- 2º) em 4 meses, se o falecido não tiver vertido 18 contribuições ou se o casamento/união estável tiver ocorrido em menos de 2 anos antes do óbito; e
- 3º) uma vez cumpridos, cumulativamente, os requisitos do item anterior, o cônjuge/companheiro terá direito a receber a pensão de acordo com sua idade pelo prazo de:
 - a) 3 anos se tiver menos de 21 anos de idade;
 - b) 6 anos, se tiver entre 21 e 26 anos de idade;
 - c) 10 anos, se tiver entre 27 e 29 anos de idade;

submetem-se também às regras anteriores os benefícios com DIB na data de entrada em vigor da EC 103. A emenda entrou em vigor na data de sua publicação: 13 de novembro de 2019. Assim, as novas regras de cálculo passam a valer, em princípio, somente para benefícios com DIB a partir de 14 de novembro de 2019

- d) 15 anos, se tiver entre 30 a 40 anos de idade;
- e) 20 anos, se tiver:
 - 1) entre 41 e 43 anos de idade, quando óbito ocorrer até 31/12/2020; e
 - 2) entre 41 e 44 anos de idade, quando óbito ocorrer a partir de 01/01/2021.
- f) vitalícia, se tiver:
 - 1) 44 anos de idade ou mais, quando óbito ocorrer até 31/12/2020; e
 - 2) 45 anos de idade ou mais, quando óbito ocorrer a partir de 01/01/2021.

A Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019, convertida na Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, incluiu o § 3º ao art. 76 da Lei de Benefícios, a fim de estabelecer que na *“hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício”*.

Se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, não serão exigidos o recolhimento das 18 contribuições nem a comprovação de 2 anos de casamento/união estável.

A EC 103/2019 elencou regras específicas sobre a cumulação de pensão por morte com outros benefícios, conforme descrito no item 2.2.16 deste Manual.

2.3.19) Auxílio-Reclusão

No regime anterior ao atual RGPS, o auxílio-reclusão vinha previsto no art. 43 da LOPS. No RGPS, passou a ser disciplinado no art. 80 da Lei de Benefícios.

Na redação original, o art. 80 da Lei de Benefícios dispunha que o auxílio-reclusão era devido *“nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço”*.

Posteriormente, com a reforma da EC 20, o benefício em questão passou a ser devido somente aos dependentes do segurado de baixa renda (cf. art. 13, hoje revogado).

A MP nº 871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019, trouxe várias alterações ao art. 80 da Lei de benefícios, que hoje traz no caput a seguinte redação: *“O auxílio-reclusão, cumprida a carência*

prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço”.

Note-se, portanto, que hoje o benefício pressupõe a permanência do segurado em regime fechado.

A EC 103 também introduziu mudanças ao benefício em questão. O seu art. 27, § 1º, estabelece que, até a superveniência de disciplina legal específica, o cálculo do auxílio-reclusão “será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário-mínimo”.

Em regra, portanto, os critérios e métodos de cálculo da RMI e definição da DIB do auxílio-reclusão são os mesmos aplicáveis à pensão por morte, tomando-se, contudo, como parâmetro, a data da prisão no lugar da data do óbito.

Quanto ao termo inicial do benefício, deve-se destacar, ainda, conforme observado no item deste Manual que trata da pensão por morte, que não cabe ao contador fixar a DIB, visto que esse parâmetro diz respeito ao mérito das demandas concessórias.

2.3.20) Salário-Maternidade

2.3.20.1) Introdução

No regime anterior ao atual RGPS, o salário-maternidade foi incluído no rol das prestações previstas na LOPS pela Lei nº 6.136/74. No RGPS, passou a ser disciplinado nos arts. 71 a 73 da Lei de Benefícios.

Trata-se de benefício “devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade”.

A partir da Lei nº 10.421/2002, que incluiu o art. 71-A à Lei de Benefícios, o benefício passou a ser devido também no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção.

2.3.20.2) DIB entre 01/02/1975 e 05/10/1988

2.3.20.2.1) Referências

- Lei nº 6.136/74
- Decreto nº 75.207/75
- Decreto nº 83.080/79

2.3.20.2.2) Período de Duração

É devido à segurada empregada durante o período de 4 semanas antes e 8 semanas depois do parto.

2.3.20.2.3) RMI

O valor mensal equivalente ao salário integral ou, quando for variável, à média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho (art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho), sujeito ao desconto da contribuição previdenciária.

Não se aplica o limite máximo de contribuição.

2.3.20.3) DIB entre 06/10/1988 e 27/03/1994

2.3.20.3.1) Referências

- Lei nº 8.213/91
- Decreto nº 357/91
- Decreto nº 611/92

2.3.20.3.2) Período de Duração

É devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica durante 120 dias com início dentro do período de 28 dias antes e 92 dias depois do parto.

2.3.20.3.3) RMI

Segurada empregada ou trabalhadora avulsa: valor equivalente à sua remuneração integral.

Empregada doméstica: valor equivalente ao último SC.

2.3.20.4) DIB entre 28/03/1994 e 28/11/1999

2.3.20.4.1) Referências

- Lei nº 8.861/94
- Decreto nº 1.197/94
- Decreto nº 2.172/97
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.20.4.2) Período de Duração

É devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa, à empregada doméstica e à segurada especial durante 120 dias com início dentro do período de 28 dias antes e 92 dias depois do parto.

2.3.20.4.3) RMI

Segurada empregada ou trabalhadora avulsa: valor equivalente à sua remuneração integral.

Empregada doméstica: valor equivalente ao último SC.

Empregada especial: salário-mínimo.

2.3.20.5) DIB entre 29/11/1999 e 06/04/2020

2.3.20.5.1) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.20.5.2) Período de Duração

É devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias com início dentro do período de 28 dias antes e 92 dias depois do parto.

2.3.20.5.3) RMI

Segurada empregada ou trabalhadora avulsa: valor equivalente à sua remuneração integral.

Empregada doméstica: valor equivalente ao último SC.

Segurada especial: em 1/12 (um doze avos) do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual.

Demais seguradas: apurado com base em 1/12 (um doze avos) da soma dos doze últimos SCs, apurados em um período não superior a quinze meses.

2.3.20.6) DIB a partir de 07/04/2020

2.3.20.6.1) Referências

- Lei nº 13.985/20
- Decreto nº 3.048/99 e alterações

2.3.20.6.2) Período de Duração

É devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias com início dentro do período de 28 dias antes e 92 dias depois do parto.

Caso a criança tenha nascido até 31/12/2019 com sequelas neurológicas decorrentes da Síndrome Congênita do Zika Vírus, a duração do benefício será de 180 dias.

2.3.20.6.3) RMI

Segurada empregada ou trabalhadora avulsa: valor equivalente à sua remuneração integral.

Empregada doméstica: valor equivalente ao último SC.

Segurada especial: em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual.

Segurada: apurado com base em um doze avos da soma dos doze últimos SCs, apurados em um período não superior a quinze meses.

2.4) Reajustamento dos Benefícios da Previdência Social

Os benefícios da Previdência Social são reajustados a fim de manter o valor real calculado na sua data de início, com destaque para as formas abaixo descritas.

A partir da Lei nº 3.593, de 13 de novembro de 1959, com efeitos retroativos a 13 de maio de 1958, reajustam-se os benefícios quando verificado que os índices dos SCs ultrapassaram 15% aqueles do ano do último reajustamento, sendo os índices apurados e concedidos de dois em dois anos.

A partir do Decreto-lei nº 66, de 21 de novembro de 1966, os benefícios passaram a ser reajustados quando alterado o salário mínimo, com vigência após 60 do término do mês da referida alteração, pelos mesmos índices da política salarial contida no Decreto-Lei nº 15, de 29 de julho de 1966.

A partir da Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973, a concessão do reajuste foi fixada na data de entrada em vigor do novo salário mínimo.

A Lei nº 6.147, de 29 de novembro de 1974, instituiu o abono de emergência de 10%, durante o período entre 1º de janeiro de 1974 a 30 de junho de 1974, sendo considerado como antecipação dos reajustamentos subsequentes.

A Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979, modificou a política salarial, tomada como referência para o reajustamento dos benefícios, com a implantação de reajustes semestrais de acordo com o fator das faixas salariais nela descritas, aplicável sobre a variação do INPC.

A partir do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, os benefícios recebem reajuste automático quando a variação do IPC atingir 20% desde a data-base de reajuste, sendo considerado antecipação.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o art. 58 do ADCT estabeleceu que os benefícios concedidos até a promulgação seriam atualizados pela quantidade de salário mínimo apurada na concessão, com efeitos financeiros a partir de abril de 1989 e até a entrada em vigor do plano de custeio e benefícios.

A partir da entrada em vigor da Lei de Benefícios, o reajuste ocorre pelo INPC e de acordo com a data de início, nas mesmas épocas de alteração do salário mínimo.

A partir da Lei nº 8.542, de 4 de agosto de 1992, o reajuste observa o IRSM.

A Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, estabeleceu critérios para a conversão dos benefícios em URV a partir de 1º de março de 1994, compreendendo, basicamente, a média aritmética dos valores de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, já convertidos em URV.

A Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, trouxe inovações e elegeu o IPC-r para o reajuste dos benefícios previdenciários.

Com a MP nº 1.053, de 30 de junho de 1995, e respectivas reedições, o IPC-r foi substituído pelo INPC.

Por força da MP nº 1.398/96 e suas reedições, até a conversão na Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998, o INPC foi substituído pelo IGP-DI.

A partir da edição MP nº 316, de 11 de agosto de 2006, e sua conversão na Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 2006, restabeleceu-se o INPC como referência para os reajustamentos dos benefícios, por meio da introdução do art. 41-A na Lei de Benefícios.

2.4.1) Índice de Reposição do Teto (ou Índice-Teto)

Os benefícios concedidos nos termos da Lei de Benefícios, com DIB entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja RMI tenha sido calculada sobre SB inferior à média dos 36 últimos SCs, em decorrência do limite máximo do SB, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o SB considerado para a concessão, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994:

“Art. 26. Os benefícios concedidos nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2º do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão.

Parágrafo único. Os benefícios revistos nos termos do caput deste artigo não poderão resultar superiores ao teto do salário-de-contribuição vigente na competência de abril de 1994.”

Importante destacar que não há previsão legal expressa de recomposição do índice-teto para os benefícios com DIB anterior a 05 de abril de 1991.

Para os benefícios com DIB a partir de 1º de março de 1994, o art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, estabelece que, na hipótese de a média dos SCs resultar superior ao limite máximo do SC vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre essa média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste subsequente (na prática, isso equivale a: índice de reajustamento do benefício x índice-teto), observado, novamente, o limite do novo teto em vigor na competência em que houver o reajustamento.

Quanto aos dois dispositivos legais mencionados (art. 26 da Lei nº 8.870/94 e art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94), convém notar que, apesar de ambos se referirem ao índice-teto, o primeiro tratou apenas da reposição na mensalidade reajustada de abril de 1994 para os benefícios com DIB entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, ao passo que o segundo dispositivo citado estabeleceu a reposição do índice teto para os benefícios com DIB a partir de 1º de março de 1994.

Além disso, para os benefícios concedidos nos termos da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, e legislação posterior, deve ser observada, primeiramente, a incidência do fator previdenciário, quando aplicado, visto que o índice-teto deve ser calculado sobre o SB já limitado ou majorado pelo fator previdenciário.

2.5) Revisões Previdenciárias⁸⁵

2.5.1) ORTN/OTN

2.5.1.1) Introdução

Com a alteração do critério de cálculo da RMI trazida pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973, os SCs anteriores aos 12 últimos meses do PBC passaram a ser corrigidos de acordo com coeficientes periodicamente estabelecidos pela Coordenação dos Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência Social e seus respectivos órgãos sucessores.

Entretanto, a Lei nº 6.423, de 17 de junho de 1977, definiu que a correção monetária decorrente de disposição legal ocorreria somente com base na variação nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), que passou a ser denominada Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) em 1986. A despeito disso, os decretos regulamentares dos benefícios da previdência social estipulavam critérios de correção monetária distintos da ORTN/OTN.

Diante disso, o Poder Judiciário reconheceu o direito à revisão dos benefícios para que a correção dos SCs observasse a Lei nº 6.423/77, resultando na seguinte súmula:

Súmula nº 7 do TRF3

Para a apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988, a correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição, anteriores aos últimos 12 (doze), deve ser feita em conformidade com o que prevê o artigo 1º da Lei 6.423/77.

⁸⁵ O termo “revisões” é aqui utilizado em sentido amplo, abarcando tanto as ações em que se pretende a revisão de RMI de benefícios previdenciários, quanto as ações visando à mera alteração de algum critério de reajustamento. Sobre a distinção, veja o item 2.2.15.

A revisão em questão abarcou os benefícios concedidos entre a Lei nº 6.423/77 e a Constituição Federal de 1988.

2.5.1.2) Informações e Documentos Necessários

- Memória de cálculo da RMI de concessão do benefício;
- Memória de cálculo de eventuais revisões efetuadas;

O processo administrativo do benefício em análise fornece melhores subsídios para o cálculo, considerando que, por vezes, a memória de cálculo está ilegível.

2.5.1.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Reconstituição da RMI de concessão (ou de outra revisão), a fim de consistir com o valor apurado administrativamente;
- 2) Recálculo da RMI de com aplicação da variação da ORTN/OTN na correção dos SCs, mantida a metodologia de cálculo de concessão;
- 3) Evolução da RMI concedida e revisada pela ORTN/OTN, apurando-se a diferença devida mês a mês.

Obs.: Para o caso da não existência de processo administrativo e/ou relação de SC que tenha embasado a concessão do benefício, o INSS editou a Orientação Interna Conjunta nº 1 Dirben/PFE, de 13 de setembro de 2005, estabelecendo índices que poderão ser usados pela autarquia, conforme a DIB e aplicados sobre a RMI para cumprimento de decisão judicial.

2.5.1.4) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Lei nº 5.890/73
- Lei nº 6.423/77
- Lei nº 6.210/75
- Decreto-Lei nº 2.290/86
- Decreto nº 83.080/79

2.5.2) Súmula 260 do TFR

2.5.2.1) Introdução

A súmula nº 260 do extinto TFR tem o seguinte enunciado:

“No primeiro reajuste do benefício previdenciário deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerando, nos reajustes subsequentes, o salário-mínimo então atualizado”.

A referida súmula aborda duas questões relativas ao reajustamento dos benefícios, a saber (i) integralidade do primeiro reajustamento; e (ii) salário mínimo de referência para enquadramento da renda mensal nas faixas salariais. Passamos a tratar de cada uma dessas questões em separado.

I) Integralidade do primeiro reajustamento

O INSS procedia ao primeiro reajuste dos benefícios pelo valor proporcional, considerando o período entre a DIB e a data do reajustamento. Todavia, o Judiciário garantiu o direito ao reajuste integral, qualquer que fosse a DIB.

A partir da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que o art. 58 do ADCT determinou a manutenção da equivalência salarial com referência ao valor do benefício na DIB até a entrada em vigor da Lei de Benefícios, acabou por tornar-se inócua a aplicação da Súmula 260 do TFR dali em diante.

A Lei de Benefícios, na redação original do art. 41, inciso II, trouxe previsão expressa de reajustamento dos benefícios em manutenção com base nas “respectivas datas de início”.

II) Salário mínimo de referência para enquadramento da renda mensal nas faixas salariais

O Decreto-Lei nº 66, de 21 de novembro de 1966⁸⁶, determinou que o reajuste dos benefícios fosse realizado no mesmo momento em que houvesse alteração do salário mínimo, pelos mesmos índices da política salarial. Com o advento da Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979, a política salarial foi modificada e os reajustamentos semestrais passaram a ser feitos de acordo com faixas salariais mensuradas em número de salários mínimos.

⁸⁶ “Art 17. O artigo 67 e seus parágrafos da Lei nº 3.807, passam a ter a seguinte redação:

Art. 67. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados sempre que fôr alterado o salário-mínimo.

§ 1º O reajustamento de que trata este artigo vigorará sessenta dias após o término do mês em que entrar em vigor o novo salário-mínimo, arredondado o total obtido para a unidade de milhar de cruzeiros imediatamente superior.

§ 2º Os índices do reajustamento serão os mesmos da política salarial estabelecida no artigo 1º do Decreto-lei nº 15, de 29 de julho de 1966, considerado como mês-básico o de vigência do novo mês-básico o de vigência do novo salário-mínimo.”

Para aplicar a nova sistemática de reajuste, o antigo INPS adotava faixas salariais obtidas a partir do valor do salário mínimo praticado antes da atualização salarial. A Súmula 260 do TFR determinou, contudo, que fosse utilizado o valor atualizado do salário mínimo.

O art. 2º da Lei nº 7.604/87⁸⁷ reconheceu como corretos os valores dos benefícios pagos entre novembro de 1979 e maio de 1984 e determinou o uso do salário mínimo atualizado para os reajustamentos realizados a partir de 1º de abril de 1987. Por conseguinte, esse é o termo temporal final de alcance da Súmula 260 do TFR no que tange ao salário mínimo de referência utilizado para enquadramento da renda mensal nas faixas salariais.

2.5.2.2) Informações e Documentos Necessários

- Cálculo da RMI;
- Demonstrativo dos valores recebidos.

2.5.2.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Aplicar no primeiro reajuste a integralidade do índice independentemente do mês de concessão dos reajustes posteriores ao primeiro, utilizar o salário mínimo atualizado para verificar o enquadramento de faixas salariais e após aplicar percentual de reajuste correspondente a faixa encontrada.
- 2) Apuração da diferença devida entre o valor pago e o valor da renda mensal evoluída na forma sobredita.

2.5.2.4) Referências

- Lei nº 3.807/60
- Lei nº 7.604/87
- Decreto-Lei nº 66/66
- Decreto-Lei nº 2.171/84

⁸⁷ “Art. 2º Os benefícios de duração continuada, corrigidos segundo a política salarial e mantidos atualmente pela previdência social urbana, serão, a partir de 1º de abril de 1987, pagos com a atualização prevista no art. 2º do Decreto-lei nº 2.171, de 13 de novembro de 1984, alcançando essa atualização, total ou parcialmente, o período de novembro de 1979 a maio de 1984, conforme o segurado tenha usufruído o benefício durante todo o período ou parte dele.”

2.5.3) Art. 58 ADCT

2.5.3.1) Introdução

Diz o art. 58 do ADCT:

“Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da Constituição.”

Portanto, os benefícios em manutenção em 5 de outubro de 1988 tiveram sua renda mensal revista com base na quantidade de salários mínimos apurada na DIB, com efeitos financeiros a partir de 5 de abril de 1989.

A equiparação da renda mensal à quantidade de salários mínimos apurada com referência à DIB perdurou até 9 de dezembro de 1991, quando entrou em vigor o Decreto nº 357, de 7 de dezembro de 1991, primeiro regulamento das Leis nº 8.212/91 e 8.213/91⁸⁸.

Importante observar que, a partir do primeiro regulamento (Decreto nº 357/91), as rendas mensais dos benefícios revisados nos termos do art. 58 do ADCT passaram a ser reajustadas pelos índices oficiais, respeitados os direitos adquiridos, de modo que não houve redução ou limitação dos valores que vinham sendo pagos, mesmo para benefícios acima do teto previdenciário, conforme art. 41, § 3º (redação original, atual art. 41-A, § 1º) da Lei nº 8.213/91.

2.5.3.2) Informações e Documentos Necessários

- Memória de cálculo/Carta de concessão da RMI.

2.5.3.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Apuração da quantidade de salários mínimos: divisão da RMI pelo valor do salário mínimo vigente na DIB.
- 2) Apuração da renda mensal: multiplicação da quantidade de salários mínimos na DIB pelo salário mínimo vigente no mês, observando-se o período de 05/04/1989 e 09/12/1991.

⁸⁸ Súmula nº 18 do TRF3: “O critério do art. 58 do ADCT é aplicável a partir de 05/04/1989 até a regulamentação da Lei de Benefícios pelo Decreto nº 357 de 09/12/91”.

2.5.3.4) Referências

- Constituição Federal de 1988
- Lei nº 8.212/91
- Lei nº 8.213/91
- Decreto nº 357/91
- Súmula nº 18 do TRF3

2.5.4) Reajuste de 147,06%

2.5.4.1) Introdução

A revisão em questão decorre da discussão que existiu a respeito do termo final de eficácia do art. 58 do ADCT, vinculado ao início de vigência dos novos Planos de Custeio (Lei nº 8.212/91) e de Benefícios (Lei nº 8.213/91), cuja regulamentação foi editada somente em dezembro de 1991. Esgotados os efeitos do art. 58 do ADCT, passava a vigorar plenamente o art. 7º, inciso IV, da CF, que veda a “vinculação do salário mínimo para qualquer fim”.

A discussão foi elevada ao STF, que decidiu a questão no RE 147.684/DF.

O art. 12 da Lei nº 8.222, de 5 de setembro de 1991, em cumprimento ao art. 7º, inciso IV, da CF, estabeleceu a desvinculação do salário mínimo para qualquer fim, ressalvados apenas “os valores mínimos dos benefícios de prestação continuada da previdência social”.

O art. 8º da mesma lei definiu em Cr\$ 42.000,00 o valor do salário mínimo para setembro de 1991, o que significou aumento salarial de 147,06% em relação ao valor anterior de Cr\$ 17.000,00, fixado em março de 1991 pelo art. 10, inciso II, da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991.

A par disso, a Lei nº 8.178/91 estabeleceu, em relação aos benefícios previdenciários de valor superior a um salário mínimo, o pagamento de abono calculado com base em indexador diferente do INPC, índice de reajuste previsto na Lei de Benefícios. Esse indexador, calculado com base na variação do custo da cesta básica (cf. art. 9º, § 6º, alínea “b”, da Lei nº 8.178/91), foi fixado em 54,60% para o período de março de 1991 a agosto de 1991 pela Portaria MTPS nº 3.485/91. Nesse mesmo período, o INPC sofreu variação de 79,96%. Em abril de 1992, o próprio INSS aplicou esse percentual de 79,96% em substituição ao percentual anteriormente aplicado de 54,60%.

Após decisão do STF no RE 147.684/DF, o reajuste de 147,06% foi concedido retroativamente

a 1º de setembro de 1991, por meio da Portaria MPS nº 302, de 20 de julho de 1992, a todos os benefícios previdenciários de valor acima do salário mínimo, mediante dedução de 79,96%, correspondentes ao INPC acumulado de março de 1991 a setembro de 1991.

A Portaria MPS nº 485, de 1º de outubro de 1992, determinou que as diferenças resultantes do reajustamento relativas ao período de setembro de 1991 a julho de 1992 e do abono anual de 1991 fossem pagas a partir da competência novembro de 1992, em 12 parcelas sucessivas, devidamente corrigidas nos termos do § 6º do art. 41 da Lei nº 8.213/91.

2.5.4.2) Documentos e Informações Necessários

- Histórico de Pagamento de benefício do período de reajuste e dos pagamentos administrativos da referida revisão.

2.5.4.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Apuração das diferenças devidas: comparação dos valores pagos e com os valores devidos com o reajuste de 147,06%, descontando as diferenças recebidas administrativamente.

2.5.4.4) Referências

- Lei nº 8.178/1991
- Lei nº 8.222/1991
- Lei nº 8.212/1991
- Lei nº 8.213/1991

2.5.5) Art. 144 da Lei nº 8.213/91 (“Buraco Negro”)

2.5.5.1) Introdução

O nome “Buraco Negro” utilizado no jargão refere-se ao período mencionado no art. 144 da Lei de Benefícios, de 5 de outubro de 1988 (data da promulgação da Constituição Federal de 1988) a 5 de abril de 1991.

Os arts. 144 e 145 da Lei de Benefícios previram duas regras de revisão dos benefícios previdenciários que já estavam em manutenção na data de sua entrada em vigor:

1) O art. 144 determinou que até 1º de junho de 1992 todos os benefícios concedidos no Buraco Negro tivessem RMI recalculada e reajustada, de acordo com as novas regras, não sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças antes de junho de 1992⁸⁹.

2) O art. 145 conferiu às novas regras do RGPS efeitos retroativos a 5 de abril de 1991 e determinou que os benefícios de prestação continuada concedidos a partir de então, ou seja, de 5 de abril de 1991 em diante, tivessem sua RMI recalculada e atualizada de acordo com as novas regras.

Por conseguinte, ambos os dispositivos tratam da aplicação retroativa das novas regras, mas para os benefícios com DIB no Buraco Negro a revisão não gerou efeitos financeiros senão a partir de junho de 1992.

No que tange ao reajustamento dos benefícios, houve a aplicação dos índices da OS nº 121/92, que utilizava o INPC acumulado, com vigência a partir de 1º de junho de 1992.

2.5.5.2) Documentos e Informações Necessários

- Memória de cálculo do benefício ou os SCs efetivamente utilizados na concessão.
- Contagem de tempo a fim de verificar o coeficiente a ser aplicado.

2.5.5.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Correção dos 36 SCs na DIB e apurar a RMI aplicando-se o novo coeficiente da Lei nº 8.213/91 de acordo com a contagem de tempo.
- 2) Evolução da RMI até 01/06/1992 com aplicação dos índices de reajustamento da OS nº 121/1992.
- 3) Apuração das diferenças entre a renda mensal nos termos do item anterior e o valor pago.

2.5.5.4) Referências

- Constituição Federal de 1988

⁸⁹ O art. 202 da CF, na redação original, estabelecia que as aposentadorias seriam calculadas com base na média dos 36 últimos SCs corrigidos monetariamente mês a mês, mas a eficácia desse artigo era contida, dependendo de uma lei para regulamentá-lo, o que só aconteceu em 1991, com a nova Lei de Benefícios. Assim, apesar do disposto na CF, os benefícios concedidos de 5 de outubro de 1988 a 4 de abril de 1991 continuavam sendo calculados nos termos do Decreto nº 89.312, de 23 de janeiro de 1984, e do Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979, que previam a correção monetária somente dos 24 SCs anteriores aos 12 últimos e aplicação de coeficientes diferentes dos previstos na Lei nº 8.213/91.

- Lei nº 8.213/91
- OS nº 121/1992

2.5.6) IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%)

2.5.6.1) Introdução

A partir de janeiro de 1993, passou a vigorar o IRSM como critério de correção dos SCs, nos termos da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992. Com a edição da Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, reeditada pela Medida Provisória nº 457, de 29 de março de 1994, os benefícios foram convertidos em URVs a partir de março de 1994.

Entretanto, em relação aos SCs anteriores a março de 1994, o INSS adotou, para correção e posterior conversão em URVs, o IRSM acumulado somente até janeiro de 1994. Assim, os valores desses SCs, quando expressos em URVs, não incluíram o IRSM de fevereiro daquele ano.

Por outro lado, o STJ reconheceu o direito à inclusão desse índice através do REsp 331.673/SP.

Posteriormente, o direito à inclusão do IRSM de fevereiro de 1994 foi expressamente reconhecido pela Medida Provisória nº 201, de 23 de julho de 2004, convertida na Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 2004.

Nos termos dos arts. 1º e 2º da citada lei, a revisão aplica-se somente aos segurados e dependentes com benefícios concedidos com DIB posterior a fevereiro de 1994 que firmaram termo de acordo até 31 de outubro de 2005 ou, em relação aos que tivessem ajuizado ação pleiteando a revisão até 26 de julho de 2004, que firmaram termo de transação judicial.

O art. 6º estabeleceu regras de pagamento parcelado, em até 96 vezes, para “os valores referentes aos últimos 5 anos vencidos, anteriores a agosto de 2004, incluindo as parcelas natalinas”. O valor da parcela mínima a ser paga era de R\$ 30,00.

Importante que o contador efetue consultas no sistema Plenus (comando IRSMNB) para verificar eventuais registros de adesão ao mencionado acordo e, em caso afirmativo, informe e consulte o juízo da causa sobre como proceder.

A ACP nº 0011237-82.2003.4.03.6183, ajuizada em 14 de novembro de 2003 (citação em novembro de 2003), reconheceu o direito à revisão do IRSM para os benefícios concedidos no Estado de São Paulo. As execuções individuais movidas com base na ACP têm sido distribuídas às Varas Federais.

O acórdão proferido pelo TRF3 em 10 de fevereiro de 2009 no bojo da aludida ACP consignou os seguintes critérios de correção monetária e juros:

“Observada a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas serão corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Quanto aos juros moratórios, são devidos à taxa de 1% ao mês, explicitando que correm de forma decrescente, da citação, termo inicial da mora do INSS (art. 219 do CPC), estendendo-se, consoante novel orientação desta Turma julgadora, até a data de elaboração da conta de liquidação.”

Quanto aos juros de mora, importante ressaltar que o contador deverá observar a legislação superveniente, especialmente a Lei nº 11.960/2009, conforme preceitua a Nota 2⁹⁰ do item 4.1.3 do Manual do CJF (Res. 658/2020), salvo determinação em contrário.

Em geral, observa-se que o pagamento da renda revisada ocorreu a partir de 1º de outubro de 2007. Pagamentos iniciados em data diferente podem indicar eventual adesão ao acordo previsto em lei ou existência de sentença proferida em ação judicial individual.

2.5.6.1.1) Situações Sujeitas à Revisão do IRSM

Estão sujeitos à revisão do IRSM os benefícios que atendam às seguintes condições, cumulativamente:

- DIB a partir de março de 1994; e
- SCs anteriores a março de 1994 no cálculo do SB.

2.5.6.2) Documentos e Informações Necessários

- Memória de cálculo da RMI benefício, especialmente contendo todos os SCs.
- Consultas aos sistemas Plenus (comando IRSMNB) e Hiscrewweb para verificação de eventuais registros de adesão e pagamento nos termos do acordo previsto na MP 201/2004 e Lei nº 10.999/2004.

2.5.6.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Cálculo da RMI revisada a partir da apuração do SB com correção dos SCs utilizando-se o percentual de 39,67% (IRSM) referente a fevereiro/1994, o que impacta na correção dos

⁹⁰ “NOTA 2: Os cálculos de liquidação observarão o disposto no respectivo título judicial, salvo em relação à taxa de juros de mora **no caso de mudança superveniente da legislação** (REsp n. 1.112.746, Tema 176/STJ).” (destacamos)

SCs anteriores a março/1994.

- 2) Apuração das diferenças devidas confrontando a renda mensal obtida pela evolução da RMI revisada e os valores efetivamente recebidos.

2.5.6.4) Referências

- Lei nº 8.542/92
- Medida Provisória nº 434/94
- Medida Provisória nº 457/94
- Medida Provisória nº 201/2004
- Lei nº 10.999/04
- Lei nº 8.213/91

2.5.7) Art. 29, II da Lei nº 8.213/91

2.5.7.1) Introdução

A partir do advento da Lei nº 9.876/99, o SB dos benefícios por incapacidade passou a consistir na média aritmética simples dos maiores SCs correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

No caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, seguindo orientação do Decreto nº 3.265/99 (alteração promovida no art. 32, § 2º, do Regulamento da Previdência Social), o INSS considerou a média aritmética simples de todos os SCs quando o segurado contasse com menos de 144 contribuições mensais no PBC (soma dos SCs dividida pelo número de contribuições apurado).

Essa interpretação atingiu não só os benefícios de auxílio doença e de aposentadoria por invalidez, como também as pensões derivadas destes e os benefícios que se utilizam da mesma forma de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez.

Em 15 de abril de 2010, o INSS editou o Memorando Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS determinando a revisão administrativa dos benefícios atingidos por essa interpretação desfavorável, de modo a adequá-los ao art. 29, II, da Lei de Benefícios, segundo um cronograma de pagamentos, tendo em vista decisão proferida na ACP nº 0002320-59.2012.4.03.6183.

A partir do Decreto nº 6.939/2009, o Regulamento da Previdência Social deixou de excepcionar os casos em que o segurado apresentava menos de 144 contribuições mensais no período contributivo. Assim, a revisão aqui mencionada abrange somente os benefícios com DIB de 29 de novembro de 1999 (vigência da Lei nº 9.876/1999) a 18 de agosto de 2009 (vigência do Decreto nº 6.939/2009).

2.5.7.2) Documentos e Informações Necessários

- Carta de Concessão do benefício originário e benefício derivado, quando for o caso.

2.5.7.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Reprodução da RMI do benefício originário com recálculo considerando os 80% maiores SCs.
- 2) Apuração das diferenças devidas confrontando a renda mensal obtida pela evolução da RMI revisada e os valores efetivamente recebidos.

2.5.7.4) Referências

- Lei nº 9.876/99
- Decreto nº 3.048/99
- Decreto nº 6.939/09

2.5.8) Atividades Concomitantes

2.5.8.1) Introdução

Para os casos em que o segurado exerce atividades concomitantes, a previdência social previa a seguinte metodologia especial de cálculo do SB desde a Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973⁹¹:

⁹¹ “Art 4º O salário-de-benefício do segurado contribuinte através de vários empregos ou atividades concomitantes será, observado o disposto no artigo anterior, apurado com base nos salários-de-contribuição dos empregos ou atividades em cujo exercício se encontrar na data do requerimento ou do óbito e de acordo com as seguintes regras:

I - se o segurado satisfizer, concomitantemente, em relação a todos os empregos e atividades, todas as condições exigidas para a concessão do benefício pleiteado, o salário-de-benefício será calculado com base na soma dos salários-de-contribuição daqueles empregos e atividades;

II - nos casos em que não ao houver a concomitância prevista no item anterior, o salário-de-benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas:

1º) Quando o segurado satisfizesse, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o SB era calculado com base na soma dos respectivos salários-de-contribuição.

2º) Quando não satisfeita a condição anterior, o SB correspondia à soma das seguintes parcelas: (i) o SB calculado com base nos SCs das atividades em relação às quais eram atendidas as condições do benefício requerido; e (ii) um percentual da média dos SCs de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completos de contribuição e os do período de carência do benefício requerido, salvo no caso de benefício por tempo de serviço, quando o percentual era equivalente à relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão.

No Tema nº 167 (PEDILEF 5003449-95.2016.4.04.7201/SC), a TNU definiu a seguinte tese: “O cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para concessão do benefício em data posterior a 01/04/2003, deve se dar com base na soma integral dos salários-de-contribuição (anteriores e posteriores a 04/2003) limitados ao teto”.

Posteriormente, a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, alterou o disposto no art. 32 da Lei nº 8.213/91, estabelecendo como critério único para o cálculo do SB no caso de atividades concomitante a soma de todos os SCs.

Ressalte-se que o STJ submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte tese controvertida (Tema 1070), ainda aguardando julgamento na data de aprovação da versão atual deste Manual: *“Possibilidade, ou não, de sempre se somar as contribuições previdenciárias para integrar o salário-de-contribuição, nos casos de atividades concomitantes (artigo 32 da Lei n. 8.213/91), após o advento da Lei 9.876/99, que extinguiu as escalas de salário-base.”*

2.5.8.2) Informações e Documentos Necessários

- Memória de cálculo da RMI de concessão do benefício com apuração do SB das atividades principal e secundárias.

a) o salário-de-benefício resultante do cálculo efetuado com base nos salários-de-contribuição dos empregos ou atividades em relação aos quais sejam atendidas as condições previstas no item anterior;

b) um percentual da média dos salários-de-contribuição de cada um dos demais empregos ou atividades equivalente à relação que existir entre, os meses completos de contribuição e os estipulados como período de carência do benefício a conceder;

III - quando se tratar de benefício por implemento de tempo de serviço, o percentual previsto na alínea anterior será o resultante da relação existente entre os anos completos de atividade e o número de anos de tempo de serviço considerado para concessão do benefício.”

2.5.8.3) Metodologia de Cálculo

- 1) Recálculo da RMI com base na soma dos SCs referentes às atividades concomitantes, mantidos os demais critérios de cálculo da concessão;
- 2) Evolução das RMIs concedida e revisada, apurando-se a diferença devida mês a mês.

2.5.8.4) Referências

- Lei nº 5.890/73
- Lei nº 8.213/91
- Lei nº 13.846/19

2.5.9) Revisão Teto (ECs 20 e 41)

2.5.9.1) Introdução

A chamada “Revisão Teto” tem origem no RE nº 564.354/SE (Tema nº 76 do STF)⁹², que reconheceu o direito de todos os titulares de benefícios em manutenção na data de entrada em vigor das ECs 20 e 41 à aplicação imediata dos novos valores máximos (tetos previdenciários) definidos pelas referidas emendas constitucionais⁹³. Assim, os benefícios que sofreram limitação puderam ser revistos para que seus valores passassem a observar os novos tetos definidos pelas ECs 20 e 41.

⁹² Ementa (destacamos):

DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário.

(RE 564354, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, J. 08/09/2010 – TRIBUNAL PLENO)

⁹³ O art. 14 da EC 20 fixou o teto previdenciário em R\$ 1.200,00, a ser reajustado, a partir de 16 de dezembro de 1998, data de publicação da emenda, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. O art. 5º da EC 41 fixou o teto previdenciário em R\$ 2.400,00, a ser reajustado, a partir de 31 de dezembro de 2003, data de publicação da emenda, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

Existem, contudo, dois momentos distintos em que os benefícios previdenciários podem sofrer limitação:

a) no cálculo do SB, quando a média dos SCs que integram o PBC, com ou sem aplicação do fator previdenciário, ultrapassa o teto da previdência social, nos termos do art. 29, § 2º, da Lei de Benefícios; e

b) na renda mensal, quando, após a aplicação dos reajustes subsequentes, o seu valor ultrapassa o teto previdenciário e deve sofrer limitação, nos termos do art. 41-A, § 1º, da Lei de Benefícios (art. 41, § 3º, na redação original).

Em geral, os benefícios sujeitos à Revisão Teto são aqueles que sofreram limitação no momento de sua concessão, mediante limitação do SB. Há casos, no entanto, de benefícios que não sofreram limitação no cálculo do SB, mas que, em função de reajustes subsequentes, acabaram ultrapassando o teto previdenciário e também sofreram limitação, não na RMI, mas nos valores subsequentes da renda mensal. De qualquer forma, um indicativo de que um benefício pode ter sofrido limitação ao teto, seja no momento da concessão, seja nos reajustes posteriores, é verificar se tinha o valor de R\$ 1.081,50 na data de entrada em vigor da EC 20 e/ou de R\$ 1.869,34 na data de entrada em vigor da EC 41 (com possibilidade de variação de centavos)⁹⁴. Importante ressaltar que o valor da renda mensal é mero indicativo, não dispensando a realização dos cálculos para aferição de efetiva limitação ao teto.

Em razão da dupla incidência do teto previdenciário, conforme acima exposto, existe divergência sobre o critério para determinar se um benefício deve ou não ser revisto pela tese da Revisão Teto. Alguns entendem que a definição da nova renda mensal deve ser feita a partir do SB não limitado⁹⁵, ou seja, calcula-se o SB sem limitação na DIB, atualiza-se o valor do SB “cheio” até as datas de entrada em vigor das ECs 20 e 41, e sobre esse valor reajustado aplica-se o novo teto previdenciário. Outros entendem que a limitação deve ser calculada pela evolução da RMI apurada nos termos da legislação vigente na DIB, mantendo-se a limitação do SB. Segundo esse critério, evolui-se a RMI até a data de entrada em vigor das ECs 20 e 41, observando o novo teto se a renda mensal o tiver ultrapassado.

⁹⁴ É possível que um benefício esteja acima do teto na data de entrada em vigor da EC 20, mas não esteja mais limitado quando entrada em vigor da EC 41. Um exemplo seria o benefício com RM superior a R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998, mas inferior a R\$ 1.200,00 na mesma competência.

⁹⁵ Importante lembrar que o SB é calculado com base na média dos SCs ajustada pelo fator previdenciário (cf. art. 29, inciso I, da Lei de Benefícios). Portanto, ao realizar o cálculo pelo critério da evolução do SB não limitado, não se pode deixar de considerar também o fator previdenciário. Importante também não esquecer de aplicar o coeficiente de cálculo adotado originalmente na apuração da RMI, pois, conforme decidido pelo STF, a readequação aos novos tetos não implica modificação da fórmula original de cálculo do benefício.

Uma vez que o critério a ser aplicado diz respeito ao próprio mérito da ação, cabe ao juízo da causa defini-lo se isso já não estiver expresso no próprio título judicial. Assim, em caso de dúvida sobre o critério a ser adotado em um determinado processo, deve o contador consultar o juízo da causa antes de efetuar o cálculo⁹⁶.

Importante notar, ainda, que a decisão do STF não impõe limitação temporal ao direito à Revisão Teto. Assim, quaisquer benefícios, em tese, podem ser readequados aos novos tetos previdenciários, independentemente de sua DIB. Todavia, o STF decidiu que a readequação não pode acarretar modificação da fórmula original de cálculo do benefício.

2.5.9.1.1) Benefícios com DIB a partir de 05/04/1991

No período em questão, há benefícios contemplados com o índice de reposição do teto (ou índice-teto), consoante previsão do art. 26 da Lei nº 8.870/94 e art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94. Com isso, a evolução da RMI importará em diferenças decorrentes da Revisão Teto quando a aplicação do aludido índice-teto, em conjunto com o reajustamento oficial, resultar em valor superior ao teto previdenciário vigente à época.

Assim, qualquer que seja o critério de evolução adotado (RMI ou SB “cheio”), somente haverá vantagem financeira se, quando da reposição do índice-teto (primeiro reajuste ou em abril de 1994, quando introduzido o índice-teto), houver limitação da renda mensal. Portanto, mesmo que o SB tenha sofrido limitação quando do cálculo da RMI, não haverá vantagem financeira se a renda mensal não sofrer limitação no primeiro reajuste.

Cumprido notar, no entanto, que o próprio INSS já terá procedido à Revisão Teto para a maior parte dos benefícios nessa condição, a partir da competência agosto de 2011, por força da ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183, inclusive com o pagamento dos atrasados em parcelas. Portanto, em relação aos benefícios com DIB a partir de 5 de abril de 1991, convém sempre consultar o sistema Plenus (comando TETONB) para verificar se a revisão já não foi realizada administrativamente.

2.5.9.1.2) Benefícios com DIB no Buraco Negro (de 05/10/1988 a 04/04/1991)

Os benefícios do Buraco Negro são os que geram dificuldades quanto à Revisão Teto, uma vez que não estão abarcados pelas Leis nº 8.870/94 e 8.880/94, ou seja, não há previsão legal de

⁹⁶ O TRF3, por exemplo, tem determinado, preponderantemente, a utilização do critério da evolução a partir do SB “cheio”, ao passo que, no âmbito dos JEFs e TRs, tem-se determinado, preponderantemente, a utilização do critério da evolução da RMI. Todavia, isso não autoriza o contador a suprir eventual omissão a partir da jurisprudência. O critério deve estar definido em cada caso concreto.

índice-teto.

Nesses casos, como já dito na parte introdutória, havendo dúvida sobre o critério a ser adotado, deve o contador consultar o juízo da causa.

Adotado o critério da evolução da RMI, somente haverá vantagem financeira para os benefícios com valor de R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 (com possibilidade de variação de centavos).

Adotado o critério de evolução do SB “cheio”, há duas possibilidades: (i) alguns magistrados entendem que só há direito à readequação quando, evoluído o SB “cheio”, o seu valor alcançar R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 (com possibilidade de variação de centavos); e (ii) outros entendem que haverá direito à readequação, ainda que a renda mensal não atinja o valor mencionado⁹⁷.

2.5.9.1.3) Benefícios com DIB anterior a 05/10/1988 (Constituição Federal)

Antes da Constituição Federal de 1988, a partir da Lei nº 5.890/73, o cálculo da RMI era composto de duas parcelas quando o SB resultasse superior ao mVT (menor valor-teto).

Conforme já consignado na parte introdutória, o STF decidiu que a readequação aos novos tetos previdenciários não pode alterar a fórmula originária de cálculo da RMI ⁹⁸.

Segundo a sistemática de cálculo vigente à época, não havia previsão legal de recuperação do valor excedente ao MVT (maior valor-teto)⁹⁹. Além disso, os benefícios concedidos nessa época, submetidos à revisão pelo art. 58 do ADCT, não estiveram sujeitos ao teto previdenciário (vide item 2.6.3) e mantiveram o seu valor, ainda que excedente, mesmo após o término do período de vigência do referido dispositivo constitucional transitório.

Assim, para esses benefícios, a Revisão Teto não gera proveito econômico pelo critério de evolução da RMI.

Sem prejuízo, o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 5022820-39.2019.4.03.0000, do TRF3, fixou a seguinte tese:

“o mVT (menor valor teto) funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da conces-

⁹⁷ Nessa última hipótese, haverá vantagem financeira somente se o SB “cheio” tiver sofrido limitação na concessão do benefício ou na hipótese de seu valor evoluído sofrer limitação em algum dos reajustes subsequentes

⁹⁸ A TNU, no julgamento do PEDILEF 0504607-40.2018.4.05.8100/CE, firmou a seguinte tese: “segundo as regras anteriores à Constituição Federal de 1988, o fato do benefício previdenciário ter sido limitado ao menor valor-teto por si só não se amolda à readequação do benefício, com base nos aumentos de teto promovidos pelas Emendas Constitucionais n.s 20/98 e 41/03”.

⁹⁹ Ou seja, não havia índice-teto.

são, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT (maior valor teto), devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício - mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)”

Portanto, a Revisão do Teto para os benefícios com DIB anterior à CF produzirá vantagem financeira apenas quando o SB sofrer limitação ao MVT, ou seja, não haverá proveito econômico sempre que a média aritmética for inferior ao MVT, o que pode ser aferido pelo simples cotejo entre o valor da média dos SCs indicado na memória de cálculo da RMI do benefício e o MVT vigente na DIB.

Dessa forma, considerando que compete à parte instruir os autos com os documentos que comprovem a limitação ao MVT, não há necessidade de cálculo aritmético para a constatação do enquadramento do benefício na tese fixada no IRDR sobredito, tornando-se dispensável o envio dos autos à Contadoria Judicial.

Por fim, vale ressaltar que o julgado em questão assentou que o mVT não caracteriza limitador do SB.

2.5.9.2) Documentos e Informações Necessários

- Memória de cálculo da RMI de concessão e de eventual revisão do benefício, contendo os salários de contribuição e índices aplicados.

2.5.9.3) Metodologia de Cálculo

2.5.9.3.1) Cálculo pela evolução da RMI

Conforme sobredito, para os benefícios concedidos antes da CF, a Revisão Teto não gera proveito econômico pelo critério de evolução da RMI.

Para os demais benefícios, a metodologia observará:

1. Evolução da RMI pelos índices de reajustamento legalmente previstos, afastando-se as limitações incidentes sobre a renda mensal reajustada (teto de pagamento), ou seja, aplicação dos reajustes à renda real, assim entendida como a RMI reajustada sem limitação aos tetos posteriores.
2. Limitam-se os valores encontrados, na forma do item acima, aos tetos vigentes em cada com-

petência, observadas as ECs 20 e 41, a fim de obter a renda mensal devida.

3. Confrontam-se os valores devidos com os valores pagos.

2.5.9.3.2) Cálculo pela Média Aritmética

Ressalte-se que o critério de cálculo pela média aritmética, em princípio, não se aplica aos benefícios concedidos antes da CF, porque esse critério resultaria em alteração da sistemática do mVT e MVT. Todavia, caso assim decida o juízo da causa, deve o contador seguir a decisão judicial, consultando o juízo sobre a metodologia a ser utilizada, especialmente quanto à forma de aplicação do mVT e do MVT.

Conforme anteriormente pontuado, o critério de evolução pela média aritmética (SB “cheio”) pode ser aplicado de duas formas, a depender do entendimento do juízo: (i) só haverá direito à readequação quando, evoluída a média, o seu valor alcançar R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 e/ou R\$ 1.869,34 em janeiro de 2004 (“evolução condicionada ao valor”); e (ii) haverá direito à readequação independentemente do valor alcançado em dezembro de 1998 e/ou janeiro de 2004 (“evolução não condicionada ao valor”).

2.5.9.3.2.1) Evolução Condicionada ao Valor

1. Evolução do SB “cheio” pelos índices de reajustamento legalmente previstos para a renda mensal do benefício. SB “cheio”, como já explicado, corresponde à média aritmética multiplicada pelo fator previdenciário (se o caso), mas sem aplicação do teto. Importante também não deixar de considerar o coeficiente de cálculo, tendo em vista que, nos termos da decisão do STF, a readequação aos novos tetos não implica modificação da fórmula original de cálculo do benefício. Ademais, por essa sistemática, não cabe aplicação do índice-teto, pois a evolução do SB ocorre sem limitação.
2. Verifica-se o valor resultante em dezembro de 1998 e/ou janeiro de 2004. Caso tal valor não alcance R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 e/ou R\$ 1.869,34 em janeiro de 2004, as diferenças não serão apuradas (final do cálculo).
3. Caso o valor resultante alcance R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 e/ou R\$ 1.869,34 em janeiro de 2004, limitam-se os valores encontrados aos tetos de pagamento vigentes em cada competência, observadas as ECs 20 e 41, a fim de obter a renda mensal devida.
4. Confronta-se a renda mensal devida com os valores pagos.

2.5.9.3.2.2) Evolução Não Condicionada pelo Valor

1. Evolução do SB “cheio” pelos índices de reajustamento legalmente previstos para a renda mensal do benefício. SB “cheio”, como já explicado, corresponde à média aritmética multiplicada pelo fator previdenciário (se o caso), mas sem aplicação do teto. Importante também não deixar de considerar o coeficiente de cálculo, tendo em vista que, nos termos da decisão do STF, a readequação aos novos tetos não implica modificação da fórmula original de cálculo do benefício. Ademais, por essa sistemática, não cabe aplicação do índice-teto, pois a evolução do SB ocorre sem limitação.
2. Limitam-se os valores encontrados aos tetos de pagamento vigentes em cada competência, se o caso, observadas as ECs 20 e 41, a fim de obter a renda mensal devida.
3. Confronta-se a renda mensal devida com os valores pagos, apurando-se as diferenças, ainda que a renda mensal não tenha atingido os tetos previdenciários.

2.5.9.3.3) Cálculo conforme IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000

Além de observar a metodologia de cálculo vigente à época da concessão, a efetiva apuração de diferenças devidas nos termos do IRDR em questão pode ser aplicada de duas formas, a depender do entendimento do juízo: (i) só haverá direito à readequação quando, evoluída a RMI recalculada, o seu valor alcançar R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 e/ou R\$ 1.869,34 em janeiro de 2004 (“evolução condicionada ao valor”); e (ii) haverá direito à readequação independentemente do valor alcançado em dezembro de 1998 e/ou janeiro de 2004 (“evolução não condicionada ao valor”).

Importante pontuar que os benefícios revisados pela ORTN mediante aplicação da tabela DIRBEN fazem jus ao mesmo índice já aplicado pelo INSS, o qual incidirá sobre a RMI recalculada. O SB dos benefícios assim revisados não foi recalculado, uma vez que o índice da referida tabela era aplicado diretamente sobre o valor final da RMI.

2.5.9.3.3.1) Evolução Condicionada ao Valor

1. Reconstituir a média aritmética (SB sem limitação ao MVT), observando a somatória dos SCs utilizados no cálculo da RMI em pagamento.
2. Recalcular a RMI a partir do SB sem limitação ao MVT (item 1 supra), observada a parcela básica (mVT multiplicado pelo coeficiente) e parcela adicional (excedente ao mVT multiplicado por 1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT). Ressalte-se que a

parcela adicional não deverá ultrapassar 80% do mVT, conforme legislação à época.

3. Evolui-se a RMI recalculada e verifica-se o valor resultante em dezembro de 1998 e/ou janeiro de 2004. Caso tal valor não alcance R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 e/ou R\$ 1.869,34 em janeiro de 2004, as diferenças não serão apuradas (final do cálculo).
4. Caso o valor resultante alcance R\$ 1.081,50 em dezembro de 1998 e/ou R\$ 1.869,34 em janeiro de 2004, é possível que, a critério do juízo, haja readequação da renda mensal:
 - a. Quando a evolução da renda mensal (item 3 supra) resultar superior ao teto estabelecido pela EC 41, em decorrência da aplicação do artigo 58 do ADCT (item 2.5.3): o contador não deverá apurar diferenças e consultar o juízo da causa se esses tetos devem, ou não, ser utilizados como limitadores da renda devida;
 - b. Quando a evolução da renda mensal (item 3 supra) resultar inferior ao teto estabelecido pela EC 41, ou conforme determinação do juízo: confronta-se a renda mensal devida com os valores pagos, apurando-se as diferenças devidas.

2.5.9.3.3.2) Evolução Não Condicionada pelo Valor

1. Reconstituir a média aritmética (SB sem limitação ao MVT), observando a somatória dos SCs utilizados no cálculo da RMI em pagamento.
2. Recalcular a RMI a partir do SB sem limitação ao MVT (item 1 supra), observada a parcela básica (mVT multiplicado pelo coeficiente) e parcela adicional (excedente ao mVT multiplicado 1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT). Ressalte-se que a parcela adicional não deverá ultrapassar 80% do mVT, conforme legislação à época.
3. Evolui-se a RMI recalculada a fim de obter a renda mensal revisada:
 - a. Quando a evolução da renda mensal (item 3 supra) resultar superior ao teto estabelecido pela EC 41, em decorrência da aplicação do artigo 58 do ADCT (item 2.5.3): o contador não deverá apurar diferenças e consultar o juízo da causa se esses tetos devem, ou não, ser utilizados como limitadores da renda devida;
 - b. Quando a evolução da renda mensal (item 3 supra) resultar inferior ao teto estabelecido pela EC 41, ou conforme determinação do juízo: confronta-se a renda mensal devida com os valores pagos, apurando-se as diferenças devidas.

2.5.9.4) Referências

- RE 564.354/SE
- Lei nº 8.213/91
- Lei nº 8.870/94
- Lei nº 8.880/94

2.5.10) Revisão da vida toda

2.5.10.1) Introdução

Nos termos da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, o INSS deve calcular a RMI com base na média dos 80% maiores SCs de todo o período contributivo.

Todavia, o art. 3º dessa lei determinou que, para os segurados já inscritos no RGPS na data de sua publicação (29 de novembro de 1999), seriam utilizados somente os SCs havidos a partir de julho de 1994, período em que o Real passou a ser a moeda oficial brasileira.

A revisão da “vida toda” é a tese que visa a afastar a aplicação do art. 3º da Lei nº 9.876/99, a fim de que sejam utilizados no cálculo da RMI inclusive os SCs anteriores a julho de 1994. A questão foi objeto do Tema nº 999 do STJ, em que foi assentada a seguinte tese:

“Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.”

Todavia, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a tese revisional em questão, conforme Tema 1070, o qual ainda aguarda julgamento na data de aprovação da atual versão deste Manual: *“Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99.”*

2.5.10.2) Informações e Documentos Necessários

- Memória de cálculo da RMI de concessão do benefício;
- Definição pelo juízo do critério para utilização dos valores dos SCs referentes a todo o período contributivo;

- Definição pelo juízo dos índices de atualização monetária a serem aplicados sobre os SCs.

2.5.10.3) Metodologia de Cálculo

- Recálculo da RMI com inclusão dos SCs anteriores a julho/94 e pelos índices de correção dos SCs definidos pelo juízo, mantidos os demais critérios de cálculo da concessão;
- Evolução das RMIs concedida e revisada, apurando-se a diferença devida mês a mês.

2.5.10.4) Referências

- Lei nº 8.213/91
- Lei nº 9.876/99
- Tema 999 do STJ
- Tema 1070 do STF

2.6) Juros e correção monetária nos cálculos de liquidação

Os critérios de atualização dos cálculos estão definidos no Manual do CJF.

Salvo determinação em contrário, deve-se utilizar a versão do manual vigente na data da elaboração dos cálculos. Sobre essa questão, fornecemos a seguir algumas orientações práticas:

1ª) Quando o julgado mencionar apenas o manual aprovado pela Resolução CJF nº 134/2010, o contador deve aplicar somente os parâmetros do referido manual, principalmente no que diz respeito à Lei nº 11.960/2009, que alterou a Lei nº 9.090/97, adotando a TR como indexador (correção monetária).

2ª) Quando o julgado mencionar apenas o RE nº 870.947, que tratou da inconstitucionalidade da TR nos cálculos de liquidação, o contador deve aplicar o INPC desde setembro de 2006 (item 4.3.1 do Manual do CJF aprovado pela Resolução nº 267/2013), visto que esse é o entendimento que resulta da tese fixada pelo STJ no Tema nº 905.

Convém observar, ainda, algumas peculiaridades concernentes à apuração dos juros moratórios no caso de reafirmação da DER.

O STJ decidiu que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento

da ação e a entrega da prestação jurisdicional¹⁰⁰. Nesse caso, em princípio, não há mora do INSS, porque o benefício só se tornou devido durante o processo judicial. Todavia, em sede de embargos de declaração, o STJ consignou que o INSS deve efetivar a implantação do benefício no prazo razoável de até 45 dias e que, se não o fizer nesse prazo, incorrerá em mora a partir do 46º dia, com apuração de juros moratórios a serem incluídos na requisição de pagamento.

Portanto, salvo determinação judicial em contrário, não incidem juros de mora nos casos de reafirmação da DER, salvo se a implantação do benefício ocorrer em prazo superior a 45 dias.

2.7) Valor da Causa

Nos termos do art. 434, §§ 2º e 3º, do Provimento CORE nº 1/2020, o setor de contadoria não deve realizar cálculo do valor da causa, exceto se, não possuindo requerimentos em atraso, receber autorização para fazer esses cálculos do magistrado gestor.

Quando, excepcionalmente, o contador receber do magistrado gestor a incumbência de realizar o cálculo do valor da causa, deve fazê-lo conforme o pedido, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil.

Havendo prestações vencidas e vincendas, o valor da causa corresponderá à soma dessas parcelas na data do ajuizamento da ação. Serão consideradas somente 12 prestações vincendas quando a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a um ano¹⁰¹.

¹⁰⁰ Diz a tese firmada no Tema nº 995 do STJ: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.”

¹⁰¹ PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL COMUM E JUÍZADO ESPECIAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. APLICAÇÃO DO ART. 260 DO CPC C/C O ART. 3º, § 2º, DA LEI 10.259/2001 PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E, CONSEQUENTEMENTE, DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM FEDERAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELO JUÍZO TIDO POR INCOMPETENTE. ART. 122, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

1. O art. 3º, caput, da Lei nº 10.259/2001 define a competência dos juizados especiais federais para toda demanda cujo valor da ação não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos. De acordo com § 2º do dispositivo mencionado, quando a demanda tratar de prestações vincendas, o valor de doze prestações não poderá ser superior ao limite fixado no caput.

2. Todavia, na hipótese do pedido englobar prestações vencidas e vincendas, há neste Superior Tribunal entendimento segundo o qual incide a regra do art. 260 do Código de Processo Civil, que interpretado conjuntamente com o mencionado art. 3º, § 2º, da Lei 10.259/2001, estabelece a soma das prestações vencidas mais doze parcelas vincendas, para a fixação do conteúdo econômico da demanda e, consequentemente, a determinação da competência do juizado especial federal.

3. De se ressaltar que a 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, suscitou o presente conflito de competência, sem antes anular a sentença de mérito proferida pelo juízo de primeira instância, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, impede o seu conhecimento.

4. Todavia, a questão posta em debate no presente conflito de competência encontra-se pacificada no âmbito Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, esta Casa, em respeito ao princípio da celeridade da prestação jurisdicional, tem admitido a anulação, desde logo, dos atos decisórios proferidos pelo juízo considerado incompetente, remetendo-se os autos ao juízo declarado competente, nos termos do art. 122, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2.7.1 Renúncia ao Excedente de 60 Salários Mínimos (JEF)

O valor da causa dos processos ajuizados nos Juizados Especiais Federais estão sujeitos ao limite de 60 salários mínimos na data do ajuizamento. Entretanto, a parte autora poderá renunciar ao valor excedente ¹⁰² para prosseguir com o processamento do feito por rito próprio dos JEFs.

A despeito disso, o contador judicial deverá efetuar a dedução de renúncia para fins de alçada somente por determinação judicial ou quando o termo de renúncia expressa constar dos autos, considerando as controvérsias jurídicas quanto à possibilidade de renúncia tácita ¹⁰³.

Quando o proveito econômico pretendido na ação judicial decorre de obrigação por tempo inferior a 1 ano, ou seja, por tempo determinado e inferior a 1 ano, o valor de renúncia corresponderá ao excedente da soma das prestações (vencidas e vincendas, se o caso) em relação ao total de 60 salários mínimos na data do ajuizamento.

Já para as obrigações por tempo indeterminado ou superior a 1 ano, o método de aferição do valor a ser deduzido a título de renúncia varia de acordo com o entendimento do juízo da causa, cabendo ao contador judicial consultá-lo quando houver omissão ou dúvidas.

Nesses casos, os métodos mais comuns aferem o valor de renúncia a partir do montante das prestações: (i) vencidas até o ajuizamento; (ii) vencidas até o ajuizamento, acrescidas de quantas vincendas forem apuradas no cálculo, até o máximo de 12; ou (iii) vencidas até o ajuizamento, acrescidas de 12 vincendas.

Importante mencionar que os montantes sobreditos são apurados em conformidade com o título judicial, de forma que os pontos de improcedência do pedido não compõem tais montantes.

Ademais, sobre o valor renunciado incidirá juros e correção monetária até a data de atualização do cálculo de liquidação, operação matemática necessária e de mesmo resultado quando o abatimento é realizado em cálculo posicionado na data do ajuizamento e o saldo atualizado com juros em continuação até aquela data de atualização do cálculo de liquidação.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 2ª Vara Previdenciária da Seção Judiciária de São Paulo, ora suscitado, anulando-se a sentença de mérito proferida pelo juízo especial federal de primeira instância.

(CC 91.470/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 26/08/2008).

¹⁰² Tese firmada no tema 1030 do STJ: “Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, até doze prestações vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, da referida lei, c/c o art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.”

¹⁰³ Súmula 17 da TNU: “Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência.”

2.7.1.1 Método Vencidas Até o Ajuizamento

Na visão deste método, entende-se que, após a efetivação da renúncia para fins de processamento da ação no JEF, o valor renunciado é desinfluyente nas etapas processuais seguintes, não se podendo formar uma espécie de “conta-corrente” para abatê-lo na fase executiva, uma vez que o valor da causa não se confunde com o valor da condenação (atrasados).

Dessa forma, por ocasião do cálculo de liquidação, o respeito ao limite de 60 salários mínimos se verifica em relação ao montante das prestações vencidas até o ajuizamento da ação, sem influência das outras que se vencerem no curso da demanda.

Portanto, o valor renunciado consiste em quanto o montante das prestações vencidas até a data do ajuizamento excedeu a 60 salários mínimos da mesma data.

Nota-se que, a depender do caso, em que pese o valor da causa (vencidas + 12 vincendas) exceder o limite de alçada dos JEFs, é possível que não ocorra dedução de renúncia, pois apenas o total das vencidas poderá não ultrapassar o referido limite.

Por outro lado, observa-se que a aplicação deste método não permite que o total do cálculo resulte em valor negativo em razão da dedução de renúncia, como pode ocorrer na forma do item 2.7.1.3 a seguir. Da mesma forma, não são abatidas prestações que serão pagas na via administrativa, ou seja, que não foram contabilizadas como devidas no cálculo de liquidação.

2.7.1.2 Método Vencidas Até o Ajuizamento Acrescidas de Até 12 Vincendas

A apuração do valor renunciado por este método compara 60 salários mínimos com o montante composto pelas prestações vencidas até o ajuizamento, acrescidas de quantas prestações se vencerem no curso da ação, até o máximo de 12.

Assim, são computadas somente as prestações posteriores ao ajuizamento (vincendas) efetivamente apuradas como devidas no cálculo de liquidação, observado o limite de 12, de modo que não há dedução daquelas que sucedem a última competência do referido cálculo.

Da mesma forma que apontado no item anterior, a depender do caso, em que pese o valor da causa (vencidas + 12 vincendas) exceder o limite de alçada dos JEFs, é possível que não ocorra dedução de renúncia, especialmente quando as parcelas que se vencerem na ação forem inferiores a 12, ocasião em que o montante de referência poderá importar abaixo do citado limite.

Outrossim, este método também não permite que o total do cálculo resulte em valor negativo em razão da dedução de renúncia, como pode ocorrer na forma do item 2.7.1.3 a seguir.

2.7.1.3 Método Vencidas Até o Ajuizamento Acrescidas de 12 Vincendas

Neste método, verifica-se o montante resultante da soma das prestações vencidas e das 12 vincendas na data do ajuizamento, independentemente da quantidade de prestações vincendas apuradas no momento de liquidação.

Nesse caso, o valor da renúncia importará em quanto o montante sobredito supera 60 salários mínimos. Logo, é possível que ocorra dedução de valores relativos a competências não contabilizadas no cálculo de liquidação, uma vez que sempre será descontado o total de 12 prestações posteriores ao ajuizamento, ao passo que o cálculo poderá se findar em quantidade inferior dessas competências.

Com isso, a depender da situação, é possível que o total do cálculo resulte em valor negativo em razão da dedução de renúncia quando as 12 prestações vincendas resultam em valor superior aos 60 salários mínimos.

Também é possível que o total do cálculo de liquidação não alcance 60 salários mínimos, ocorrendo, ainda assim, dedução de valores a título de renúncia, tendo em vista que neste critério as 12 parcelas vincendas devem ser consideradas para efeito de apuração do valor da renúncia.

3) Cálculos Cíveis

3.1) Tributário

3.1.1) Contribuição Previdenciária sobre Salário

As contribuições previdenciárias são encargos fiscais impostos aos contribuintes e estão inseridas nas contribuições sociais estabelecidas no art. 195 da CF.

Dentre as contribuições previdenciárias, existem aquelas que incidem sobre a folha de salários e são suportadas pelos empregadores, motivo pelo qual é conhecida como contribuição previdenciária patronal (art. 195, I, a, da CF). Por outro lado, há também aquelas que recaem sobre a remuneração auferida pelo empregado (art. 195, II, da CF), a quem cabe o ônus financeiro, e se resumem no conceito de salário-de-contribuição (vide item 2.2.10).

Apesar do encargo financeiro ser imputado ao empregado, a legislação atribui ao empregador a responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições devidas pelos seus empregados, na qualidade de substituto tributário (art. 30, I, a, da Lei de Custeio).

3.1.1.1) Contribuição Previdenciária dos Empregados dos Correios (Ação Coletiva nº 0017510-88.2010.403.6100)

3.1.1.1.1) Introdução

Conforme já mencionado, a contribuição previdenciária devida pelos empregados compreende o conceito de salário-de-contribuição, composto pela remuneração de natureza salarial, perfazendo, assim, a base de cálculo.

A aludida base de cálculo está limitada aos valores mínimo e máximo (teto) definidos na legislação de regência e reúne diversas rubricas, tais como: salário, anuênio, hora extra, gratificação de férias, entre outras.

Nesse sentido, depreende-se do art. 28, §9º, da Lei de Custeio que as verbas de natureza indenizatória não integram o salário-de-contribuição e, portanto, não participam da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelos empregados.

Diante disso, o sindicato da categoria dos empregados dos Correios ajuizou a Ação Coletiva nº 0017510-88.2010.403.6100 com a finalidade de afastar da base de cálculo as importâncias recebidas a título indenizatório, a saber: (i) adicional constitucional de férias; (ii) aviso prévio indenizado; (iii) décimo terceiro salário sobre aviso prévio; e (iv) pagamento referente aos primeiros quinze dias de afastamento do empregado doente ou acidentado antes da obtenção do auxílio-doença.

A referida Ação Coletiva foi julgada parcialmente procedente para excluir da base de incidência as verbas atinentes ao (i) adicional constitucional de férias; (ii) aviso prévio indenizado; e (iii) pagamento referente aos primeiros quinze dias antecedentes ao auxílio-doença.

A partir disso, os empregados dos Correios ajuízam demandas objetivando o cumprimento do título executivo da ação coletiva sobredita, momento em que as Contadorias Judiciais são requisitadas.

3.1.1.1.2) Informações e Documentos Necessários

- O período básico do cálculo se inicia em agosto/2005 e se encerra em fevereiro/2018 (trânsito em julgado da Ação Coletiva). Entretanto, o interregno de novembro/2013 a janeiro/2015 e as competências posteriores ao trânsito em julgado devem ser excluídos do cálculo, tendo em vista que a empresa ECT efetuou depósitos desses períodos e já houve determinação para devolução por meio de folha de pagamento.

- Os códigos das rubricas excluídas da base de cálculo são: 031064 (adicional 1/3 de férias), 031065 (complemento de férias), 052064 (diferença do adicional de férias) e 052065 (diferença do complemento de férias).
- Fichas financeiras (Proventos e Descontos) de todo o período pleiteado.

3.1.1.1.3) Metodologia de Cálculo

1. Reconstituir a base de cálculo a fim de constatar as verbas que a integraram, observado o valor máximo do salário-de-contribuição e o valor descontado em folha;
2. Recalcular a base de cálculo, excluindo as rubricas definidas no julgado, e enquadrá-la na tabela da contribuição previdenciária dos empregados;
3. Atenção: é possível que não se verifique impacto na base de cálculo quando retiradas a(s) verba(s) definidas no julgado, em virtude da limitação ao valor máximo do salário-de-contribuição (teto).
4. Apurar a diferença entre o valor descontado em folha e o valor devido apurado (item 2); e
5. Atualizar as diferenças apuradas desde o desconto indevido, conforme critério definido na ação coletiva (Selic).

3.1.1.1.4) Referências

- Lei nº 8.212/91.
- Ação Coletiva nº 001751 0-88.2010.403.6100.

3.1.2) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

3.1.2.1) Introdução

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) está incluída nos tributos para financiamento da seguridade social, prevista no art. 195, I, b, da CF.

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

[...]

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”

A COFINS foi instituída pela Lei Complementar nº 70/91, com destinação exclusiva às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência social.

De acordo com a referida lei complementar, a base de cálculo ficou assim definida:

“Art. 2º A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.

Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:

a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento fiscal;

b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos incondicionalmente.”

A Lei nº 9.718/98 trouxe a definição da base de cálculo da seguinte forma, ressalvadas as deduções nela previstas:

“Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001)

Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001)

§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)”

Posteriormente, a Lei nº 10.833/2003 estabeleceu a base de cálculo para o regime não cumulativo, conforme a seguir, também com previsão de certas deduções:

“Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

§ 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no caput.”

Registre-se que a Lei nº 11.941/2009 revogou o art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, de modo que passaram a ser tributadas somente as receitas decorrentes do tipo de atividade da empresa. Em que pese a revogação tenha ocorrido por lei posterior, a redação da Lei nº 10.833/2003 permaneceu hígida.

Por fim, a Lei nº 12.973/2014 promoveu alterações tanto na Lei nº 9.718/98, quanto na Lei nº 10.833/2003, de forma que a base de cálculo da COFINS observará:

Nova redação da Lei nº 9.718/98:

“Art. 3º O faturamento a que se refere o art. 2º compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)”

Nova redação da Lei nº 10.833/2003:

“Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)”

§1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)”

§2º A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)”

Importante mencionar que a COFINS compõe a sua própria base de cálculo. Esse modo de cálculo é conhecido como “tributação por dentro”.

3.1.2.2) Regimes de Incidência

3.1.2.2.1) Não Cumulativo

Instituído por meio da Lei nº 10.833/2003, o regime não cumulativo ocorre por meio da apuração do valor a recolher com dedução do mesmo tributo pago em etapas antecedentes (imposto a recuperar), observados os critérios dispostos no art. 3º da mesma lei.

Em regra geral, esse regime é aplicável à pessoa jurídica de direito privado, e a outras entidades a ela equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro real.

A alíquota aplicada para esse regime é de 7,60%, ressalvadas as exceções previstas no art. 2º, §1º ao 5º, da Lei nº 10.833/2003.

3.1.2.2.2) Cumulativo

No regime cumulativo não há dedução do mesmo tributo pago em etapas anteriores.

Em regra geral, o regime cumulativo deve ser observado pelas pessoas jurídicas de direito privado, e a outras entidades a ela equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado. A exceção refere-se aos contribuintes que apuram o IR com base no lucro real e são obrigados por lei a seguirem o regime cumulativo, conforme art. 10º da Lei nº 10.833/2003.

O art. 2º da Lei Complementar nº 70/91 estabeleceu a alíquota de 2,00% para esse regime. O art. 8º da Lei nº 9.718/98, por sua vez, majorou a alíquota para 3,00%, ressalvadas as exceções previstas nos arts. 8º-A e 8º-B da mesma lei.

3.1.2.3) Exclusão do ICMS da Base de Cálculo da COFINS

3.1.2.3.1) Introdução

Conforme consta do item 3.1.2.1 supra, em síntese, a base de cálculo da COFINS, prevista na legislação, reporta-se ao faturamento ou receita bruta.

Diante disso, o STF julgou o RE 574706/PR (Tema 69), assim ementado:

*“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. **O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.** 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”*

Com isso fixou-se a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.”

Importante ressaltar que, em sede de embargos de declaração, restou decidido que:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -, res-

salvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)."

Portanto, a exclusão do ICMS observa o valor destacado na nota fiscal.

Vale mencionar que o STJ analisará, como representativo de controvérsia no sistema de recursos repetitivos (Tema 1125), a seguinte questão: "Possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído". (ICMS-ST - ICMS Substituição Tributária)

3.1.2.3.2) Informações e Documentos Necessários

- Comprovante de recolhimento da COFINS;
- Memória de cálculo da COFINS paga, contendo a receita bruta mensal, as alíquotas utilizadas para a apuração e eventuais valores isentos (exemplo: Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais [DACON] e Escrituração Fiscal Digital [EFD - CONTRIBUIÇÕES]);
- Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), contendo as bases de cálculo do ICMS (mensal), valores do ICMS a recolher e valores do ICMS destacado nas notas fiscais de saída (por exemplo: relatório "CFOPs saídas").

3.1.2.3.3) Metodologia de Cálculo

1. Conferir os valores recolhidos a título de COFINS com os valores apurados na memória de cálculo apresentada;
2. Com base nos documentos apresentados (GIA e memória de cálculo de apuração da COFINS), reproduzir as bases de cálculo dos tributos (COFINS e ICMS) e verificar a base de cálculo comum entre eles, ou seja, quais valores de receita bruta sofreram incidência simultânea dos dois tributos;
3. Apurar o percentual de ICMS a ser excluído da base de cálculo da COFINS, através da divisão entre a base de cálculo do ICMS (saída) pela base de cálculo da COFINS. Aplicar este percentual sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de saída, apurando o valor de ICMS a excluir da base de cálculo;

Importante: tal procedimento é necessário para constatar a ocorrência da tributação, tanto pela COFINS, quanto pelo ICMS, pois parte da receita bruta pode não ter sofrido a incidência de um ou outro, não gerando valor a ser restituído, seja por falta de recolhimento (não incidência da COFINS), seja pela ausência de valor a ser excluído da base de cálculo (não incidência do ICMS).

4. Aplicar alíquota de COFINS sobre os valores de ICMS a excluir da base de cálculo (item 3 supra) e apurar os valores a serem restituídos;
5. Correção dos valores (item 4 supra) pelos critérios definidos pelo julgado. Veja também o item 4.4 do Manual do CJF.

3.1.2.3.4) Referências

- CF/88.
- Lei Complementar nº 70/91.
- Lei nº 9.718/98.
- Lei nº 10.833/2003.
- Lei nº 11.941/2009.
- Lei nº 12.973/2014.

3.1.3) Programas de Integração Social (PIS)

3.1.3.1) Introdução

O Programa de Integração Social (PIS) foi instituído pela Lei Complementar nº 07/70, *“destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas”*, conforme seu art. 1º.

Na sua instituição, restou definido que a execução do programa ocorreria mediante Fundo de Participação, constituído por depósitos efetuados pelas empresas na Caixa Econômica Federal, estes originários de duas parcelas: (i) mediante dedução do Imposto de Renda; (ii) com recolhimentos calculados com base no faturamento.

A base de cálculo para as empresas em geral foi definida pelo art. 6º, parágrafo único:

“Art. 6.º - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição referida na alínea b do art. 3º será

processada mensalmente a partir de 1º de julho de 1971.

Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente.”

Note-se que o parágrafo único estipulava a apuração da base de cálculo reportando-se ao faturamento do sexto mês anterior (semestralidade) ¹⁰⁴.

Nos termos do art. 3º, §2º, da lei sobredita, para as instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não realizavam operações de vendas de mercadorias, a contribuição foi definida por valor idêntico à dedução da parcela do PIS apurada sobre o Imposto de Renda. Por conta disso, essa contribuição foi chamada de “*PIS Repique*”.

A Lei Complementar nº 26/75 unificou o PIS com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a partir de 01/07/1976, sob a denominação de PIS/PASEP.

Com o advento da CF, a arrecadação do PIS/PASEP passou a financiar o programa do seguro-desemprego, o abono de um salário mínimo anual e os programas de desenvolvimento econômico por meio do BNDES, conforme art. 239 e respectivos parágrafos.

Dessa forma, o PIS/PASEP restou incluído nos tributos para financiamento da seguridade social, previsto no art. 195, I, b, da CF.

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

[...]

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”

A Lei nº 9.715/98 definiu a apuração do PIS/PASEP, com base no faturamento do próprio mês (art. 2º). O conceito de faturamento foi detalhado da seguinte forma:

“Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de bens e serviços canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias - ICMS, retido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.”

¹⁰⁴ Os Decretos-lei 2.445/88 e 2.449/88 chegaram a promover alterações nessa forma de apuração da base de cálculo (semestralidade), mas foram declarados inconstitucionais.

A Lei nº 9.718/98 correlacionou o conceito de faturamento ao de receita bruta, conforme a seguir, observada a possibilidade das deduções relacionadas no art. 3º, §2º:

“Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001)

Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001)

§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)”

Posteriormente, a Lei nº 10.637/2002 estabeleceu a base de cálculo para o regime não cumulativo do PIS/PASEP, conforme a seguir, também com previsão de certas deduções previstas no art. 1º, §3º:

“Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

§2º A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme definido no caput.”

Registre-se que a Lei nº 11.941/2009 revogou o art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, de modo que passaram a ser tributadas somente as receitas decorrentes do tipo de atividade da empresa. Em que pese a revogação tenha ocorrido por lei posterior, a redação da Lei nº 10.637/2002 permaneceu hígida.

Por fim, a Lei nº 12.973/2014 promoveu alterações tanto na Lei nº 9.718/98, quanto na Lei nº 10.637/2002, de forma que a base de cálculo passou a observar:

Nova redação dada à Lei nº 9.718/98:

“Art. 3º O faturamento a que se refere o art. 2º compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)”

Nova redação da Lei nº 10.637/02:

“Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

§1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

§2º A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1º. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)”

Importante mencionar que o PIS/PASEP compõe a sua própria base de cálculo. Esse modo de cálculo é conhecido como “tributação por dentro”.

3.1.3.2) Regimes de Incidência

3.1.3.2.1) Não Cumulativo

Instituído pela Lei nº 10.637/2002, o regime não cumulativo ocorre por meio da apuração do valor a recolher com dedução do mesmo tributo pago em etapas antecedentes (imposto a recuperar), observados os critérios dispostos no art. 3º da mesma lei.

Em regra geral, esse regime é aplicável à pessoa jurídica de direito privado, e a outras entidades a ela equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro real.

A alíquota aplicada para esse regime é de 1,65%, ressalvadas as exceções previstas no art. 2º, §1º ao 5º, da Lei nº 10.637/2002.

3.1.3.2.2) Cumulativo

No regime cumulativo não há dedução do mesmo tributo pago em etapas anteriores.

Em regra geral, o regime cumulativo deve ser observado pelas pessoas jurídicas de direito privado, e a outras entidades a ela equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado. A exceção refere-se aos contribuintes que apuram o IR com base no lucro real e são obrigados por lei a seguirem o regime cumulativo, conforme art. 8º da Lei nº 10.637/2002.

A Lei Complementar nº 17/73 adicionou 0,25% à alíquota prevista no art. 3º, b, da LC nº 07/70, de forma que a alíquota total resultou em 0,75% para esse regime, a partir do exercício de 1976. Com o advento da Lei nº 9.715/98, a alíquota passou para 0,65% (art. 8º, I).

3.1.3.3) Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/PASEP

3.1.3.3.1) Introdução

Conforme consta do item 3.1.3.1 supra, em síntese, a base de cálculo do PIS/PASEP, prevista na legislação, reporta-se ao faturamento ou receita bruta.

Diante disso, o STF julgou o RE 574706/PR (Tema 69), assim ementado:

*“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. **O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.** 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”*

Com isso fixou-se a seguinte tese: *“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.”*

Importante ressaltar que, em sede de embargos de declaração, restou decidido que:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -, ressaltadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

Portanto, a exclusão do ICMS observa o valor destacado na nota fiscal.

Vale mencionar que o STJ analisará, como representativo de controvérsia no sistema de recursos repetitivos (Tema 1125), a seguinte questão: *“Possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído”.* (ICMS-ST - ICMS Substituição Tributária)

3.1.3.3.2) Informações e Documentos Necessários

- Comprovante de recolhimento do PIS/PASEP;
- Memória de cálculo do PIS/PASEP pago, contendo a receita bruta mensal, as alíquotas utilizadas para a apuração e eventuais valores isentos (exemplo: Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais [DACON] e Escrituração Fiscal Digital [EFD - CONTRIBUIÇÕES]);
- Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), contendo as bases de cálculo do ICMS (mensal), valores do ICMS a recolher e valores do ICMS destacado nas notas fiscais de saída (por exemplo: relatório "CFOPs saídas").

3.1.3.3.3) Metodologia de Cálculo

1. Conferir os valores recolhidos a título de PIS/PASEP com os valores apurados na memória de cálculo apresentada;
2. Com base nos documentos apresentados (GIA e memória de cálculo de apuração do PIS/PASEP), reproduzir as bases de cálculo dos tributos (PIS/PASEP e ICMS) e verificar a base de cálculo comum entre eles, ou seja, quais valores de receita bruta sofreram incidência simultânea dos dois tributos;
3. Apurar o percentual de ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/PASEP, através da divisão entre a base de cálculo do ICMS (saída) pela base de cálculo do PIS/PASEP. Aplicar este percentual sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de saída, apurando o valor de ICMS a excluir da base de cálculo;

Importante: tal procedimento é necessário para constatar a ocorrência da tributação, tanto pelo PIS/PASEP, quanto pelo ICMS, pois parte da receita bruta pode não ter sofrido a incidência de um ou outro, não gerando valor a ser restituído, seja por falta de recolhimento (não incidência do PIS/PASEP), seja pela ausência de valor a ser excluído da base de cálculo (não incidência do ICMS).

4. Aplicar alíquota de PIS/PASEP sobre os valores de ICMS a excluir da base de cálculo (item 3 supra) e apurar os valores a serem restituídos;
5. Correção dos valores (item 4 supra) pelos critérios definidos pelo julgado. Veja também o item 4.4 do Manual do CJF.

3.1.3.3.4) Referências

- Lei Complementar nº 07/70.

- Lei Complementar nº 17/73.
- Lei Complementar nº 26/75.
- CF/88.
- Lei nº 9.715/98.
- Lei nº 9.718/98.
- Lei nº 10.637/2002.
- Lei nº 11.941/2009.
- Lei nº 12.973/2014.

3.1.4) FINSOCIAL

(Em elaboração)

3.1.5) Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)

3.1.5.1) Conceitos Básicos

O Imposto de Renda Pessoa Física possui vasta legislação, de acordo com as características do rendimento sujeito à sua incidência. A depender do caso concreto, caberá ao contador estudos detalhados para pleno cumprimento da determinação judicial.

Não obstante, o presente Manual abordará conceitos básicos, a fim de possibilitar embasamento técnico para as demandas de maior ocorrência na via judicial.

Ademais, os conceitos aqui abordados tomarão como parâmetro os anos posteriores a 1990, quando foi extinto o sistema de base-corrente. O Ano-Base ou Ano-Calendário representa o ano em que os rendimentos foram auferidos (competência) e o Ano-Exercício trata do ano de entrega da declaração, este, em regra, é o ano seguinte ao Ano-Calendário.

3.1.5.1.1) Regimes de Tributação

O IRPF incide de diferentes formas, as quais variam de acordo com a renda que se tributa. O conjunto de regras que norteiam essas diferentes formas de incidência é o denominado "Regime de Tributação".

São três os tipos de regimes de tributação: (i) definitiva; (ii) exclusiva na fonte; e (iii) anual.

3.1.5.1.1.1) Tributação Definitiva

Neste regime a responsabilidade de apurar o valor devido e efetuar o recolhimento é do próprio contribuinte, observando sempre o período de apuração mensal. Dessa forma, temos que a tributação se resolve no período de apuração e, conseqüentemente, o termo inicial da correção monetária será a data de recolhimento.

A tributação definitiva abrange o **Ganho de Capital** na alienação (venda) de bens e direitos, bem como os **Ganhos Líquidos**, ressalvadas as hipóteses de isenção. Esses ganhos consistem na diferença positiva entre o valor de venda e o custo de aquisição, cabendo algumas reduções e/ou deduções em casos específicos.

São enquadrados como **Ganho de Capital**, em suma:

- a) alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins;
- b) transferência de direito de propriedade a herdeiros e legatários na sucessão causa mortis, a donatários na doação, inclusive em adiantamento da legítima, ou atribuição a ex-cônjuge ou ex-convivente, na dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar, de bens e direitos por valor superior àquele pelo qual constavam na DAA do de cujus, do doador, do ex-cônjuge ou ex-convivente que os tenha transferido;
- c) alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira.

São enquadrados como Ganhos Líquidos, em suma:

- a) auferidos nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
- b) auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro;
- c) auferidos em operações realizadas nos mercados de liquidação futura, fora de bolsa.

Registre-se que há rendimentos deste regime que sofrem uma pequena retenção na origem, a fim de indicar ao Fisco que houve renda auferida. Essa retenção será utilizada para amortizar o

valor devido efetivamente apurado pelo contribuinte.

Em linhas gerais, a apuração ocorre da seguinte forma:

$$IR = (G \times a) - R$$

Onde:

IR = imposto de renda devido;

G = ganho de capital ou ganho líquido;

a = Alíquota;

R = valor retido na fonte, se o caso.

A apuração do Ganho de Capital é realizada pelo contribuinte por meio de programa específico (GCAP) e importada para a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DAA). Já os Ganhos Líquidos não possuem um programa específico da Receita Federal para a apuração por ocasião do seu recolhimento, sem prejuízo de campos específicos (Demonstrativos de Renda Variável) a serem preenchidos na DAA.

Ressalte-se que os valores auferidos e tributados pelo regime de tributação definitiva são registrados na DAA para justificar o acréscimo patrimonial, visto que o acréscimo patrimonial não justificado (a descoberto) também sofre incidência do imposto de renda. Ou seja, os rendimentos sujeitos a esse regime não são ajustados na DAA.

Caso o total dos valores retidos dos ganhos líquidos supere o valor devido nessas operações, o contribuinte poderá compensar/restituir o valor excedente por meio da DAA (atualmente na rubrica "Imposto sobre a renda na fonte Lei nº 11.033/2004" e "Imposto retido na fonte Lei nº 11.033/2004"), sem que isso signifique alteração do regime de tributação.

3.1.5.1.1.2) Tributação Exclusiva na Fonte

No regime de tributação exclusiva na fonte, a responsabilidade de apurar o valor devido e efetuar o recolhimento é da fonte pagadora. Portanto, a tributação resolve-se na fonte pagadora por meio da retenção do integral valor devido.

Dessa forma, o termo inicial da correção monetária será o mês de recebimento do rendimento, com exceção do rendimento recebido acumuladamente (RRA) que abordaremos no item 3.1.5.1.1.4.

Assim como na tributação definitiva, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte também constam na DAA apenas para justificar o acréscimo patrimonial, exceto o Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA) que poderá ser ajustado em separado (vide 3.1.5.1.1.4).

São exemplos de tributação exclusiva os seguintes rendimentos:

- a) décimo terceiro salário ou gratificação natalina (tabela progressiva mensal);
- b) prêmios de loterias, sorteios, concursos, corridas de cavalos (alíquotas específicas);
- c) juros sobre o capital próprio (alíquotas específicas);
- d) participação nos lucros das empresas - PLR (tabela progressiva);
- e) rendimentos de aplicações financeiras (alíquotas específicas);
- f) resgates ou benefícios de plano de previdência complementar em que tenham optado pela incidência da tributação nos termos da Lei nº 11.053/2004 (alíquotas específicas - tabela regressiva);
- f) rendimento recebido acumuladamente - RRA (tabela acumulada - vide item 3.1.5.1.1.4).

Em geral, a apuração do imposto devido nesta modalidade ocorre com a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Contudo, quando se tratar da incidência pela tabela progressiva mensal, é necessário enquadrar o rendimento em uma das faixas (intervalos), a fim de atribuir a alíquota e a "parcela a deduzir", sendo esta subtraída após a aplicação da alíquota.

3.1.5.1.1.2.1) Décimo Terceiro Salário

O décimo terceiro salário (ou gratificação natalina) está sujeito ao regime de tributação exclusiva na fonte, conforme sobredito. Portanto, a sua apuração é efetuada pela fonte pagadora, separadamente dos demais rendimentos, e o valor do imposto, em regra, é retido na fonte.

As deduções da base de cálculo, desde que correspondentes a esse rendimento, são: (i) contribuição para a previdenciária oficial; (ii) contribuição para as entidades de previdência privada domiciliadas no Brasil, cujo ônus tenha sido do contribuinte com vínculo empregatício, administradores ou quando descontada pela fonte pagadora dos proventos de aposentadoria e pensão; (iii) pensão alimentícia; (iv) parcela isenta de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos por pessoa jurídica de direito público ou entidade de previdência complementar, a partir do mês em que completar 65 anos de idade; (v) quantia por dependente.

A tabela aplicável é aquela vigente no mês de quitação, este considerado o mês de dezembro,

o de rescisão do contrato de trabalho ou do pagamento de complementação.

A apuração do imposto pode ser resumida pela fórmula abaixo:

$$IR = (BC \times a) - P$$

Onde:

IR = imposto devido sobre 13º salário;

BC = base de cálculo resultante da subtração entre o rendimento auferido e as deduções permitidas;

a = alíquota decorrente do enquadramento da base de cálculo na tabela progressiva vigente no mês de quitação;

P = parcela a deduzir encontrada na tabela progressiva, correspondente à alíquota aplicada.

Ressalte-se que, no caso de pagamento de complementação, o imposto devido deverá ser recalculado da seguinte forma:

1. recomposição dos rendimentos totais (parcela anterior + complementação);
2. recomposição das deduções totais (deduções da parcela anterior + deduções da complementação);
3. base de cálculo total (rendimentos totais - deduções totais);
4. enquadramento da base de cálculo total na tabela progressiva vigente no mês de quitação, a fim de encontrar e aplicar a alíquota e parcela a deduzir correspondentes; e
5. subtração do imposto retido referente à parcela anterior.

3.1.5.1.1.3) Tributação Anual

Os rendimentos não abarcados pelos regimes anteriores (definitiva ou exclusiva na fonte), e que não sejam isentos ou não tributáveis, estão sujeitos ao regime anual. Este é o principal regime de tributação do IRPF, uma vez que abarca a maioria dos rendimentos recebidos pelas pessoas físicas, e, conseqüentemente, grande fatia dos cálculos judiciais desse imposto.

A tributação anual, como o próprio nome já diz, tem período de apuração anual e ocorre por meio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DAA).

Embora constem da mesma DAA, os rendimentos sujeitos a diferentes regimes de tributação

continuam a ter suas bases de cálculo computadas de forma separada, segundo o regime pertinente. Assim, por exemplo, o décimo terceiro salário, apesar de ser declarado na mesma DAA em que também estão declarados os demais rendimentos anuais, continua submetido ao regime de tributação exclusiva e não pode ser somado, para fins de tributação, a outros rendimentos.

Ao longo do ano, os contribuintes são obrigados a realizar pagamentos na medida em que os rendimentos são recebidos, a título de antecipação do imposto que será posteriormente apurado na DAA. Ou seja, na DAA haverá o encontro de contas para apuração do efetivo imposto devido sobre os rendimentos auferidos no ano-calendário e sujeitos a esse regime.

Ademais, importante compreender que as deduções permitidas na declaração anual e na apuração mensal (antecipações) não são integralmente coincidentes, daí também a necessidade de ajuste na DAA.

A partir do ano-calendário de 1990, apuração do IR (Regime de Tributação Anual) pode ser resumida da seguinte forma:

<i>Rendimentos Tributáveis</i>	
(-)	<i>Deduções da Base de Cálculo</i>
(=)	Base de Cálculo
(x)	<i>Alíquota</i>
(-)	<i>Parcela a Deduzir</i>
(=)	Imposto Devido
(-)	<i>Deduções de Incentivo</i>
(=)	Imposto Devido I
(-)	<i>Contribuições como Empregador Doméstico (AC entre 2006 e 2019)</i>
(=)	Imposto Devido II
(+)	Imposto Devido de RRA (a partir do AC 2010)
(=)	<i>Imposto Pago</i>
(=)	Saldo a Pagar ou Restituir

Onde:

Rendimentos Tributáveis = rendimento bruto total que está sujeito ao regime de tributação anual;

Deduções da Base de Cálculo = o contribuinte poderá optar por apenas um dos tipos de dedução para encontrar a base de cálculo. Essa opção é irretratável após a entrega da declaração.

Os tipos de deduções da base de cálculo são:

a) Dedução Simplificada (DAA Simplificada): restabelecida a partir do ano de 1995, a dedução simplificada importa em 20% do rendimento tributável, limitado a determinado valor fixado pela legislação. Esta dedução substitui todas as deduções permitidas em lei, inclusive as deduções do imposto devido.

b) Deduções Legais (DAA Completa): representa a soma das despesas do contribuinte ou dependente, conforme o caso, com:

- 1) despesas médicas, sem limite;
- 2) despesas com instrução, limitado conforme legislação;
- 3) contribuição para a previdência oficial (INSS/PSS), sem limite;
- 4) previdência privada de entidades domiciliadas no País (PGBL) e Fundo de Aposentadoria Programada (Fapi), com total limitado a **12%** do rendimento tributável e condicionado ao recolhimento para previdência oficial.

Atenção: as deduções com contribuição para as entidades de previdência complementar de natureza pública (Ex. Funpresp) receberam tratamento diferenciado a partir da Lei nº 13.043/2014: **(i)** caso o total pago pelo contribuinte não exceda o aporte feito pelo ente público patrocinador (ex.: União), não haverá limitação do valor a deduzir. **(ii)** caso o total contribuído exceda o que foi aportado pelo patrocinador, o valor excedente será limitado em 12% do rendimento tributável juntamente com as demais contribuições de previdência privada, se houver.

- 5) pensão alimentícia, sem limite;
- 6) dependentes, por valor fixado anualmente por dependente;
- 7) despesas registradas em livro caixa (autônomo), limitado à receita mensal/anual (saldo negativo de um mês compensa com o próximo mês positivo *dentro do mesmo ano-calendário*) e despesas específicas.

Base de Cálculo = base de incidência do IR relativa aos rendimentos sujeitos ao regime anual, resultante da diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções da base de cálculo.

Alíquota = percentual constante da tabela progressiva anual, de acordo com o enquadramento da base de cálculo nas faixas de rendimentos.

Parcela a Deduzir = valor constante da tabela progressiva anual, correspondente à faixa de rendimentos, com o objetivo de efetivar a progressividade.

Imposto Devido = valor do IR devido sobre os rendimentos sujeitos ao regime anual, antes dos abatimentos previstos para a DAA Completa (deduções legais).

Deduções de Incentivo = aceitas apenas na Declaração Completa (Deduções legais), são os desembolsos realizados para fins de:

- a) doações a Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacionais, distritais, estaduais ou municipais;
- b) doações a Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional (a partir do AC 2011);
- c) doações ou patrocínios em apoio a projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac;
- d) investimentos ou patrocínios para produção de atividades audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente (até o AC 2017);
- e) doações ou patrocínios no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte (até o AC 2022);
- f) doações e patrocínios para Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - Pronon (até o AC 2020);
- g) doações e patrocínios para Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - Pronas/PCD (até o AC 2020).

As deduções de incentivo devem observar condições e limites contidos em legislação própria, com destaque para os seguintes limites:

ANO-CALENDÁRIO	LIMITE DEDUÇÃO INCENTIVO
1992	Incentivo à cultura: 3% dos rendimentos tributáveis ou do valor do imposto, o menor dos dois.
1993 a 1995	Incentivo à cultura: 10% dos rendimentos tributáveis ou do valor do imposto, o menor dos dois. Atividade audiovisual: 3% do imposto devido.
1996 e 1997	Limite global (soma de todas as deduções): 12% do imposto devido.
A partir de 1998	Limite global: 6% do imposto devido.
A partir de 2012	Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon): 1% do imposto devido (não se submete ao limite global). Programa Nac. de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD): 1% do imposto devido (não se submete ao limite global). Limite global (demais deduções): 6% do imposto devido.

Imposto Devido I = valor do IR devido sobre os rendimentos sujeitos ao regime anual após os abatimentos de incentivo previstos para a DAA Completa (deduções legais).

Contribuições como Empregador Doméstico = valor suportado pelo empregador doméstico a título de cota patronal paga à Previdência Social, incidente sobre a remuneração do empregado doméstico, a partir do ano-calendário 2006 (Lei nº 11.324/2006), até o ano-calendário 2019. Esse abatimento é limitado ao valor do “Imposto Devido I”, a um empregado por declaração, ao valor da contribuição relativa a um salário mínimo e poderá ocorrer somente na Declaração Completa (Deduções Legais). Ressalte-se que a legislação ¹⁰⁵ define parâmetros específicos para este abatimento e, tratando-se de questão controvertida, caberá ao contador aprofundar-se de acordo com a necessidade da demanda.

Imposto Devido II = valor do IR devido sobre os rendimentos sujeitos ao regime anual após o abatimento das contribuições como empregador doméstico previsto para a DAA Completa (deduções legais).

¹⁰⁵ Instrução Normativa RFB nº 1.131/2011 e alterações.

Imposto Devido RRA (Rendimento Recebido Acumuladamente) = imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento (vide item 3.1.5.1.1.4).

Imposto Pago = antecipações do imposto devido correspondentes aos rendimentos do regime anual, ocorridas por meio de (i) retenções na fonte; (ii) recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão); (iii) recolhimento complementar; e (iv) imposto pago no exterior quando cumpridos os requisitos legais. Além disso, constarão também, se o caso, as retenções atinentes aos Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA) e aos Ganhos Líquidos.

Saldo a Pagar ou Restituir = valor a ser pago ou restituído. Importante ressaltar que o imposto será, de fato, devido ou haverá valor a restituir no momento de entrega da DAA, normalmente em abril do ano-exercício, conforme art.16 da Lei nº 9.250/95¹⁰⁶. Por conta disso, o termo inicial da correção monetária será a data de entrega da declaração, quando os rendimentos estiverem sujeitos ao regime anual, salvo determinação judicial em contrário.

Saliente-se que é de extrema importância o conhecimento da metodologia de apuração do IRPF para os rendimentos sujeitos ao regime anual, tendo em vista que o maior volume dos cálculos judiciais desta matéria demanda a reconstituição dessa apuração.

Cumpre mencionar que as DAAs e tabelas progressivas dos anos-calendário de 1992 a 1994 eram expressas em UFIR. Assim, os valores dos rendimentos em moeda corrente nacional ou URV (03/94 a 06/94) deverão ser convertidos em UFIR da seguinte forma: (i) divisão do valor em moeda pelo valor unitário da UFIR do mês de competência; ou (ii) multiplicação da quantidade de URV pelo seu valor no 1º dia do mês (conversão em moeda) e divisão do resultado pelo valor da UFIR.

Vale destacar, por fim, que a Declaração de Ajuste Anual (DAA) não deve ser confundida com a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), esta de responsabilidade das fontes pagadoras para declarar os rendimentos pagos e respectivos valores retidos.

¹⁰⁶ TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC). DATA DA RETENÇÃO (ANTECIPAÇÃO) VS. DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RENDIMENTOS NÃO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA. ART. 16, DA LEI N. 9.250/95.

1. Ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito exclusivamente pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva), que não admite compensação ou abatimento com os valores apurados ao final do período, os juros e correção monetária (SELIC) incidentes na ação de repetição do indébito tributário fluem a partir da data prevista para a entrega da declaração de rendimentos e não a partir da retenção na fonte (antecipação), consoante o art. 16, da Lei n. 9.250/95.

2. Precedentes em casos onde se analisou a exigibilidade para efeito de se fixar o termo inicial do prazo prescricional da ação de repetição de indébito: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp. n.1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013; REsp. n. 1.472.182-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.05.2015.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1434703/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 17/09/2015).

Em que pese se tratar de questão de mérito a ser resolvida pelo juízo da causa, pertinente citar que, de acordo com a jurisprudência do STJ ¹⁰⁷, *“a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação)”*.

Nesse caso, todos os rendimentos auferidos no ano-calendário e sujeitos ao regime anual têm como referência a data de entrega da declaração, podendo abarcar valores recebidos em meses que estariam prescritos caso considerada a data de retenção.

3.1.5.1.1.4) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)

Até o ano de 2010, os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) eram tributados pelo valor total recebido (regime de caixa). Por outro lado, a jurisprudência, para corrigir a distorção, vinha decidindo pela tributação pelo regime de competência, determinando que os rendimentos fossem tributados mediante incidência do imposto tal como se tivessem recebidos à época própria (vide item 3.1.5.4).

Com a edição da MP nº 497/2010, posteriormente convertida na Lei nº 12.350/2010, foi instituído regime de tributação específico para os RRA relacionados a anos-calendário anteriores. Inicialmente, esse novo regime se restringia aos RRA decorrentes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (não incluindo rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar), e os provenientes do trabalho, inclusive aqueles oriundos de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal. Posteriormente, com a MP nº 670/2015, convertida na Lei nº 13.149/2015, o regime foi ampliado para abranger todos os rendimentos sujeitos à tabela mensal.

¹⁰⁷ TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DO PAGAMENTO REALIZADO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem decretou a prescrição adotando como termo inicial a data da retenção indevida. No entanto, na forma da jurisprudência do STJ, *“a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação)”* (AgRg no REsp 1.533.840/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.9.2015). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.276.535/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016.

2. Assim, o prazo para postular a repetição de indébito tributário federal é de cinco anos a contar do pagamento indevido. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconhece que a declaração não foi entregue antes de fevereiro de 2005.

3. Como a declaração foi entregue em menos de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda, em janeiro de 2010, conclui-se que o direito do contribuinte não está prescrito, nos termos da fundamentação supra.

4. Recurso Especial provido.

REsp 1845450/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019.

Importante observar que, segundo assentado pelo STJ, o novo regime tributário não se aplica retroativamente ¹⁰⁸. Assim, fatos geradores ocorridos até 2009 continuam sujeitos ao regime anterior, segundo os contornos definidos pelo juízo da causa. Destaque-se, ainda, que os rendimentos devem se referir a **anos-calendário anteriores ao do recebimento**. Portanto, os rendimentos referentes ao próprio ano de recebimento deverão seguir a apuração normal a que estiverem sujeitos.

Via de regra, os RRA sujeitam-se ao regime de tributação exclusiva na fonte. Entretanto, nos termos do art. 12-A, § 5º, da Lei nº 7.713/88 ¹⁰⁹, o contribuinte poderá optar de forma irretratável, por meio da DAA, pela forma de tributação anual fazendo com que o valor recebido de RRA seja adicionado aos outros rendimentos sujeitos à tributação anual.

Além disso, há previsão para que o contribuinte realize eventuais ajustes por via da DAA, em separado, quando a fonte pagadora não realizar a apuração pelo método RRA ou a retenção for indevida ou a maior (mantido o regime de tributação exclusiva na fonte).

Na prática significa dizer que, apesar de os RRA estarem, em regra, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, eles poderão ser readequados na DAA da seguinte forma:

1) Opção pela tributação exclusiva na fonte: o imposto devido será calculado pelo método RRA (tabela acumulada), **em separado** dos demais rendimentos, por mês e por fonte pagadora. Posteriormente, o imposto devido sobre os RRA é somado ao imposto devido sobre os rendimentos da tributação anual e o valor retido integrará o imposto pago.

¹⁰⁸ TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA MP 497/2010, CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ encontra-se assentada no entendimento de que o regime previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, incluído pela Lei 12.350/2010, não é aplicável aos fatos geradores ocorridos antes de sua entrada em vigor.

2. In casu, consta do acórdão recorrido que o Colegiado de origem expressamente deferiu de modo oposto ao entendimento do STJ, na medida em que afirmou que “essa circunstância - de reconhecer que o procedimento de aplicação da IN/RFB 1.145/2011 aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 1 jan. 2010, relativos a anos anteriores ao do recebimento, (...) - advém da sua aplicação sem necessidade de determinação judicial” (fl. 841, e-STJ, grifou-se).

2. Confirma-se a aplicação retroativa indevida quando o Tribunal, reiterando a sentença, consignou que as retenções do imposto de renda ocorreram em 3/8/2009 e 10/2/2010 (fl. 834, e-STJ).

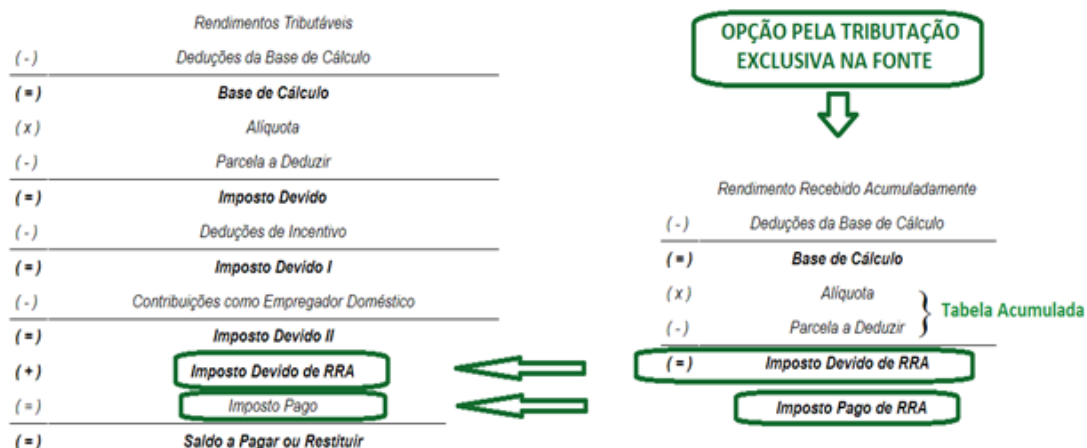
3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1858243/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/08/2020)

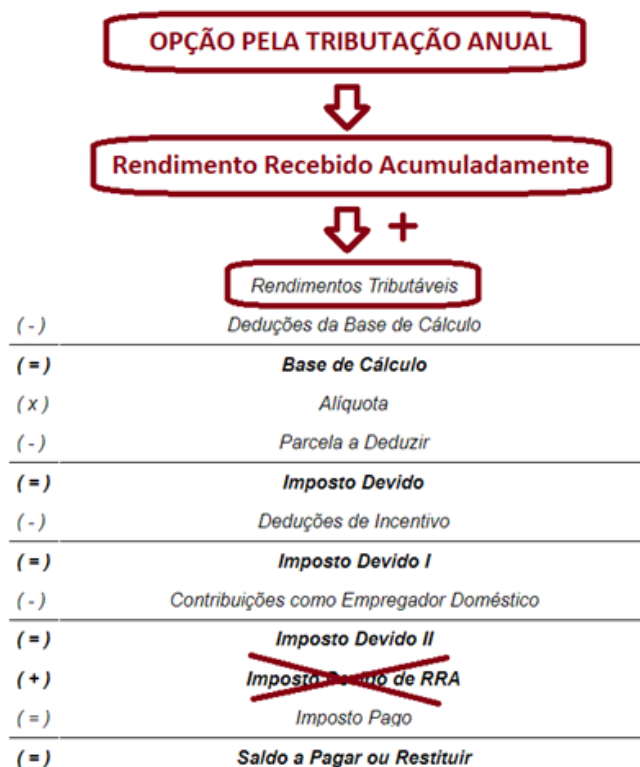
¹⁰⁹ “Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei nº 13.149, de 2015)

[...]

§ 5º O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)”



2) Opção pela tributação anual: o valor recebido de RRA integrará a base de cálculo do regime de tributação anual e sofrerá a incidência pela tabela progressiva anual.



São dedutíveis da base de cálculo quando referentes aos RRA: (i) despesas com ação judicial, inclusive advogados pagos pelo contribuinte, sem indenização e proporcional ao rendimento tributável; (ii) importâncias pagas a título de pensão alimentícia; e (iii) previdência oficial.

O método de cálculo instituído para os RRA (tributação exclusiva na fonte) consiste em apurar o IR devido a partir da **tabela acumulada**. Basicamente, essa tabela nada mais é do que a tabela

progressiva mensal (mês de recebimento dos RRA) com as faixas de “bases de cálculo” e “parcela a deduzir” ampliadas por meio da multiplicação pelo número de meses a que se referirem os valores recebidos, adicionando-se um mês para cada 13º salário, quando for o caso.

Exemplificando: considere que o contribuinte recebeu em março/2014 o valor de R\$ 100.000,00 relativo a diferenças salariais do período de janeiro/2005 a fevereiro/2007 e 13º salário de 2005 e 2006.

A tabela progressiva para março/2014 é a seguinte ¹¹⁰:

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Parcela a Deduzir do IR (R\$)
Até 1.787,77	-	-
Acima de 1.787,77 até 2.679,29	7,5	134,08275
Acima de 2.679,29 até 3.572,43	15	335,02950
Acima de 3.572,43 até 4.463,81	22,5	602,96175
Acima de 4.463,81	27,5	826,15225

O **Número de Meses (NM)** compreendido entre janeiro/2005 e fevereiro/2007 será: 12 (ref. ano 2005) + 1 (ref. 13º de 2005) + 12 (ref. ano 2006) + 1 (ref. 13º de 2006) + 2 (ref. ano 2007) = **28**

A tabela acumulada será assim calculada:

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Parcela a Deduzir do IR (R\$)
Até (1.787,77 x NM)	-	-
Acima de (1.787,77 x NM) até (2.679,29 x NM)	7,5	134,08275 x NM
Acima de (2.679,29 x NM) até (3.572,43 x NM)	15,0	335,02950 x NM
Acima de (3.572,43 x NM) até (4.463,81 x NM)	22,5	602,96175 x NM
Acima de (4.463,81 x NM)	27,5	826,15225 x NM

¹¹⁰ Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.500/2014 e alterações.

Temos que **Número de Meses (NM) = 28**. Então, a tabela acumulada será:

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Parcela a Deduzir do IR (R\$)
Até 50.057,56	-	-
Acima de 50.057,56 até 75.020,12	7,5	3.754,32
Acima de 75.020,12 até 100.028,04	15,0	9.380,83
Acima de 100.028,04 até 124.986,68	22,5	16.882,93
Acima de 124.986,68	27,5	23.132,26

Assim, considerando-se a opção pela tributação exclusiva, o cálculo do IR devido referente aos RRA será: $(100.000,00 \times 15\%) - 9.380,84 = \mathbf{5.619,16}$.

Atenção: quando os RRA forem recebidos em parcelas, o número de meses a ser utilizado para a parcela será calculado proporcionalmente em relação ao montante recebido:

$$NMp = NM \times \frac{P}{Rt}$$

Onde:

NMp = número de meses da parcela;

NM = número de meses total;

P = valor da parcela;

Rt = rendimento total (soma das parcelas dos RRA).

Caso a opção seja pela tributação anual, a tabela acumulada não é aplicada, uma vez que o rendimento será adicionado àqueles sujeitos ao regime anual e, logicamente, obedecerá à tabela progressiva anual, conforme anteriormente citado.

3.1.5.2) Rendimentos Julgados Isentos ou Não Tributáveis

3.1.5.2.1) Introdução

Há demandas que objetivam a não incidência ou isenção de IR para determinados rendimentos auferidos por pessoas físicas, tal como programa de demissão voluntária (PDV), férias inde-

nizadas e licença prêmio indenizada, além daqueles auferidos por pessoas que sofrem de doenças definidas na legislação, dentre outros.

Diante disso, as Contadorias Judiciais podem ser requisitadas para proceder aos cálculos e/ou emitir parecer sobre os cálculos apresentados pelas partes.

3.1.5.2.2) Informações e Documentos Necessários

- Contracheques, holerites, fichas financeiras ou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) que indiquem as rubricas e respectivos valores julgados isentos/não tributáveis;
- DAA dos anos de recebimento dessas rubricas (ano-calendário) e/ou demais documentos/declarações que demonstrem a incidência do IRPF.

3.1.5.2.3) Metodologia de Cálculo

1. Rendimentos sujeitos aos regimes de tributação definitiva ou exclusiva na fonte, sem compensação/restituição por meio da DAA: (i) analisar a base de cálculo e constatar que os rendimentos julgados sofreram incidência do IR; (ii) recalculando o IR devido a partir da base de cálculo deduzida da rubrica julgada; (iii) confrontar o IR devido recalculado com o valor pago. Havendo saldo a restituir, efetuar a correção monetária com observância da data de recolhimento ou retenção (recebimento);
2. Rendimentos sujeitos aos regimes de tributação definitiva ou exclusiva na fonte, com compensação/restituição por meio da DAA (ex.: RRA): (i) analisar a base de cálculo e constatar que os rendimentos sofreram incidência do IR; (ii) recalculando o IR devido a partir da base de cálculo deduzida da rubrica julgada; (iii) recalculando a DAA pelo valor do IR devido recalculado; (iv) confrontar o saldo de IR devido/restituído da DAA recalculada com saldo devido/restituído da DAA original. Havendo saldo a restituir, efetuar a correção monetária com observância da data de entrega da DAA;
3. Rendimentos sujeitos ao regime de tributação anual: (i) analisar a DAA e constatar que os rendimentos julgados integraram a base de cálculo; (ii) recalculando a DAA, a fim de excluir da base de cálculo a rubrica julgada e obter o saldo de IR devido/restituído recalculado; (iii) confrontar o saldo de IR devido/restituído recalculado com saldo devido/restituído original. Havendo saldo a restituir, efetuar a correção monetária com observância da data de entrega da DAA.

3.1.5.2.4) Referências

- Lei nº 9.250/95
- Lei nº 7.713/88
- REsp 1434703/RS ¹¹¹
- AgRg no REsp 1276535/RS ¹¹²

¹¹¹ TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC). DATA DA RETENÇÃO (ANTECIPAÇÃO) VS. DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RENDIMENTOS NÃO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA. ART. 16, DA LEI N. 9.250/95.

1. Ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito exclusivamente pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva), que não admite compensação ou abatimento com os valores apurados ao final do período, os juros e correção monetária (SELIC) incidentes na ação de repetição do indébito tributário fluem a partir da data prevista para a entrega da declaração de rendimentos e não a partir da retenção na fonte (antecipação), consoante o art. 16, da Lei n. 9.250/95.

2. Precedentes em casos onde se analisou a exigibilidade para efeito de se fixar o termo inicial do prazo prescricional da ação de repetição de indébito: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp. n.1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013; REsp. n. 1.472.182-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.05.2015.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1434703/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 17/09/2015).

¹¹² TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE EM QUE HOUVE A RETENÇÃO DO IMPOSTO, PELA FONTE PAGADORA, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA O PAGAMENTO REALIZADO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 29/09/2015, contra decisão publicada em 24/09/2015.

II. Consoante a jurisprudência do STF e do STJ, para as ações de repetição de indébito, relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas a partir de 09/06/2005, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 3º da Lei Complementar 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos, com termo inicial na data do pagamento. Já para as ações ajuizadas antes de 09/06/2005, deve ser aplicado o entendimento anterior, que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4º, com o do art. 168, I, do CTN (denominada tese dos 5+5).

III. Numa linha de entendimento compatível com o art. 9º do Decreto-lei 94/96, reproduzido pelo art. 837 do Decreto 3.000/99, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial 136.553/RS (Rel. p/ acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJU de 05/02/2001), deixou consignado que “o contribuinte, onerado com o desconto ilegal do imposto de renda na fonte, não tem, ipso facto, direito à respectiva devolução, se já decorrido o ano-base; precisa, para esse efeito, apresentar a declaração anual do ajuste, a qual esclarecerá se tudo quanto lhe foi descontado na fonte constitui indébito tributário, ou se parte disso representou antecipação do imposto de renda devido”.

IV. A Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.472.182/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/07/2015), endossou a orientação firmada, pela Primeira Turma desta Corte, nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/11/2013), no sentido de que a retenção do imposto de renda, pela fonte pagadora, não se assimila ao pagamento antecipado, aludido no § 1º do art. 150 do CTN. A quantia retida, pela fonte pagadora, não tem o efeito de pagamento, até porque toda ou parte dela poderá ser objeto de restituição, dependendo da declaração de ajuste anual. Assim, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda, dito pagamento antecipado, porque se dá sem prévio exame da autoridade administrativa acerca da respectiva correção (CTN, art. 150, caput).

V. Com efeito, no aludido REsp 1.472.182/PR, a Segunda Turma do STJ decidiu que, “ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito exclusivamente pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva), que não admite compensação ou abatimento com os valores apurados ao final do período, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação). Precedente: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013” (STJ, REsp 1.472.182/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

VI. Na presente Ação de Repetição de Indébito, em que a petição inicial foi ajuizada em 08/10/2009, o contribuinte pleiteia a restituição do imposto de renda retido na fonte, a título de antecipação, e recolhido aos cofres públicos, pela fonte pagadora, em 15/09/2004. Logo, o direito de pleitear

- Súmula STJ nº 394: *“É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual.”*

3.1.5.3) IR sobre Previdência Privada com Contribuições entre 1989 e 1995

3.1.5.3.1) Introdução

O art. 6º, VII, b, da Lei nº 7.713/88 previa a isenção dos benefícios recebidos de entidade de previdência privada. Entretanto, a Lei nº 9.250/95 retirou a isenção dos aludidos benefícios, definiu a sua tributação nos termos do art. 33 e permitiu a dedução das contribuições para as entidades de previdência privada (art. 8º, II, e).

Diante disso, a jurisprudência reconheceu que as contribuições vertidas ao fundo de previdência já foram tributadas quando da incidência sobre os salários que lhes deram origem e restaram novamente tributadas por ocasião do resgate em forma de benefício (*bis in idem*).

A matéria foi objeto da súmula nº 556 do STJ:

“É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.”

Nas ações relativas a essa matéria, normalmente é solicitado às Contadorias Judiciais que apurem eventual IR a restituir referente às contribuições do período em questão.

3.1.5.3.2) Informações e Documentos Necessários

- Contribuições vertidas ao fundo de previdência privada pelo contribuinte/autor, mês a mês, durante o período de jan/1989 a dez/1995;
- Valores recebidos do fundo de previdência privada a título de complemento de aposentadoria, o que poderá ocorrer por meio de um resgate elevado ou por recebimentos mensais; e
- DAA dos anos correspondentes aos valores recebidos do fundo de previdência.

a restituição do mencionado imposto, por meio desta Ação, não se encontra atingido pela prescrição.

VII. Agravo Regimental improvido

(AgRg no REsp 1276535/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

3.1.5.3.3) Metodologia de Cálculo

Salvo determinação judicial em contrário, a metodologia de cálculo utilizada para aferir o valor a repetir é a do exaurimento (ou esgotamento), concebida pela Justiça Federal da 4ª Região e também adotada pela Receita Federal do Brasil.

Essa metodologia consiste em:

1. atualizar todas as contribuições vertidas ao fundo de previdência de 1989 a 1995 para a data de início do recebimento do benefício (complementação de aposentadoria), pelos critérios definidos no Manual do CJF, Ações Condenatórias em Geral, encontrando o montante denominado crédito de contribuições ao somá-las;
2. reduzir o crédito de contribuições pelo valor do benefício/resgate de complementação de aposentadoria recebido mês a mês, até que ele se esgote (exaurimento). O início da amortização se dá no recebimento da primeira parcela do benefício de complementação, o que poderá estar dentro do período prescrito e o valor a repetir será reduzido ou até zerado em virtude da prescrição;
3. totalizar anualmente os valores mensais utilizados para reduzir o crédito de contribuição (regime de tributação anual), excluídos os valores constantes do período prescrito;
4. excluir o total anual (item 3) do rendimento tributável (base de cálculo) nas DAAs dos anos-calendário correspondentes ao recebimento dos valores do benefício, ou seja, recalcular a DAA afastando da tributação o total utilizado para exaurimento no ano-calendário correspondente, após o período prescrito;

Atenção: é imprescindível verificar na DAA se os valores recebidos do fundo de previdência integraram a base de cálculo. Se não constar da base de cálculo, a própria parte já realizou o exaurimento.

5. obter o valor a restituir pelo recálculo da DAA (saldo de IR a restituir), posicionado no mês de abril do ano-exercício da declaração (termo inicial);
6. atualizar o valor a restituir pelos critérios definidos pelo julgado.

A metodologia acima descrita está baseada na jurisprudência de sua criação, conforme referências do item a seguir, a qual estabelece que o início do exaurimento ocorrerá desde o primeiro recebimento do benefício/resgate, mesmo que isso se dê no período fulminado pela prescrição, ocasião em que os valores utilizados para redução do crédito de contribuição não serão excluídos

da base de cálculo da DAA.

Não obstante, é possível que o juízo entenda que o exaurimento se inicie a partir do período não prescrito, de forma independente da data de início do benefício/resgate, o que deverá constar expressamente no julgado em execução.

Nesse caso, a fim de cumprir a determinação judicial expressa, o contador procederá: (i) à atualização das contribuições (item 1) até a primeira data não prejudicada pela prescrição; (ii) à redução do crédito de contribuição (item 2) pelo valor do benefício de complementação de aposentadoria recebido mês a mês a partir do período não prescrito.

3.1.5.3.4) Referências

- Temas do STJ: 62, 90 e 158
- Apelação Cível nº 2004.70.00.037637-8/PR
- Apelação Cível nº 2005.70.00.015323-0/PR
- Apelação Cível nº 2006.72.00.008608-0/SC
- Instrução Normativa RFB nº 1.343/2013

3.1.5.4) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) antes do Ano de 2010

3.1.5.4.1) Introdução

Conforme explanado anteriormente (item 3.1.5.1.1.4), o IR sobre os RRA a partir do ano de 2010 possui forma de apuração específica, considerando o número de meses a que se referem os rendimentos e a tabela acumulada.

Entretanto, até o ano de 2010, a incidência do IR sobre tais rendimentos ocorria sobre o valor total recebido, observada a tabela vigente no momento de recebimento, nos termos da redação original do art. 12 da Lei nº 7.713/88.

Em geral, as ações judiciais que têm por objeto o IR sobre RRA recolhido antes de 2010 visam a tributação pelas alíquotas e tabelas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), tendo em vista que a tributação prevista legalmente incide pelo valor global na data de recebimento (regime de caixa).

Em relação ao IR recolhido a partir de 2010, normalmente o novo regime tributário (tabela

acumulada - art. 12-A da Lei nº 7.713/88) é mais vantajoso para o contribuinte, o que tornaria, em tese, desnecessário o ajuizamento de ações relativas a essa matéria. Apesar disso, ainda existem ações judiciais relativas ao IR sobre RRA recolhido já sob a vigência da nova lei. Nesses casos, a contadoria pode ser chamada a apurar o imposto de acordo com a jurisprudência (regime de competência). Se isso ocorrer, o contador deve proceder nos mesmos termos aqui descritos para o caso do tributo recolhido antes de 2010.

Ressalte-se que é imprescindível a análise da DAA do ano de recebimento dos RRA para constatar que os valores tributáveis sofreram incidência do IR ao participarem da base de cálculo e que o montante retido tenha integrado o campo do *"Imposto Pago"*.

Dessa forma, não haverá necessidade de elaboração de cálculos pelo contador na hipótese de o valor de RRA não participar da base de cálculo (declarado como isento) e o valor retido constar do imposto pago na DAA, uma vez que o próprio contribuinte terá afastado da tributação e aproveitado o valor retido, seja para abatimento do imposto devido sobre outros rendimentos, seja pela restituição.

Além disso, necessário também verificar se o valor do RRA e do imposto retido não foram incluídos na declaração de ajuste, pois, neste caso, o valor retido do imposto de renda, cuja restituição é pleiteada, ainda não teria sido devolvido à parte autora, possibilitando a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, respeitado o julgado.

Da mesma forma, é importante verificar se houve alguma notificação e/ou lançamento por parte do Fisco, a fim de que a apuração por ele apontada seja considerada no cálculo, conforme o caso.

3.1.5.4.2) Informações e Documentos Necessários

- Cálculo originário do rendimento acumulado, contendo os valores históricos das respectivas competências em que deveriam ter sido recebidos, bem como os valores de juros de mora, conforme o caso;
- DAA dos anos das competência a que se referem as diferenças do cálculo originário;
- DAA dos anos de efetivo recebimento do rendimento acumulado;
- Guia de depósito judicial e respectivo comprovante de levantamento, quando houver;
- Comprovante de pagamento de honorários advocatícios dedutíveis, quando houver; e
- Condições do acordo firmado na ação originária, quando houver.

3.1.5.4.3) Metodologia de Cálculo

Salvo determinação judicial em contrário e desde que a própria metodologia não seja o objeto da lide, o contador deve seguir as orientações abaixo.

3.1.5.4.3.1) IR Sobre Principal do Cálculo Originário

1. Recalcular as DAA dos anos de competência dos rendimentos, a fim de incluir nos rendimentos tributáveis os valores históricos do cálculo originário (principal), contabilizar as respectivas deduções e encontrar o saldo de IR devido. Ressalva-se do recálculo da DAA o ano de 1989, quando o recálculo ocorre mensalmente em razão do sistema de base-corrente;
2. Recalcular o IR devido sobre o 13º salário/abono na respectiva competência, em apartado a partir do ano de 1989, tendo em vista a sujeição do regime de tributação exclusiva na fonte. Para fins de enquadramento da faixa de alíquota, considera-se a base de cálculo original quanto tratar-se da mesma fonte pagadora (Exemplo: diferenças salariais ou revisão de benefício previdenciário = valor recebido à época + diferença apurada no cálculo originário);
3. Atualizar os valores de IR devidos calculados nos itens 1 e 2, supra, desde a data de entrega da declaração ou do pagamento do 13º salário, até a data de recebimento do rendimento acumulado, pelo mesmo critério de correção monetária utilizado no cálculo que deu origem ao rendimento acumulado ¹¹³. O total deste item representa o “IR Devido Recalculado” referente ao principal;
4. Recalcular as Declarações de Ajuste Anual (DAA) do ano de efetivo recebimento do rendimento acumulado, a fim de excluir dos rendimentos tributáveis e das deduções o(s) valor(s) declarado(s) correspondente(s) ao cálculo originário (observar item 3.1.5.4.3.2.2, se o caso). O valor do imposto retido correspondente ao cálculo originário deve ser mantido como imposto pago na DAA. O valor aqui resultante denominaremos “IR a Compensar”;
5. Apurar o valor a restituir da seguinte forma:

$$R = \text{IR Devido Recalculado} - \text{IR a Compensar}$$

Onde:

¹¹³ Tese firmada no tema 894 do STJ: “Até a data da retenção na fonte, a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado para tanto é o FACDT- fator de atualização e conversão dos débitos trabalhistas.”

R = valor a restituir posicionado na data de entrega da DAA do ano de recebimento;

IR Devido Recalculado = resultado do recálculo das DAA dos anos de competência, devidamente atualizados (cf. item 3 supra), acrescido do IR devido sobre os juros de mora, conforme o caso (vide item 3.1.5.4.3.2); e

IR a Compensar = resultado do recálculo da DAA do ano de recebimento (item 4 supra).

6. Corrigir o valor a restituir conforme determinado pelo julgado.

Na eventualidade de as declarações de ajuste anual e/ou o 13º salário pago à época serem desconhecidos, considerar-se-á valor zero como rendimento tributável efetivamente recebido à época (declaração original) e o modelo simplificado de DAA, quando houver opção. Com isso, o enquadramento nas faixas de alíquotas considerará tão somente os valores do cálculo originário do rendimento acumulado.

Nos termos da redação original do art. 12 da Lei nº 7.713/88, há previsão para dedução do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Na hipótese de o julgado determinar a dedução de honorários advocatícios ou o contribuinte já os tiver deduzido na declaração original, apurar-se-á o percentual do valor pago de honorários em relação ao total recebido acumuladamente, neste incluídas as verbas isentas e não tributáveis. Os valores históricos serão reduzidos à razão do percentual então apurado, para fins de inclusão nos rendimentos tributáveis da competência.

3.1.5.4.3.2) IR Sobre os Juros de Mora do Cálculo Originário

A despeito do STF ter decidido que não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes do atraso no pagamento de remuneração (tema 808 ¹¹⁴), é possível que o título judicial preveja tal incidência, de forma que caberá ao contador o cumprimento do comando do julgado em execução.

Assim sendo, há duas metodologias de cálculo possíveis, a depender do que consta do julgado, no que tange à tributação dos juros de mora do cálculo originário: (i) caso haja determinação para aplicação das alíquotas e tabelas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido recebidos, utiliza-se a tributação dos juros pela mesma alíquota (efetiva) aplicada sobre o valor do

¹¹⁴ Tese firmada no tema 808 do STF: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”

principal; (ii) não havendo determinação específica, a tributação dos juros ocorrerá pela tabela vigente no momento de recebimento dos valores.

3.1.5.4.3.2.1) Tributação Pela Alíquota Efetiva

1. Apurar as alíquotas efetivas incidentes sobre o total (principal) adicionado à base de cálculo de cada ano-calendário (competência):

$$\text{Alíquota efetiva} = \frac{\text{Saldo de IR devido (recalculo da DAA)}}{\text{Total do principal adicionado à base de cálculo da DAA}}$$

2. Aplicar a alíquota efetiva sobre o total dos juros de mora do ano-calendário correspondente, o que resultará no IR devido sobre os juros de mora, posicionado na data do cálculo originário (primeiro cálculo);
3. Caso o cálculo originário (primeiro cálculo) tenha sofrido atualização até a data de efetivo pagamento, deve-se atualizar os valores de IR devido na data do primeiro cálculo originário (item 2) para a data de recebimento, utilizando-se dos mesmos critérios de correção incidentes naquele cálculo. O total deste item representa o IR devido recalculado referente aos juros de mora;
4. Adicionar o valor do item 3 ao valor do IR devido sobre o principal (vide item 5 do tópico 3.1.5.4.3.1).

3.1.5.4.3.2.2) Tributação Pela Tabela Vigente no Ano de Recebimento

1. Manter o valor dos juros de mora na base de cálculo da DAA do ano-calendário de recebimento do rendimento acumulado, ou seja, excluir dos rendimentos tributáveis tão somente o valor correspondente ao principal do cálculo originário;
2. Proceder à apuração da DAA do ano-calendário de recebimento (aplicação da tabela progressiva do ano de recebimento) seguindo os procedimentos do item 3.1.5.4.3.1 (tributação do principal).

3.1.5.4.4) Referências

- Tema 368 do STF: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente

deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”

- Tema 351 do STJ: *“O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.”*
- Tema 894 do STJ. *“Até a data da retenção na fonte, a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado para tanto é o FACDT- fator de atualização e conversão dos débitos trabalhistas.”*
- RE 614.406/RS.
- REsp 1470720/RS.

3.1.6) Empréstimo Compulsório

3.1.6.1) ELETROBRÁS

3.1.6.1.1) Introdução

A Lei nº 4.156/62 obrigou os consumidores a recolherem valores correspondentes a percentuais incidentes sobre o valor de suas contas de energia elétrica, chamados de *“obrigações da ELETROBRÁS”*, resgatáveis em 10 anos, a juros de 12% a.a., revestindo-se, com isso, de natureza de empréstimo compulsório.

Posteriormente, a Lei nº 5.073/66, prorrogou os recolhimentos até 31/12/1973, dilatou o prazo de resgate para 20 anos, reduziu os juros para 6% a.a. e passou a prever a correção monetária para a composição da base de cálculo dos juros e determinação do montante final de resgate.

Contudo, o Decreto-Lei nº 644/69 desobrigou os consumidores residenciais e rurais dos recolhimentos compulsórios. A partir da Lei nº 5.655/71, somente os consumidores industriais permaneceram obrigados.

O Decreto-Lei nº 1.512/76 estabeleceu o pagamento anual de juros aos consumidores in-

dustriais, com crédito nos meses de julho de cada exercício, mediante compensação nas contas de fornecimento de energia elétrica. Além disso, permitiu a conversão do crédito do consumidor em participação acionária, com ações preferenciais da ELETROBRÁS, a ser efetuada pelo valor corrigido, pagando-se em dinheiro o saldo que não perfizesse número inteiro de ação.

Com isso, foram feitas as conversões ¹¹⁵ abaixo descritas.

AGE	Conversão	Data	Créditos Constituídos	Ref. Contas
72 ^a	1 ^a	24/04/1988	1978 a 1985	1977 a 1984
82 ^a	2 ^a	26/04/1990	1986 a 1987	1985 a 1986
142 ^a e 143 ^a	3 ^a	30/06/2005	1988 a 1994	1987 a 1993

Por fim, a Lei nº 7.181/83 estendeu os recolhimentos até o exercício de 1993 e possibilitou o pagamento dos juros remuneratórios em parcelas mensais.

Os consumidores foram identificados por meio do Código de Identificação do Contribuinte do Empréstimo Compulsório (CICE), composto por 7 dígitos, acrescido de um dígito verificador, para fins de controle e remuneração.

Além disso, a ELETROBRÁS estabeleceu como indexador e quantificador a denominada Unidade Padrão (UP). De acordo com a ELETROBRÁS, a *“UP de 1º de janeiro determina a quantidade de créditos que cada contribuinte terá registrado em seu nome, com base em suas contribuições no ano anterior. A UP de 31 de dezembro é aquela que determina a atualização do crédito, apurando seu valor em moeda e o montante de juros que o contribuinte terá direito a receber.”*¹¹⁶

A UP corresponderia à variação dos índices de correção monetária empregados na atualização dos créditos escriturais, a saber: ORTN, OTN, BTN, BTNF, TR, UFIR (entre 01/1996 e 12/1999) e IPCA-E (a partir de 2000) ¹¹⁷.

Entretanto, a UP foi contabilizada com duas cotações distintas, uma para a arrecadação e outra para o resgate, de forma que resultaram em expressões nominais diferentes no mesmo período, com distorções na correção monetária entre o momento do pagamento e do resgate.

Dessa forma, em síntese, as ações judiciais discutem a atualização dos empréstimos compulsórios recolhidos pelas indústrias, sob a alegação de que a UP não refletiu a correta recomposição

¹¹⁵ Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/ri/Paginas/Credito-de-Emprestimo-Compulsorio.aspx>>. Acesso em 15 set. 2021.

¹¹⁶ Disponível em: <<https://eletrobras.com/pt/ri/Paginas/Credito-de-Emprestimo-Compulsorio.aspx>>. Acesso em 15 set. 2021.

¹¹⁷ Disponível em: <<http://www.eletrobras.com.br/Faq/default.asp>>. Acesso em 28 set. 2021.

inflacionária do período, com implicação de resgate em valor inferior ao devido.

3.1.6.1.2) Informações e Documentos Necessários

- Documentos contendo os valores recolhidos de empréstimo compulsório, mês a mês. Na ausência de controvérsia ou divergências acerca dos valores recolhidos, os demonstrativos da ELETROBRÁS, chamados de “*anexos*”, podem ser utilizados, os quais, em geral, indicam:
 - i) quadro-resumo dos valores anuais constituídos em UP (resgatado);
 - ii) valores do empréstimo recolhidos pela empresa à época, em expressão monetária e em quantidade de UP, discriminados mês a mês e totalizados anualmente;
 - iii) correção monetária dos juros pagos;
 - iv) valor estimado do empréstimo compulsório em “*UP estendida*” (UP corrigida conforme entendimento da ELETROBRÁS sobre o julgado, em tese: ORTN, OTN, BTN, BTNF, UFIR e IPCA-E);
 - v) quadro-resumo dos valores apurados (resultado encontrado pela ELETROBRÁS como devido).
- Data de prescrição das parcelas. Havendo controvérsia acerca da prescrição, caberá ao contador consultar o juízo da causa ¹¹⁸;
- Documentos de depósitos ou pagamentos, conforme o caso.
- Data final da correção monetária da UP (conversão em ações em 30/06/2005 ou cotação da UP em 12/2004) ¹¹⁹;
- Termo inicial e final dos juros remuneratórios.

3.1.6.1.3) Metodologia de Cálculo

1. Extrair dos demonstrativos da ELETROBRÁS os valores mensais em moeda do emprés-

¹¹⁸ Em geral, adota-se o entendimento contido no REsp nº 1003955/RS, Relatora Min. Eliana Calmon, no sentido de que o termo a quo para a contagem da prescrição deve ser a data de conversão em crédito de ações (data de homologação das conversões). Assim, restariam fulminados os valores correspondentes aos exercícios anteriores ao período abrangido pela 143ª AGE, ou seja, no caso de ações ajuizadas até 30/06/2010, se encontrariam prescritas as parcelas dos recolhimentos anteriores ao ano de 1987 (constituição em UP em janeiro/1988).

¹¹⁹ Em geral, a ELETROBRÁS efetua a conversão em 12/2004 com a cotação da UP em R\$ 12,23, e não a data da 143ª AGE (30/06/2005), considerando o entendimento contido no REsp nº 1003955/RS: “*entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação.*” Todavia, cabe ao juízo da causa definir o termo final da correção da UP, quando não definido pelo julgado.

timo recolhido;

Anexo 3 - Valor estimado do ECE em UP estendida						
Mês/ano	Valor do ECE constituído (moeda corrente)	Tarifa fiscal	Média ponderada	Valor estimado do ECE (moeda corrente)	Valor da UP estendida	Valor estimado do ECE (em UP estendida)
	(a) = [Anexo 1, col.e]	(b)	(c) = a ÷ b	(d) = c x b	(e) = [Anexo 5]	(f) = d ÷ e
jan/87		435,20	4,45%	1.589,18	106,4000	14,9359
fev/87		435,20	4,45%	1.589,18	106,4000	14,9358
mar/87		566,10	5,79%	2.067,17	181,6100	11,38248
abr/87		628,43	6,43%	2.294,78	207,9700	11,03417
mai/87		628,43	6,43%	2.294,78	251,5600	9,12218
jun/87		807,53	8,26%	2.948,78	310,5300	9,49595
jul/87		911,22	9,32%	3.327,41	391,4541	8,50014
ago/87		911,22	9,32%	3.327,41	403,3957	8,24851
set/87		950,71	9,73%	3.471,62	429,0518	8,09137
out/87		1.019,75	10,44%	3.723,72	453,4262	8,21241
nov/87		1.138,37	11,65%	4.156,87	495,0508	8,39687
dez/87		1.339,76	13,71%	4.892,27	558,6144	8,75787
Total 1987	35.683,17	9.771,92	100,00%	35.683,17		121,11371
jan/88		1.846,29	2,48%	5.325,32	637,6016	8,35211
fev/88		1.987,81	2,67%	5.733,51	742,8752	7,71800
mar/88		2.288,20	3,07%	6.599,94	876,3043	7,53156
abr/88		2.688,55	3,61%	7.754,68	1.016,6015	7,62804
mai/88		3.249,18	4,36%	9.371,73	1.212,6009	7,72861
jun/88		3.928,44	5,28%	11.330,94	1.428,2003	7,93372
jul/88		5.140,69	6,90%	14.827,47	1.707,1283	8,68562
ago/88		6.381,90	8,57%	18.407,54	2.117,5201	8,69297
set/88		8.108,98	10,89%	23.389,02	2.554,9994	9,15422
out/88		10.055,14	13,50%	29.002,40	3.168,4509	9,15349
nov/88		12.795,17	17,18%	36.905,56	4.031,8524	9,15350
dez/88		15.993,96	21,48%	46.131,95	5.117,2299	9,01502
Total 1988	214.780,06	74.464,31	100,00%	214.780,06		100,74688

2. Converter, mês a mês, os valores monetários em quantidade de UP revisada (ou estendida), conforme critério de correção determinado pelo julgado;
3. Totalizar anualmente a quantidade de UP revisada;
4. Somar os totais anuais do período de apuração;
5. Confrontar o total de UP revisada (item 4) com a quantidade de UP indicada pela ELE-TROBRÁS (Anexo 1 - Total do "Nº de UP Constituídas"), encontrando-se a diferença devida em UP;

Anexo 1 - Resumo dos valores anuais constituídos em UP				
Ano de arrecadação	Ano de constituição	Nº de UP constituídas	Valor da UP de constituição (janeiro)	Valor do ECE constituído (moeda corrente)
(a)	(b) = a + 1	(c)	(d)	(e) = d x c
1987	1988	59,77681	596,94	35.683,1690
1988	1989	34,80931	6.170,19	214.780,0565
1989	1990	27,64559	75,79	2.095,1597
1990	1991	332,00135	730,29	242.458,3283
1991	1992	166,57346	3.823,34	636.867,6055
1992	1993	174,93704	48.029,74	8.402.180,5476
1993	1994	137,49017	1.236,64	170.025,8438
1994	1995	2,14830	4,72	10,1400
Total		935,38203		

nº de CICE	Ano de arrecadação							
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
5841347	59,77681	34,80931	27,64559	332,00135	166,57346	174,93704	137,49017	2,14830

6. Multiplicar o valor da diferença devida em UP pela cotação da UP revisada na data de resgate (conversão em ações em 30/06/2005 ou cotação da UP em 12/2004, conforme entendimento do juízo), encontrando-se o valor devido em moeda;
7. Atualizar o valor devido (item 6) pelos critérios definidos pelo julgado;
8. Calcular os juros remuneratórios de 6% a.a.;

NOTA: há diferentes entendimentos acerca do termo inicial e final de incidência dos juros remuneratórios e sua forma de capitalização, a saber:

i) período de fluência dos juros:

a) Termo inicial: data de apuração das diferenças anuais (item 3);

b) Termo final: data do resgate; data de posição do cálculo da contadoria; ou início da taxa SELIC.

ii) capitalização: simples ou composta

Em geral, a ELETROBRÁS considera: (i) o termo inicial na data de apuração das diferenças, considerando prescritas as parcelas referentes aos juros incidentes sobre diferenças anteriores a 5 anos do ajuizamento; (ii) termo final na data do resgate; (iii) capitalização simples.

9. Calcular os juros moratórios conforme determinado pelo julgado.

NOTA: há diferentes entendimentos acerca dos juros moratórios: (i) percentual convencional (0,5% ou 1% a.m.) ou taxa SELIC; (ii) base de cálculo dos juros moratórios: principal corrigido (item 7) ou principal corrigido acrescido dos juros remuneratórios, esta última, em geral, é a utilizada pela ELETROBRÁS.

3.1.6.1.4) Referências

- Lei nº 4.156/62.
- Lei nº 5.073/66.
- Lei nº 5.655/71.
- Decreto-Lei nº 644/69.
- Decreto-Lei nº 1.512/76.
- Lei nº 7.181/83.
- REsp nº 1.003.955/RS.

3.2) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi instituído pela Lei nº 5.107/66, com

o objetivo de substituir a estabilidade decenal prevista na CLT, que garantia proteção à demissão, senão por falta grave ou força maior, dos trabalhadores com mais de dez anos completos na mesma empresa e previa indenização proporcional ao tempo trabalhado.

Em razão do contido no art. 1º, §1º, da Lei nº 5.107/66, os empregados celetistas admitidos a partir de sua publicação foram automaticamente vinculados ao FGTS. Os trabalhadores com vínculo empregatício em vigor na data de edição da referida lei poderiam optar pela manutenção no regime anterior (indenização) ou pelo fundo recém instituído.

Por força do art. 7º, III, da CF, o FGTS tornou-se obrigatório para grande parte dos empregados celetistas, a partir de 05/10/1988 (data da promulgação).

Por determinação legal, as empresas celetistas ficaram obrigadas a arcar com o valor correspondente a 8% da remuneração de todos os empregados, optantes ou não, depositando-o nas chamadas “*contas vinculadas ao FGTS*”, a serem efetuados trimestralmente, iniciando-se no primeiro dia do mês seguinte à publicação da lei instituidora.

Embora tivessem conta vinculada do FGTS, apenas os trabalhadores optantes poderiam efetuar o saque, quando preenchidos os requisitos legais. No caso dos não optantes, nos termos do art. 18 da Lei nº 5.107/66, a empresa poderia utilizar o saldo da conta vinculada para quitar eventual indenização do funcionário ou levantar o saldo disponível, quando extinto o contrato de trabalho após um ano de serviço. Por essa razão, em alguns extratos e demonstrativos verificam-se os termos “*Optante*” e “*Não Optante*” ou “*Empregado*” e “*Empresa*”, para diferenciar os empregados optantes dos não optantes, respectivamente.

Ocorre que foram abertas novas contas vinculadas para os empregados que não fizeram a opção pelo fundo com a entrada em vigor da lei instituidora, porém vieram a fazê-la em data posterior. Com isso, nota-se que há empregados com duas contas vinculadas, uma como “*Não Optante*” e outra como “*Optante*”.

Os saldos das *contas vinculadas* ao FGTS são atualizados com juros remuneratórios e correção monetária, conforme disposto no item 4.8 do Manual do CJF (vide itens 3.2.1 e 3.2.2). Os saldos das contas não optantes tinham direito à mesma remuneração a que teria o empregado.

Os créditos de juros e correção monetária (JCM/JAM) ocorreram trimestralmente até setembro/1989, exceto no período entre janeiro/1973 e dezembro/1975, em que ocorreram anualmente. A partir de novembro/1989, tais créditos se efetivam mensalmente.

JCM/JAM Creditado	Saldo Base	
até 30/09/1969	30/06/1969	trimestre anterior
a partir de 31/12/1969	30/06/1969	trimestre pré-anterior
a partir de 31/12/1973	31/01/1972	ano anterior
a partir de 01/04/1976	01/01/1976	trimestre anterior
a partir de 01/03/1986	01/01/1986	bimestre anterior
a partir de 01/06/1986	01/03/1986	trimestre anterior
a partir de 01/11/1989	01/09/1989	bimestre anterior
a partir de 01/12/1989	01/11/1989	mês anterior

No período trimestral, a taxa de juros aplicada obedecia às seguintes formatações, conforme procedimentos expedidos pelo BNH:

Taxa a.a.	3%	4%	5%	6%
Índice Trimestral	1,0075	1,0100	1,0125	1,0150

3.2.1) Expurgos Inflacionários

3.2.1.1) Introdução

Os planos econômicos desenvolvidos pelo Governo Federal durante a década de 1980 visavam ao combate à hiperinflação e a estabilidade econômica. Quando da implantação desses planos, definiram-se indexadores para correção monetária das contas do FGTS, tal como o Bônus do Tesouro Nacional (BTN), os quais não representaram inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e implicaram em redução por ocasião da atualização dos saldos.

Dessa forma, as ações conhecidas como “*expurgos inflacionários*”¹²⁰ buscam a recomposição da inflação aferida por aquele índice, não integralmente creditada na correção dos saldos do FGTS.

Os planos econômicos que geram vantagem financeira, comumente pleiteados judicialmente, são:

¹²⁰ A palavra “*expurgar*” tem o significado de retirar. Entretanto, costumeiramente utiliza-se o termo “*incluir o expurgo*” para se referir à inclusão do indicador econômico que melhor reflete a inflação do período.

PLANO	DATA	IPC	ÍNDICE OFICIAL DO FGTS	
			%	INDEXADOR
Bresser	junho/1987	26,06%	18,02%	OTN
Verão 1	janeiro/1989	42,72% ¹²¹	22,36%	LFT
Collor 2	abril/1990	44,80%	0,00%	BTN
	maio/1990	7,87%	5,38%	BTN
Collor 3	fevereiro/1991	21,87%	7,00%	TR

A Súmula 252 do STJ reconheceu apenas a recomposição dos meses de janeiro/1989, no valor de 42,72% (Plano Verão), e de abril/1990, no valor de 44,80% (Plano Collor I). Restaram mantidos os índices oficiais aplicados em junho/1987, maio/1990 e fevereiro/1991.

Importante ressaltar que o Manual do CJF assim prevê na nota 2 do item 4.8.1.1:

NOTA 2: Expurgos inflacionários. Se a ação de revisão dos saldos do FGTS não discutir os expurgos inflacionários (ex.: juros progressivos), a liquidação deve incluir os expurgos inflacionários reconhecidos pelo STJ em casos de FGTS: 42,72% em jan./89 e 44,80% em abr./90.

Dessa forma, a correção das diferenças anteriores a abril/1990 deverá receber a incidência dos índices reconhecidos pelo STJ.

Além dos planos econômicos acima citados, observa-se que o IPC não resulta em vantagem financeira ao fundista nos meses abaixo, uma vez que o índice oficial creditado foi superior:

MÊS	IPC	Índice Oficial
fev/89	10,14%	18,35%
jun/90	9,55%	9,61%
set/90	12,76%	12,85%
nov/90	15,58%	16,64%
dez/90	18,30%	19,39%
jan/91	19,91%	20,21%

¹²¹ O STJ adotou a variação linear na medição da inflação de 15/12/1988 a 04/02/1989, período em que o IBGE suspendeu a medição, feita no dia 15 de cada mês. Assim, dividiu-se a inflação total desse intervalo (70,28%) pelo número de dias decorridos (51) e multiplicou-se por 31 (número de dias entre 15/12/1988 e 15/01/1989), resultando em 42,72%. (EResp 43:055-0-SP e EResp 24.168-0- SP).

Vale registrar que não há consistência aritmética para o índice de 13,69% em janeiro/91, uma vez que o IPC foi 19,91% e o BTN 20,21%. Se aplicado, a diferença também resulta desfavorável (0,9975%).

A Lei Complementar nº 110/2001 autorizou o crédito dos chamados “*expurgos inflacionários*” relativos às contas vinculadas do FGTS, mediante Termo de Adesão firmado pelo titular da conta.

A título informativo, as condições da referida lei são, em suma:

- i) os créditos de atualização monetária decorrentes da aplicação do IPC de jan/89 (42,72%) e abr/90 (44,80%), descontados os índices oficialmente aplicados à época (22,36% e 0,00%, respectivamente);
- ii) não são devidos juros moratórios;
- iii) a correção monetária do montante apurado segue o critério da legislação fundiária até jul/2001 e, a partir de ago/2001, incide somente a TR, sem juros remuneratórios;
- iv) parcela única para os créditos de até R\$ 1.000,00 e pagamento parcelado para as diferenças acima de R\$ 1.000,00;
- vi) deságio entre 8% e 15% para os valores superiores a R\$ 2.000,00.

A controvérsia acerca da apuração, ou não, de diferenças em favor da parte autora que aderiu ao acordo da LC 110/2001 compete ao juízo da causa, motivo pelo qual o contador deverá consultar como proceder quando não houver pronunciamento do juízo sobre a questão.

Quando reconhecido o direito de *expurgos inflacionários* para autores que aderiram ao acordo da LC 110/2001, os valores já pagos deverão ser deduzidos. Apesar dos critérios definidos pela LC 110/2001, o contador deverá seguir os parâmetros definidos pelo julgador.

Nota-se que há controvérsia quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios (valor da condenação ou valor pago por conta da LC nº 110/2001), relativa aos autores que aderiram ao acordo da LC 110/2001, cabendo ao juízo da causa solucionar o litígio, devendo o contador consultar como proceder.

3.2.1.2) Informações e Documentos Necessários

- Extratos bancários do período pleiteado com a demonstração da data do saldo base e do creditamento e/ou a Memória de Cálculo da CEF com a demonstração dos JAMs (juros e atualização monetária) creditados à época dos fatos.

- Se houver aplicação do IPC sobre a Base de Cálculo oriunda das ações de juros progressivos, faz-se necessária a Memória de Cálculo da CEF com a recomposição dessa base (vide item 3.2.2.3).

3.2.1.3) Metodologia de Cálculo

1. Reconstruir o saldo base de incidência pela divisão do valor monetário do JAM creditado pelo fator ("*índice oficial*") aplicado na respectiva competência;
2. Calcular o crédito devido com a aplicação do percentual referente ao índice reconhecido judicialmente, acrescido dos juros remuneratórios pertinente, mensalizado, (JAM) sobre o saldo base de incidência;
3. Calcular o principal devido mediante a subtração entre o crédito devido (item 2 supra) e o crédito efetivado na conta vinculada;
4. Atualizar o principal pelos critérios de juros e correção monetária estabelecidos no julgado e, em caso de omissão, aplicar o disposto no item 4.8 do Manual do CJF.

Exemplo:

- JAM creditado: \$ 100,00;
- Juros remuneratórios pertinente: 3% a.a.
- Fator aplicado ("*índice oficial*"): 0,002466;
- Índice reconhecido: IPC de abril/90, 44,80%.

1. Reconstituição do saldo base de incidência:

$$\text{Saldo base} = \frac{\text{JAM creditado}}{\text{Índice oficial}}$$
$$\text{Saldo base} = \frac{100,00}{0,002466} = 48.551,50$$

2. Cálculo do JAM devido:

- a) IPC de abril/90: 44,80%:

$$\text{Índice IPC} = \frac{44,80}{100} + 1 = 1,4480$$

b) Juros remuneratórios de 3% a.a.:

$$\text{Indice Juros Remun.a.m.} = \left(\frac{3}{100} + 1 \right)^{\frac{1}{12}} = 1,002466$$

c) Percentual referente ao índice total devido:

$$\text{Percentual do Índice devido} = [(\text{Índice IPC} \times \text{Índice Juros Remun.a.m.}) - 1] \times 100\%$$

$$\text{Percentual do Índice devido} = [(1,4480 \times 1,002466) - 1] \times 100\% = 45,157\%$$

d) JAM devido:

$$\text{JAM devido} = \text{Saldo base} \times \text{Índice devido}$$

$$\text{JAM devido} = 48.551,50 \times 48,157\% = 18.311,87$$

3. Cálculo do principal devido

$$\text{Principal} = \text{JAM devido} - \text{JAM creditado Principal} = 18.311,87 - 100,00 = 18.211,87$$

3.2.1.3.1) Composição dos Índices

- Plano Verão

	Juros Remun. (trimestral)	dez./1988	jan/1989	fev/1989	Acumulado	Fator
Oficial	1,0075 (3% a.a)	1,2879	1,22359	1,18354	1,879083	0,879083
	1,0150 (6% a.a)	1,2879	1,22359	1,18354	1,893071	0,893071
Expurgado	1,0075 (3% a.a)	1,2879	1,4272	1,18354	2,19176	1,19176
	1,0150 (6% a.a)	1,2879	1,4272	1,18354	2,20808	1,20808

- Plano Collor I: abril/90

	Juros Remun. (mensal)	abr/1990	Acumulado	Fator
Oficial	1,002466 (3% a.a)	1,000	1,002466	0,002466
	1,004867 (6% a.a)	1,000	1,004867	0,004867
Expurgado	1,002466 (3% a.a)	1,4480	1,451570	0,451570
	1,004867 (6% a.a)	1,4480	1,455047	0,455047

3.2.1.4) Referências

- Lei nº 7.839/89
- Lei nº 8.036/90
- Lei nº 8.177/91
- Lei Complementar nº 110/2001
- Súmula 252 do STJ

3.2.2) Juros Progressivos

3.2.2.1) Introdução

De acordo com a Lei nº 5.107/66, conforme a antiga redação de seu art. 4º, as contas vinculadas dos empregados celetistas pelo FGTS recebiam taxas progressivas de juros remuneratórios, observando-se o tempo de permanência na mesma empresa:

- 3% a.a. durante os dois primeiros anos;
- 4% a.a. do terceiro ao quinto ano;
- 5% a.a. do sexto ao décimo ano;
- 6% a.a. do décimo-primeiro ano em diante.

Entretanto, a Lei nº 5.705/71 alterou o art. 4º da Lei nº 5.107/66 e estabeleceu que os juros

remuneratórios das contas do FGTS seriam de 3% a.a., mantendo-se a progressividade dos juros apenas para as contas vinculadas dos empregados já optantes por ocasião da publicação da nova lei (contas *“optantes”*). Para as contas dos *“não optantes”*, o BNH rebaixou a remuneração dessas contas, fazendo incidir taxa de juros de 3% a.a., a partir do primeiro trimestre de 1972.

Por outro lado, a Lei nº 5.958/73 assegurou aos empregados ainda não optantes o direito de fazer a opção com efeitos retroativos a 01/01/1967 ou à data da admissão ao emprego se posterior àquela, desde que houvesse concordância por parte do empregador.

Com isso, por força do direito à opção retroativa, as ações judiciais têm como objeto a aplicação dos juros progressivos legais para as contas vinculadas que não os receberam à época.

Importante ressaltar que, em geral, as contas dos trabalhadores que optaram pelo Fundo antes de 22/09/1971 foram remuneradas com os juros progressivos pela forma legal. Por isso, é importante constar dos autos a data de opção.

Ademais, o termo final para a progressividade dos juros é a data de demissão do trabalhador. Em geral, não é admitida a retroação de opção para fins de progressividade dos juros aos empregados que se desligaram sem terem optado pelo FGTS.

3.2.2.2) Informações e Documentos Necessários

- CTPS do(s) autor(es), contendo o contrato de trabalho com data de admissão e demissão, se for o caso, referentes aos vínculos empregatícios pleiteados.
- Extratos bancários contendo a movimentação original da conta vinculada do empregado, desde sua admissão até o fim do vínculo, demonstrando principalmente os créditos de juros. Na ausência dos extratos ou de demonstrativos bancários da época, os demonstrativos de cálculo da CEF podem ser utilizados, desde que não sejam objeto de controvérsia nos autos e apresentem os valores originais dos depósitos, saques e outras movimentações da conta vinculada.
- Para os casos em que a liquidação é realizada com base no valor do salário do empregado, é necessária a apresentação da CTPS com todos os valores dos salários percebidos pelo fundista no interregno trabalhado ou relação salarial.
- Havendo pagamentos ou deduções de outros processos de mesmo assunto, é necessária a juntada dos demonstrativos, contendo os valores pagos e as respectivas datas de pagamento.

3.2.2.3) Metodologia de Cálculo

3.2.2.3.1) Reconstituição Integral

Esta metodologia se apresenta como possível apenas quando todos os movimentos da conta vinculada estão demonstrados nos extratos constantes dos autos.

A metodologia consiste em:

1. Reconstituir a evolução original do saldo da conta vinculada (pago), com lançamento dos valores dos depósitos, juros e eventuais saques, até a data do saque definitivo da conta;
2. Recalcular a evolução do saldo da conta vinculada (devido), com observância da progressão dos juros remuneratórios, também até a data do saque definitivo da conta;
3. Confrontar o saldo final devido (item 2) com o saldo final pago (item 1), a fim de obter a diferença devida (global); e
4. Atualizar o valor da diferença devida (item 3) pelos critérios definidos pelo julgado, com abatimento de eventuais valores pagos. Registre-se que o Manual do CJF reserva item específico (4.8) para contas de FGTS.

3.2.2.3.2) Reconstituição pelo JAM Creditado

Esta metodologia, além de ser mais célere e prática, permite a elaboração de cálculo quando parte dos extratos não constam dos autos (lacunas), ocasião em que podem ser apuradas as diferenças dos períodos neles demonstrados.

A metodologia consiste em:

1. Reconstituir o saldo base mediante a divisão do JAM creditado pelo coeficiente originário;
2. Aplicar o coeficiente de JAM devido sobre o saldo base reconstituído (item 1);
3. Apurar as diferenças entre o JAM devido (item 2) e o JAM creditado, acumulando-as até a data do saque definitivo; e
4. Atualizar o valor da diferença total devida (item 3) pelos critérios definidos pelo julgado. Registre-se que o Manual do CJF reserva item específico (4.8) para contas de FGTS.

3.2.2.4) Referências

- Lei nº 5.107/66.
- Lei nº 5.705/71.
- Lei nº 5.958/73.
- Lei nº 7.839/89.
- Lei nº 8.036/90.

3.3) Remuneração de Servidores Públicos

3.3.1) Equiparação de Gratificação de Desempenho

3.3.1.1) Introdução

As gratificações de desempenho pagas aos servidores públicos decorrem do exercício do cargo e são mensuradas de acordo com os resultados obtidos em avaliação de desempenho individual e institucional, a fim de promover a eficiência no serviço público.

A título de exemplo, algumas das gratificações são: Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal (GDATPRF), Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial (GDAMP), Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária (GDATFA), Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação (GEDR), Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária (GDAP), Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST), Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ).

Dessa forma, as referidas gratificações têm por base a efetiva realização de atividades específicas, ou seja, são revestidas de natureza *pro labore faciendo*, aferidas por meio de pontuação atribuída à instituição em relação ao cumprimento das metas de desempenho e ao servidor de acordo com o resultado da avaliação de desempenho individual.

Não obstante, a legislação estabeleceu pontuação fixa para todos os servidores ativos até que fosse concluído o primeiro ciclo de avaliação. Aos aposentados e pensionistas (inativos), dada a impossibilidade de avaliação de desempenho, também foi estabelecida pontuação fixa, todavia, em

quantidade inferior àquela dos servidores ativos.

Diante disso, o judiciário reconheceu que as gratificações de desempenho possuem natureza genérica até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação do servidor ativo, de tal forma que a pontuação dos servidores ativos deve ser estendida aos inativos com direito à paridade.

A matéria foi objeto da súmula vinculante nº 20 do STF, bem como dos seguintes temas de repercussão geral: 54, 67, 153, 351, 409, 410, 447, 664 e 983.

A Ação Coletiva nº 0032162-18.2007.403.6100, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo (SINSPREV), originou acordo judicial para pagamento das diferenças resultantes da GDASST, observando-se os seguintes itens:

- i) data inicial de cálculo: 26/11/2002 (aplicação da prescrição quinquenal);
- ii) data final de cálculo: 29/02/2008;
- iii) pontuação a ser considerada: novembro de 2002 a abril de 2004 (30 pontos = diferença entre os 40 pontos dos ativos e os 10 pontos dos inativos) e de maio de 2004 até fevereiro de 2008 (30 pontos = diferença entre os 60 pontos dos ativos e 30 pontos dos inativos);
- iv) deságio (desconto) de 5% do valor final apurado;
- v) aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, contados a partir da citação ocorrida em 06/02/2008;
- vi) atualização monetária pela Taxa Referencial (TR) durante todo o período;
- vii) cálculo da contribuição ao Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) incidente sobre o valor do principal corrigido monetariamente (não incide sobre os juros de mora). Os critérios a serem seguidos estão dispostos na Instrução Normativa RFB nº 1.332/2013 e alterações. O valor do PSS deverá ser informado ao juízo em separado e não ser abatido do montante total, tendo em vista que a retenção ficará a cargo da instituição financeira, conforme art. 30, §1º, da Resolução CJF nº 458/2017;
- viii) cálculo integral da gratificação para os substituídos que tiverem se aposentado na modalidade integral e cálculo proporcional para os substituídos aposentados proporcionalmente, na medida em que proporcionais suas aposentadorias ou pensões.

3.3.1.2) Informações e Documentos Necessários

- Indicação da quantidade de pontos devidos (servidor ativo);

- Indicação da proporção da aposentadoria e/ou cota de pensão, se houver;
- Indicação do termo final do cálculo, correspondente à data de conclusão do primeiro ciclo de avaliação do servidor ativo;
- Fichas financeiras do período discutido.

Valor do ponto para GDATA

NÍVEL DO CARGO	VALOR DO PONTO (R\$)	
	De 01/2002 a 04/2004	A partir de 01/05/2004
Superior	5,04	8,34
Intermediário	1,48	4,89
Auxiliar	0,68	3,02

Valor do ponto para GDASST

NÍVEL DO CARGO	VALOR DO PONTO (R\$)		
	Até 30/06/2003	Até 31/12/2005	A partir de 01/01/2006
Superior	5,06	5,13	6,88
Intermediário	1,65	1,84	3,02
Auxiliar	0,84	1,01	1,93

3.3.1.3) Metodologia de Cálculo

1. Calcular o valor correspondente à pontuação do servidor ativo, conforme definido no julgado, mediante a multiplicação do valor do ponto pela quantidade de pontos;
2. Confrontar o valor devido (item 1) com o valor da gratificação paga nas fichas financeiras;
3. Atualizar as diferenças devidas de acordo com o julgado;
4. Calcular ¹²² o valor da contribuição ao Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) sobre

¹²² Tese firmada no tema 431 do STJ: “A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo.”

o principal corrigido monetariamente ¹²³ (não incide sobre juros de mora), observados os critérios previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.332/2013 e alterações. O valor do PSS deverá ser informado ao juízo em separado e não ser abatido do montante total, tendo em vista que a retenção ficará a cargo da instituição financeira, conforme art. 30, §1º, da Resolução CJF nº 458/2017.

3.3.1.4) Referências

- Lei nº 11.302/2006.
- Lei nº 11.355/2006.
- Súmula Vinculante nº 20 do STF.
- Temas de repercussão (STF): 54, 67, 153, 351, 409, 410, 447, 664 e 983.
- Ação Coletiva nº 0032162-18.2007.403.6100.

3.3.2) Incorporação da Gratificação de Atividade Tributária (GAT)

3.3.2.1) Introdução

A Gratificação de Atividade Tributária (GAT) foi instituída aos integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal, Auditoria Fiscal da Previdência Social e Auditoria Fiscal do Trabalho, por meio do art. 3º da Lei nº 10.910/2004, com início dos pagamentos em 01/08/2004, e sua extinção ocorreu em 30/06/2008 com o advento do art. 2º da Lei nº 11.890/2008, que a incorporou ao subsídio.

Nos termos da lei sobredita, a GAT correspondia a determinado percentual incidente sobre o vencimento básico e integrava a remuneração dos servidores daquelas carreiras.

Entretanto, o sindicato da categoria ajuizou a ação coletiva de nº 000423-33.2007.401.3400/DF e o judiciário reconheceu a incorporação da GAT ao vencimento básico durante o período de sua vigência, considerando que tal gratificação possui natureza de vencimento básico.

Diante disso, as rubricas salariais então calculadas apenas sobre o vencimento básico sofre-

¹²³ Conforme art. 9º, § 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.332/2013 e tese firmada no tema 501 do STJ: “*Ainda que seja possível a incidência de contribuição social sobre quaisquer vantagens pagas ao servidor público federal (art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004), não é possível a sua incidência sobre as parcelas pagas a título de indenização (como é o caso dos juros de mora), pois, conforme expressa previsão legal (art. 49, I e § 1º, da Lei 8.112/90), não se incorporam ao vencimento ou provento.*”

ram reflexo decorrente da referida incorporação, uma vez que majorada a base de cálculo (VB + GAT).

Assim, conclui-se que, em regra, as ações judiciais dessa matéria não tratam de diferenças da GAT em si, já que seu pagamento ocorreu regularmente conforme a legislação vigente. Tratam, contudo, dos reflexos em outras rubricas, oriundos do incremento do vencimento básico.

Em síntese aritmética, o valor devido a ser apurado resulta da aplicação do percentual das rubricas impactadas sobre o valor da GAT paga.

Em geral, as rubricas a serem calculadas são: (i) anuênio, (ii) adicional de insalubridade/periculosidade; (iii) vantagem do art. 184, II, da Lei nº 1.711/52; (iv) 1/3 de férias; (v) 13.º salário. Havendo controvérsia acerca das rubricas salariais afetadas, o contador consultará o juízo da causa.

Registre-se que, sobre a matéria em questão, a União Federal propôs a ação rescisória nº 5012743-68.2019.403.0000 perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No STJ, tramita a Ação Rescisória nº 6.590-DF (2019/0288692-9).

3.3.2.2) Informações e Documentos Necessários

- Fichas financeiras do período em discussão;
- Indicação das rubricas impactadas e seus respectivos percentuais devidos.

3.3.2.3) Metodologia de Cálculo

1. Aplicar sobre a GAT o percentual devido correspondente às rubricas salariais calculadas sobre o vencimento básico.
2. Corrigir monetariamente as diferenças devidas conforme parâmetros do julgado;
3. Calcular ¹²⁴ o valor da contribuição ao Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) sobre o principal corrigido monetariamente ¹²⁵ (não incide sobre juros de mora), observados os critérios previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.332/2013 e alterações. O valor do PSS deverá ser informado ao juízo em separado e não ser abatido do montante total, tendo

¹²⁴ Tese firmada no tema 431 do STJ: “A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo.”

¹²⁵ Conforme art. 9º, § 8º, da Instrução Normativa RFB nº 1.332/2013 e tese firmada no tema 501 do STJ: “Ainda que seja possível a incidência de contribuição social sobre quaisquer vantagens pagas ao servidor público federal (art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004), não é possível a sua incidência sobre as parcelas pagas a título de indenização (como é o caso dos juros de mora), pois, conforme expressa previsão legal (art. 49, I e § 1º, da Lei 8.112/90), não se incorporam ao vencimento ou provento.”

em vista que a retenção ficará a cargo da instituição financeira, conforme art. 30, §1º, da Resolução CJF nº 458/2017.

3.3.2.4) Referências

- Lei nº 10.910/2004.
- Lei nº 11.890/2008.
- Ação Coletiva nº 2007.34.00.000424-0 (000423-33.2007.401.3400/DF).

3.4) Condenatórias em Geral

(Em elaboração)

4) Cálculos em Execuções Fiscais

(Em elaboração)

5) Cálculos Criminais

(Em elaboração)

6) Requisições de Pequeno Valor e Precatórios

(Em elaboração)

ANEXO I

ESPÉCIES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS

01	Pensão (trabalhador rural)
02	Pensão Acidente de Trabalho (trabalhador rural)
04	Aposentadoria por Invalidez (trabalhador rural)
05	Aposentadoria por Invalidez Acidentária (trabalhador rural)
07	Aposentadoria por Velhice (trabalhador rural)
10	Auxílio-Doença Acidentário (empregador rural)
11	Amparo Previdenciário por Invalidez (empregador rural)
12	Amparo Previdenciário por Velhice (empregador rural)
13	Auxílio-Doença (empregador rural)
15	Auxílio-Reclusão (empregador rural)
19	Pensão de Segurado Estudante – Lei 7.004/82 (extinta)
20	Pensão de Ex-Diplomata
21	Pensão Previdenciária
22	Pensão de Servidor Público ou Autárquico
23	Pensão de Ex-Combatente – Leis 4.297/63 e 5.698/714
24	Pensão Especial (Ato Institucional) – extinta
25	Auxílio-Reclusão
26	Pensão Lei 593/48 (IAPFESP e IAPM)
27	Pensão de Servidor Público Federal com Dupla Aposentadoria
28	Pensão Decreto nº 20.465/31
29	Pensão Ex-Combatente Marítimo – Lei nº 1.756/52
30	Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade – Lei nº 6.179/74
31	Auxílio-Doença Previdenciário
32	Aposentadoria por Invalidez
33	Aposentadoria por Invalidez de Aeronauta
34	Aposentadoria por Invalidez de Ex-Comandante Marítimo
36	Auxílio-Acidente Previdenciário
37	Aposentadoria Funcionário Extranumerário da União – Decreto-Lei nº 3.768/41
38	Aposentadoria Extranumerário Capin – Decreto-Lei nº 6.219/44

39	Auxílio-Invalidez de Estudante – Lei nº 7.004/82 (extinta)
40	Renda Mensal Vitalícia a maiores de 70 anos – Lei nº 6.179/74
41	Aposentadoria por Idade
42	Aposentadoria por Tempo de Serviço
43	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Ex-Combatente – Leis 4.297/63 e 5.698
44	Aposentadoria Especial de Aeronauta
45	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Jornalista Profissional
46	Aposentadoria Especial
47	Abono de Permanência em Serviço (25%)
48	Abono de Permanência em Serviço (20%)
49	Aposentadoria Ordinária
50	Auxílio-Doença Extinto Plano Básico
51	Aposentadoria por Invalidez Extinto Plano Básico
52	Aposentadoria por Idade Extinto Plano Básico
53	Auxílio-Reclusão Extinto Plano Básico
55	Pensão por Morte Extinto Plano Básico
56	Pensão Especial de Deficiente Físico Síndrome da Talidomida – Lei nº 7.070/82
57	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professores – Emenda Constitucional nº 18/81
58	Aposentadoria Excepcional de Anistiados – Lei nº 6.683/79 – Emenda Constitucional nº 26/85
59	Pensão por Morte de Anistiados – Lei nº 6.683/79 – Emenda Constitucional nº 26/85
61	Auxílio-Natalidade
62	Auxílio-Funeral
63	Auxílio-Funeral – Trabalhador Rural
64	Auxílio-Funeral – Empregador Rural
65	Pecúlio Especial de Servidor Autárquico – Lei nº 3.373/58 (extinta)
66	Pecúlio Especial de Servidor Autárquico – Decreto nº 28.798-A/50 (extinta)
68	Pecúlio Especial de Aposentados
69	Pecúlio Especial de Estudante – Lei nº 7.004/82

70	Pecúlio Especial de pessoas que entravam na Previdência Social com mais de 60 anos (extinta)
71	Salário-Família Previdenciário (incorporado à Renda Mensal do benefício) – extinta
72	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Ex-Combatente Marítimo – Lei nº 1.756/52
73	Salário-Família Estatutário, à Conta da União – Decreto nº 73.833/74 – Ex-I-pase
74	Complemento de Pensão à Conta da União (incorporado ao valor do benefício) extinta
75	Complemento de Aposentadoria à Conta da União (incorporado ao valor do benefício) extinta
76	Salário-Família Estatutário à Conta da União – Decreto-Lei nº 956/69 RFFSA
77	Salário-Família dos Servidores do INPS ou Ex-IAPFESP, aposentados pela Previdência (extinta)
78	Aposentadoria por Idade de Ex-Combatente Marítimo – Lei nº 1.756/52
79	Vantagens da Lei nº 1.756/52 a servidor aposentado pela autarquia empregadora
80	Salário-Maternidade
81	Aposentadoria Compulsória ex-SASSE
82	Aposentadoria por Tempo de Serviço ex-SASSE
83	Aposentadoria por Invalidez ex-SASSE
84	Pensão ex-SASSE
85	Pensão Mensal Vitalícia do Seringueiro
86	Pensão Mensal Vitalícia dos Dependentes de Seringueiros
87	Benefício Assistencial – Deficiente (LOAS)
88	Benefício Assistencial – Idoso (LOAS)
89	Pecúlio por Redução de Capacidade (extinto)
90	Simples Assistência Médica para Acidente de Trabalho
91	Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho
92	Aposentadoria por Invalidez de Acidente de Trabalho
93	Pensão por Morte de Acidente de Trabalho

94	Auxílio-Acidente
95	Auxílio-Suplementar
96	Pecúlio por Invalidez por Acidente de Trabalho
97	Pecúlio por Morte por Acidente de Trabalho
99	Afastamento até 15 dias por Acidente de Trabalho

Atenção. Alguns dos códigos acima já caíram em desuso. A tabela é meramente ilustrativa. Os códigos a serem utilizados deverão ser solicitados ao INSS.

ANEXO II

LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Competência	Moeda	Salário-Mínimo	SM Referência	Fonte	Teto Contribui- ção	Maior Teto Benefício	Fonte
10/1964	Cruzeiro (Cr\$)	42.000,00		Dec. 53.578/64	210.000,00	210.000,00	AEPS 2014
11/1964		42.000,00			210.000,00	210.000,00	AEPS 2014
12/1964	Cruzeiro (Cr\$)	42.000,00			210.000,00	210.000,00	AEPS 2014
01/1965		42.000,00			210.000,00	210.000,00	AEPS 2014
02/1965		42.000,00			210.000,00	210.000,00	AEPS 2014
03/1965		66.000,00		Dec. 55.803/65	330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
04/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
05/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
06/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
07/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
08/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
09/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
10/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
11/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
12/1965		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
01/1966		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
02/1966		66.000,00			330.000,00	330.000,00	AEPS 2014
03/1966		84.000,00		Dec. 57.900/66	420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
04/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
05/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
06/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
07/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
08/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
09/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
10/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
11/1966		84.000,00			420.000,00	420.000,00	AEPS 2014
12/1966		84.000,00			840.000,00	840.000,00	AEPS 2014
01/1967		84.000,00			840.000,00	840.000,00	AEPS 2014
Cruzeiro Novo							
02/1967	(NCr\$)	84,00			840,00	840,00	AEPS 2014
03/1967		105,00		Dec. 60.231/67	1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
04/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
05/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
06/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
07/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
08/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
09/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
10/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014
11/1967		105,00			1.050,00	1.050,00	AEPS 2014

12/1967	105,00		1.050,00	1.050,00 AEPS 2014
01/1968	105,00		1.050,00	1.050,00 AEPS 2014
02/1968	105,00		1.050,00	1.050,00 AEPS 2014
03/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
04/1968	129,60	Dec. 62.461/68	1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
05/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
06/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
07/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
08/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
09/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
10/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
11/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
12/1968	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
01/1969	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
02/1969	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
03/1969	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
04/1969	129,60		1.296,00	1.296,00 AEPS 2014
05/1969	156,00	Dec. 64.442/69	1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
06/1969	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
07/1969	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
08/1969	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
09/1969	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
10/1969	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
11/1969	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
12/1969	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
01/1970	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
02/1970	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
03/1970	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
04/1970	156,00		1.560,00	1.560,00 AEPS 2014
05/1970	Cruzeiro (Cr\$) 187,20	Dec. 66.523/70	1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
06/1970	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
07/1970	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
08/1970	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
09/1970	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
10/1970	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
11/1970	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
12/1970	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
01/1971	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
02/1971	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
03/1971	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
04/1971	187,20		1.872,00	1.872,00 AEPS 2014
05/1971	225,60	Dec. 68.576/71	2.562,00	2.562,00 AEPS 2014

06/1971	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
07/1971	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
08/1971	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
09/1971	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
10/1971	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
11/1971	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
12/1971	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
01/1972	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
02/1972	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
03/1972	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
04/1972	225,60		2.562,00	2.562,00 AEPS 2014
05/1972	268,80	Dec. 70.465/72	2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
06/1972	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
07/1972	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
08/1972	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
09/1972	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
10/1972	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
11/1972	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
12/1972	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
01/1973	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
02/1973	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
03/1973	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
04/1973	268,80		2.688,00	2.688,00 AEPS 2014
05/1973	312,00	Dec. 72.148/73	3.120,00	3.120,00 AEPS 2014
06/1973	312,00		5.200,00	5.200,00 AEPS 2014
07/1973	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
08/1973	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
09/1973	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
10/1973	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
11/1973	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
12/1973	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
01/1974	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
02/1974	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
03/1974	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
04/1974	312,00		6.240,00	6.240,00 AEPS 2014
05/1974	376,80	Dec. 73.995/74	7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
06/1974	376,80		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
07/1974	376,80		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
08/1974	376,80		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
09/1974	376,80		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
10/1974	376,80		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
11/1974	376,80		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014

12/1974	415,20	Dec. 75.045/74	7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
01/1975	415,20		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
02/1975	415,20		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
03/1975	415,20		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
04/1975	415,20		7.536,00	7.536,00 AEPS 2014
05/1975	532,80	Dec. 75.679/75	10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
06/1975	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
07/1975	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
08/1975	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
09/1975	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
10/1975	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
11/1975	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
12/1975	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
01/1976	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
02/1976	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
03/1976	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
04/1976	532,80		10.020,00	10.400,00 AEPS 2014
05/1976	768,00	Dec. 77.510/76	12.766,00	14.872,00 AEPS 2014
06/1976	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
07/1976	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
08/1976	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
09/1976	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
10/1976	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
11/1976	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
12/1976	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
01/1977	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
02/1977	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
03/1977	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
04/1977	768,00		14.872,00	14.872,00 AEPS 2014
05/1977	1.106,40	Dec. 79.610/77	20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
06/1977	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
07/1977	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
08/1977	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
09/1977	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
10/1977	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
11/1977	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
12/1977	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
01/1978	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
02/1978	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
03/1978	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
04/1978	1.106,40		20.820,00	20.820,00 AEPS 2014
05/1978	1.560,00	Dec. 81.615/78	28.940,00	28.940,00 AEPS 2014

06/1978	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
07/1978	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
08/1978	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
09/1978	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
10/1978	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
11/1978	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
12/1978	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
01/1979	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
02/1979	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
03/1979	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
04/1979	1.560,00		28.940,00	28.940,00 AEPS 2014
05/1979	2.268,00	Dec. 83.375/79	41.674,00	41.674,00 AEPS 2014
06/1979	2.268,00		41.674,00	41.674,00 AEPS 2014
07/1979	2.268,00		41.674,00	41.674,00 AEPS 2014
08/1979	2.268,00		41.674,00	41.674,00 AEPS 2014
09/1979	2.268,00		41.674,00	41.674,00 AEPS 2014
10/1979	2.268,00		41.674,00	41.674,00 AEPS 2014
11/1979	2.932,80	Dec. 84.135/79	51.929,00	51.929,00 AEPS 2014
12/1979	2.932,80		51.929,00	51.929,00 AEPS 2014
01/1980	2.932,80		51.930,00	51.930,00 AEPS 2014
02/1980	2.932,80		51.930,00	51.930,00 AEPS 2014
03/1980	2.932,80		51.930,00	51.930,00 AEPS 2014
04/1980	2.932,80		51.930,00	51.930,00 AEPS 2014
05/1980	4.149,60	Dec. 84.674/80	70.136,00	70.136,00 AEPS 2014
06/1980	4.149,60		70.136,00	70.136,00 AEPS 2014
07/1980	4.149,60		70.136,00	70.136,00 AEPS 2014
08/1980	4.149,60		70.136,00	70.136,00 AEPS 2014
09/1980	4.149,60		70.136,00	70.136,00 AEPS 2014
10/1980	4.149,60		70.136,00	70.136,00 AEPS 2014
11/1980	5.788,80	Dec. 85.310/80	93.706,00	93.706,00 AEPS 2014
12/1980	5.788,80		93.706,00	93.706,00 AEPS 2014
01/1981	5.788,80		93.706,00	93.706,00 AEPS 2014
02/1981	5.788,80		93.706,00	93.706,00 AEPS 2014
03/1981	5.788,80		93.706,00	93.706,00 AEPS 2014
04/1981	5.788,80		93.706,00	93.706,00 AEPS 2014
05/1981	8.464,80	Dec. 85.950/81	133.540,00	133.540,00 AEPS 2014
06/1981	8.464,80		133.540,00	133.540,00 AEPS 2014
07/1981	8.464,80		133.540,00	133.540,00 AEPS 2014
08/1981	8.464,80		133.540,00	133.540,00 AEPS 2014
09/1981	8.464,80		133.540,00	133.540,00 AEPS 2014
10/1981	8.464,80		133.540,00	133.540,00 AEPS 2014
11/1981	11.928,00	Dec. 86.514/81	184.390,00	184.390,00 AEPS 2014

12/1981	11.928,00		238.560,00	184.390,00	AEPS 2014
01/1982	11.928,00		238.560,00	184.390,00	AEPS 2014
02/1982	11.928,00		238.560,00	184.390,00	AEPS 2014
03/1982	11.928,00		238.560,00	184.390,00	AEPS 2014
04/1982	11.928,00		238.560,00	184.390,00	AEPS 2014
05/1982	16.608,00	Dec. 87.139/82	332.160,00	282.900,00	AEPS 2014
06/1982	16.608,00		332.160,00	282.900,00	AEPS 2014
07/1982	16.608,00		332.160,00	282.900,00	AEPS 2014
08/1982	16.608,00		332.160,00	282.900,00	AEPS 2014
09/1982	16.608,00		332.160,00	282.900,00	AEPS 2014
10/1982	16.608,00		332.160,00	282.900,00	AEPS 2014
11/1982	23.568,00	Dec. 87.743/82	471.360,00	401.152,00	AEPS 2014
12/1982	23.568,00		471.360,00	401.152,00	AEPS 2014
01/1983	23.568,00		471.360,00	401.152,00	AEPS 2014
02/1983	23.568,00		471.360,00	401.152,00	AEPS 2014
03/1983	23.568,00		471.360,00	401.152,00	AEPS 2014
04/1983	23.568,00		471.360,00	401.152,00	AEPS 2014
05/1983	34.776,00	Dec. 88.267/83	695.520,00	591.699,00	AEPS 2014
06/1983	34.776,00		695.520,00	591.699,00	AEPS 2014
07/1983	34.776,00		695.520,00	591.699,00	AEPS 2014
08/1983	34.776,00		695.520,00	591.699,00	AEPS 2014
09/1983	34.776,00		695.520,00	591.699,00	AEPS 2014
10/1983	34.776,00		695.520,00	591.699,00	AEPS 2014
11/1983	57.120,00	Dec. 88.930/83	1.142.400,00	971.570,00	AEPS 2014
12/1983	57.120,00		1.142.400,00	971.570,00	AEPS 2014
01/1984	57.120,00		1.142.400,00	971.570,00	AEPS 2014
02/1984	57.120,00		1.142.400,00	971.570,00	AEPS 2014
03/1984	57.120,00		1.142.400,00	971.570,00	AEPS 2014
04/1984	57.120,00		1.142.400,00	971.570,00	AEPS 2014
05/1984	97.176,00	Dec. 89.589/84	1.943.520,00	1.652.640,00	AEPS 2014
06/1984	97.176,00		1.943.520,00	1.652.640,00	AEPS 2014
07/1984	97.176,00		1.943.520,00	1.652.640,00	AEPS 2014
08/1984	Cruzeiro (Cr\$) 97.176,00		1.943.520,00	1.652.640,00	AEPS 2014
09/1984	97.176,00		1.943.520,00	1.652.640,00	AEPS 2014
10/1984	97.176,00		1.943.520,00	1.652.640,00	AEPS 2014
11/1984	166.560,00	Dec. 90.381/84	3.331.200,00	2.830.980,00	AEPS 2014
12/1984	166.560,00		3.331.200,00	2.830.980,00	AEPS 2014
01/1985	166.560,00		3.331.200,00	2.830.980,00	AEPS 2014
02/1985	166.560,00		3.331.200,00	2.830.980,00	AEPS 2014
03/1985	166.560,00		3.331.200,00	2.830.980,00	AEPS 2014
04/1985	166.560,00		3.331.200,00	2.830.980,00	AEPS 2014
05/1985	333.120,00	Dec. 91.213/85	6.662.400,00	5.350.560,00	AEPS 2014

06/1985	333.120,00		6.662.400,00	5.350.560,00	AEPS 2014
07/1985	333.120,00		6.662.400,00	5.350.560,00	AEPS 2014
08/1985	333.120,00		6.662.400,00	5.350.560,00	AEPS 2014
09/1985	333.120,00		6.662.400,00	5.350.560,00	AEPS 2014
10/1985	333.120,00		6.662.400,00	5.350.560,00	AEPS 2014
11/1985	600.000,00	Dec. 91.861/85	12.000.000,00	9.112.000,00	AEPS 2014
12/1985	600.000,00		12.000.000,00	9.112.000,00	AEPS 2014
01/1986	600.000,00		12.000.000,00	9.112.000,00	AEPS 2014
02/1986	600.000,00		12.000.000,00	9.112.000,00	AEPS 2014
03/1986	Cruzado (Cz\$)	804,00	Dec.Lei 2.284/86	16.080,20	12.220,00 AEPS 2014
04/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
05/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
06/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
07/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
08/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
09/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
10/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
11/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
12/1986	804,00		16.080,20	12.220,00	AEPS 2014
01/1987	964,80	Port. 3.019/87	19.296,00	14.664,00	AEPS 2014
02/1987	964,80		19.296,00	14.664,00	AEPS 2014
03/1987	1.368,00	Dec. 94.062/87	27.360,00	20.800,00	AEPS 2014
04/1987	1.368,00		27.360,00	20.800,00	AEPS 2014
05/1987	1.641,60	Port. 3.149/87	32.832,00	24.960,00	AEPS 2014
06/1987	1.969,92	Port. 3.175/87	39.398,40	29.960,00	AEPS 2014
07/1987	1.969,92		39.398,40	29.960,00	AEPS 2014
08/1987	1.970,00	Dec.-lei	39.398,40	29.960,00	AEPS 2014
09/1987	2.400,00	2.062,31 Dec. 94.815/87	41.246,20	31.370,00	AEPS 2014
10/1987	2.640,00	2.159,03 Dec. 94.989/87	43.180,60	32.850,00	AEPS 2014
11/1987	3.000,00	2.260,29 Dec. 95.092/87	45.205,80	34.400,00	AEPS 2014
12/1987	3.600,00	2.550,00 Dec. 95.307/87	51.000,00	38.820,00	AEPS 2014
01/1988	4.500,00	3.060,00 Dec. 95.579/87	61.200,00	46.600,00	AEPS 2014
02/1988	5.280,00	3.600,00 Dec. 95.686/88	72.000,00	54.800,00	AEPS 2014
03/1988	6.240,00	4.248,00 Dec. 95.758/88	84.960,00	64.660,00	AEPS 2014
04/1988	7.260,00	4.932,00 Dec. 95.884/88	98.640,00	75.080,00	AEPS 2014
05/1988	8.712,00	5.918,00 Dec. 95.987/88	118.360,00	90.100,00	AEPS 2014
06/1988	10.368,00	6.984,00 Dec. 96.107/88	139.680,00	106.340,00	AEPS 2014
07/1988	12.444,00	8.376,00 Dec. 96.235/88	167.520,00	127.540,00	AEPS 2014
08/1988	15.552,00	10.464,00 Dec. 96.442/88	209.280,00	159.340,00	AEPS 2014
09/1988	18.960,00	12.702,00 Dec. 96.625/88	254.040,00	193.420,00	AEPS 2014
10/1988	23.700,00	15.756,00 Dec. 96.857/88	315.120,00	239.920,00	AEPS 2014

11/1988	30.800,00	20.476,00	Dec. 97.024/88	409.520,00	311.800,00	AEPS 2014
12/1988	40.425,00	25.595,00	Dec. 97.151/88	511.900,00	389.760,00	AEPS 2014
01/1989	54,37	31,86	Dec. 97.335/88	637,32	485,26	AEPS 2014
Cruzado Novo						
02/1989	(NCz\$)	63,90	36,74	Dec. 97.453/89	734,80	559,42 AEPS 2014
03/1989		63,90	36,74		734,80	559,42 AEPS 2014
04/1989		63,90	36,74		734,80	559,42 AEPS 2014
05/1989		81,40	46,80	Dec. 97.696/89	936,00	720,00 AEPS 2014
06/1989		120,00	Lei 7.789/89	936,00	720,00	AEPS 2014
07/1989		149,80	Dec. 97.915/89	1.500,00	1.500,00	AEPS 2014
08/1989		192,88	Dec. 98.003/89	1.931,40	1.931,40	AEPS 2014
09/1989		249,48	Dec. 98.108/89	2.498,07	2.498,07	AEPS 2014
10/1989		381,73	Dec. 98.211/89	3.396,13	3.396,13	AEPS 2014
11/1989		557,33	Dec. 98.346/89	4.673,75	4.673,75	AEPS 2014
12/1989		788,18	Dec. 98.456/89	6.609,62	6.609,62	AEPS 2014
01/1990		1.283,95	Dec. 98.783/89	10.149,07	10.149,07	AEPS 2014
02/1990		2.004,37	Dec. 98.900/90	15.843,71	15.843,71	AEPS 2014
03/1990		3.674,06	Dec. 98.985/90	27.374,76	27.374,76	AEPS 2014
04/1990	Cruzeiro (Cr\$)	3.674,06	Port. 3.143/90	27.374,76	27.374,76	AEPS 2014
05/1990		3.674,06	Port. 3.352/90	27.374,76	27.374,76	AEPS 2014
06/1990		3.857,76	Port. 3.387/90	28.847,52	28.847,52	AEPS 2014
07/1990		4.904,76	Port. 3.501/90	36.676,74	36.676,74	AEPS 2014
08/1990		5.203,46	Port. 3.557/90	38.910,35	38.910,35	AEPS 2014
09/1990		6.056,31	Port. 3.588/90	45.287,76	45.287,76	AEPS 2014
10/1990		6.425,14	Port. 3.628/90	48.045,78	48.045,78	AEPS 2014
11/1990		8.329,55	Port. 3.719/90	62.286,55	62.286,55	AEPS 2014
12/1990		8.836,82	Port. 3.787/90	66.079,80	66.079,80	AEPS 2014
01/1991		12.325,60	Port. 3.828/90	92.168,11	92.168,11	AEPS 2014
02/1991		15.895,46	MP 295/91	118.859,99	118.859,99	AEPS 2014
03/1991		17.000,00	Lei 8.178/91	127.120,76	127.120,76	AEPS 2014
04/1991		17.000,00		127.120,76	127.120,76	AEPS 2014
05/1991		17.000,00		127.120,76	127.120,76	AEPS 2014
06/1991		17.000,00		127.120,76	127.120,76	AEPS 2014
07/1991		17.000,00		127.120,76	127.120,76	AEPS 2014
08/1991		17.000,00		170.000,00	170.000,00	AEPS 2014
09/1991		42.000,00	Lei 8.222/91	420.002,00	420.000,00	AEPS 2014
10/1991		42.000,00		420.002,00	420.000,00	AEPS 2014
11/1991		42.000,00		420.002,00	420.000,00	AEPS 2014
12/1991		42.000,00		420.002,00	420.000,00	AEPS 2014
01/1992		96.037,33	Port. 42/92	923.262,76	923.262,76	AEPS 2014
02/1992		96.037,33		923.262,76	923.262,76	AEPS 2014
03/1992		96.037,33		923.262,76	923.262,76	AEPS 2014

04/1992	96.037,33		923.262,76	923.262,76	AEPS 2014
05/1992	230.000,00	Lei 8.419/92	2.126.842,49	2.126.842,49	AEPS 2014
06/1992	230.000,00		2.126.842,49	2.126.842,49	AEPS 2014
07/1992	230.000,00		2.126.842,49	2.126.842,49	AEPS 2014
08/1992	230.000,00		2.126.842,49	2.126.842,49	AEPS 2014
09/1992	522.186,94	Port. 601/92	4.780.863,30	4.780.863,30	AEPS 2014
10/1992	522.186,94		4.780.863,30	4.780.863,30	AEPS 2014
11/1992	522.186,94		4.780.863,30	4.780.863,30	AEPS 2014
12/1992	522.186,94		4.780.863,30	4.780.863,30	AEPS 2014
01/1993	1.250.700,00	Lei 8.542/92	11.532.054,23	11.532.054,23	AEPS 2014
02/1993	1.250.700,00		11.532.054,23	11.532.054,23	AEPS 2014
		Port. Interm.			
03/1993	1.709.400,00	4/93	15.760.858,52	15.760.858,52	AEPS 2014
04/1993	1.709.400,00		15.760.858,52	15.760.858,52	AEPS 2014
		Port. Interm.			
05/1993	3.303.300,00	7/93	30.214.732,09	30.214.732,09	AEPS 2014
06/1993	3.303.300,00		30.214.732,09	30.214.732,09	AEPS 2014
		Port. Interm.			
07/1993	4.639.800,00	11/93	42.439.310,55	42.439.310,55	AEPS 2014
	Cruzeiro Real	Port. Interm.			
08/1993	(CR\$) 5.534,00	12/93	50.613,12	50.613,12	AEPS 2014
		Port. Interm.			
09/1993	9.606,00	14/93	86.414,97	86.414,97	AEPS 2014
		Port. Interm.			
10/1993	12.024,00	15/93	108.165,62	108.165,62	AEPS 2014
		Port. Interm.			
11/1993	15.021,00	17/93	135.120,49	135.120,49	AEPS 2014
		Port. Interm.			
12/1993	18.760,00	19/93	168.751,98	168.751,98	AEPS 2014
		Port. Interm.			
01/1994	32.882,00	20/93	295.795,39	295.795,39	Tabela IEF/SP
		Port. Interm.			
02/1994	42.829,00	2/94	385.273,50	385.273,50	Tabela IEF/SP
		Port. Interm.			
03/1994	URV 64,79	4/94	582,86	582,86	AEPS 2014
04/1994	64,79		582,86	582,86	AEPS 2014
05/1994	64,79		582,86	582,86	AEPS 2014
06/1994	64,79		582,86	582,86	AEPS 2014
07/1994	Real (R\$) 64,79	Lei 8.880/94	582,86	582,86	AEPS 2014
08/1994	64,79		582,86	582,86	AEPS 2014
09/1994	70,00	MP 598/94	582,86	582,86	AEPS 2014
10/1994	70,00		582,86	582,86	AEPS 2014
11/1994	70,00		582,86	582,86	AEPS 2014
12/1994	70,00		582,86	582,86	AEPS 2014
01/1995	70,00		582,86	582,86	AEPS 2014
02/1995	70,00		582,86	582,86	AEPS 2014

03/1995	70,00		582,86	582,86 AEPS 2014
04/1995	70,00		582,86	582,86 AEPS 2014
05/1995	100,00	Lei 9.032/95	832,66	832,66 AEPS 2014
06/1995	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
07/1995	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
08/1995	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
09/1995	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
10/1995	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
11/1995	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
12/1995	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
01/1996	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
02/1996	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
03/1996	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
04/1996	100,00		832,66	832,66 AEPS 2014
05/1996	112,00	MP 1.415/96	957,56	957,56 AEPS 2014
06/1996	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
07/1996	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
08/1996	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
09/1996	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
10/1996	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
11/1996	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
12/1996	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
01/1997	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
02/1997	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
03/1997	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
04/1997	112,00		957,56	957,56 AEPS 2014
05/1997	120,00	MP 1.572/97	957,56	957,56 AEPS 2014
06/1997	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
07/1997	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
08/1997	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
09/1997	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
10/1997	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
11/1997	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
12/1997	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
01/1998	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
02/1998	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
03/1998	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
04/1998	120,00		1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
05/1998	130,00	MP 1.656/98	1.031,87	1.031,87 AEPS 2014
06/1998	130,00		1.081,50	1.081,50 AEPS 2014
07/1998	130,00		1.081,50	1.081,50 AEPS 2014
08/1998	130,00		1.081,50	1.081,50 AEPS 2014

09/1998	130,00		1.081,50	1.081,50	AEPS 2014
10/1998	130,00		1.081,50	1.081,50	AEPS 2014
11/1998	130,00		1.081,50	1.081,50	AEPS 2014
12/1998	130,00		1.200,00	1.200,00	AEPS 2014
01/1999	130,00		1.200,00	1.200,00	AEPS 2014
02/1999	130,00		1.200,00	1.200,00	AEPS 2014
03/1999	130,00		1.200,00	1.200,00	AEPS 2014
04/1999	130,00		1.200,00	1.200,00	AEPS 2014
05/1999	136,00	MP 1.824/99	1.200,00	1.200,00	AEPS 2014
06/1999	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
07/1999	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
08/1999	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
09/1999	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
10/1999	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
11/1999	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
12/1999	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
01/2000	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
02/2000	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
03/2000	136,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
04/2000	151,00	MP 2.019/2000	1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
05/2000	151,00		1.255,32	1.255,32	AEPS 2014
06/2000	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
07/2000	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
08/2000	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
09/2000	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
10/2000	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
11/2000	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
12/2000	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
01/2001	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
02/2001	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
03/2001	151,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
04/2001	180,00	MP 2.142/2001	1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
05/2001	180,00		1.328,25	1.328,25	AEPS 2014
06/2001	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
07/2001	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
08/2001	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
09/2001	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
10/2001	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
11/2001	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
12/2001	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
01/2002	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014
02/2002	180,00		1.430,00	1.430,00	AEPS 2014

03/2002	180,00		1.430,00	1.430,00 AEPS 2014
04/2002	200,00	MP 35/2002	1.430,00	1.430,00 AEPS 2014
05/2002	200,00		1.430,00	1.430,00 AEPS 2014
06/2002	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
07/2002	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
08/2002	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
09/2002	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
10/2002	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
11/2002	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
12/2002	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
01/2003	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
02/2003	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
03/2003	200,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
04/2003	240,00	MP 116/2003	1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
05/2003	240,00		1.561,56	1.561,56 AEPS 2014
06/2003	240,00		1.869,34	1.869,34 AEPS 2014
07/2003	240,00		1.869,34	1.869,34 AEPS 2014
08/2003	240,00		1.869,34	1.869,34 AEPS 2014
09/2003	240,00		1.869,34	1.869,34 AEPS 2014
10/2003	240,00		1.869,34	1.869,34 AEPS 2014
11/2003	240,00		1.869,34	1.869,34 AEPS 2014
12/2003	240,00		1.869,34	1.869,34 AEPS 2014
01/2004	240,00		2.400,00	2.400,00 AEPS 2014
02/2004	240,00		2.400,00	2.400,00 AEPS 2014
03/2004	240,00		2.400,00	2.400,00 AEPS 2014
04/2004	240,00		2.400,00	2.400,00 AEPS 2014
05/2004	260,00	MP 182/2004	2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
06/2004	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
07/2004	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
08/2004	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
09/2004	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
10/2004	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
11/2004	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
12/2004	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
01/2005	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
02/2005	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
03/2005	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
04/2005	260,00		2.508,72	2.508,72 AEPS 2014
05/2005	300,00	MP 248/2005	2.668,15	2.668,15 AEPS 2014
06/2005	300,00		2.668,15	2.668,15 AEPS 2014
07/2005	300,00		2.668,15	2.668,15 AEPS 2014
08/2005	300,00		2.668,15	2.668,15 AEPS 2014

09/2005	300,00		2.668,15	2.668,15	AEPS 2014
10/2005	300,00		2.668,15	2.668,15	AEPS 2014
11/2005	300,00		2.668,15	2.668,15	AEPS 2014
12/2005	300,00		2.668,15	2.668,15	AEPS 2014
01/2006	300,00		2.668,15	2.668,15	AEPS 2014
02/2006	300,00		2.668,15	2.668,15	AEPS 2014
03/2006	300,00		2.668,15	2.668,15	AEPS 2014
04/2006	350,00	MP 288/2006	2.801,56	2.801,56	AEPS 2014
05/2006	350,00		2.801,56	2.801,56	AEPS 2014
06/2006	350,00		2.801,56	2.801,56	AEPS 2014
07/2006	350,00		2.801,56	2.801,56	AEPS 2014
08/2006	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
09/2006	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
10/2006	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
11/2006	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
12/2006	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
01/2007	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
02/2007	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
03/2007	350,00		2.801,82	2.801,82	AEPS 2014
04/2007	380,00	MP 362/2007	2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
05/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
06/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
07/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
08/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
09/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
10/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
11/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
12/2007	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
01/2008	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
02/2008	380,00		2.894,28	2.894,28	AEPS 2014
03/2008	415,00	MP 421/2008	3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
04/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
05/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
06/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
07/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
08/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
09/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
10/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
11/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
12/2008	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
01/2009	415,00		3.038,99	3.038,99	AEPS 2014
02/2009	465,00	Lei 11.709/2009	3.218,90	3.218,90	AEPS 2014

03/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
04/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
05/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
06/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
07/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
08/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
09/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
10/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
11/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
12/2009	465,00		3.218,90	3.218,90 AEPS 2014
01/2010	510,00	Lei 12.255/2010	3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
02/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
03/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
04/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
05/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
06/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
07/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
08/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
09/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
10/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
11/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
12/2010	510,00		3.467,40	3.467,40 AEPS 2014
				Port. MPS/MF
01/2011	540,00	MP 516/2010	3.691,74	3.691,74 407/11
				Port. MPS/MF
02/2011	540,00		3.691,74	3.691,74 407/11
03/2011	545,00	Lei 12.382/2011	3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
04/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
05/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
06/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
07/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
08/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
09/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
10/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
11/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
12/2011	545,00		3.691,74	3.691,74 AEPS 2014
01/2012	622,00	Dec. 7.655/2011	3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
02/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
03/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
04/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
05/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
06/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
07/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014

08/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
09/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
10/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
11/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
12/2012	622,00		3.916,20	3.916,20 AEPS 2014
01/2013	678,00	Dec. 7.872/2012	4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
02/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
03/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
04/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
05/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
06/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
07/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
08/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
09/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
10/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
11/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
12/2013	678,00		4.159,00	4.159,00 AEPS 2014
01/2014	724,00	Dec. 8.166/2013	4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
02/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
03/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
04/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
05/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
06/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
07/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
08/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
09/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
10/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
11/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
12/2014	724,00		4.390,24	4.390,24 AEPS 2014
01/2015	788,00	Dec. 8.381/2014	4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
02/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
03/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
04/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
05/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
06/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
07/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
08/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
09/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
10/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
11/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
12/2015	788,00		4.663,75	4.663,75 Tabela JEF
01/2016	880,00	Dec. 8.618/2015	5.189,82	5.189,82 Tabela JEF

02/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
03/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
04/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
05/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
06/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
07/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
08/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
09/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
10/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
11/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
12/2016	880,00		5.189,82	5.189,82	Tabela JEF
01/2017	937,00	Dec. 8.948/2016	5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
02/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
03/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
04/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
05/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
06/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
07/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
08/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
09/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
10/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
11/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
12/2017	937,00		5.531,31	5.531,31	Tabela JEF
					Portaria MF
01/2018	954,00	Dec.9.255/2017	5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
02/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
03/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
04/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
05/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
06/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
07/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
08/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
09/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
10/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
					Portaria MF
11/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018

					Portaria MF
12/2018	954,00		5.645,80	5.645,80	15/2018
		Decreto			Portaria ME
01/2019	998,00	9.661/2019	5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
02/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
03/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
04/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
05/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
06/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
07/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
08/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
09/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
10/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
11/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
					Portaria ME
12/2019	998,00		5.839,45	5.839,45	9/2019
		Medida Provisó-			Portaria ME
01/2020	1.039,00	ria 916/2019	6.101,06	6.101,06	914/2020
		Medida Provisó-			Portaria ME
02/2020	1.045,00	ria 919/2020	6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
03/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
04/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
05/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
06/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
07/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
08/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
09/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
10/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
11/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020
					Portaria ME
12/2020	1.045,00		6.101,06	6.101,06	914/2020

		Medida Provisó-			Portaria SEPRT/
01/2021	1.100,00	ria 1.021/2021	6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
02/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
03/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
04/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
05/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
06/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
07/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
08/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
09/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
10/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
11/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					Portaria SEPRT/
12/2021	1.100,00		6.433,57	6.433,57	ME Nº 477/2021
					PORTARIA IN-
					TERMINISTERIAL
					MTP/ME Nº 12,
					DE 17 DE JANEI-
01/2022	1.212,00	Medida Provisó-	7.087,22	7.087,22	RO DE 2022
		ria 1.091/2021			PORTARIA IN-
					TERMINISTERIAL
					MTP/ME Nº 12,
					DE 17 DE JANEI-
02/2022	1.212,00		7.087,22	7.087,22	RO DE 2022

ANEXO III

REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Competência	Data-Base	Integral	Proporcional	Art. 58 ADCT	Fonte	Multiplicador
					Art. 58 ADCT e	
10/1964					Lei 7.787/89 ¹	
02/1986						0,0010000000000000
09/1988						
10/1988	06/10/1988		0,266899			
11/1988	01/11/1988	0,266899	0,281500			
12/1988	01/12/1988	0,281500	0,284301			0,0010000000000000
01/1989	01/01/1989	0,284301	0,354799			
02/1989	01/02/1989	-0,998645	0,331458			
03/1989			0,144355			
04/1989			0,080600			
05/1989	01/05/1989	0,331458	0,166700			
06/1989	01/06/1989	0,166700	0,294000			
07/1989	01/07/1989	0,294000	0,274000			
08/1989	01/08/1989	0,274000	0,331800			
09/1989	01/09/1989	0,331800	0,363500			
10/1989	01/10/1989	0,363500	0,387600			
11/1989	01/11/1989	0,387600	0,484700			
12/1989	01/12/1989	0,484700	0,512800			
01/1990	01/01/1990	0,512800	0,681900			
02/1990	01/02/1990	0,681900	0,739900			
03/1990	01/03/1990	0,739900	1,241768			
04/1990			0,230524			
05/1990			0,073100			
06/1990	01/06/1990	1,241768	0,116400			
07/1990	01/07/1990	0,116400	0,126200			
08/1990	01/08/1990	0,126200	0,121800			
09/1990	01/09/1990	0,121800	0,142600			
10/1990	01/10/1990	0,142600	0,144300			
11/1990	01/11/1990	0,144300	0,169200			
12/1990	01/12/1990	0,169200	0,191400			
01/1991	01/01/1991	0,191400	0,209500			
02/1991	01/02/1991	0,209500	0,201984			
03/1991	01/03/1991	0,201984	1,470600			
04/1991			1,124900			
05/1991			0,827500			
06/1991			0,571800			

1 Esta tabela engloba tão somente os índices utilizados pelo INSS a partir da revisão do art. 144 da Lei nº 8.213/91. Índices definidos em legislação anterior não estão aqui contemplados.

07/1991			0,351900		
08/1991			0,162700		
09/1991	01/09/1991	1,470600	1,198234	Portarias MPS 302 e 330/92	
10/1991			0,901258		
11/1991			0,570249		
12/1991			0,241500		
01/1992	01/01/1992	1,198234	1,303616		
02/1992			0,829428		
03/1992			0,469656		
04/1992			0,208400		
05/1992	01/05/1992	1,303616	1,247869		
06/1992			0,805517	Portaria MPS 164/92	
07/1992			0,494015		
08/1992			0,223800		
09/1992	01/09/1992	1,247869	1,412128	Portaria MPS 447/92	
10/1992			0,945579		
11/1992			0,543253		
12/1992			0,255800		
01/1993	01/01/1993	1,412128	0,917074	Portaria MPS 8/93	
02/1993			0,498768		
03/1993	01/03/1993	0,366700	0,627108	Portaria MPS 79/93	
04/1993			0,282500		
05/1993	01/05/1993	0,917074	0,707363	Portaria MPS 210/93	
06/1993			0,329825		
07/1993	01/07/1993	0,404590	0,433067	Portaria MPS 342/93	0,00100000000000
08/1993	01/08/1993	-0,998807	0,322200	Portaria MPS 422/93	
09/1993	01/09/1993	0,707363	0,752841	Portaria MPS 470/93	
10/1993	01/10/1993	0,251700	0,602231	Portaria MPS 522/93	
11/1993	01/11/1993	0,249200	0,483477	Portaria MPS 600/93	
12/1993	01/12/1993	0,248900	0,373500	Portaria MPS 696/93	
01/1994	01/01/1994	0,752841	0,428572	Portaria MPS 782/94	
02/1994	01/02/1994	0,302500	0,428572	Portarias MPS 845/94	0,00156828304372
03/1994	01/03/1994	-0,998487	0,428572	929 e 1.108/94	

04/1994			0,428572	
05/1994			0,428572	
06/1994			0,428572	
07/1994			0,428572	
08/1994			0,346693	
09/1994			0,276970	
10/1994			0,257975	
11/1994			0,235004	
12/1994			0,195899	
01/1995			0,170270	
02/1995			0,151047	
03/1995			0,139764	
04/1995			0,123916	
05/1995	01/05/1995	0,428572	0,150000	Portaria MPAS 2.005/95
06/1995			0,145403	
07/1995			0,116149	
08/1995			0,091715	
09/1995			0,077824	
10/1995			0,089603	
11/1995			0,087141	
12/1995			0,072902	
01/1996			0,069967	
02/1996			0,051110	
03/1996			0,043157	
04/1996			0,040900	
05/1996	01/05/1996	0,150000	0,077600	Portaria MPAS 3.253/96
06/1996			0,071400	
07/1996			0,065300	
08/1996			0,059200	
09/1996			0,053100	
10/1996			0,047100	
11/1996			0,041100	
12/1996			0,035100	
01/1997			0,029200	
02/1997			0,023300	
03/1997			0,017400	
04/1997			0,011600	
05/1997			0,005800	
06/1997	01/06/1997	0,077600	0,048100	Portaria MPAS 3.971/97
07/1997			0,044000	

08/1997			0,039900	
09/1997			0,035900	
10/1997			0,031800	
11/1997			0,027800	
12/1997			0,023800	
01/1998			0,019800	
02/1998			0,015800	
03/1998			0,011800	
04/1998			0,007900	
05/1998			0,003900	
06/1998	01/06/1998	0,048100	0,046100	Portaria MPAS 4.478/98
07/1998			0,042200	
08/1998			0,038300	
09/1998			0,034400	
10/1998			0,030500	
11/1998			0,026600	
12/1998			0,022800	
01/1999			0,019000	
02/1999			0,015100	
03/1999			0,011300	
04/1999			0,007500	
05/1999			0,003800	
06/1999	01/06/1999	0,046100	0,058100	Portaria MPAS 5.188/99
07/1999			0,053100	
08/1999			0,048200	
09/1999			0,043300	
10/1999			0,038400	
11/1999			0,033500	
12/1999			0,028600	
01/2000			0,023800	
02/2000			0,019000	
03/2000			0,014200	
04/2000			0,009500	
05/2000			0,004700	
06/2000	01/06/2000	0,058100	0,076600	Portaria MPAS 6.211/2000
07/2000			0,073400	
08/2000			0,058700	
09/2000			0,046000	
10/2000			0,041500	
11/2000			0,039900	

12/2000			0,036800	
01/2001			0,031200	
02/2001			0,023300	
03/2001			0,018300	
04/2001			0,013400	
05/2001			0,005000	
06/2001	01/06/2001	0,076600	0,092000	Portaria MPAS 1.987/2001
07/2001			0,085500	
08/2001			0,073600	
09/2001			0,065200	
10/2001			0,060500	
11/2001			0,050600	
12/2001			0,037200	
01/2002			0,029600	
02/2002			0,018700	
03/2002			0,015600	
04/2002			0,009300	
05/2002			0,002500	
06/2002	01/06/2002	0,092000	0,197100	Portaria MPS 525/2002
07/2002			0,189800	
08/2002			0,176300	
09/2002			0,166300	
10/2002			0,156700	
11/2002			0,138800	
12/2002			0,101500	
01/2003			0,072500	
02/2003			0,046700	
03/2003			0,031600	
04/2003			0,017700	
05/2003			0,003800	
06/2003	01/06/2003	0,197100	0,045300	Portaria MPS 727/2003
07/2003			0,045900	
08/2003			0,045500	
09/2003			0,043600	
10/2003			0,035100	
11/2003			0,031100	
12/2003			0,027300	
01/2004			0,021800	
02/2004			0,013400	
03/2004			0,009400	

04/2004			0,003700	
05/2004	01/05/2004	0,045300	0,063550	Portaria MPS 479/2004
06/2004			0,059320	
07/2004			0,054050	
08/2004			0,046410	
09/2004			0,041200	
10/2004			0,039440	
11/2004			0,037670	
12/2004			0,033130	
01/2005			0,024320	
02/2005			0,018510	
03/2005			0,014050	
04/2005			0,006700	
05/2005	01/05/2005	0,063550	0,050100	Portaria MPS 822/2005
06/2005			0,042800	
07/2005			0,043950	
08/2005			0,043640	
09/2005			0,043640	
10/2005			0,042080	
11/2005			0,036070	
12/2005			0,030500	
01/2006			0,026400	
02/2006			0,022510	
03/2006			0,020170	
04/2006	01/04/2006	0,050100	0,033000	Portaria MPS 342/2006
05/2006			0,031700	
06/2006			0,030400	
07/2006			0,031100	
08/2006			0,030000	
09/2006			0,030200	
10/2006			0,028500	
11/2006			0,024100	
12/2006			0,019800	
01/2007			0,013600	
02/2007			0,008600	
03/2007			0,004400	
04/2007	01/04/2007	0,033000	0,050000	Portaria MPS 142/2007
05/2007			0,047300	
06/2007			0,044500	
07/2007			0,041300	

08/2007			0,038000	
09/2007			0,031900	
10/2007			0,029300	
11/2007			0,026200	
12/2007			0,021900	
01/2008			0,012000	
02/2008			0,005100	
03/2008	01/03/2008	0,050000	0,059200	Portaria MPS/ MF 77/2008
04/2008			0,053800	
05/2008			0,047100	
06/2008			0,037200	
07/2008			0,027800	
08/2008			0,021900	
09/2008			0,019700	
10/2008			0,018200	
11/2008			0,013200	
12/2008			0,009300	
01/2009			0,006400	
02/2009	01/02/2009	0,059200	0,077200	Portaria MPS/ MF 48/2009
03/2009			0,073900	
04/2009			0,071700	
05/2009			0,065800	
06/2009			0,059500	
07/2009			0,055100	
08/2009			0,052600	
09/2009			0,051800	
10/2009			0,050100	
11/2009			0,047700	
12/2009			0,043800	
01/2010	01/01/2010	0,077200	0,064700	Portaria MF/ MPS 333/2010
02/2010			0,055400	
03/2010			0,048000	
04/2010			0,040600	
05/2010			0,033100	
06/2010			0,028700	
07/2010			0,029800	
08/2010			0,030500	
09/2010			0,031300	
10/2010			0,025700	
11/2010			0,016400	

12/2010			0,006000	
01/2011	01/01/2011	0,064700	0,060800	Portaria MF/ MPS 407/2011
02/2011			0,050900	
03/2011			0,045300	
04/2011			0,038400	
05/2011			0,031000	
06/2011			0,025200	
07/2011			0,022900	
08/2011			0,022900	
09/2011			0,018600	
10/2011			0,014100	
11/2011			0,010800	
12/2011			0,005100	
01/2012	01/01/2012	0,060800	0,062000	Portaria MPS/ MF 2/2012
02/2012			0,056600	
03/2012			0,052500	
04/2012			0,050600	
05/2012			0,043900	
06/2012			0,038200	
07/2012			0,035500	
08/2012			0,031100	
09/2012			0,026500	
10/2012			0,020000	
11/2012			0,012800	
12/2012			0,007400	
01/2013	01/01/2013	0,062000	0,055600	Portaria MPS/ MF 15/2013
02/2013			0,046000	
03/2013			0,040600	
04/2013			0,034400	
05/2013			0,028300	
06/2013			0,024700	
07/2013			0,021900	
08/2013			0,023200	
09/2013			0,021600	
10/2013			0,018800	
11/2013			0,012600	
12/2013			0,007200	
01/2014	01/01/2014	0,055600	0,062300	Portaria MPS/ MF 19/2014
02/2014			0,055600	
03/2014			0,048900	

04/2014			0,040400	
05/2014			0,032300	
06/2014			0,026200	
07/2014			0,023500	
08/2014			0,022200	
09/2014			0,020400	
10/2014			0,015400	
11/2014			0,011500	
12/2014			0,006200	
01/2015	01/01/2015	0,062300	0,112800	Portaria MPS/ MF 13/2015
02/2015			0,096500	
03/2015			0,084000	
04/2015			0,067800	
05/2015			0,060300	
06/2015			0,049900	
07/2015			0,041900	
08/2015			0,035900	
09/2015			0,033300	
10/2015			0,028100	
11/2015			0,020200	
12/2015			0,009000	
01/2016	01/01/2016	0,112800	0,065800	Portaria MTPS/ MF 1/2016
02/2016			0,049900	
03/2016			0,040100	
04/2016			0,035500	
05/2016			0,028900	
06/2016			0,018900	
07/2016			0,014200	
08/2016			0,007700	
09/2016			0,004600	
10/2016			0,003800	
11/2016			0,002100	
12/2016			0,001400	
01/2017	01/01/2016	0,065800	0,020700	Portaria MF 8/2017
02/2017			0,016400	
03/2017			0,014000	
04/2017			0,010700	
05/2017			0,009900	
06/2017			0,006300	
07/2017			0,009300	

08/2017			0,007600	
09/2017			0,007900	
10/2017			0,008100	
11/2017			0,004400	
12/2017			0,002600	
01/2018	01/01/2017	0,020700	0,034300	Portaria MF 15/2018
02/2018			0,032000	
03/2018			0,030100	
04/2018			0,029400	
05/2018			0,027200	
06/2018			0,022800	
07/2018			0,008400	
08/2018			0,005900	
09/2018			0,005900	
10/2018			0,002900	
11/2018			0,000000	
12/2018			0,001400	
01/2019	01/01/2018	0,034300	0,044800	Portaria ME 9/2019
02/2019			0,041100	
03/2019			0,035500	
04/2019			0,027600	
05/2019			0,021400	
06/2019			0,019900	
07/2019			0,019800	
08/2019			0,018800	
09/2019			0,017600	
10/2019			0,018100	
11/2019			0,017700	
12/2019			0,012200	
01/2020	01/01/2019	0,044800		Portaria ME 914/2020
02/2020			0,052500	
03/2020			0,050700	
04/2020			0,048800	
05/2020			0,051200	
06/2020			0,053900	
07/2020			0,050700	
08/2020			0,046100	
09/2020			0,042300	
10/2020			0,033400	
11/2020			0,024200	

12/2020			0,014600		
					Portaria SEPRT/ME N° 477/2021
01/2021	01/01/2020	0,054500	0,101600		
02/2021			0,098600		
03/2021			0,089700		
04/2021			0,080400		
05/2021			0,076300		
06/2021			0,066100		
07/2021			0,059700		
08/2021			0,049000		
09/2021			0,039900		
10/2021			0,027500		
11/2021			0,015800		
12/2021			0,007300		
					PORTARIA IN- TERM. MTP/ME N° 12/2022
01/2022	01/01/2021	0,101600			

ANEXO IV

ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Competência	Percentual	Fonte	Valor	Fonte	Descrição
10/1964			10.000,00	CJF	ORTN (de 10/1964 a 02/1986)
11/1964			10.000,00		
12/1964			10.000,00		
01/1965			11.300,00		
02/1965			11.300,00		
03/1965			11.300,00		
04/1965			13.400,00		
05/1965			13.400,00		
06/1965			13.400,00		
07/1965			15.200,00		
08/1965			15.200,00		
09/1965			15.700,00		
10/1965			15.900,00		
11/1965			16.050,00		
12/1965			16.300,00		
01/1966			16.600,00		
02/1966			17.050,00		
03/1966			17.300,00		
04/1966			17.600,00		
05/1966			18.280,00		
06/1966			19.090,00		
07/1966			19.870,00		
08/1966			20.430,00		
09/1966			21.010,00		
10/1966			21.610,00		
11/1966			22.180,00		
12/1966			22.690,00		
01/1967			23.230,00		
02/1967			23,78		
03/1967			24,28		
04/1967			24,64		
05/1967			25,01		
06/1967			25,46		
07/1967			26,18		
08/1967			26,84		
09/1967			27,25		
10/1967			27,38		
11/1967			27,57		
12/1967			27,96		

01/1968	28,48
02/1968	28,98
03/1968	29,40
04/1968	29,83
05/1968	30,39
06/1968	31,20
07/1968	32,09
08/1968	32,81
09/1968	33,41
10/1968	33,88
11/1968	34,39
12/1968	34,95
01/1969	35,62
02/1969	36,27
03/1969	36,91
04/1969	37,43
05/1969	38,01
06/1969	38,48
07/1969	39,00
08/1969	39,27
09/1969	39,56
10/1969	39,92
11/1969	40,57
12/1969	41,42
01/1970	42,35
02/1970	43,30
03/1970	44,17
04/1970	44,67
05/1970	45,08
06/1970	45,50
07/1970	46,20
08/1970	46,61
09/1970	47,05
10/1970	47,61
11/1970	48,51
12/1970	49,54
01/1971	50,51
02/1971	51,44
03/1971	52,12
04/1971	52,64
05/1971	53,25
06/1971	54,01

07/1971	55,08
08/1971	56,18
09/1971	57,36
10/1971	58,61
11/1971	59,79
12/1971	60,77
01/1972	61,52
02/1972	62,26
03/1972	63,09
04/1972	63,81
05/1972	64,66
06/1972	65,75
07/1972	66,93
08/1972	67,89
09/1972	68,46
10/1972	68,95
11/1972	69,61
12/1972	70,07
01/1973	70,87
02/1973	71,57
03/1973	72,32
04/1973	73,19
05/1973	74,03
06/1973	74,97
07/1973	75,80
08/1973	76,48
09/1973	77,12
10/1973	77,87
11/1973	78,40
12/1973	79,07
01/1974	80,62
02/1974	81,47
03/1974	82,69
04/1974	83,73
05/1974	85,10
06/1974	86,91
07/1974	89,80
08/1974	93,75
09/1974	98,22
10/1974	101,90
11/1974	104,10
12/1974	105,41

01/1975	106,76
02/1975	108,38
03/1975	110,18
04/1975	112,25
05/1975	114,49
06/1975	117,13
07/1975	119,27
08/1975	121,31
09/1975	123,20
10/1975	125,70
11/1975	128,43
12/1975	130,93
01/1976	133,34
02/1976	135,90
03/1976	138,94
04/1976	142,24
05/1976	145,83
06/1976	150,17
07/1976	154,60
08/1976	158,55
09/1976	162,97
10/1976	168,33
11/1976	174,40
12/1976	179,68
01/1977	183,65
02/1977	186,83
03/1977	190,51
04/1977	194,83
05/1977	200,45
06/1977	206,90
07/1977	213,80
08/1977	219,51
09/1977	224,01
10/1977	227,15
11/1977	230,30
12/1977	233,74
01/1978	238,32
02/1978	243,35
03/1978	248,99
04/1978	255,41
05/1978	262,87
06/1978	270,88

07/1978	279,04
08/1978	287,58
09/1978	295,57
10/1978	303,29
11/1978	310,49
12/1978	318,44
01/1979	326,82
02/1979	334,20
03/1979	341,97
04/1979	350,51
05/1979	363,64
06/1979	377,54
07/1979	390,10
08/1979	400,71
09/1979	412,24
10/1979	428,80
11/1979	448,47
12/1979	468,71
01/1980	487,83
02/1980	508,33
03/1980	527,14
04/1980	546,64
05/1980	566,86
06/1980	586,13
07/1980	604,89
08/1980	624,25
09/1980	644,23
10/1980	663,56
11/1980	684,79
12/1980	706,70
01/1981	738,50
02/1981	775,43
03/1981	825,83
04/1981	877,86
05/1981	930,53
06/1981	986,36
07/1981	1.045,54
08/1981	1.108,27
09/1981	1.172,55
10/1981	1.239,39
11/1981	1.310,04
12/1981	1.382,09

01/1982	1.453,96
02/1982	1.526,66
03/1982	1.602,99
04/1982	1.683,14
05/1982	1.775,71
06/1982	1.873,37
07/1982	1.976,41
08/1982	2.094,99
09/1982	2.241,64
10/1982	2.398,55
11/1982	2.566,45
12/1982	2.733,27
01/1983	2.910,93
02/1983	3.085,59
03/1983	3.292,32
04/1983	3.588,63
05/1983	3.911,61
06/1983	4.224,54
07/1983	4.554,05
08/1983	4.963,91
09/1983	5.385,84
10/1983	5.897,49
11/1983	6.469,55
12/1983	7.012,99
01/1984	7.545,98
02/1984	8.285,49
03/1984	9.304,61
04/1984	10.235,07
05/1984	11.145,99
06/1984	12.137,98
07/1984	13.254,67
08/1984	14.619,90
09/1984	16.169,61
10/1984	17.867,00
11/1984	20.118,71
12/1984	22.110,46
01/1985	24.432,06
02/1985	27.510,50
03/1985	30.316,57
04/1985	34.166,77
05/1985	38.208,46
06/1985	42.031,56

07/1985	45.901,91	
08/1985	49.396,88	
09/1985	53.437,40	
10/1985	58.300,20	
11/1985	63.547,22	
12/1985	70.613,67	
01/1986	80.047,66	
02/1986	93.039,40	
03/1986	106,40 CJP	OTN (6,17019) (de 03/1986 a 01/1989)
04/1986	106,40	
05/1986	106,40	
06/1986	106,40	
07/1986	106,40	
08/1986	106,40	
09/1986	106,40	
10/1986	106,40	
11/1986	106,40	
12/1986	106,40	
01/1987	106,40	
02/1987	106,40	
03/1987	181,61	
04/1987	207,97	
05/1987	251,56	
06/1987	310,53	
07/1987	366,49	
08/1987	377,67	
09/1987	401,69	
10/1987	424,51	
11/1987	463,48	
12/1987	522,99	
01/1988	596,94	
02/1988	695,50	
03/1988	820,42	
04/1988	951,77	
05/1988	1.135,27	
06/1988	1.337,12	
07/1988	1.598,26	
08/1988	1.982,48	
09/1988	2.392,06	
10/1988	2.966,39	
11/1988	3.774,73	
12/1988	4.790,89	

01/1989	42,72%	CJF	6.170,19	CJF	IPC (IBGE) (de 01/1989 a
02/1989	10,14%				02/1989)
03/1989			1,036	CJF	BTN (de 03/1989 a
04/1989			1,0991		03/1990)
05/1989			1,1794		
06/1989			1,2966		
07/1989			1,6186		
08/1989			2,0841		
09/1989			2,6956		
10/1989			3,6647		
11/1989			5,0434		
12/1989			7,1324		
01/1990			10,9518		
02/1990			17,0968		
03/1990	84,32%	CJF	29,5399	CJF	IPC (IBGE) (de 03/1990 a
04/1990	44,80%				02/1991)
05/1990	7,87%				
06/1990	9,55%				
07/1990	12,92%				
08/1990	12,03%				
09/1990	12,76%				
10/1990	14,20%				
11/1990	15,58%				
12/1990	18,30%				
01/1991	19,91%				
02/1991	21,87%				
03/1991	11,79%	CJF			INPC (de 03/1991 a
04/1991	5,01%				12/1992)
05/1991	6,68%				
06/1991	10,83%				
07/1991	12,14%				
08/1991	15,62%				
09/1991	15,62%				
10/1991	21,08%				
11/1991	26,48%				
12/1991	24,15%				
01/1992	25,92%				
02/1992	24,48%				
03/1992	21,62%				
04/1992	20,84%				

05/1992	24,50%		
06/1992	20,85%		
07/1992	22,08%		
08/1992	22,38%		
09/1992	23,98%		
10/1992	26,07%		
11/1992	22,89%		
12/1992	25,58%		
01/1993	27,91% C.J.F		IRSM (de 01/1993 a 02/1994)
02/1993	25,89%		
03/1993	26,87%		
04/1993	28,25%		
05/1993	28,39%		
06/1993	30,34%		
07/1993	29,26%		
08/1993	32,22%		
09/1993	35,17%		
10/1993	34,92%		
11/1993	34,89%		
12/1993	37,35%		
01/1994	40,25%		
02/1994	39,67%		
03/1994	46,02% C.J.F		URV (28/02/94- 01/04/94)
04/1994		931,05 C.J.F	URV (de 04/1994 a 07/1994)
05/1994		1.323,92	
06/1994		1.908,60	
07/1994	6,08% C.J.F	1,00	IPC-R (de 07/1994 a 06/1995)
08/1994	5,46%		
09/1994	1,51%		
10/1994	1,86%		
11/1994	3,27%		
12/1994	2,19%		
01/1995	1,67%		
02/1995	0,99%		
03/1995	1,41%		
04/1995	1,92%		
05/1995	2,57%		
06/1995	1,82%		
07/1995	2,46% C.J.F		INPC

		(de 07/1995 a 04/1996)
08/1995	1,02%	
09/1995	1,17%	
10/1995	1,40%	
11/1995	1,51%	
12/1995	1,65%	
01/1996	1,46%	
02/1996	0,71%	
03/1996	0,29%	
04/1996	0,93%	
05/1996	1,68% CJP	IGP-DI (de 05/1996 a 08/2006)
06/1996	1,22%	
07/1996	1,09%	
08/1996	0,00%	
09/1996	0,13%	
10/1996	0,22%	
11/1996	0,28%	
12/1996	0,88%	
01/1997	1,58%	
02/1997	0,42%	
03/1997	1,16%	
04/1997	0,59%	
05/1997	0,30%	
06/1997	0,70%	
07/1997	0,09%	
08/1997	-0,04%	
09/1997	0,59%	
10/1997	0,34%	
11/1997	0,83%	
12/1997	0,69%	
01/1998	0,88%	
02/1998	0,02%	
03/1998	0,23%	
04/1998	-0,13%	
05/1998	0,23%	
06/1998	0,28%	
07/1998	-0,38%	
08/1998	-0,17%	
09/1998	-0,02%	
10/1998	-0,03%	
11/1998	-0,18%	
12/1998	0,98%	

01/1999	1,15%
02/1999	4,44%
03/1999	1,98%
04/1999	0,03%
05/1999	-0,34%
06/1999	1,02%
07/1999	1,59%
08/1999	1,45%
09/1999	1,47%
10/1999	1,89%
11/1999	2,53%
12/1999	1,23%
01/2000	1,02%
02/2000	0,19%
03/2000	0,18%
04/2000	0,13%
05/2000	0,67%
06/2000	0,93%
07/2000	2,26%
08/2000	1,82%
09/2000	0,69%
10/2000	0,37%
11/2000	0,39%
12/2000	0,76%
01/2001	0,49%
02/2001	0,34%
03/2001	0,80%
04/2001	1,13%
05/2001	0,44%
06/2001	1,46%
07/2001	1,62%
08/2001	0,90%
09/2001	0,38%
10/2001	1,45%
11/2001	0,76%
12/2001	0,18%
01/2002	0,19%
02/2002	0,18%
03/2002	0,11%
04/2002	0,70%
05/2002	1,11%
06/2002	1,74%

07/2002	2,05%
08/2002	2,36%
09/2002	2,64%
10/2002	4,21%
11/2002	5,84%
12/2002	2,70%
01/2003	2,17%
02/2003	1,59%
03/2003	1,66%
04/2003	0,41%
05/2003	-0,67%
06/2003	-0,70%
07/2003	-0,20%
08/2003	0,62%
09/2003	1,05%
10/2003	0,44%
11/2003	0,48%
12/2003	0,60%
01/2004	0,80%
02/2004	1,08%
03/2004	0,93%
04/2004	1,15%
05/2004	1,46%
06/2004	1,29%
07/2004	1,14%
08/2004	1,31%
09/2004	0,48%
10/2004	0,53%
11/2004	0,82%
12/2004	0,52%
01/2005	0,33%
02/2005	0,40%
03/2005	0,99%
04/2005	0,51%
05/2005	-0,25%
06/2005	-0,45%
07/2005	-0,40%
08/2005	-0,79%
09/2005	-0,13%
10/2005	0,63%
11/2005	0,33%
12/2005	0,07%

01/2006	0,72%	
02/2006	-0,06%	
03/2006	-0,45%	
04/2006	0,02%	
05/2006	0,38%	
06/2006	0,67%	
07/2006	0,17%	
08/2006	0,41%	
09/2006	0,16% CJP	INPC
10/2006	0,43%	(a partir de 09/2006)
11/2006	0,42%	
12/2006	0,62%	
01/2007	0,49%	
02/2007	0,42%	
03/2007	0,44%	
04/2007	0,26%	
05/2007	0,26%	
06/2007	0,31%	
07/2007	0,32%	
08/2007	0,59%	
09/2007	0,25%	
10/2007	0,30%	
11/2007	0,43%	
12/2007	0,97%	
01/2008	0,69%	
02/2008	0,48%	
03/2008	0,51%	
04/2008	0,64%	
05/2008	0,96%	
06/2008	0,91%	
07/2008	0,58%	
08/2008	0,21%	
09/2008	0,15%	
10/2008	0,50%	
11/2008	0,38%	
12/2008	0,29%	
01/2009	0,64%	
02/2009	0,31%	
03/2009	0,20%	
04/2009	0,55%	
05/2009	0,60%	
06/2009	0,42%	

07/2009	0,23%
08/2009	0,08%
09/2009	0,16%
10/2009	0,24%
11/2009	0,37%
12/2009	0,24%
01/2010	0,88%
02/2010	0,70%
03/2010	0,71%
04/2010	0,73%
05/2010	0,43%
06/2010	-0,11%
07/2010	-0,07%
08/2010	-0,07%
09/2010	0,54%
10/2010	0,92%
11/2010	1,03%
12/2010	0,60%
01/2011	0,94%
02/2011	0,54%
03/2011	0,66%
04/2011	0,72%
05/2011	0,57%
06/2011	0,22%
07/2011	0,00%
08/2011	0,42%
09/2011	0,45%
10/2011	0,32%
11/2011	0,57%
12/2011	0,51%
01/2012	0,51%
02/2012	0,39%
03/2012	0,18%
04/2012	0,64%
05/2012	0,55%
06/2012	0,26%
07/2012	0,43%
08/2012	0,45%
09/2012	0,63%
10/2012	0,71%
11/2012	0,54%
12/2012	0,74%

01/2013	0,92%
02/2013	0,52%
03/2013	0,60%
04/2013	0,59%
05/2013	0,35%
06/2013	0,28%
07/2013	-0,13%
08/2013	0,16%
09/2013	0,27%
10/2013	0,61%
11/2013	0,54%
12/2013	0,72%
01/2014	0,63%
02/2014	0,64%
03/2014	0,82%
04/2014	0,78%
05/2014	0,60%
06/2014	0,26%
07/2014	0,13%
08/2014	0,18%
09/2014	0,49%
10/2014	0,38%
11/2014	0,53%
12/2014	0,62%
01/2015	1,48%
02/2015	1,16%
03/2015	1,51%
04/2015	0,71%
05/2015	0,99%
06/2015	0,77%
07/2015	0,58%
08/2015	0,25%
09/2015	0,51%
10/2015	0,77%
11/2015	1,11%
12/2015	0,90%
01/2016	1,51%
02/2016	0,95%
03/2016	0,44%
04/2016	0,64%
05/2016	0,98%
06/2016	0,47%

07/2016	0,64%
08/2016	0,31%
09/2016	0,08%
10/2016	0,17%
11/2016	0,07% SIDRA/IBGE
12/2016	0,14%
01/2017	0,0042
02/2017	0,24%
03/2017	0,32%
04/2017	0,08%
05/2017	0,36%
06/2017	-0,30%
07/2017	0,17%
08/2017	-0,03%
09/2017	-0,02%
10/2017	0,37%
11/2017	0,18%
12/2017	0,26%
01/2018	0,23%
02/2018	0,18%
03/2018	0,07%
04/2018	0,21%
05/2018	0,43%
06/2018	1,43%
07/2018	0,25%
08/2018	0,00%
09/2018	0,30%
10/2018	0,40%
11/2018	-0,25%
12/2018	0,14%
01/2019	0,36%
02/2019	0,54%
03/2019	0,77%
04/2019	0,60%
05/2019	0,15%
06/2019	0,01%
07/2019	0,10%
08/2019	0,12%
09/2019	-0,05%
10/2019	0,04%
11/2019	0,54%
12/2019	1,22%

01/2020	0,19%
02/2020	0,17%
03/2020	0,18%
04/2020	-0,23%
05/2020	-0,25%
06/2020	0,30%
07/2020	0,44%
08/2020	0,36%
09/2020	0,87%
10/2020	0,89%
11/2020	0,95%
12/2020	1,46%
01/2021	0,27%
02/2021	0,82%
03/2021	0,86%
04/2021	0,38%
05/2021	0,96%
06/2021	0,60%
07/2021	1,02%
08/2021	0,88%
09/2021	1,20%
10/2021	1,16%
11/2021	0,84%
12/2021	0,73%

ANEXO V

ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO

Competência	Percentual	Valor	Fonte	Descrição
10/1964		10.000,00	CJF	ORTN
11/1964		10.000,00		(de 10/1964 a 03/1979)
12/1964		10.000,00		
01/1965		11.300,00		
02/1965		11.300,00		
03/1965		11.300,00		
04/1965		13.400,00		
05/1965		13.400,00		
06/1965		13.400,00		
07/1965		15.200,00		
08/1965		15.200,00		
09/1965		15.700,00		
10/1965		15.900,00		
11/1965		16.050,00		
12/1965		16.300,00		
01/1966		16.600,00		
02/1966		17.050,00		
03/1966		17.300,00		
04/1966		17.600,00		
05/1966		18.280,00		
06/1966		19.090,00		
07/1966		19.870,00		
08/1966		20.430,00		
09/1966		21.010,00		
10/1966		21.610,00		
11/1966		22.180,00		
12/1966		22.690,00		
01/1967		23.230,00		
02/1967		23,78		
03/1967		24,28		
04/1967		24,64		
05/1967		25,01		
06/1967		25,46		
07/1967		26,18		
08/1967		26,84		
09/1967		27,25		
10/1967		27,38		
11/1967		27,57		
12/1967		27,96		
01/1968		28,48		

02/1968	28,98
03/1968	29,40
04/1968	29,83
05/1968	30,39
06/1968	31,20
07/1968	32,09
08/1968	32,81
09/1968	33,41
10/1968	33,88
11/1968	34,39
12/1968	34,95
01/1969	35,62
02/1969	36,27
03/1969	36,91
04/1969	37,43
05/1969	38,01
06/1969	38,48
07/1969	39,00
08/1969	39,27
09/1969	39,56
10/1969	39,92
11/1969	40,57
12/1969	41,42
01/1970	42,35
02/1970	43,30
03/1970	44,17
04/1970	44,67
05/1970	45,08
06/1970	45,50
07/1970	46,20
08/1970	46,61
09/1970	47,05
10/1970	47,61
11/1970	48,51
12/1970	49,54
01/1971	50,51
02/1971	51,44
03/1971	52,12
04/1971	52,64
05/1971	53,25
06/1971	54,01
07/1971	55,08

08/1971	56,18
09/1971	57,36
10/1971	58,61
11/1971	59,79
12/1971	60,77
01/1972	61,52
02/1972	62,26
03/1972	63,09
04/1972	63,81
05/1972	64,66
06/1972	65,75
07/1972	66,93
08/1972	67,89
09/1972	68,46
10/1972	68,95
11/1972	69,61
12/1972	70,07
01/1973	70,87
02/1973	71,57
03/1973	72,32
04/1973	73,19
05/1973	74,03
06/1973	74,97
07/1973	75,80
08/1973	76,48
09/1973	77,12
10/1973	77,87
11/1973	78,40
12/1973	79,07
01/1974	80,62
02/1974	81,47
03/1974	82,69
04/1974	83,73
05/1974	85,10
06/1974	86,91
07/1974	89,80
08/1974	93,75
09/1974	98,22
10/1974	101,90
11/1974	104,10
12/1974	105,41
01/1975	106,76

02/1975	108,38
03/1975	110,18
04/1975	112,25
05/1975	114,49
06/1975	117,13
07/1975	119,27
08/1975	121,31
09/1975	123,20
10/1975	125,70
11/1975	128,43
12/1975	130,93
01/1976	133,34
02/1976	135,90
03/1976	138,94
04/1976	142,24
05/1976	145,83
06/1976	150,17
07/1976	154,60
08/1976	158,55
09/1976	162,97
10/1976	168,33
11/1976	174,40
12/1976	179,68
01/1977	183,65
02/1977	186,83
03/1977	190,51
04/1977	194,83
05/1977	200,45
06/1977	206,90
07/1977	213,80
08/1977	219,51
09/1977	224,01
10/1977	227,15
11/1977	230,30
12/1977	233,74
01/1978	238,32
02/1978	243,35
03/1978	248,99
04/1978	255,41
05/1978	262,87
06/1978	270,88
07/1978	279,04

08/1978		287,58		
09/1978		295,57		
10/1978		303,29		
11/1978		310,49		
12/1978		318,44		
01/1979		326,82		
02/1979		334,20		
03/1979		341,97		
04/1979	3,45%	350,51	SIDRA IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1736)	INPC
05/1979	1,76%			(de 04/79 a 09/84)
06/1979	3,00%			
07/1979	5,36%			
08/1979	5,79%			
09/1979	6,61%			
10/1979	5,06%			
11/1979	6,10%			
12/1979	4,51%			
01/1980	6,56%			
02/1980	4,15%			
03/1980	5,12%			
04/1980	4,85%			
05/1980	5,53%			
06/1980	5,52%			
07/1980	5,51%			
08/1980	5,15%			
09/1980	4,45%			
10/1980	9,65%			
11/1980	8,03%			
12/1980	6,80%			
01/1981	6,21%			
02/1981	6,05%			
03/1981	5,35%			
04/1981	6,54%			
05/1981	5,51%			
06/1981	5,07%			
07/1981	6,20%			
08/1981	6,12%			
09/1981	5,28%			
10/1981	4,62%			
11/1981	5,23%			
12/1981	5,69%			
01/1982	6,71%			

02/1982	6,58%
03/1982	5,24%
04/1982	5,65%
05/1982	6,66%
06/1982	7,14%
07/1982	6,39%
08/1982	5,57%
09/1982	4,30%
10/1982	3,91%
11/1982	5,26%
12/1982	8,19%
01/1983	9,14%
02/1983	8,04%
03/1983	7,22%
04/1983	6,57%
05/1983	6,71%
06/1983	10,83%
07/1983	11,43%
08/1983	9,85%
09/1983	11,27%
10/1983	10,10%
11/1983	7,37%
12/1983	8,34%
01/1984	9,39%
02/1984	9,74%
03/1984	9,83%
04/1984	9,52%
05/1984	8,71%
06/1984	9,96%
07/1984	9,11%
08/1984	8,57%
09/1984	11,10%

10/1984	10,49%
11/1984	10,33%
12/1984	11,62%
01/1985	11,84%
02/1985	10,95%
03/1985	9,94%
04/1985	8,58%
05/1985	7,20%
06/1985	8,33%
07/1985	10,08%

INPC
(de 10/84 a 12/92)

08/1985	11,61%
09/1985	10,09%
10/1985	10,25%
11/1985	14,18%
12/1985	15,75%
01/1986	15,01%
02/1986	12,46%
03/1986	3,18%
04/1986	0,43%
05/1986	1,08%
06/1986	0,97%
07/1986	0,91%
08/1986	1,43%
09/1986	1,19%
10/1986	1,43%
11/1986	3,29%
12/1986	7,27%
01/1987	16,82%
02/1987	13,94%
03/1987	14,40%
04/1987	20,96%
05/1987	23,14%
06/1987	21,30%
07/1987	9,93%
08/1987	5,09%
09/1987	7,15%
10/1987	10,88%
11/1987	14,93%
12/1987	13,97%
01/1988	18,97%
02/1988	15,81%
03/1988	18,09%
04/1988	18,33%
05/1988	18,24%
06/1988	22,28%
07/1988	23,02%
08/1988	20,63%
09/1988	26,93%
10/1988	26,69%
11/1988	28,15%
12/1988	28,43%
01/1989	35,48%

02/1989	16,35%
03/1989	5,90%
04/1989	8,06%
05/1989	16,67%
06/1989	29,40%
07/1989	27,40%
08/1989	33,18%
09/1989	36,35%
10/1989	38,76%
11/1989	48,47%
12/1989	51,28%
01/1990	68,19%
02/1990	73,99%
03/1990	82,18%
04/1990	14,67%
05/1990	7,31%
06/1990	11,64%
07/1990	12,62%
08/1990	12,18%
09/1990	14,26%
10/1990	14,43%
11/1990	16,92%
12/1990	19,14%
01/1991	20,95%
02/1991	20,20%
03/1991	11,79%
04/1991	5,01%
05/1991	6,68%
06/1991	10,83%
07/1991	12,14%
08/1991	15,62%
09/1991	15,62%
10/1991	21,08%
11/1991	26,48%
12/1991	24,15%
01/1992	25,92%
02/1992	24,48%
03/1992	21,62%
04/1992	20,84%
05/1992	24,50%
06/1992	20,85%
07/1992	22,08%

08/1992	22,38%			
09/1992	23,98%			
10/1992	26,07%			
11/1992	22,89%			
12/1992	25,58%			
01/1993	27,91%			IRSM
02/1993	25,89%			(de 01/93 a 02/94)
03/1993	26,87%			
04/1993	28,25%			
05/1993	28,39%			
06/1993	30,34%			
07/1993	29,26%			
08/1993	32,22%			
09/1993	35,17%			
10/1993	34,92%			
11/1993	34,89%			
12/1993	37,35%			
01/1994	40,25%			
02/1994	0,00%			
03/1994				URV
04/1994				(de 03/94 a 06/94)
05/1994				
06/1994				
07/1994	6,08%	1,00		IPC-R
08/1994	5,46%		Lei 8.880/94, art. 21, §2º	(de 07/1994 a 06/1995)
09/1994	1,51%		obs: Lei 8.542 IRSM	
10/1994	1,86%			
11/1994	3,27%			
12/1994	2,19%			
01/1995	1,67%			
02/1995	0,99%			
03/1995	1,41%			
04/1995	1,92%			
05/1995	2,57%			
06/1995	1,82%			
07/1995	2,46%			INPC
08/1995	1,02%			(de 07/1995 a 03/1996)
09/1995	1,17%			
10/1995	1,40%			
11/1995	1,51%			
12/1995	1,65%			
01/1996	1,46%			

02/1996	0,71%	
03/1996	0,29%	
04/1996	0,70%	IGP-DI
05/1996	1,68%	(de 04/1996 a 11/2003)
06/1996	1,22%	
07/1996	1,09%	
08/1996	0,004%	
09/1996	0,13%	
10/1996	0,22%	
11/1996	0,28%	
12/1996	0,88%	
01/1997	1,58%	
02/1997	0,42%	
03/1997	1,16%	
04/1997	0,59%	
05/1997	0,30%	
06/1997	0,70%	
07/1997	0,09%	
08/1997	0,00%	
09/1997	0,59%	
10/1997	0,34%	
11/1997	0,83%	
12/1997	0,69%	
01/1998	0,88%	
02/1998	0,02%	
03/1998	0,23%	
04/1998	0,00%	
05/1998	0,23%	
06/1998	0,28%	
07/1998	0,00%	
08/1998	0,00%	
09/1998	0,00%	
10/1998	0,00%	
11/1998	0,00%	
12/1998	0,98%	
01/1999	1,15%	
02/1999	4,44%	
03/1999	1,98%	
04/1999	0,03%	
05/1999	0,00%	
06/1999	1,02%	
07/1999	1,59%	

08/1999	1,45%
09/1999	1,47%
10/1999	1,89%
11/1999	2,53%
12/1999	1,23%
01/2000	1,02%
02/2000	0,19%
03/2000	0,18%
04/2000	0,13%
05/2000	0,67%
06/2000	0,93%
07/2000	2,26%
08/2000	1,82%
09/2000	0,69%
10/2000	0,37%
11/2000	0,39%
12/2000	0,76%
01/2001	0,49%
02/2001	0,34%
03/2001	0,80%
04/2001	1,13%
05/2001	0,44%
06/2001	1,46%
07/2001	1,62%
08/2001	0,90%
09/2001	0,38%
10/2001	1,45%
11/2001	0,76%
12/2001	0,18%
01/2002	0,19%
02/2002	0,18%
03/2002	0,11%
04/2002	0,70%
05/2002	1,11%
06/2002	1,74%
07/2002	2,05%
08/2002	2,36%
09/2002	2,64%
10/2002	4,21%
11/2002	5,84%
12/2002	2,70%
01/2003	2,17%

02/2003	1,59%	
03/2003	1,66%	
04/2003	0,41%	
05/2003	-0,67%	
06/2003	-0,70%	
07/2003	-0,20%	
08/2003	0,62%	
09/2003	1,05%	
10/2003	0,44%	
11/2003	0,48%	
12/2003	0,60%	
01/2004	0,80%	
02/2004	0,39%	INPC (MP 167/04)
03/2004	0,57%	(a partir de 02/2004)
04/2004	0,41%	
05/2004	0,40%	
06/2004	0,50%	
07/2004	0,73%	
08/2004	0,50%	
09/2004	0,17%	
10/2004	0,17%	
11/2004	0,44%	
12/2004	0,86%	
01/2005	0,57%	
02/2005	0,44%	
03/2005	0,73%	
04/2005	0,91%	
05/2005	0,70%	
06/2005	-0,11%	
07/2005	0,03%	
08/2005	0,00%	
09/2005	0,15%	
10/2005	0,58%	
11/2005	0,54%	
12/2005	0,40%	
01/2006	0,38%	
02/2006	0,23%	
03/2006	0,27%	
04/2006	0,12%	
05/2006	0,13%	
06/2006	-0,07%	
07/2006	0,11%	

08/2006	-0,02%
09/2006	0,16%
10/2006	0,43%
11/2006	0,42%
12/2006	0,62%
01/2007	0,49%
02/2007	0,42%
03/2007	0,44%
04/2007	0,26%
05/2007	0,26%
06/2007	0,31%
07/2007	0,32%
08/2007	0,59%
09/2007	0,25%
10/2007	0,30%
11/2007	0,43%
12/2007	0,97%
01/2008	0,69%
02/2008	0,51%
03/2008	0,51%
04/2008	0,64%
05/2008	0,96%
06/2008	0,91%
07/2008	0,58%
08/2008	0,21%
09/2008	0,15%
10/2008	0,50%
11/2008	0,38%
12/2008	0,29%
01/2009	0,64%
02/2009	0,31%
03/2009	0,20%
04/2009	0,55%
05/2009	0,60%
06/2009	0,42%
07/2009	0,23%
08/2009	0,08%
09/2009	0,16%
10/2009	0,24%
11/2009	0,37%
12/2009	0,24%

Portaria MPS 99 de
27/03/2008
Portaria MPS 133 de
25/04/2008

01/2010	0,88%
02/2010	0,70%
03/2010	0,71%
04/2010	0,73%
05/2010	0,43%
06/2010	-0,11%
07/2010	-0,07%
08/2010	-0,07%
09/2010	0,54%
10/2010	0,92%
11/2010	1,03%
12/2010	0,60%
01/2011	0,94%
02/2011	0,54%
03/2011	0,66%
04/2011	0,72%
05/2011	0,57%
06/2011	0,22%
07/2011	0,00%
08/2011	0,42%
09/2011	0,45%
10/2011	0,32%
11/2011	0,57%
12/2011	0,51%
01/2012	0,51%
02/2012	0,39%
03/2012	0,18%
04/2012	0,64%
05/2012	0,55%
06/2012	0,26%
07/2012	0,43%
08/2012	0,45%
09/2012	0,63%
10/2012	0,71%
11/2012	0,54%
12/2012	0,74%
01/2013	0,92%
02/2013	0,52%
03/2013	0,60%
04/2013	0,59%
05/2013	0,35%
06/2013	0,28%

07/2013	-0,13%
08/2013	0,16%
09/2013	0,27%
10/2013	0,61%
11/2013	0,54%
12/2013	0,72%
01/2014	0,63%
02/2014	0,64%
03/2014	0,82%
04/2014	0,78%
05/2014	0,60%
06/2014	0,26%
07/2014	0,13%
08/2014	0,18%
09/2014	0,49%
10/2014	0,38%
11/2014	0,53%
12/2014	0,62%
01/2015	1,48%
02/2015	1,16%
03/2015	1,51%
04/2015	0,71%
05/2015	0,99%
06/2015	0,77%
07/2015	0,58%
08/2015	0,25%
09/2015	0,51%
10/2015	0,77%
11/2015	1,11%
12/2015	0,90%
01/2016	1,51%
02/2016	0,95%
03/2016	0,44%
04/2016	0,64%
05/2016	0,98%
06/2016	0,47%
07/2016	0,64%
08/2016	0,31%
09/2016	0,08%
10/2016	0,17%
11/2016	0,07% SIDRA/IBGE
12/2016	0,14%

01/2017	0,0042
02/2017	0,24%
03/2017	0,32%
04/2017	0,08%
05/2017	0,36%
06/2017	-0,30%
07/2017	0,17%
08/2017	-0,03%
09/2017	-0,02%
10/2017	0,37%
11/2017	0,18%
12/2017	0,26%
01/2018	0,23%
02/2018	0,18%
03/2018	0,07%
04/2018	0,21%
05/2018	0,43%
06/2018	1,43%
07/2018	0,25%
08/2018	0,00%
09/2018	0,30%
10/2018	0,40%
11/2018	-0,25%
12/2018	0,14%
01/2019	0,36%
02/2019	0,54%
03/2019	0,77%
04/2019	0,60%
05/2019	0,15%
06/2019	0,01%
07/2019	0,10%
08/2019	0,12%
09/2019	-0,05%
10/2019	0,04%
11/2019	0,54%
12/2019	1,22%
01/2020	0,19%
02/2020	0,17%
03/2020	0,18%
04/2020	-0,23%
05/2020	-0,25%
06/2020	0,30%

07/2020	0,44%
08/2020	0,36%
09/2020	0,87%
10/2020	0,89%
11/2020	0,95%
12/2020	1,46%
01/2021	0,27%
02/2021	0,82%
03/2021	0,86%
04/2021	0,38%
05/2021	0,96%
06/2021	0,60%
07/2021	1,02%
08/2021	0,88%
09/2021	1,20%
10/2021	1,16%
11/2021	0,84%
12/2021	0,73%
01/2021	0,67%

ANEXO VI

JUROS DE MORA NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Competência	Taxa Mensal	Fonte Normativa	Fonte Manual de Cálculos
10/1964	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/1964	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/1964	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
03/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
04/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
05/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
06/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
07/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
08/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/1965	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
03/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
04/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
05/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
06/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
07/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
08/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/1966	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
03/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
04/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
05/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
06/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
07/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
08/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/1967	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/1968	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)

08/2006	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/2006	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/2006	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/2006	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/2006	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
03/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
04/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
05/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
06/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
07/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
08/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/2007	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
03/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
04/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
05/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
06/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
07/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
08/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/2008	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/2009	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/2009	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
03/2009	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
04/2009	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
05/2009	1,0000%	DL 2.322/87	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
06/2009	1,0000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
07/2009	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
08/2009	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/2009	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/2009	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/2009	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/2009	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/2010	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 8.177/91	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)

08/2020	0,1303%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/2020	0,1159%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/2020	0,1159%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/2020	0,1159%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/2020	0,1159%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/2021	0,1159%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/2021	0,1159%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
03/2021	0,1159%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
04/2021	0,1590%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
05/2021	0,1590%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
06/2021	0,2019%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
07/2021	0,2446%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
08/2021	0,2446%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
09/2021	0,3012%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
10/2021	0,3575%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
11/2021	0,4412%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
12/2021	0,4412%	art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c Circular Bacen 3.595/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
01/2022	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 12.703/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)
02/2022	0,5000%	Art. 1º-F L 9.494/97 c/c L 12.703/2012	Item 4.3.2 (Res. 267/2013)

